

République du Bénin
Fraternité - Justice - Travail



**RECUEIL DES TEXTES DE
LA COMMANDE PUBLIQUE
EN RÉPUBLIQUE DU BÉNIN**

1^{ÈRE} EDITION



ARMP AUTORITÉ DE
RÉGULATION DES
MARCHÉS PUBLICS
PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

2025

République du Bénin
Fraternité - Justice - Travail



- 1 - LOI N° 2020-26 DU 29 SEPTEMBRE 2020 PORTANT
CODE DES MARCHES PUBLICS EN REPUBLIQUE DU
BENIN ET SES DECRETS D'APPLICATION**
- 2 - DECRET N° 2025-169 DU 09 AVRIL 2025 PORTANT
MISE EN PLACE D'UN SYSTEME D'INFORMATION
ET DE GESTION ELECTRONIQUE DE LA COMMANDE
PUBLIQUE EN REPUBLIQUE DU BENIN**
- 3 - LOI N° 2024-30 DU 23 JUILLET 2024 PORTANT
CADRE JURIDIQUE DU PARTENARIAT PUBLIC-
PRIVE EN REPUBLIQUE DU BENIN ET SES DECRETS
D'APPLICATION**

MOT DU PRÉSIDENT

MES CHERS PARTENAIRES,

C'est pour moi un grand plaisir de mettre à votre disposition, la première édition du recueil des textes de la commande publique en République du Bénin. Mon enthousiasme est d'autant plus grand que cet outil a relevé, par les innovations qu'il comporte, la majorité des défis du moment : il est dans la marche du temps. En internalisant plus de célérité dans le processus d'achat, la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics accorde une importance capitale à la performance environnementale dans les marchés publics. Désormais, la notion de cycle de vie est introduite dans la loi avec comme conséquence une approche de coût global dans l'attribution du marché au détriment de la pratique du moins disant préjudiciable à la qualité des investissements.

Au-delà, c'est la prise en compte des innovations en matière du numérique avec cette fois, l'insertion de la technique de l'enchère électronique dans les techniques de passation des marchés publics. La nouvelle loi et ses textes d'application détaillent la question de la catégorisation des marchés publics, les options de groupement de commande, d'accord cadre et de centrale d'achat. Tout ceci, pour permettre un exercice aisé des responsabilités de chaque acteur.

En clair, l'emphase est mise sur un objectif zéro retard mais non sans la qualité et l'efficacité du processus d'achat. C'est donc un grand pas par rapport à la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics lorsqu'on sait que de tout temps, la passation des marchés publics est sur le chemin critique de l'atteinte des objectifs de développement et des décaissements. Il en est de même de l'encadrement juridique de la gestion électronique de la commande public et du partenariat public-privé.

Il nous faut donc, pour réussir, tirer toute notre force non seulement dans la bonne application des dispositions du code mais dans notre capacité d'organisation et de définition de réelles stratégies d'achat.

In fine, il s'agit chers acteurs du système des marchés publics, de réduire les contraintes qui inhibent la compétitivité des offres et tendent à les complexifier. Il s'agit ensuite de réduire les délais de passation des marchés et d'éradiquer les pratiques corruptives tout en renforçant la bonne gouvernance. Il s'agit enfin d'améliorer le climat des affaires en prenant en considération tous les leviers de promotion des micros, petites et moyennes entreprises (MPME) et avec toutes les facilités prévues pour leur accès aux marchés publics.

C'est donc avec beaucoup d'optimisme que je lance un appel à tous les acteurs du système pour qu'ils appliquent les dispositions des textes de la commande publique et maintiennent leur engagement à construire un système de marchés publics plus performant. Comme le dit le proverbe, « que chacun balaie devant sa porte et les rues seront nettes ».

L'Autorité de Régulation des Marchés Publics, innovera dans toute la mesure du possible, pour offrir à tous les acteurs un environnement transparent et performant de la commande publique. Elle y restera pour son maintien afin que l'efficacité et l'efficience brillent dans notre système national de passation des marchés publics.

Ensemble avançons sur les chantiers de la performance,

Je vous remercie.

Le Président de l'ARMP



Séraphin AGBAHOUNGBATA

**LOI N° 2020-26 DU 29 SEPTEMBRE 2020
PORTANT CODE DES MARCHES
PUBLICS EN REPUBLIQUE DU BENIN
ET SES DECRETS D'APPLICATION**



ARMP AUTORITÉ DE
REGULATION DES
MARCHES PUBLICS
PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

**I- LOI N° 2020-26 DU 29 SEPTEMBRE 2020
PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS
EN REPUBLIQUE DU BENIN**



ARMP AUTORITÉ DE
RÉGULATION DES
MARCHÉS PUBLICS
PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE DU BENIN

**LOI N° 2020-26 DU 29 SEPTEMBRE 2020
PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS
EN REPUBLIQUE DU BENIN**

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 20 juillet 2020 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

**TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES**

**CHAPITRE PREMIER :
DEFINITIONS**

Article 1^{er} : Définitions

Au sens de la présente loi, les termes ci-après comprennent comme suit :

accord-cadre : accord conclu en matière de travaux, fournitures, services, y compris de prestations intellectuelles, par une ou plusieurs autorités contractantes soumises au présent code avec un ou plusieurs opérateurs économiques, ayant pour objet d'établir les règles relatives aux bons de commande à émettre ou les termes régissant les marchés subséquents à

passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées ;

achat groupé ou groupement de commandes : groupement constitué entre plusieurs autorités contractantes afin de passer conjointement un ou plusieurs marchés publics. Il est formalisé à travers une convention constitutive signée par ses membres et qui définit les règles de fonctionnement du groupement. La convention peut confier à l'un ou plusieurs membres du groupement la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation au nom et pour le compte des autres membres. Les membres du groupement sont solidairement responsables des seules opérations de passation de marchés qui sont menées en leur nom et pour leur compte selon les stipulations de la convention constitutive ;

acompte : paiement partiel effectué en règlement de fractions exécutées d'une fourniture convenue de biens, de services ou de travaux ;

allotissement : fractionnement d'un marché en plusieurs sous-ensembles appelés « lots » susceptibles d'être attribués séparément et de donner lieu, chacun, à l'établissement d'un marché distinct. L'allotissement peut être technique, fonctionnel, géographique ou lié à des considérations de capacité ou de sécurité. Chaque lot est un contrat une fois attribué. Le ti-

tulaire de plusieurs lots présente des factures distinctes pour chacun des lots ou une facture globale identifiant distinctement les différents lots ;

appel d'offres : mode de passation des marchés publics par lequel l'administration choisit librement son cocontractant après une mise en concurrence préalable des candidats. il se conclut sans négociation ;

approbation : formalité administrative obligatoire matérialisée par la signature de l'autorité compétente qui a pour effet de valider le projet de contrat (ou le marché) ;

attributaire du marché : soumissionnaire dont l'offre a été retenue avant l'approbation du marché ;

auditeur indépendant : cabinet ou consultant individuel de réputation professionnelle avérée, recruté par l'autorité de régulation des marchés publics pour effectuer l'audit annuel des marchés ;

autorité contractante : personne morale de droit public ou de droit privé visée à l'article 3 de la présente loi ;

avance : paiement partiel effectué préalablement à l'exécution même fragmentaire d'une prestation convenue ;

avenant : acte contractuel modifiant certaines clauses du marché de base pour l'adapter à des événements survenus après sa signature ;

avis à manifestation d'intérêt : sollicitation technique émanant de l'autorité contractante et qui décrit de façon sommaire, les prestations à fournir et indique les qualifications et les expériences des candidats et ou de leur personnel clé ;

bon de commande : document écrit adressé au titulaire de l'accord-cadre qui précise les prestations décrites dans l'accord-cadre, dont l'exécution est demandée, et en détermine la quantité. L'émission des bons de commande s'effectue sans négociation ni remise en concurrence préalable des titulaires, selon des modalités prévues par l'accord-cadre ;

bordereau : tableau des prix sur lequel les travaux, fournitures et services sont subdivisés et pour lesquels le soumissionnaire est obligé d'inscrire un prix unitaire ;

cahier des charges : ensemble de documents déterminant les conditions dans lesquelles les marchés sont exécutés. Ils comprennent des documents généraux et des documents particuliers ;

candidat : personne physique ou morale qui manifeste un in-

térêt ou est invitée à participer à une procédure de passation de marchés ;

candidature : acte par lequel le candidat manifeste un intérêt à participer, sans que cet acte ne l'engage ni ne lui impose d'obligation vis-à-vis de l'autorité contractante ;

centrale d'achat : personne morale de droit public ou de droit privé qui passe au bénéfice d'une ou de plusieurs autorités contractantes, des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services ;

cocontractant : toute personne physique ou morale partie au contrat, en charge de l'exécution des prestations prévues dans un marché public ;

commission d'ouverture et d'évaluation (COE) : toute commission ad hoc constituée par une autorité contractante pour procéder à l'ouverture, au dépouillement, à l'analyse et à l'évaluation des offres. Elle recommande, dans ses conclusions, l'attribution ou non du marché ;

concours : procédure par laquelle l'autorité contractante choisit, après mise en concurrence et avis du jury, un plan ou un projet notamment dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'art, de l'architecture et de l'ingénie-

rie ou du traitement des données, avant d'attribuer à l'un des lauréats du concours un marché ;

demande de renseignement et de prix : procédure simplifiée de consultation d'entreprises, de fournisseurs ou de prestataires de services pour la passation des marchés publics en dessous des seuils nationaux de passation des marchés. elle doit garantir le respect des principes posés par la présente loi et une mise en concurrence effective en vue de rechercher les économies d'échelles publiques ;

dématérialisation : création, échange, envoi, réception ou conservation d'informations ou de documents par des moyens électroniques ou optiques, ou des moyens comparables, notamment mais non exclusivement ; échange de données informatisées (EDI) ou messagerie électronique ;

dossier d'appel à concurrence (DAC) : document comprenant les renseignements nécessaires pour l'élaboration de la soumission, l'attribution du marché et son exécution ;

entreprise communautaire : entreprise dont le siège social est situé dans un état membre de l'union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) ;

garantie de bonne exécution : garantie réelle ou personnelle

constituée pour assurer la bonne exécution du marché, aussi bien du point de vue technique que du point de vue du délai d'exécution ;

garantie de l'offre : garantie réelle ou personnelle fournie par le soumissionnaire pour assurer sa participation à la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat ;

garantie de remboursement de l'avance de démarrage : garantie réelle ou personnelle constituée pour assurer la restitution de l'avance consentie par l'autorité contractante au titulaire du marché dans le cadre de l'exécution dudit marché ;

groupement conjoint : entité constituée par plusieurs soumissionnaires qui décident de se mettre ensemble pour concourir à un appel à concurrence. Chacun de ses membres s'engage à exécuter la part du marché qui lui revient, conformément à l'accord du groupement de marchés ;

groupement d'entreprises : groupe d'entreprises ayant souscrit un acte d'engagement unique et représenté par l'une d'entre elles qui assure une fonction de mandataire commun. Le groupement d'entreprises est conjoint ou solidaire ;

groupement solidaire : groupement dans lequel chacun des membres est engagé pour la totalité du marché ;

lettre de soumission : acte écrit au terme duquel un soumissionnaire fait connaître le montant de son offre et s'engage à respecter les cahiers des charges applicables ;

limites de compétence : montants hors taxes fixés par voie réglementaire à partir desquels, le contrôle de la procédure de passation d'un marché public est exercé par un organe habilité ;

maître d'œuvre : personne physique ou morale de droit public ou de droit privé chargée par l'autorité contractante, dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage, de missions de conception et d'assistance à l'exécution et à la réception des prestations ; objet du marché aux termes d'une convention de maîtrise d'œuvre ;

maître d'ouvrage : personne morale de droit public ou de droit privé, propriétaire final de l'ouvrage ou de l'équipement technique, objet du marché ;

maître d'ouvrage délégué : personne morale de droit public ou de droit privé qui reçoit du maître d'ouvrage, délégation d'une partie de ses attributions. La délégation revêt la forme d'un mandat confié à un tiers et fait l'objet d'une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée ;

marché public : contrat écrit passé, par lequel un ou plusieurs entrepreneurs fournisseurs ou prestataires de services s'engagent envers une ou plusieurs autorités contractantes soumises au présent code, soit à réaliser des travaux, soit à fournir des biens ou des services moyennant rémunération ;

marché public de fournitures : contrat qui a pour objet l'achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente avec ou sans option d'achat de biens de toute nature y compris des matières premières, produits, équipements et objets sous forme solide, liquide ou gazeuse, ainsi que les services accessoires à la fourniture de ces biens ;

marché public de prestations intellectuelles : contrat qui a pour objet des prestations dont l'élément prédominant n'est pas physiquement quantifiable. Il inclut notamment les contrats de maîtrise d'ouvrage déléguée, les contrats de conduite d'opération, les contrats de maîtrise d'œuvre et les services d'assistance informatique ;

marché public de services : contrat de fournitures de services qui comprend également le marché de prestations intellectuelles ;

marché public de travaux : contrat qui a pour objet, soit

l'exécution, soit la conception et l'exécution au bénéfice d'une autorité contractante de tous travaux de bâtiment, de génie civil, de génie rural ou de réfection d'ouvrages de toute nature ;

marché public de type mixte : contrat relevant d'une des catégories mentionnées ci-dessus qui peut comporter, à titre accessoire, des éléments relevant d'une autre catégorie. Les procédures de passation et d'exécution des marchés publics devront prendre en compte la catégorie dominante ;

montant du marché : montant total des dépenses et rémunérations des prestations faisant l'objet du marché, sous réserve de toute addition ou déduction qui pourrait y être apportée en vertu des stipulations dudit marché ;

moyen électronique : moyen utilisant des équipements électroniques de traitement et de stockage de données, y compris la compression numérique en utilisant la diffusion, l'acheminement et la réception par fils, radio, moyens optiques et autres moyens électromagnétiques ;

ordre de service : document établi fixant les prix, délais, programmes et autres modalités d'exécution d'un marché ;

offre : ensemble des éléments techniques et financiers inclus dans le dossier de soumission ;

offre économiquement la plus avantageuse : offre qui satisfait au mieux l'ensemble des critères de qualification définis par l'acheteur. Le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse s'oppose au choix du moins disant, fondé sur le seul critère financier ;

organisme de droit public : organisme créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, doté de la personnalité juridique, et dont soit l'activité est financée majoritairement par l'Etat, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié est désignée par l'Etat, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public ;

opération de travaux publics : ensemble de travaux caractérisés par son unité fonctionnelle, technique, économique ou comptable que le maître de l'ouvrage prend la décision de mettre en œuvre, dans une période de temps et un périmètre limités ;

ouvrage : résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique. il peut comprendre notamment des

opérations de construction, de reconstruction, de démolition, de réparation ou rénovation telles que la préparation du chantier, les travaux de terrassement, la construction, l'installation d'équipement ou de matériel, la décoration et la finition ainsi que les services accessoires aux travaux, si la valeur de ces services ne dépasse pas celle des travaux eux-mêmes ;

personne responsable des marchés publics : mandataire de l'autorité contractante dans les procédures de passation et d'exécution des marchés ;

préqualification : phase de présélection à l'issue de laquelle sont retenues les personnes pouvant soumissionner à un appel d'offres sur la base de critères objectifs préétablis ;

prestations : tous travaux, toutes fournitures, tous services ou toutes œuvres intellectuelles à exécuter ou à fournir conformément à l'objet d'un marché ;

prestation en régie : prestation dont la réalisation est confiée par une autorité contractante soit à l'un de ses services ou établissements publics, soit à toute autre entité qui peut être considérée comme un simple prolongement administratif de l'autorité contractante ; ces services, établissements et autres entités étant soumis au code des marchés publics pour répondre à leurs besoins propres ;

qualification : ensemble des critères d'expérience, de capacité technique et financière préalablement fixés dans le dossier d'appel à concurrence, requis pour être attributaire d'un marché public ;

régie : mode de gestion directe d'un service public par la collectivité publique dont il dépend, avec parfois une autonomie qui ne va pas, toutefois, jusqu'à créer une nouvelle personne de droit public ;

seuils de passation : montants prévisionnels hors taxes fixés par voie réglementaire à partir desquels, tout marché public est soumis aux procédures fixées par la présente loi en dehors des procédures de sollicitation de prix et du régime du seuil de dispense ;

société civile : ensemble des organisations non gouvernementales (ONG), des associations socio-professionnelles, des communautés religieuses (chrétienne, musulmane et traditionnelle), de la chefferie traditionnelle (les têtes couronnées), des associations syndicales, des fondations, des associations de développement etc. ;

sollicitation de prix : procédure simplifiée de passation des marchés publics en dessous des seuils nationaux de passation des marchés. Elle doit garantir le respect des principes

posés à l'article 7 de la présente loi et une mise en concurrence effective en vue de rechercher les économies d'échelles publiques ;

soumission : offre soumise par un candidat dans le cadre d'un appel à concurrence ;

soumissionnaire : personne physique ou morale qui participe à un appel à concurrence en soumettant un acte d'engagement et les éléments constitutifs de son offre ;

terme monétaire : expression de l'ensemble des critères d'une offre soumise à évaluation et pouvant faire l'objet d'une conversion sous la forme d'un pourcentage de son prix ;

termes de référence : document établi par l'autorité contractante et définissant les exigences qu'elle requiert y compris les méthodes à utiliser et les moyens à mettre en œuvre ainsi que les résultats qu'elle escompte ;

titulaire : personne physique ou morale, attributaire dont le marché conclu avec l'autorité contractante a été approuvé.

CHAPITRE II

OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

Article 2 : Objet

La présente loi fixe les règles régissant la passation, le contrôle, l'exécution, le règlement et la régulation des marchés publics en République du Bénin.

Les dispositions de la présente loi sont applicables aux procédures de passation, d'exécution, de règlement, de contrôle et de régulation de tous les marchés publics de travaux, de fournitures, de services et de prestations intellectuelles passés par toute autorité contractante désignée à l'article 3 ci-dessous.

Article 3 : Personnes et opérations assujetties

Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux marchés passés par :

- 1- les personnes morales de droit public que sont :
 - a) l'Etat, les collectivités territoriales décentralisées ;
 - b) les établissements publics ;
 - c) les autres organismes, agences ou offices créés par l'Etat ou les entités territoriales décentralisées pour satisfaire des besoins d'intérêt général et dont l'activité est financée majoritairement par l'Etat ou qui bénéficient du concours financier ou de la garantie de l'Etat, d'une collectivité publique ou d'une association formée par ces personnes morales de droit public ;

- 2- les personnes morales de droit privé que sont :
- a) les personnes morales de droit privé agissant pour le compte d'une ou plusieurs personnes morales de droit public ;
 - b) les personnes morales de droit privé à participation financière publique majoritaire ainsi que les associations formées par une ou plusieurs personnes morales de droit public ;
 - c) les personnes morales de droit privé en ce qui concerne les opérations d'achat ayant bénéficié du concours financier et/ ou de la garantie d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé visée au point 2.b du présent article.

Article 4 : Application aux marchés sur financements extérieurs

Les marchés passés en application accords de financement ou de traités internationaux sont soumis aux dispositions de la présente loi, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles spécifiques convenues pour la mise en œuvre desdites conventions.

Article 5 : Catégorisation des procédures applicables aux marchés publics suivant les seuils

Dans le cadre de la présente loi, trois (03) catégories de procédures sont applicables en fonction des montants prévisionnels

des marchés :

- 1- les procédures relevant des seuils de passation sont applicables aux opérations d'achats dont les montants prévisionnels hors taxes sont supérieurs ou égaux aux seuils de passation des marchés ;
- 2- les procédures relevant de la sollicitation de prix sont applicables aux opérations d'achats dont les montants prévisionnels hors taxes sont compris entre le seuil de dispense et les seuils de passation des marchés ;
- 3- les procédures relevant du seuil de dispense qui s'appliquent aux opérations d'achats dont les montants prévisionnels hors taxes sont inférieurs ou égaux au seuil de dispense.

Les montants des seuils, les modalités d'application des procédures simplifiées et les règles applicables aux achats sous le régime du seuil de dispense sont fixés par décret pris en Conseil des ministres.

Article 6 : Exclusions

Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables :

- 1- aux besoins de défense et de sécurité nationale exigeant le secret ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l'Etat est incompatible avec des mesures de publicité. Constituent des besoins exigeant le secret ou pour lesquels la protection des intérêts de l'Etat est incompatible avec les mesures de publicité, les renseignements, procédés, objets,

documents, données informatiques ou fichiers intéressant la défense, la sécurité publique et assimilées qui ont fait l'objet de mesures de protection destinées à restreindre leur diffusion ou qui sont tenus secrets dans l'intérêt de la défense nationale et dont la recherche, l'appropriation, le détournement, la reproduction, la divulgation ou la destruction constituent des infractions à la sûreté de l'Etat. Ne relèvent pas du champ d'exclusion, tous les marchés publics de travaux de fournitures et de services concernant le fonctionnement courant de l'administration dans le domaine de la défense, de la sécurité publique et assimilées. Un décret pris en conseil des ministres détermine les modalités et les procédures applicables à ces marchés ainsi que le champ d'application ;

2- aux autres cas spécifiques d'opérations d'achat ou d'entités dont l'exclusion est motivée par le besoin de tenir compte de la nature de l'achat ou du contexte de l'entité qui font que le respect d'une procédure de publicité et de mise en concurrence préalable s'avère non efficiente, inutile, impossible ou manifestement contraire aux intérêts de l'autorité contractante.

Ces exceptions sont prononcées par décret pris en Conseil des ministres dans des cas limités et à condition que les procédures alternatives spécifiques soient jugées plus pertinentes par le conseil des ministres et à même d'assurer plus d'efficacité pour les processus d'achats concernés.

CHAPITRE III : PRINCIPES GENERAUX

Article 7 : Principes fondamentaux

Les marchés publics, quel qu'en soit le montant, sont soumis aux principes suivants :

- 1- économie et efficacité du processus d'acquisition ;
- 2- liberté d'accès à la commande publique ;
- 3- égalité de traitement des candidats et soumissionnaires ;
- 4- transparence des procédures ;
- 5- reconnaissance mutuelle.

Dans le cadre de l'application des principes évoqués ci-dessus, les autorités contractantes veillent :

- à éviter toute discrimination fondée sur la nationalité des candidats, sous réserve de la préférence communautaire qui est appliquée à toute entreprise communautaire présentant une offre et des mesures d'aide et de soutien aux micros, petites et moyennes entreprises en république du Bénin et conformément à la réglementation en vigueur ;
- au respect de la réglementation en matière environnementale, sociale et du travail de protection des personnes handicapées et du genre.

Article 8 : Conditions de la validité des marchés

Tout marché public doit être conclu, signé et approuvé avant tout début d'exécution.

Tout marché public dont la passation est soumise à une autorisation préalable d'un organe de contrôle est nul si cette obligation n'a pas été respectée.

Article 9 : Principes de séparation des fonctions

La fonction de passation, la fonction de contrôle et la fonction de régulation des marchés publics sont assurées par des organes distincts.

Elles sont également garanties par des procédures et des mécanismes qui respectent le principe de leur séparation.

Les fonctions de contrôle et de régulation s'exercent de manière indépendante.

Aucun membre d'un organe de contrôle ou du conseil de régulation ne peut être personne responsable des marchés publics ou membre d'une commission ad hoc d'ouverture et d'évaluation (COE).

TITRE II CADRE INSTITUTIONNEL

CHAPITRE PREMIER ORGANES DE PASSATION

Article 10 : Personne responsable des marchés publics

La personne responsable des marchés publics (PRMP) est

chargée de mettre en œuvre les procédures de passation et d'exécution des marchés, notamment :

- 1- la détermination de la procédure et du type de marché ;
- 2- le lancement des procédures ;
- 3- la rédaction et la signature des contrats et avenants ;
- 4- le suivi de l'exécution des marchés et la participation aux réceptions des ouvrages, fournitures et services, objet des marchés ;
- 5- la tenue des statistiques et des indicateurs de performance, la rédaction des rapports sur la passation et l'exécution des marchés publics pour l'autorité contractante et leur transmission à l'autorité de contrôle et à l'Autorité de régulation des marchés publics ;
- 6- la mise en œuvre de l'ensemble des procédures d'enregistrement des différentes phases, qu'elles soient administratives, techniques ou financières et en assurer l'archivage par les méthodes modernes efficientes.

La personne responsable des marchés publics peut se faire représenter dans l'exercice de ses fonctions, sauf pour le choix de l'attributaire et la signature du marché.

La personne responsable des marchés publics est assistée dans l'exécution de sa mission par la commission d'ouverture et d'évaluation (COE) des offres.

Article 11 : Modalités de nomination de la personne responsable des marchés publics

La personne responsable des marchés publics est désignée parmi les cadres disposant de formation spécifique et/ou d'expériences avérées dans le domaine des marchés publics.

Elle est nommée de la manière suivante :

- 1- pour les institutions de l'Etat, par le président de l'institution ;
- 2- pour les départements ministériels, par le ministre ;
- 3- pour les préfectures, par le préfet ;
- 4- pour les établissements publics, par le directeur général ou son équivalent ;
- 5- pour les communes, par le maire ;
- 6- pour les autres autorités contractantes visées à l'article 3 de la présente loi, par le directeur général ou son équivalent.

Article 12 : Commission d'ouverture et d'évaluation (COE)

Une commission ad hoc d'ouverture et d'évaluation (COE) des offres est mise en place pour assister la personne responsable des marchés publics dans la conduite de chaque procédure de passation des marchés.

La composition, les attributions et les modalités de fonctionne-

ment de la commission d'ouverture et d'évaluation au niveau de chaque autorité contractante sont déterminées par décret pris en conseil des ministres.

Article 13 : Délais impartis aux organes de passation

Les délais impartis aux organes de passation des marchés publics dans la mise en œuvre des procédures sont fixés par décret pris en conseil des ministres.

CHAPITRE II ORGANES DE CONTROLE

Article 14 : Direction nationale de contrôle des marchés publics

Il est créé, en application de la présente loi, une direction nationale de contrôle des marchés publics (DNCMP), placée sous la tutelle du ministre en charge des Finances. Elle est l'organe central de contrôle de la commande publique.

Sans préjudice de l'application des dispositions de la loi portant organisation des communes en République du Bénin, la direction nationale de contrôle des marchés publics est chargée de contrôler :

- a priori, la procédure de passation des marchés publics d'un montant égal ou supérieur à un seuil fixé par décret pris en conseil des ministres ;

- a posteriori, les procédures de passation en dessous dudit seuil, ainsi que les modalités d'exécution des marchés; le contrôle a posteriori n'est exécuté que pour autant que l'autorité de régulation des marchés publics n'a pas encore été saisie d'une dénonciation ou d'une plainte liée à des irrégularités commises à l'occasion d'une procédure de passation ou d'exécution d'un marché.

A ce titre, la direction nationale de contrôle des marchés publics :

- procède à la validation et à la publication des plans prévisionnels annuels de passation des marchés publics ;
- procède à la validation des dossiers d'appel à concurrence avant le lancement de l'appel à concurrence et la publication correspondante ;
- accorde les autorisations et dérogations nécessaires à la demande des autorités contractantes, lorsqu'elles sont prévues par la réglementation en vigueur ;
- procède à la validation du procès-verbal d'attribution provisoire du marché élaboré par la commission d'ouverture et d'évaluation ;
- procède à un examen juridique et technique du projet de contrat avant son approbation ;
- procède à la validation des projets d'avenants ;
- apporte un appui technique aux autorités contractantes depuis la préparation des dossiers d'appel à concurrence

jusqu'à la réception définitive des prestations.

Dans le cadre de la mission de la direction nationale de contrôle des marchés publics, il est créé dans chaque département une direction départementale de contrôle des marchés publics (DDCMP).

Article 15 : Cellule de contrôle des marchés publics

Il est créé auprès de chaque autorité contractante une cellule de contrôle des marchés publics (CCMP).

Pour chaque autorité contractante, l'ensemble des opérations de passation de marchés dont les montants sont dans la limite de compétence de la cellule de contrôle des marchés publics, depuis la phase de planification jusqu'à l'attribution du marché, est soumis à l'avis conforme de ladite cellule.

Pour les départements ministériels, les institutions de l'Etat et les préfectures, les chefs des cellules de contrôle des marchés publics sont désignés par la direction nationale de contrôle des marchés publics (DNCMP), en tant que délégué de contrôle des marchés publics auprès desdites autorités contractantes. Les autres règles fixant les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement de la cellule de contrôle des marchés publics sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.

Article 16 : Délais impartis aux organes de contrôle des marchés publics

Les délais impartis aux cellules de contrôle des marchés publics, à la direction nationale de contrôle des marchés publics et aux directions départementales de contrôle des marchés publics pour examiner les dossiers qui leur sont soumis, donner leur avis et rendre leur décision sont fixés par décret pris en Conseil des ministres.

Cet avis obligatoire doit être impérativement donné dans le délai fixé.

CHAPITRE III ORGANE DE REGULATION

Article 17 : Mission et statut de l'autorité de régulation des marchés publics

Il est créé une autorité administrative indépendante dénommée autorité de régulation des marchés publics (ARMP).

Elle est l'organe de régulation de la commande publique et est rattachée à la présidence de la République.

Elle est dotée de la personnalité juridique et jouit d'une autonomie administrative et financière.

Article 18 : Composition de l'autorité de régulation des marchés publics

L'autorité de régulation des marchés publics comprend :

- un conseil de régulation, organe tripartite et paritaire, composé de représentants de l'administration, du secteur privé et de la société civile. Il comprend en son sein une commission de règlement des différends et une commission disciplinaire ;
- un secrétariat permanent.

Article 19 : Recours contre les décisions de l'autorité de régulation des marchés publics

Les décisions rendues par le conseil de régulation peuvent faire l'objet d'un recours judiciaire devant le juge administratif qui statue en procédure d'urgence.

Article 20 : Organisation et fonctionnement de l'Autorité de régulation des marchés publics

Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'autorité de régulation et de ses organes sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.

CHAPITRE IV AUTORITES CHARGEES DE LA SIGNATURE ET DE L'APPROBATION DES MARCHES PUBLICS

Article 21 : Autorité signataire

Le pouvoir de signer un marché public appartient à la personne responsable des marchés publics.

Elle représente l'autorité contractante pour le compte de laquelle le marché est conclu.

La signature et l'approbation des marchés publics ne peuvent en aucun cas être le fait de la même autorité quelle que soit la personne morale publique ou privée en cause.

Article 22 : Autorité approbatrice

L'approbation des marchés est organisée comme suit :

- tous les marchés publics, qui relèvent du seuil de compétence de contrôle a priori de la direction nationale de contrôle des marchés publics à l'exception des marchés des communes et des personnes morales de droit privé assujetties, sont approuvés par le ministre chargé des finances ;
- tous les marchés publics passés par les communes sont approuvés par les maires concernés ;
- tous les marchés publics qui relèvent du seuil de compétence de contrôle a priori des cellules de contrôle des marchés publics mises en place au sein des ministères sont approuvés par les ministres concernés ;
- tous les marchés publics passés par les autres personnes morales visées à l'article 3 sont approuvés par le directeur général, l'ordonnateur du budget de l'entité concernée, le responsable de l'organe de gestion de l'entité ou équivalent.

Les autorités approbatrices définies au présent article peuvent déléguer leur pouvoir en matière d'approbation des marchés

publics dans des conditions qu'elles fixent par arrêté ou décision.

L'approbation est précédée d'un examen juridique et technique préalable. Cet examen est assuré par l'organe de contrôle des marchés publics compétent.

TITRE III

PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

CHAPITRE PREMIER

DETERMINATION DES BESOINS ET PLANIFICATION DES MARCHES PUBLICS

Article 23 : Détermination des besoins à satisfaire

La nature et l'étendue des besoins doivent être déterminées avec précision par l'autorité contractante avant tout appel à concurrence ou toute procédure de négociation par entente directe. Les marchés publics conclus par l'autorité contractante doivent avoir pour objet exclusif de répondre à ces besoins en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale.

Cette disposition ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu de la présente loi.

Article 24 : Plan de passation des marchés publics

Les autorités contractantes sont tenues, dans un délai maximal de dix (10) jours calendaires à compter de l'approbation de leur budget par l'autorité compétente, d'élaborer et de soumettre à la cellule de contrôle des marchés publics pour validation, un plan prévisionnel et révisable de passation des marchés publics sur le fondement de leur programme d'activités.

Les modes, les méthodes, les procédures et les techniques à retenir dans le plan de passation des marchés publics doivent se baser sur une stratégie réaliste à définir en tenant compte du contexte du marché.

Les marchés passés par l'autorité contractante dont les montants prévisionnels hors taxes sont supérieurs au seuil de dispense, doivent avoir été préalablement inscrits dans ces plans prévisionnel ou révisé, à peine de nullité.

Ces plans sont publiés par la direction nationale de contrôle des marchés publics après examen de conformité.

La validation du plan vaut acceptation des modes, des méthodes, des procédures et des techniques contenus dans chaque plan validé.

Le processus de soumission, de validation et de publication est entièrement électronique. Le plan de passation des mar-

chés et ses mises à jour comprennent notamment les éléments suivants : (i) une description succincte des activités, (ii) les modes, les méthodes et les techniques de sélection à appliquer, (iii) le montant prévisionnel hors taxes, (iv) les calendriers et toute autre information pertinente en rapport avec la passation des marchés.

Tout fractionnement de commandes, en violation des règles qui leur sont normalement applicables en vertu de la présente loi, est prohibé sous peine des sanctions prévues par le présent code.

Chaque autorité contractante fait apparaître dans le plan de passation des marchés établis au titre de chaque année budgétaire une proportion en nombre des marchés à faire exécuter par les micros, petites et moyennes entreprises. La proposition minimale à respecter est fixée dans la loi des finances de l'année concernée.

Article 25 : Avis général de passation de marchés

Pour chaque exercice budgétaire, l'autorité contractante fait connaître au public au moyen d'un avis général de passation de marchés à titre indicatif, les caractéristiques essentielles des marchés de travaux, de fournitures, de services et des indications sur les prestations intellectuelles qu'elle entend passer.

L'avis général est publié dans les mêmes conditions que le

plan de passation des marchés publics.

L'autorité contractante est libre de ne pas donner suite aux projets d'achat public mentionnés dans l'avis indicatif.

Article 26 : Conformité des procédures au plan de passation

L'autorité contractante est tenue de lancer l'appel à concurrence conformément à son plan annuel de passation de marchés validé et publié par l'organe national de contrôle des marchés publics.

Article 27 : Allotissement

Lorsque l'allotissement est susceptible de présenter des avantages financiers ou techniques, les travaux, fournitures ou services sont répartis en lots pouvant donner lieu chacun à un marché distinct.

Le dossier d'appel à concurrence fixe le nombre, la nature et l'importance des lots, ainsi que les conditions imposées aux candidats pour souscrire à un ou plusieurs lots et les modalités de leur attribution.

Dans le cas des marchés allotis, le dossier d'appel à concurrence doit indiquer que les marchés seront attribués par l'autorité contractante, sur la base de la combinaison évaluée la plus avantageuse des lots.

Si, dans le cadre d'un appel à concurrence, un ou plusieurs lots ne sont pas attribués, l'autorité contractante a la faculté d'entamer de nouvelles procédures d'appel à concurrence pour les lots non attribués en modifiant, s'il y a lieu, la consistance de ces lots.

L'allotissement ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles qui leurs sont normalement applicables en vertu de la présente loi notamment en ce qui concerne les seuils.

CHAPITRE II

PROCEDURES SPECIFIQUES AUX MARCHES DE FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES

Article 28 : Appel d'offres

L'appel d'offres est la procédure par laquelle l'autorité contractante choisit après mise en concurrence, l'offre conforme aux spécifications techniques, évaluée économiquement la plus avantageuse et dont le soumissionnaire satisfait aux critères de qualification.

L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint.

Article 29 : Appel d'offres ouvert

L'appel d'offres est dit ouvert lorsque tout candidat répondant aux conditions fixées au présent code peut déposer une offre.

Il est procédé au lancement d'un avis d'appel d'offres dans les conditions prévues par le présent code.

Chaque avis d'appel d'offres ouvert doit comporter au minimum :

- la désignation de l'autorité contractante ;
- l'objet du marché ;
- la source de financement de l'opération envisagée ;
- le lieu où il peut être pris connaissance du dossier d'appel à concurrence ainsi que ses modalités d'obtention ;
- les lieu et date limites de réception des offres ;
- le délai pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres ;
- les obligations en matière de cautionnement ou de garantie;
- le cas échéant, les conditions exigées en termes de seuil de pourcentage du marché réservé aux entreprises locales cotraitantes ou sous-traitantes ou de nombre minimum d'experts nationaux clés, de transfert de connaissances ou de technologie en tant que composante clé d'une mission ou du champ des travaux ou services ;
- la référence aux marges de préférence prévues et les mesures d'aide et de soutien aux micro, petites et moyennes entreprises ;
- le lieu où les candidats pourront consulter les résultats de l'appel d'offres ;

- la réglementation régissant l'appel d'offres.

L'ouverture des plis et l'évaluation des offres se font conformément aux principes posés dans le présent code.

Article 30 : Appel d'offres ouvert précédé de préqualification

L'appel d'offres ouvert peut être précédé d'une préqualification dans le cas des travaux ou d'équipements importants ou complexes ou de services spécialisés. Le recours à cette procédure est exceptionnel et est approuvé a priori par la direction nationale des marchés publics à l'occasion de la validation du plan annuel de passation des marchés de l'entité concernée.

L'examen de la qualification des candidats s'effectue exclusivement en fonction de leur aptitude à exécuter le marché de façon satisfaisante et selon les critères suivants :

- la qualification technique ;
- les références concernant des marchés analogues déjà exécutés par le candidat ;
- les moyens en personnel qualifié ;
- les installations et matériels dont les candidats disposent pour exécuter le marché ;
- la situation financière.

Le rapport de préqualification établi par la commission d'ouverture et d'évaluation est transmis à la personne responsable de

la passation des marchés, qui se charge de préparer le projet de dossier d'appel à concurrence comprenant la proposition de listes restreintes des candidats préqualifiés.

L'avis de préqualification est publié dans les mêmes conditions que l'avis d'appel d'offres. Le dossier de préqualification contient au moins :

- la date et le lieu de dépôt des candidatures en réponse à l'avis de préqualification;
- les renseignements relatifs aux travaux, fournitures ou prestations qui font l'objet de la préqualification ;
- une description précise des conditions à remplir pour être préqualifié ;
- les délais dans lesquels les résultats de la préqualification seront connus des candidats.

Article 31 : Appel d'offres ouvert en deux étapes

L'appel d'offres ouvert ne peut donner lieu à la procédure de l'appel d'offres en deux étapes que dans le cas d'un marché d'une grande complexité, ou dans le cas d'un marché qui doit être attribué sur la base de critères de performance et non de spécifications techniques détaillées des travaux, fournitures ou services.

Le recours à cette procédure est approuvé a priori par la direction nationale des marchés publics à l'occasion de l'examen de conformité du plan annuel de passation des marchés de

l'entité concernée.

L'appel d'offres ouvert est dit en deux étapes lorsque les soumissionnaires sont d'abord invités à remettre des propositions techniques, sans indication de prix, sur la base de principes généraux de conception ou de normes de performance et sous réserve de précisions et d'ajustements ultérieurs d'ordre technique et/ou financier, intervenant dans le cadre de discussions menées avec l'autorité contractante.

A la suite de l'évaluation par l'autorité contractante des offres au titre de la première étape, les soumissionnaires qui satisfont au minimum acceptable des critères de qualification et qui ont soumis une offre techniquement conforme, sont invités à participer à une seconde étape au cours de laquelle ils présentent des propositions techniques définitives assorties de prix, sur la base du dossier d'appel à concurrence préalablement révisé par l'autorité contractante.

Les soumissionnaires qui ne souhaitent pas soumettre une offre définitive, peuvent se retirer de la procédure d'appel d'offres en deux étapes, sans perdre leur garantie de soumission.

Les offres définitives sont évaluées et comparées en vue de déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse, en application des critères d'évaluation prévus.

Article 32 : Appel d'offres avec concours

L'appel d'offres ouvert peut donner lieu à la procédure de l'appel d'offres avec concours lorsque des motifs d'ordre technique, esthétique ou financier justifient des études ou des recherches particulières.

Le concours a lieu sur la base d'un programme établi par l'autorité contractante qui indique les besoins auxquels il doit être répondu et fixe, le cas échéant, le maximum de la dépense prévue.

Le concours est la procédure par laquelle la personne publique choisit, après mise en concurrence et avis du jury, un plan ou un projet notamment dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'architecture et de l'ingénierie ou des traitements de données, avant d'attribuer à l'un des lauréats du concours, un marché. Le concours peut être ouvert ou restreint. Le règlement du concours peut prévoir que les concurrents bénéficient du versement de primes.

La commission d'ouverture et d'évaluation est chargée de la présélection, de l'ouverture des plis et de la sélection des lauréats pour la suite des opérations telles que définies à l'alinéa ci-dessus. Elle est assistée dans toutes ces opérations par un jury.

Le jury est désigné par l'autorité contractante dont le représentant en est le président. Le rapporteur du jury est d'of-

fice rapporteur de la commission d'ouverture et d'évaluation. Le maître d'ouvrage délégué, s'il existe, est membre de droit du jury et assure les fonctions de rapporteur devant la commission. Dans les autres cas, le rapporteur est désigné par la commission d'ouverture et d'évaluation avant la phase de présélection.

Le jury doit comporter au minimum trois (03) membres en plus du président.

Le jury peut comporter en outre, des représentants des administrations et organismes concernés par le projet et consulter tout expert.

La commission arrête la liste des candidats admis à participer au concours sur le fondement du rapport d'analyse du jury.

L'intervention du jury en phase de présélection, porte sur l'analyse, le classement des offres et la rédaction du rapport. Sur la base du rapport de sélection du jury, la commission choisit les projets à primer.

Les séances du jury sont soumises aux règles générales régissant la commission d'ouverture et d'évaluation, notamment la confidentialité et l'intégrité.

Lors de la phase d'analyse des offres, le jury examine les plans et projets présentés par les participants au concours de

manière anonyme en se fondant exclusivement sur les critères d'évaluation des projets définis dans l'avis de concours. Il consigne dans un procès-verbal, signé par ses membres, le classement des projets ainsi que ses observations.

Le règlement du concours fixe, le cas échéant, les primes, récompenses ou avantages alloués aux échéants des projets les mieux classés.

Le règlement indique les conditions dans lesquelles les auteurs des projets peuvent être appelés à assister l'autorité contractante dans la réalisation de leurs projets.

Les primes, récompenses ou avantages éventuellement prévus peuvent ne pas être accordés si aucun des projets reçus n'est jugé satisfaisant.

Article 33 : Appel d'offres restreint

L'appel d'offres est restreint lorsque seuls les candidats que l'autorité contractante a décidé de consulter peuvent remettre des offres.

Toutefois, rien n'interdit à un candidat, sur la base des informations recueillies dans l'avis publié en début d'année, relatives au lancement de procédures d'appels d'offres restreints pour des marchés déterminés, de manifester son intérêt à participer, auprès de l'autorité contractante.

A cet effet, tout entrepreneur, fournisseur, prestataire de service qui dispose des compétences techniques pour exécuter le marché et qui n'a pas été consulté peut solliciter dans les délais requis, une autorisation expresse de la direction nationale de contrôle des marchés publics de participer à l'appel d'offres restreint.

La décision de la direction nationale de contrôle des marchés publics doit intervenir dans un délai de trois (03) jours ouvrables. Si au terme de ce délai aucune suite n'est donnée, l'autorisation de participer à l'appel d'offres restreint est réputée acquise et s'impose à l'autorité contractante.

Tout refus doit être motivé et peut faire l'objet d'un recours devant l'autorité de régulation des marchés publics.

Il ne peut être recouru à la procédure d'appel d'offres restreint que lorsque les biens, les travaux ou les services, de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu'auprès d'un nombre limité de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services.

L'information des candidats se fait au moyen d'une consultation écrite qui consiste en une lettre d'invitation à présenter une offre, adressée par l'autorité contractante simultanément aux candidats qu'elle a choisis, accompagnée du dossier d'appel à concurrence et des documents complémentaires, le cas échéant.

La lettre d'invitation comporte ou moins :

- l'adresse du service auprès duquel le dossier d'appel à concurrence et les documents complémentaires peuvent être retirés et la date limite pour présenter cette demande ;
- la date de réception des offres et l'adresse à laquelle elles sont transmises ;
- l'indication détaillée des documents à joindre pour justifier des capacités à soumissionner.

Le délai de réception des offres ne peut être inférieur aux délais prévus à l'article 54 de la présente loi, et ce, à compter de la date d'expédition simultanée ou à compter de la date limite de retrait fixée dans la lettre d'invitation adressée à tous les candidats.

Le dépôt, l'ouverture des plis et l'évaluation des offres se font dans les mêmes conditions que pour l'appel d'offres ouvert.

Article 34 : Entente directe ou gré à gré

Un marché est dit de gré à gré ou marché par entente directe lorsqu'il est passé sans appel d'offres, après autorisation spéciale de l'organe compétent. La demande d'autorisation de recours à cette procédure doit exposer les motifs la justifiant.

Le marché de gré à gré ne peut être passé que dans l'une des situations limitatives suivantes :

- 1- lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par

une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur, un seul fournisseur ou un seul prestataire ;

2- lorsque les marchés ne peuvent être confiés qu'à un prestataire déterminé pour des raisons techniques et artistiques ;

3- dans les cas d'extrême urgence, pour les travaux, les fournitures ou les services que l'autorité contractante doit faire exécuter en lieu et place de l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire défaillant ;

4- dans les cas d'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ou de force majeure ne permettant pas de respecter les délais prévus dans les procédures d'appel d'offres, nécessitant une intervention immédiate et lorsque l'autorité contractante n'a pas pu prévoir les circonstances qui sont à l'origine de la nécessité ;

5- lorsqu'il est autorisé par le conseil des ministres en dernier ressort, sur requête de l'autorité contractante.

Article 35 : Autres règles spécifiques au gré à gré

Le marché de gré à gré ne peut être passé qu'avec des entrepreneurs, des fournisseurs ou des prestataires de services qui acceptent de se soumettre à un contrôle des prix spécifiques durant l'exécution des prestations.

Le marché précise les obligations comptables auxquelles le titulaire du marché sera soumis et notamment l'obligation de présenter ses bilans, comptes de résultats et comptes d'exploitation ainsi que sa comptabilité analytique d'exploitation ou, à défaut de celle-ci, tous documents de nature à permettre l'établissement des coûts de revient.

A l'exception des marchés de gré à gré autorisés en conseil des ministres, les marchés de gré à gré doivent être préalablement autorisés par la direction nationale de contrôle des marchés publics sur la base d'un rapport spécial établi par la personne responsable des marchés publics assistée des directions techniques concernées de l'autorité contractante, au terme d'une séance d'analyse des motifs justifiant le recours à la procédure de gré à gré.

La direction nationale de contrôle des marchés publics veille à ce que, sur chaque année budgétaire, et pour chaque autorité contractante, le montant cumulé des marchés de gré à gré soumis à son autorisation préalable ne dépasse pas dix pour cent (10%) du montant total des marchés publics passés par ladite autorité contractante.

Tout marché de gré à gré autorisé en conseil des ministres est communiqué, après sa signature, à la direction nationale de contrôle des marchés publics à titre d'information.

Tout marché conclu selon la procédure de gré à gré est commu-

niqué par l'autorité contractante pour information à l'autorité de régulation des marchés publics.

CHAPITRE III

PROCEDURES SPECIFIQUES AUX MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Article 36 : Procédure spécifique des prestations intellectuelles

Le marché de prestations intellectuelles est relatif aux activités qui ont pour objet des prestations à caractère principalement intellectuel, dont l'élément prédominant n'est pas physiquement quantifiable. Il inclut notamment les études, les services d'assistance, la maîtrise d'ouvrage déléguée, l'assistance à maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. Il est attribué après mise en concurrence, sur la base d'une liste restreinte des candidats préqualifiés à la suite d'un avis à manifestation d'intérêt ou, le cas échéant, contactés directement par l'autorité contractante en fonction de leurs aptitudes à exécuter les prestations.

Si requis, l'avis à manifestation d'intérêt aboutit à l'établissement d'une liste restreinte de cinq (05) à huit (08) candidats présélectionnés, en raison de leurs aptitudes à exécuter les prestations.

Si moins de cinq (5) candidats sont présélectionnés, l'autorité contractante peut, soit contacter directement d'autres cabinets ou consultants individuels en fonction de leurs aptitudes à exécuter les prestations, soit relancer la procédure en vue de compléter la liste restreinte.

A l'issue de cette relance, la liste restreinte est constituée quel que soit le nombre de candidatures.

La Commission d'ouverture et d'évaluation (COE) des offres doit intégrer dans la liste restreinte au moins deux (02) consultants nationaux, dès lors qu'ils répondent aux critères de sélection requis.

A cet effet, un avis à manifestations d'intérêt doit être publié et le délai de réception des manifestations d'intérêt est de dix (10) jours calendaires au minimum à compter de la première publication de l'avis.

La soumission des propositions s'effectue sous la forme d'une enveloppe unique, contenant deux (02) enveloppes distinctes et cachetées comportant respectivement la proposition technique et la proposition financière.

L'ouverture des propositions s'effectue en deux (02) temps. Dans un premier temps, les propositions techniques sont ouvertes publiquement et évaluées conformément aux critères définis dans le dossier de consultation.

Dans un second temps, seuls les soumissionnaires ayant présenté des propositions techniquement qualifiées et conformes, voient leurs propositions financières ouvertes. Les autres propositions financières sont retournées, sans être ouvertes, aux soumissionnaires non qualifiés.

L'ouverture des propositions financières est publique et les soumissionnaires qualifiés sont invités à y participer. L'attribution des marchés de prestations intellectuelles s'effectue, selon la méthode retenue.

Article 37 : Méthodes de sélection des consultants

Les méthodes de sélection de consultants pour les marchés de prestations intellectuelles comprennent les méthodes applicables à la sélection de consultants personnes morales, la méthode applicable aux consultants individuels ou personnes physiques et la méthode d'entente directe.

1- Sélection des consultants personnes morales

La sélection des consultants personnes morales s'effectue selon l'une des méthodes suivantes :

a) la méthode de sélection au moindre coût (SMC). Elle met en concurrence des cabinets de consultants présélectionnés, le choix du cabinet prenant en compte la qualité de la proposition et le coût des services.

Cette méthode convient en règle générale pour des missions standard ou courantes, pour lesquelles il existe des pratiques

et des normes bien établies.

La proposition évaluée la moins disante ayant obtenu la note technique minimum requise, est considérée comme la proposition la plus avantageuse.

b) la méthode de sélection dans le cadre d'un budget déterminé (SCBD). Elle met en concurrence des cabinets de consultants présélectionnés, le choix du cabinet retenu prenant en compte la qualité de la proposition technique et le coût des services.

Dans la demande de propositions, le coût des services est indiqué sous la forme d'un budget déterminé. Cette méthode est appropriée lorsque :

- le type de service de consultants requis est simple et peut être défini précisément ;
- le budget est raisonnablement estimé et fixé ;
- le budget est suffisant pour permettre au cabinet d'exécuter la mission.

La proposition dont la note technique est la plus élevée et qui rentre dans le budget déterminé est considérée comme la proposition la plus avantageuse.

c) la méthode de sélection fondée sur la qualité et sur le coût (SFQC). Elle consiste à mettre en concurrence des

cabinets de consultants présélectionnés, le choix du cabinet retenu prenant en compte la qualité technique de la proposition et le coût des services.

La demande de propositions doit préciser la note minimum que les propositions techniques doivent atteindre. La pondération relative des critères de qualité et de coût dépend de la nature de la mission.

La proposition qui obtient le score technique et financier combiné le plus élevé est considérée comme la proposition la plus avantageuse.

d) la méthode de sélection fondée sur la qualité (SFQ). Elle est indiquée pour les types de missions suivantes :

- les missions complexes ou très spécialisées pour lesquelles il est difficile de définir précisément les termes de référence et ce qui est demandé au cabinet, et pour lesquelles l'autorité contractante attend du cabinet de consultants qu'il fasse preuve d'innovation dans ses propositions ;
- les missions ayant un impact important en aval ;
- les missions pouvant être exécutées de manière sensiblement différentes, de sorte que les propositions ne seront pas comparables.

La proposition technique est évaluée sans prendre en compte le coût comme critère d'évaluation. Si la demande de proposi-

tions exige des candidats de soumettre à la fois des propositions technique et financière, seule la proposition financière du cabinet ayant obtenu la note technique la plus élevée est ouverte et évaluée.

Si la demande de propositions exige des candidats de soumettre uniquement une proposition technique, seul le cabinet dont la proposition technique a obtenu la note technique la plus élevée, est invité à soumettre une proposition financière pour négociation.

e) la méthode de sélection fondée sur les qualifications du consultant (SFQC).

Elle est indiquée dans les cas de contrats d'un faible montant ou d'urgence pour lesquels il n'est pas justifié de faire établir et d'évaluer des propositions concurrentes.

L'autorité contractante communique les termes de référence à au moins trois (03) cabinets de consultants qualifiés qui sont invités à fournir des renseignements sur leur expérience et leurs qualifications dans le domaine concerné.

Dans la liste des cabinets ayant répondu à l'invitation, l'autorité contractante retient celui qui présente le meilleur niveau de qualification et d'expérience en rapport avec la mission et l'invite à soumettre ses propositions technique et financière aux fins de négociation. La sélection des consultants

peut également être faite à l'issue d'un avis à manifestation d'intérêt.

Dans ce cas, seul le cabinet qui présente le meilleur niveau de qualification et d'expérience est invité à soumettre une proposition technique et financière aux fins de négociation.

2- Sélection des consultants individuels

L'autorité contractante fait appel à des consultants individuels dans le cadre des missions pour lesquelles :

- une équipe d'experts n'est pas nécessaire ;
- aucun appui professionnel supplémentaire extérieur n'est requis ;
- l'expérience et les qualifications de l'expert constituent un critère de choix majeur.

Les consultants individuels sont choisis en fonction de leurs qualifications, eu égard à la nature de la mission. Ils sont sélectionnés par comparaison des qualifications entre ceux qui ont manifesté leur intérêt pour la mission ou qui ont été contactés directement par l'autorité contractante en fonction de leur curriculum vitae. Ils n'ont pas à soumettre de propositions et sont envisagés pour le recrutement s'ils possèdent toutes les qualifications requises.

Les consultants dont les qualifications font l'objet d'une comparaison doivent posséder toutes les qualifications minimales pertinentes requises, et ceux qui sont sélectionnés pour le

recrutement par l'autorité contractante doivent être les mieux qualifiés et pleinement capables de mener à bien la mission.

L'évaluation de leurs capacités se fait sur la base de leurs diplômes, de leur expérience antérieure et, s'il y a lieu, de leur connaissance du contexte local.

L'autorité contractante négocie le marché avec le consultant individuel sélectionné, après avoir obtenu un accord satisfaisant sur les termes et conditions du marché, y compris des honoraires et autres dépenses à prix raisonnable.

3- Sélection des consultants par la procédure d'entente directe

Lorsque les prestations à fournir le requièrent, la sélection d'un consultant, à raison de sa qualification unique ou de la nécessité de continuer avec le même prestataire, peut intervenir par entente directe.

Les marchés de prestations intellectuelles peuvent également être passés par procédure d'entente directe ou de gré à gré dans les conditions énumérées à l'article 34 de la présente loi.

Article 38 : Négociation des marchés de prestations intellectuelles

Quelle que soit la procédure de sélection utilisée, les marchés de prestations intellectuelles peuvent faire l'objet de né-

gociations entre l'autorité contractante et le candidat dont la proposition est retenue.

Les négociations ne peuvent être conduites avec plus d'un candidat à la fois.

Elles portent sur les termes de référence, la méthodologie proposée pour exécuter la mission, le personnel, les moyens mis à la disposition du consultant par l'autorité contractante et les conditions particulières du contrat. Ces discussions ne modifient pas de manière significative les termes de référence initiaux ni les conditions du contrat afin d'éviter d'affecter la qualité technique du produit final, son coût, et la pertinence de l'évolution initiale.

Ces négociations qui ne doivent pas porter sur les prix unitaires si le prix a été un facteur d'évaluation, sont sanctionnées par un procès- verbal signé par les deux (02) parties.

Une fois les négociations conclues, les autres soumissionnaires sont informés du rejet de leurs propositions.

CHAPITRE IV : TECHNIQUES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

Article 39 : Groupement de commandes

Les autorités contractantes peuvent décider de la création d'un groupement de commandes afin de coordonner et de re-

grouper leurs achats en matière de travaux, fournitures, services ou prestations intellectuelles, lorsque cela permet de réaliser des économies par la mutualisation des compétences et de l'expertise des acheteurs publics. Ces groupements sont possibles entre toutes les autorités contractantes soumises au présent code.

Une convention constitutive est signée par les membres du groupement.

Elle définit les modalités de fonctionnement du groupement.

Elle désigne un coordonnateur parmi les membres du groupement, ayant la qualité d'autorité contractante au sens de la présente loi.

Celui-ci est chargé de procéder, dans le respect des règles prévues par la présente loi, à l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection d'un ou de plusieurs cocontractants.

Chaque membre du groupement s'engage, dans la convention, à signer avec le cocontractant retenu, un marché à hauteur de ses besoins propres, tels qu'il les a préalablement déterminés.

Une autorité contractante peut rejoindre un groupement de commandes même quand celui-ci a déjà entamé une consultation au nom du groupe. Cependant, le nouveau membre ne

peut adhérer à ladite procédure. Dans ce cas de figure, un avenant est apporté à la convention constitutive pour autoriser d'autres intégrations.

Les modalités de fonctionnement de la commission d'appel d'offres du groupement sont fixées dans la convention constitutive dudit groupement et doivent respecter les principes posés en la matière par la présente loi.

Chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, signe le marché et s'assure de sa bonne exécution. Cependant, la convention de groupement peut confier l'exécution du marché au coordinateur du groupement en définissant les modalités de sa mise en œuvre.

Il ne peut être recouru à la technique de groupement de commandes que pour des besoins ponctuels ou temporaires.

Article 40 : Accord-cadre, principe et condition de validité

Les autorités contractantes peuvent recourir, lorsque l'objet du marché s'y prête, à des accords-cadres conformément aux dispositions de la présente loi.

L'accord-cadre peut-être conclu, en matière de travaux, fournitures, services, y compris de prestations intellectuelles, par une ou plusieurs autorités contractantes avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour établir les règles relatives aux bons de commande à émettre ou les termes régissant les mar-

chés subséquents à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées.

La durée des accords-cadres ne peut excéder trois (03) ans. L'accord-cadre n'est pas en lui-même un engagement sur le budget de l'entité. En conséquence, sa conclusion n'est pas subordonnée à la disponibilité des crédits. Toutefois, l'émission des bons de commande et la signature des marchés subséquents sont subordonnées à la disponibilité et à la réservation des crédits.

Article 41 : Mise en œuvre de l'accord-cadre

L'accord-cadre peut être mis en œuvre à travers trois (03) modalités:

- l'émission de bons de commande au fur et à mesure, lorsque l'accord-cadre fixe toutes les stipulations contractuelles ;
- la conclusion de marchés subséquents lorsque l'accord-cadre ne fixe pas toutes les stipulations contractuelles ;
- la combinaison des deux modalités ci-dessus citées à condition que l'autorité contractante identifie les prestations qui relèvent des différentes parties de l'accord-cadre. Les marchés subséquents, lorsqu'ils sont prévus, précisent les caractéristiques et les modalités d'exécution des prestations demandées qui n'ont pas été fixées dans

l'accord-cadre. Ils ne peuvent entraîner des modifications substantielles des termes de l'accord-cadre.

Les marchés subséquents et les bons de commande ne peuvent être émis qu'avec un ou plusieurs opérateurs économiques titulaires de l'accord-cadre durant la période de validité de celui-ci. Leur durée d'exécution est fixée conformément aux conditions habituelles d'exécution des prestations faisant l'objet de l'accord-cadre. La durée d'exécution des marchés subséquents ou des bons de commande ne peut être supérieure à la date limite de validité de l'accord-cadre.

Lorsqu'un accord-cadre est conclu avec un seul opérateur économique, les marchés subséquents sont attribués dans les conditions fixées par l'accord-cadre.

Préalablement à la conclusion des marchés subséquents, l'autorité contractante peut demander par écrit au titulaire de compléter son offre.

Lorsqu'un accord-cadre est conclu avec plusieurs opérateurs économiques, il est exécuté selon l'une des modalités suivantes :

- 1- sans remise en concurrence, selon les clauses et conditions de l'accord-cadre, lorsque celui-ci définit toutes les conditions d'exécution des travaux, des services ou des fournitures concernés, et les conditions objectives permet-

tant de déterminer quel opérateur économique partie à l'accord-cadre est chargé de l'exécution. Les documents de marché relatifs à l'accord- cadre précisent ces dernières conditions ;

- 2- par une remise en concurrence des opérateurs économiques parties à l'accord-cadre, lorsque celui-ci ne définit pas toutes les conditions d'exécution des travaux, des services ou des fournitures concernées. Cette mise en concurrence se fait conformément aux dispositions de la présente loi ;
- 3- lorsque l'accord-cadre prévoit à la fois les modalités d'exécution des travaux, des services ou des fournitures telles que définies aux points 1 et 2, celles-ci sont exécutées selon les critères objectifs qui sont énoncés dans les documents de marché relatifs à l'accord-cadre. Ces documents de marché précisent également les conditions qui peuvent faire l'objet d'une remise en concurrence.

Les possibilités ci-dessus s'appliquent aussi à tout lot d'un accord- cadre dont toutes les conditions d'exécution des travaux, des services ou des fournitures concernés sont définies dans l'accord- cadre, indépendamment du fait que toutes les conditions d'exécution des travaux, des services ou des fournitures concernés dans le cadre d'autres lots aient été ou non définies.

Article 42 : Enchère électronique, principes et conditions de validité

La technique de l'enchère électronique a pour but de finaliser la sélection des offres, par voie électronique, en permettant aux candidats de réviser leur prix à la baisse ou de modifier la valeur de certains autres éléments quantifiables indiqués dans les documents de la consultation lorsque le marché est attribué sur la base du coût ou d'une pluralité de critères.

L'autorité contractante qui décide de recourir à une enchère électronique doit en faire mention dans le plan de passation des marchés et dans l'avis de marché, dans l'invitation à confirmer l'intérêt ou, lorsque l'appel à concurrence a été réalisé au moyen d'un avis sur l'existence d'un système de qualification, dans l'invitation à soumissionner.

L'enchère électronique intervient après l'avis de l'organe de contrôle des marchés publics compétent sur le rapport d'évaluation et d'attribution provisoire conformément aux critères d'attribution, permettant leur classement sur la base d'un traitement automatisé.

Les documents de la consultation de l'enchère électronique comprennent les informations suivantes :

- les éléments des offres sur lesquels porte l'enchère ;
- le cas échéant, les valeurs minimales et maximales qui pourront être présentées ;

- la nature des informations qui seront mises à la disposition des soumissionnaires au cours de l'enchère et le moment où elles le seront ;
- les informations pertinentes sur le déroulement de l'enchère, notamment les conditions dans lesquelles les soumissionnaires pourront enchérir et les écarts minimaux qui, le cas échéant, seront exigés pour enchérir ;
- les informations pertinentes sur le dispositif électronique utilisé et sur les modalités et spécifications techniques de connexion.

Article 43 : Mise en œuvre de l'enchère électronique

Tous les soumissionnaires qui ont présenté des offres qui n'ont pas été écartées sont invités simultanément, par des moyens électroniques (plateforme des enchères électroniques), à participer à l'enchère électronique en utilisant les connexions, à la date et à l'heure spécifiées, conformément aux instructions figurant dans l'invitation.

L'invitation adressée à chaque soumissionnaire est accompagnée du résultat de l'évaluation complète et de l'avis de l'organe de contrôle compétent. Elle mentionne également la formule mathématique qui déterminera, lors de l'enchère électronique, les reclassements automatiques en fonction des nouveaux prix ou des nouvelles valeurs présentés. Cette formule intègre la pondération de tous les critères fixés pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse, telle

qu'indiquée dans l'avis de marché ou dans un autre document de la consultation. Le cas échéant, les fourchettes sont réduites à une valeur déterminée. Lorsque des variantes sont autorisées, une formule distincte est fournie pour chaque variante.

L'enchère électronique peut se dérouler en plusieurs phases successives. Elle ne peut débuter moins de deux (02) jours ouvrables après la date d'envoi des invitations.

Au cours de chaque phase de l'enchère électronique, l'autorité contractante communique instantanément à tous les soumissionnaires les informations leur permettant de connaître à tout moment leur classement respectif. Elle peut également annoncer le nombre de participants à la phase de l'enchère et communiquer, si les documents de la consultation le prévoient, les prix ou valeurs présentés par les autres soumissionnaires. Cependant, elle ne peut en aucun cas divulguer l'identité des soumissionnaires.

Article 44 : Modalités de clôture de l'enchère électronique

L'autorité contractante clôt l'enchère électronique selon une ou plusieurs des modalités suivantes :

- i) la date et l'heure fixées dans l'invitation à participer à l'enchère;
- ii) lorsqu'elle ne reçoit plus de nouveaux prix ou de nouvelles valeurs répondant aux exigences relatives aux écarts minimaux, à condition d'avoir préalablement précisé le délai

qu'elle observera à partir de la réception de la dernière offre avant de clôturer l'enchère ;

iii) lorsque toutes les phases de l'enchère, prévues dans l'invitation à participer à l'enchère ont eu lieu.

Lorsque l'autorité contractante entend clore l'enchère conformément aux dispositions évoquées au point iii), le cas échéant, en combinaison avec les modalités prévues au point ii), l'invitation à participer indique le calendrier de chaque phase de l'enchère.

Après la clôture de l'enchère électronique, le marché est attribué en fonction des résultats de celle-ci.

Les autres modalités de mise en œuvre de la technique de l'enchère électronique seront fixées par décret.

Article 45 : Centrale d'achat

Une centrale d'achat est une personne morale de droit public ou privé qui acquiert des fournitures et services destinés à des autorités contractantes ou qui passe, suivant ses propres procédures, des marchés de travaux, fournitures et services, au profit des autorités contractantes.

Pour être autorisée à recevoir des commandes de la part des autorités contractantes, la centrale d'achat doit être agréée par la direction nationale de contrôle des marchés publics. L'agrément est donné en considération de l'organisation

de la centrale d'achat, de la qualité de son réseau de fournisseurs, de la compétitivité des prix pratiqués et des délais d'exécution des commandes.

L'autorité contractante qui recourt à une centrale d'achat est considérée comme ayant respecté ses obligations de publicité et de mise en concurrence pour les seules opérations de passation confiées à la centrale.

CHAPITRE V

CONTENU DU DOSSIER D'APPEL A CONCURRENCE, AVIS D'APPEL A CONCURRENCE, REGLEMENT PARTICULIER D'APPEL A CONCURRENCE, NORMES ET AGREMENTS TECHNIQUES

Article 46 : Contenu des dossiers-types d'appel à concurrence les marchés

Sont passés sur la base des dossiers types d'appel à concurrence élaborés par l'autorité de régulation des marchés publics.

Les éléments constitutifs du dossier d'appel à concurrence sont déterminés par décret pris en conseil des ministres. Ils comprennent notamment :

- le cahier des clauses administratives générales (CCAG);
- le règlement particulier de l'appel à concurrence (RPAC);

- le cahier des clauses administratives particulières (CCAP);
- le cahier des clauses techniques générales (CCTG) ;
- le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ;
- le cahier des clauses environnementales (CCE) ;
- les termes de référence (TDR) ou le descriptif de la fourniture ;
- le cadre du bordereau des prix unitaires ;
- le cadre du détail estimatif comprenant les quantités à exécuter (DQE) ;
- le cadre du sous-détail des prix ;
- les formulaires types relatifs notamment à la soumission et aux cautions.

Article 47 : Conditions de retrait des dossiers d'appel à concurrence

Le dossier d'appel à concurrence est, dès la publication de l'avis d'appel à concurrence, mis à la disposition de chaque candidat qui en fait la demande à titre gratuit.

Article 48 : Contenu de l'avis d'appel à concurrence

L'avis d'appel à concurrence fait connaître au moins :

1. la référence de l'appel d'offres comprenant le numéro, l'identification de l'autorité contractante, l'objet du mar-

- ché et la date de signature ;
2. la source de financement ;
 3. le type d'appel d'offres ;
 4. le ou les lieux où l'on peut consulter ou retirer le dossier d'appel à concurrence ;
 5. la qualification des candidats et les conditions de retrait du dossier d'appel à concurrence ;
 6. les principaux critères d'évaluation des offres ;
 7. le lieu, la date et l'heure limites de dépôt ainsi que l'heure d'ouverture des offres ;
 8. le délai pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres ;
 9. les conditions auxquelles doivent répondre les offres, notamment le montant de la caution de soumission ;
 10. le nombre maximum de lots dont un soumissionnaire peut être attributaire en cas d'allotissement.

Article 49 : Contenu du règlement particulier d'appel à concurrence

Le règlement particulier d'appel à concurrence doit préciser entre autres :

1. la présentation et la constitution des offres ;
2. les conditions de rejet des offres ;
3. les critères d'évaluation des offres ;
4. les modes d'attribution du marché ;

5. les règles de préqualification et de post-qualification, le cas échéant.

Article 50 : Normes, agréments techniques ou spécifications de référence

Les travaux, les fournitures et les prestations de services qui font l'objet d'un marché public sont définis par référence aux normes, agréments techniques ou spécifications nationaux, équivalant à des normes ou spécifications régionales ou internationales, ou, à défaut, par référence à des normes ou agréments techniques ou spécifications régionaux ou internationaux.

Il ne peut être dérogé à ces règles que si :

1. les normes, les agréments techniques ou les spécifications techniques nationaux, régionaux ou à défaut internationaux, ne contiennent aucune disposition concernant l'établissement de la conformité ou s'il n'existe pas de moyens techniques permettant d'établir, de façon satisfaisante, la conformité d'un produit à ces normes, à ces agréments techniques ou à ces spécifications techniques ;

2. ces normes, ces agréments techniques ou ces spécifications techniques nationaux, régionaux ou à défaut internationaux, imposent l'utilisation de produits ou de matériaux incompatibles avec des installations déjà utilisées par l'autorité contractante

ou entraînent des coûts disproportionnés ou des difficultés techniques disproportionnées. Ils sont uniquement utilisés dans le cadre d'une stratégie clairement définie et consignée en vue d'un passage, dans un délai déterminé, à des normes, à des agréments techniques ou à des spécifications techniques nationaux, régionaux ou internationaux ;

3.le projet concerné constitue une véritable innovation pour laquelle le recours à des normes, à des agréments techniques ou à des spécifications techniques nationaux, régionaux ou à défaut internationaux existants serait inapproprié.

Article 51 : Interdiction des normes, agréments techniques ou spécifications discriminatoires

A moins que de telles spécifications ne soient justifiées par l'objet du marché, l'autorité contractante ne peut introduire dans les clauses contractuelles propres à un marché, des spécifications techniques mentionnant des produits d'une fabrication ou d'une provenance déterminée ou des procédés particuliers et qui ont pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises.

Est notamment interdite, l'indication de marques, de brevets ou de types, ou celle d'une origine ou d'une production déterminée ; toutefois, une telle indication accompagnée de la mention « **ou équivalent** » est autorisée lorsque l'autorité contractante n'a pas la possibilité de donner une description

de l'objet du marché au moyen de spécifications suffisamment précises et intelligibles pour tous les intéressés.

Article 52 : Inscription des normes, agréments techniques ou spécifications dans le dossier d'appel à concurrence

Les normes, les agréments et les spécifications visés à l'article précédent ainsi que le recours à la procédure dérogatoire ci-dessus, doivent être expressément mentionnés dans les cahiers des clauses techniques.

**CHAPITRE V I
PUBLICITE ET DELAI DE REMISE
DES SOUMISSIONS**

Article 53 : Obligation de publicité des avis

Sauf dans le cas des marchés publics passés par la sollicitation de prix ou par le régime du seuil de dispense et sous réserve d'exceptions évoquées aux chapitres 2 et 3 du titre II de la présente loi, les marchés publics doivent faire l'objet d'un avis d'appel à concurrence porté à la connaissance du public par une insertion faite, au minimum dans le quotidien de service public et sur le portail web national des marchés publics et le journal des marchés publics. En cas de nécessité, l'avis peut être inséré dans toute autre publication nationale et/ou internationale de large diffusion, ainsi que sous le mode électronique, selon un document modèle dont les mentions obli-

gatoires sont fixées par décret pris en Conseil des ministres. Cette disposition concerne également les avis de préqualification.

Article 54 : Délai de remise des offres

Sous réserve des dispositions applicables aux marchés passés par sollicitation de prix, le délai de réception des propositions ou des offres dans les procédures ouvertes et restreintes ne peut être inférieur à vingt-un (21) jours calendaires pour les marchés dont le montant est supérieur au seuil de passation des marchés et à trente (30) jours calendaires pour les marchés supérieurs au seuil communautaire de publication, à compter de la date de publication de l'avis.

Les avis et le dossier d'appel à concurrence sont préparés et peuvent être envoyés par des moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission qui sont définis par décret pris en conseil des ministres.

En cas d'urgence dûment motivée, nécessitant une intervention immédiate, les délais visés au 1^{er} alinéa peuvent être ramenés à un délai qui ne saurait être inférieur à quinze (15) jours calendaires. La décision de recourir à la procédure d'urgence doit être autorisée par la direction nationale de contrôle des marchés publics.

Article 55 : Communication électronique

Les échanges d'informations intervenant en application des

dispositions de la présente loi peuvent faire l'objet d'une transmission par voie électronique dans les conditions définies dans la présente loi.

Les documents d'appel d'offres ou de consultation peuvent être mis à la disposition des candidats par voie électronique dans les conditions fixées par décret pris en conseil des ministres, sous réserve que ces documents soient également mis à la disposition des candidats par voie postale, s'ils en font la demande.

Sauf dispositions contraires prévues dans l'avis d'appel à candidatures ou l'avis d'appel à concurrence, les candidatures et les offres peuvent également être communiquées à l'autorité contractante par voie électronique, dans des conditions définies par décret pris en conseil des ministres.

Les dispositions de la présente loi qui font référence à des écrits ne font pas obstacle à la substitution de ceux-ci par un support ou un échange électronique dans la mesure où de telles dispositions sont applicables aux actes de la personne responsable des marchés publics ou de son mandataire.

Article 56 : Outils et moyens électroniques

Les outils utilisés pour communiquer par des moyens électroniques ainsi que leurs caractéristiques techniques doivent avoir un caractère non discriminatoire, être couramment à la disposition du public et compatibles avec les technologies

d'information et de communication généralement utilisées.

L'utilisation de ce mode de communication doit répondre aux prescriptions du code du numérique en vigueur en République du Bénin.

Article 57 : Intégrité des données et confidentialité

Les communications, les échanges et le stockage d'informations sont faits de manière à assurer que l'intégrité des données et la confidentialité des offres et des demandes de participation soient préservées et que l'autorité contractante ne prenne connaissance du contenu des offres et des demandes de participation qu'à l'expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci.

CHAPITRE VII : SOUMISSIONNAIRES

Article 58 : Capacité des candidats

Tout candidat qui possède des capacités techniques et des capacités financières nécessaires à l'exécution d'un marché public ainsi que l'expérience de l'exécution de contrat analogue peut participer aux procédures de passation de marchés publics. Les capacités techniques ou financières requises doivent reposer sur des critères objectifs suffisamment définis dans le dossier d'appel à concurrence au sens des articles 59 et 60 de la présente loi.

Article 59 : Capacité technique

L'autorité contractante doit inviter les candidats et soumissionnaires à justifier de leur capacité technique en fournissant les documents qui comprennent :

- la description des moyens matériels ;
- la description des moyens humains ;
- les références techniques ;
- leur éventuelle inscription à un registre professionnel ou un certificat de qualification, à condition que cette demande ne soit pas faite pour justifier de la capacité technique des soumissionnaires à titre exclusif ou de manière discriminatoire ;
- une attestation comportant les renseignements relatifs au candidat, selon un modèle établi par l'autorité contractante.

Les entreprises naissantes peuvent être autorisées à fournir, en lieu et place des performances techniques, des pièces relatives aux expériences professionnelles du personnel d'encadrement technique à affecter à l'exécution du marché.

D'autres justifications des capacités techniques peuvent être exigées à condition qu'elles soient dûment motivées par les caractéristiques du marché et approuvées par l'organe de contrôle des marchés publics compétent.

En tout état de cause, l'organe de contrôle doit veiller à ce que les autres justifications de capacité technique visées

à l'alinéa précédent n'aient pas un caractère exclusif ou discriminatoire.

Les obligations ci-dessus peuvent également s'appliquer aux sous- traitants selon l'importance de leur intervention dans l'exécution du marché.

Dans les procédures de passation des marchés publics de services, lorsque les candidats ou les soumissionnaires ont besoin d'une autorisation spécifique ou doivent être membres d'une organisation spécifique pour pouvoir fournir le service concerné, l'autorité contractante leur demande de prouver qu'ils possèdent cette autorisation ou qu'ils appartiennent à cette organisation.

A l'occasion de l'examen de la capacité technique des soumissionnaires, la commission d'ouverture et d'évaluation des offres peut solliciter des soumissionnaires, la production de compléments d'informations ou de documents justificatifs jugés pertinents pour éclairer ses conclusions.

Le défaut de production des informations complémentaires indispensables à l'appréciation de la capacité technique des soumissionnaires peut entraîner le rejet de l'offre concernée au terme d'un délai de réponse à accorder qui ne saurait excéder trois (03) jours ouvrables à compter de la date de la demande.

Article 60 : Capacité financière

La justification de la capacité financière du candidat est constituée par une ou plusieurs des références suivantes :

1. la présentation des bilans ou d'extraits des bilans, dans les cas où la publication des bilans est prescrite par la législation du pays où le soumissionnaire est établi ;
2. une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché pour, au maximum, les trois (03) derniers exercices en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité du soumissionnaire ;
3. des déclarations appropriées de banques ou organismes financiers habilités ou le cas échéant, la preuve d'une assurance des risques professionnels. Lesdites déclarations appropriées sont exigées à titre exceptionnel dans les cas dûment justifiés tels que ceux ayant trait aux risques particuliers inhérents à la nature des travaux, services ou fournitures.

Si, pour une raison justifiée, le soumissionnaire n'est pas en mesure de produire les références demandées par l'autorité contractante, il est autorisé à prouver sa capacité financière par tout autre document considéré comme approprié.

A l'occasion de l'examen de la capacité financière des sou-

missionnaires, la commission d'ouverture et d'évaluation des offres peut solliciter des soumissionnaires, la production de compléments d'informations ou de documents justificatifs jugés pertinents pour éclairer ses conclusions.

Le défaut de production des informations complémentaires indispensables à l'appréciation de la capacité financière des soumissionnaires peut entraîner le rejet de l'offre concernée au terme d'un délai de réponse à accorder qui ne saurait excéder trois (03) jours ouvrables à compter de la date de la demande.

Article 61 : Conflits d'intérêts

en matière de marchés de fournitures, de travaux ou de services, est réputé être en conflits d'intérêts, tout candidat, entreprise ou société :

1. qui livre des fournitures, réalise des travaux ou fournit des services autres que les services de consultants consécutifs ou directement liés à des services de consultants qu'elle a assurés pour la préparation ou l'exécution d'un projet, ou qui ont été fournis par une entreprise affiliée qui le contrôle directement ou indirectement, qu'elle contrôle elle-même ou qui est placée sous un contrôle commun. Cette disposition ne s'applique pas aux diverses entreprises notamment, les consultants, entrepreneurs ou fournisseurs qui, collectivement, s'acquittent des obligations envers le titulaire d'un mar-

ché clés en main, de conception- construction ou de conception-réalisation-exploitation- maintenance ;

2. dans laquelle les membres des organes de passation des marchés, des organes de contrôle et de l'organe de régulation des marchés publics de l'autorité contractante ainsi que le tiers appelé à intervenir dans le processus d'attribution du marché, possèdent, des intérêts financiers ou personnels de nature à compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics ;

3. qui a, ou dont un membre du personnel a, une relation professionnelle ou familiale étroite avec tout agent de l'autorité contractante, des organes de passation des marchés, des organes de contrôle et de l'organe de régulation des marchés publics de l'autorité contractante ainsi que le tiers appelé à intervenir dans le processus d'attribution du marché, qui participe à la préparation des dossiers de passation des marchés ou du cahier des charges, ou au processus d'évaluation du marché considéré, ou participe à l'exécution ou à la supervision dudit marché.

En matière de services de consultants, il leur est exigé :

- qu'ils donnent des avis professionnels objectifs et impartiaux ;
- qu'en toutes circonstances, ils privilégient les intérêts du

maître d'ouvrage ou de l'autorité contractante, sans faire entrer en ligne de compte l'éventualité d'une mission ultérieure ;

- qu'ils évitent, dans les avis qu'ils donnent, toute possibilité de conflit avec d'autres missions et les intérêts de leur propre société.

Les consultants ne peuvent être engagés pour des missions qui seraient incompatibles avec leurs obligations présentes ou passées envers d'autres clients ou qui risqueraient de les mettre dans l'impossibilité de remplir leur mandat au mieux des intérêts du maître d'ouvrage ou de l'autorité contractante.

Sans préjudice du caractère général de ces dispositions, les consultants ne peuvent être engagés dans les circonstances énoncées ci-après :

1. aucune entreprise engagée par l'autorité contractante pour livrer des fournitures, réaliser des travaux, ou fournir des services autres que des services de consultants pour un projet, ni aucune entreprise affiliée qui la contrôle directement ou indirectement, qu'elle contrôle elle-même ou qui est placée sous un contrôle commun, n'est admise à fournir des services de consultants consécutifs ou directement liés à ces fournitures, travaux ou services autres que des services de consultants. Cette disposition ne s'applique pas aux diverses

entreprises notamment les consultants, entrepreneurs ou fournisseurs qui, collectivement, s'acquittent des obligations envers le titulaire d'un marché clés en main, d'un marché de conception-réalisation ou d'un marché de conception- réalisation-exploitation-maintenance ;

2. aucune entreprise engagée par l'autorité contractante pour fournir des services de consultants pour la préparation ou l'exécution d'un projet, ni aucune entreprise affiliée qui la contrôle directement ou indirectement, qu'elle contrôle elle-même ou qui est placée sous un contrôle commun, n'est admise ultérieurement à livrer des fournitures, réaliser des travaux ou fournir des services autres que des services de consultants consécutifs ou directement liés auxdits services de consultants. Cette disposition ne s'applique pas aux diverses entreprises, notamment, les consultants, entrepreneurs, ou fournisseurs qui, collectivement s'acquittent des obligations du titulaire d'un marché clés en main, d'un marché de conception-réalisation ou d'un marché de conception-réalisation-exploitation- maintenance ;
3. aucun consultant, y compris le personnel et les sous-consultants à son service ni aucun prestataire affilié qui le contrôle directement ou indirectement, qu'il contrôle lui-même ou qui est placé sous un contrôle

commun, ne peut être engagé pour une mission qui, par sa nature, crée un conflit d'intérêts avec une autre de ses missions ;

4. les consultants, y compris les experts, le personnel et les sous- consultants à leur service, qui ont une relation professionnelle ou familiale étroite avec tout agent de l'autorité contractante, de la cellule de passation des marchés publics ou des membres de la commission d'ouverture des plis et de jugement des offres dans le processus d'attribution du marché, qui participe directement ou indirectement à tout segment de la préparation des termes de référence de la mission, du processus de sélection, ou de la supervision des prestations, ne peuvent être attributaires du marché public.

Les incapacités et exclusions frappent également les membres des groupements et les sous-traitants.

Article 62 : Restrictions liées à la situation administrative des attributaires

Ne peuvent être déclarées attributaires d'un marché public, les personnes physiques ou morales :

- qui sont en état de liquidation des biens ou de faillite personnelle ;
- qui sont frappées de l'une des interdictions ou déchéances prévues par les textes en vigueur, notamment, le code pé-

nal, le code général des impôts et le code de la sécurité sociale ;

- qui ont des relations de travail ou d'affaires avec les consultants ayant contribué à préparer tout ou partie des dossiers d'appel d'offres ou de consultation ;

- qui auront été reconnues coupables d'infraction à la réglementation des marchés publics ou qui auront été exclues des procédures de passation des marchés par une décision de justice devenue définitive en matière pénale, fiscale, ou sociale ou par une décision de l'autorité de régulation des marchés publics.

Les incapacités et exclusions frappent également les membres des groupements et les sous-traitants.

Les pièces qui attestent la situation des attributaires au regard des restrictions prévues au présent article ne sont exigibles que pour les formalités d'approbation du marché.

A l'occasion de l'examen de la situation administrative des attributaires et strictement au regard du présent article, la personne responsable des marchés publics et les organes de contrôle compétents peuvent solliciter la production des preuves en lien avec les exigences ci-dessus.

La non-production des pièces requises dans un délai de trois (03) jours ouvrables à compter de la date de notification de l'attribution peut entraîner l'annulation de l'attribution après

avis conforme de l'organe de contrôle compétent.

Article 63 : Attestation de catégorisation

L'autorité contractante peut demander aux entreprises candidates de produire une attestation de catégorisation selon les objectifs et les besoins du marché. L'attestation de catégorisation est délivrée suivant des critères objectifs et transparents par un organisme habilité par un acte réglementaire.

L'autorité contractante ne peut exiger la production d'une telle attestation pour justifier des capacités techniques des soumissionnaires à titre exclusif ou de manière discriminatoire.

Article 64 : Inexactitude ou fausseté des mentions

Constitue une inexactitude délibérée, la production de toute fausse pièce, toute fausse mention contenue dans une offre ou chèque sans provision à titre de garantie de soumission.

Tout candidat à un appel à concurrence a l'obligation de vérifier l'authenticité de toutes les pièces justificatives insérées dans son offre et s'assurer de la disponibilité des ressources en cas de cautionnement par chèque. Il vérifie notamment l'authenticité des diplômes et des pièces d'identité de son personnel et l'exactitude des mentions contenues dans le curriculum vitae, des informations techniques et financières et la disponibilité des ressources financières.

L'inexactitude des mentions relatives aux capacités techniques et financières ou aux pièces demandées dans le dossier d'appel à concurrence ou leur fausseté est sanctionnée par le rejet de l'offre, sans préjudice des sanctions prévues par le présent code.

CHAPITRE VIII

PRESENTATION, RECEPTION ET OUVERTURE DES OFFRES

Article 65 : Présentation des offres

Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés de prestations intellectuelles, les offres du soumissionnaire doivent être contenues dans une seule enveloppe comprenant les renseignements relatifs à la candidature, la garantie d'offre requise, et, séparément, l'offre technique et l'offre financière.

En cas d'allotissement, les offres doivent être déposées par lot.

Article 66 : Signature des offres et soumission

Les offres déposées par les soumissionnaires doivent être signées par eux ou par leurs mandataires dûment habilités sans que ces mêmes mandataires ne puissent représenter plus d'un soumissionnaire dans la procédure relative au même marché.

Les offres sont accompagnées d'une lettre de soumission du soumissionnaire qui doit être signée par ce dernier ou son représentant dûment habilité.

Les offres sont déposées en originale et une (01) copie physique. Une copie électronique sur clés USB de chaque proposition devra être jointe dans l'enveloppe contenant l'originale de l'offre.

Les offres des soumissionnaires peuvent être déposées par voie électronique dans les conditions fixées par décret pris en Conseil des ministres.

Article 67 : Obligation de confidentialité

Sans préjudice des dispositions de la présente loi, notamment celles relatives aux obligations en matière de publicité sur les marchés attribués et d'information des candidats et des soumissionnaires, il est interdit à l'autorité contractante de divulguer les renseignements que les soumissionnaires lui ont communiqués à titre confidentiel ; ces renseignements comprennent notamment les secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres.

Article 68 : Garantie de soumission

Pour être admis à présenter une offre, les soumissionnaires aux marchés passés par appel d'offres sont tenus de fournir une garantie de l'offre, lorsque la nature des prestations le requiert.

Le montant de la garantie d'offres est indiqué dans le dossier d'appel à concurrence.

Ce montant est d'un pourcent (1%) du montant prévisionnel hors taxes du marché.

La garantie de soumission peut prendre les formes ci-après :

1. un chèque ordinaire encaissable sur la durée de validité de l'offre ;
2. une garantie bancaire inconditionnelle émise par une banque ou une institution financière habilitée ;
3. toute autre garantie mentionnée, le cas échéant ; dans le dossier d'appel à concurrence.

Elle est libérée en cas de rejet de l'offre après la signature du projet de contrat, par l'attributaire.

En ce qui concerne les micro, petites et moyennes entreprises, la garantie de l'offre peut prendre la forme d'une simple lettre de déclaration de garantie.

Il n'est pas demandé de garantie d'offres pour les marchés de prestations intellectuelles.

Article 69 : Réception des offres

Sous réserve des dispositions de la présente loi relative à la dématérialisation, les offres sont adressées sous pli fermé, portant le numéro et l'objet de l'appel d'offres.

Il ne doit être donné aucune indication sur l'identité du soumissionnaire.

Dans les cas de marchés de prestations intellectuelles, la proposition technique et la proposition financière doivent être placées dans deux (02) enveloppes distinctes, et remises sous pli fermé dans les mêmes conditions que précédemment.

Les plis contenant les offres doivent être déposés contre récépissé au lieu indiqué dans l'avis d'appel d'offres sans préjudice de l'utilisation des procédures de dématérialisation.

Les soumissionnaires doivent faire parvenir leurs offres au plus tard aux date et heure limites de dépôt des offres.

A leur réception, les plis sont revêtus d'un numéro d'ordre, de l'indication de la date, de l'heure de remise et enregistrés dans l'ordre d'arrivée sur un registre spécial délivré par l'autorité de régulation des marchés publics. Ils doivent rester fermés jusqu'au moment de leur ouverture.

Seuls peuvent être ouverts les plis reçus dans les conditions fixées ci-dessus. Les offres parvenues postérieurement aux dates et heure limites de dépôt sont irrecevables et sont retournées en l'état aux soumissionnaires concernés. Cette irrecevabilité est prononcée par la commission d'ouverture et d'évaluation des offres.

Article 70 : Ouverture des plis

Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés de prestations intellectuelles, la séance d'ouverture des plis est publique.

L'ouverture des plis a lieu à la date et à l'heure fixées dans le dossier d'appel à concurrence, en présence des candidats ou de leurs représentants qui souhaitent être présents.

La séance d'ouverture est présidée par la personne responsable des marchés publics agissant en qualité de président de la commission d'ouverture et d'évaluation des offres.

Le procès-verbal est signé par les membres de la commission d'ouverture et d'évaluation des offres. Il est publié par la personne responsable des marchés publics dans les mêmes canaux que ceux de l'avis d'appel à concurrence et remis sans délai à tous les soumissionnaires.

Si aux date et heure limites de réception des offres, il est reçu au moins un pli, la commission d'ouverture et d'évaluation des offres procède aux opérations d'ouverture de plis.

Dans le cadre des procédures qui se caractérisent par une consultation restreinte de candidats, notamment dans le cas d'une préqualification ou d'une procédure restreinte, lorsqu'un minimum de trois (03) plis n'a pas été reçu aux date et heure limites de réception des offres, l'autorité contractante informe

le ou les soumissionnaires par écrit et ouvre un nouveau délai qui ne peut être inférieur à dix (10) jours calendaires. Ce nouveau délai fait l'objet d'une nouvelle publication. A l'issue de ce nouveau délai, la commission d'ouverture et d'évaluation procède aux opérations d'ouverture, quel que soit le nombre de plis reçus.

Si aux date et heure limites de réception des offres, aucun pli n'a été reçu, la commission ouvre alors un nouveau délai pour le dépôt des offres. Ce délai ne peut être inférieur à dix (10) jours calendaires.

Article 71 : Appel d'offres infructueux

Un appel d'offres est déclaré infructueux par la personne responsable des marchés publics après avis de l'organe de contrôle de la commande publique compétent, soit en l'absence d'offres, soit lorsqu'il n'a pas été obtenu de propositions conformes au dossier d'appel à concurrence.

La décision déclarant l'appel d'offres infructueux est notifiée aux soumissionnaires et publiée par l'autorité contractante par insertion au minimum dans le quotidien de service public, le portail web national des marchés publics et le journal des marchés publics dans un délai de cinq (05) jours calendaires.

Le lancement d'un nouvel appel d'offres doit être précédé d'un examen du dossier d'appel à concurrence ou des termes de référence pour s'assurer qu'il n'y a pas de modifications ou

clarifications à apporter, ou encore dans le but de redéfinir les besoins de l'autorité contractante.

CHAPITRE IX : EVALUATION DES OFFRES

Article 72 : Evaluation des offres

La commission d'ouverture et d'évaluation des offres, dès l'ouverture des plis établit un rapport d'analyse dans un délai fixé par voie réglementaire.

Dans ce délai compatible avec le délai de validité des offres et qui ne saurait être supérieur au délai fixé par décret, il doit être procédé, de manière strictement confidentielle, à l'évaluation des offres techniques et financières et à leur classement suivant des critères édictés par le dossier d'appel à concurrence.

Au terme de sa séance d'analyse, la commission émet des propositions d'attribution selon les modalités prévues aux articles 75 et 76 de la présente loi.

Les travaux de la commission sont sanctionnés par un rapport d'évaluation signé de tous les membres.

Article 73 : Offre conforme économiquement la plus avantageuse

Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux mar-

chés de prestations intellectuelles, l'attribution du marché se fait sur la base de critères économiques, financiers et techniques, et le cas échéant, de capacité en matière de gestion environnementale mentionnés dans le dossier d'appel à concurrence, afin de déterminer l'offre conforme évaluée économiquement la plus avantageuse.

Pour déterminer l'offre conforme économiquement la plus avantageuse, la commission d'ouverture et d'évaluation des offres se fonde sur un critère unique qui peut être :

1. le prix, éventuellement corrigé, sous réserve de toute marge de préférence appliquée, à condition que le marché public ait pour seul objet l'achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d'un soumissionnaire à un autre ;
2. le prix ou le coût, déterminé selon une approche globale pouvant prendre en compte les éléments exprimés en termes monétaires et notamment ceux relatifs au coût du cycle de vie. Il s'agit :
 - ☐ du coût de l'utilisation, de l'entretien et de la réparation des ouvrages ou des biens ;
 - ☐ du rendement et de la compatibilité du matériel ;
 - ☐ des conditions de livraison ;

- ☐ du service après-vente et de l'assistance technique ;
- ☐ de la possibilité de se procurer des pièces de rechange ;
- ☐ du délai d'achèvement des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services ;
- ☐ des conditions de paiement et des conditions de garantie des travaux, fournitures ou services ;
- ☐ de la qualité, y compris la valeur technique, les caractéristiques fonctionnelles des travaux ou des biens ainsi que leur adaptation aux conditions locales ;
- ☐ de la sécurité des approvisionnements, de l'interopérabilité et des caractéristiques opérationnelles ;
- ☐ du caractère innovant ;
- ☐ des avantages et performances réunis en termes de sécurité des biens ou services acquis et de protection de l'environnement ;
- ☐ de l'organisation, des qualifications et de l'expérience du personnel assigné à l'exécution du marché public lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d'exécution du marché public ;

- ☐ des conditions de production et de commercialisation ;
- ☐ des garanties de la rémunération équitable des producteurs, de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture ;
- ☐ des avantages en termes d'insertion professionnelle des jeunes et au plan de la formation offerte, ou favorisant l'insertion de personnes vivant avec un handicap ou du genre ;
- ☐ des garanties professionnelles ainsi que financières présentées par chacun des soumissionnaires.

D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché public ou ses conditions d'exécution et sont indiqués dans les données particulières de l'appel à concurrence.

Le coût du cycle de vie couvre, dans la mesure où ils sont pertinents, tout ou partie des coûts suivants du cycle de vie d'un produit, d'un service ou d'un ouvrage :

1. les coûts supportés par l'autorité contractante, tels que :
 - les coûts liés à l'acquisition ;
 - les coûts liés à l'utilisation, tels que la consommation d'énergie et d'autres ressources ;

- les frais de maintenance ;
- les coûts liés à la fin de vie tels que les coûts de collecte et de recyclage ;

2. les coûts imputés aux externalités environnementales liés au produit, au service ou à l'ouvrage pendant son cycle de vie, à condition que leur valeur monétaire puisse être déterminée et vérifiée. Ces coûts peuvent inclure le coût des émissions de gaz à effet de serre et d'autres émissions polluantes ainsi que d'autres coûts d'atténuation du changement climatique.

Lorsque l'autorité contractante évalue les coûts selon une méthode basée sur le cycle de vie, elle indique dans les documents de marché, les données que doivent fournir les soumissionnaires et la méthode utilisée pour déterminer le coût du cycle de vie sur la base de ces données.

La méthode utilisée pour évaluer les coûts imputés aux externalités environnementales respecte l'ensemble des conditions suivantes :

1. elle se fonde sur des critères vérifiables de façon objective et non discriminatoires. en particulier, lorsqu'elle n'a pas été prévue pour une application répétée ou continue, elle ne favorise ni ne défavorise indûment certains opérateurs économiques ;
2. elle est accessible à toutes les parties intéressées ;

3. elle implique que les données requises puissent être fournies moyennant un effort raisonnable consenti par des opérateurs économiques normalement diligents.

Article 74 : Conformité des offres

Les offres de base des soumissionnaires doivent être conformes aux dispositions du dossier d'appel à concurrence.

Le soumissionnaire peut proposer, en plus de l'offre de base, des variantes ou remises lorsqu'elles sont demandées ou lorsque la possibilité lui est offerte de manière explicite dans le dossier d'appel à concurrence.

Le dossier d'appel à concurrence doit préciser de manière claire, la façon dont les variantes doivent être prises en considération pour l'évaluation des offres.

Les variantes sont évaluées suivant leur mérite propre, sans que ne soient pour autant remis en cause les principes de choix de l'offre.

Les remises doivent faire l'objet d'une analyse particulière dans le souci de faire respecter l'esprit ou le jeu de la concurrence. en tout état de cause, aucune remise conditionnée ne peut être admise dans les critères d'évaluation.

Article 75 : Préférence communautaire

Lors de la passation d'un marché, une préférence communau-

taire doit être attribuée à l'offre présentée par une entreprise ressortissante de l'espace de l'union économique et monétaire ouest africaine.

Au sens de la présente loi, le terme d'entreprise ressortissante de l'espace de l'union économique et monétaire ouest africaine s'entend de tout soumissionnaire domicilié en République du Bénin ou dans l'un des Etats membres de l'union économique et monétaire ouest africaine et dont il est un résident fiscal.

La préférence communautaire doit être indiquée dans le dossier d'appel à concurrence. Elle doit être quantifiée sous forme de pourcentage du montant de l'offre. Un tel pourcentage ne peut en aucun cas excéder quinze pour cent (15%).

La marge de préférence communautaire doit être prévue au dossier d'appel à concurrence.

Le régime de la préférence communautaire ne peut toutefois être accordé aux personnes physiques ou morales visées au présent article que :

- s'agissant des fournisseurs, si elles proposent des biens manufacturés dont le coût de fabrication comprend une valeur ajoutée pour l'un des pays membres de l'espace de l'union économique et monétaire ouest africaine d'au moins trente pour cent (30 %) ;
- s'agissant des entrepreneurs de bâtiment, de travaux pu-

blics ou d'installations industrielles, si au moins trente pour cent (30%) d'intrants communautaires sont utilisés ou qu'au moins trente pour cent (30%) des personnels employés sur le chantier sont des ressortissants des Etats membres de l'union économique et monétaire ouest africaine et ;

- s'agissant des prestataires de services ou de consultants résidents de l'espace de l'union économique et monétaire ouest africaine, si la prestation est évaluée à plus de cinquante pour cent (5%) de la valeur du service ou de la consultation fournie.

Le régime de la préférence communautaire ne peut en outre être accordé aux personnes morales visées au présent article que :

- si leur capital appartient pour plus de la moitié à des nationaux ressortissants, personnes physiques ou morales, d'un des Etats membres de l'union économique et monétaire ouest africaine;
- si leurs organes délibérants et de direction sont contrôlés ou détenus à moitié par des ressortissants nationaux d'un des Etats membres de l'union économique et monétaire ouest africaine.

Les groupements momentanés d'opérateurs étrangers conclus avec des personnes physiques ou morales, membres d'un Etat de l'Union économique et monétaire ouest africaine, peuvent bénéficier également de la préférence communau-

taire si leur offre remplit les conditions visées à l'alinéa 2 du présent article.

Article 76 : Préférence spécifique aux marchés des collectivités locales

Par dérogation aux dispositions visées à l'article précédent et dans le cas d'un marché d'une collectivité locale ou de l'un de ses établissements publics, le candidat étranger qui n'est pas une entreprise communautaire et qui aura prévu de sous-traiter au moins trente pour cent (30%) de la valeur globale du marché à une entreprise béninoise, peut bénéficier d'une marge de préférence qui ne peut être supérieure à dix pour cent (10%).

Article 77 : Préférence spécifique au profit des micros, petites et moyennes entreprises (MPME)

Tout candidat à un marché public, qui aura prévu de sous-traiter au moins trente pour cent (30 %) de la valeur globale dudit marché à une ou plusieurs micros, petites et moyennes entreprises bénéficie d'une marge de préférence qui ne pourra être supérieure à cinq pour cent (5%). cette marge est cumulable avec la préférence communautaire.

En outre, les grandes entreprises nationales et internationales soumissionnaires aux marchés publics et en co-traitance avec les micro, petites et moyennes entreprises exerçant

en République du Bénin bénéficient de mesures spécifiques d'incitation fixées par décret pris en conseil des ministres.

Sans préjudice des dispositions relatives à la préférence communautaire, lors de la passation d'un marché public une préférence de cinq pour cent (5%) doit être attribuée à l'offre présentée par une micro, petite et moyenne entreprise. ce taux de préférence est cumulable avec le taux de préférence communautaire de quinze pour cent (15%).

CHAPITRE X : ATTRIBUTION DES MARCHES PUBLICS

Article 78 : Attribution provisoire

Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés qui peuvent donner lieu à la technique de l'enchère électronique, l'attribution du marché se fait sur la base de l'offre conforme pour l'essentiel au dossier d'appel à concurrence évaluée économiquement la plus avantageuse.

Les propositions d'attribution émanant de la commission d'ouverture et d'évaluation des offres font l'objet d'un procès-verbal dénommé procès-verbal d'attribution provisoire et qui mentionne :

- le ou les soumissionnaires retenus ;
- le nom des soumissionnaires exclus et les motifs de leur

rejet et le cas échéant les motifs de rejet des offres jugées anormalement basses ;

- les principales dispositions permettant l'établissement du ou des marchés et, en particulier, son objet, son prix, les délais, la part du marché que le soumissionnaire a l'intention de sous-traiter à des tiers et, le cas échéant, les variantes prises en compte ;

- le nom de l'attributaire et le montant évalué de son offre;

- en ce qui concerne les procédures par appel d'offres restreint, par appel d'offres en deux (02) étapes, et par entente directe, l'indication des circonstances qui justifient le recours à ces procédures ;

- le cas échéant, les raisons pour lesquelles l'autorité contractante a renoncé à passer un marché.

Ce procès-verbal établi selon un document type signé par la personne responsable des marchés publics et les membres de la commission, fait l'objet d'une publication, après validation par l'organe de contrôle des marchés publics compétent.

Le processus de validation de l'organe de contrôle n'intervient que lors de l'attribution provisoire.

L'autorité contractante attribue le marché, dans le délai de validité des offres défini dans le dossier d'appel à concurrence, au soumissionnaire dont l'offre satisfait aux conditions énoncées dans la présente loi.

Article 79 : Notification de l'attribution provisoire

L'autorité contractante doit notifier par écrit ou par tout moyen électronique officiel à tous les soumissionnaires les résultats de l'évaluation en précisant les motifs de rejet des offres n'ayant pas été retenues.

La personne responsable des marchés publics (PRMP) doit communiquer par écrit à tout soumissionnaire écarté une copie du procès-verbal d'attribution, dans un délai de trois (03) jours ouvrables pour compter de la réception de sa demande écrite.

A compter de la transmission du procès-verbal d'attribution ainsi que le rapport détaillé d'évaluation des offres, l'autorité contractante observe un délai minimum de dix (10) jours calendaires, avant de procéder à la signature du marché et de le soumettre à l'approbation de l'autorité compétente.

Dans ce délai, le soumissionnaire dont l'offre a été rejetée peut, sous peine de forclusion, exercer les recours auprès de l'autorité contractante et, si requis, auprès de l'autorité de régulation des marchés publics.

Article 80 : Arrêt de procédure

Toute autorité contractante qui, pour des raisons autres que celles relatives à l'intérêt national, ressent la nécessité d'arrêter la procédure de passation d'un marché public, doit solliciter l'avis conforme de la direction nationale de contrôle

des marchés publics en lui fournissant tous les éléments d'appréciation.

Toutefois, cette demande d'avis conforme doit être adressée à l'autorité de régulation des marchés publics lorsque l'autorité contractante évoque des raisons d'intérêt national pour solliciter l'arrêt de la procédure.

La Direction nationale de contrôle des marchés publics / l'Autorité de régulation des marchés publics devra impérativement donner sa réponse dans un délai de cinq (05) jours calendaires suivant la réception de la requête.

Dans le cas des avis ayant fait l'objet d'une publication au niveau communautaire, la direction nationale de contrôle des marchés publics informe la commission de l'union économique et monétaire ouest africaine de la décision d'arrêt de la procédure d'appel d'offres.

L'autorité contractante communique aux soumissionnaires la décision d'arrêt ainsi que ses motifs.

Les désaccords éventuels sont tranchés conformément aux dispositions de la présente loi.

Dans ces cas, les soumissionnaires ayant déjà remis leurs offres sont déliés de tout engagement et leurs garanties libérées.

Article 81 : Offre anormalement basse (OAB)

Une offre est réputée anormalement basse si son prix ne correspond pas à une réalité économique compte tenu des prix du marché.

L'offre anormalement basse peut être déterminée à partir d'une formule de calcul inscrite dans le dossier d'appel à concurrence.

Si une offre s'avère anormalement basse, l'autorité contractante ne peut la rejeter par décision motivée, qu'après avoir demandé par écrit les précisions qu'elle juge opportunes et vérifié les justifications fournies

Cette demande écrite de justifications porte sur :

- les aspects économiques du processus de construction, de fabrication des fournitures ou de la prestation de services ;
- les solutions techniques retenues et/ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour l'exécution des travaux ou pour la fourniture des produits ou pour la prestation de services;
- l'originalité des travaux, fournitures ou services proposés par le soumissionnaire;
- le respect des conditions relatives à la protection de l'environnement et aux conditions sociales et de travail en vigueur au lieu de prestation des services;

- l'obtention éventuelle d'une aide d'état par le soumissionnaire.

Après vérification des justificatifs fournis et notification des réserves qui établissent que l'offre est anormalement basse, la commission d'ouverture et d'évaluation (COE) la rejette.

Article 82 : Interdiction de négociation

Sauf dans le cadre des procédures de prestations intellectuelles ou des procédures par entente directe, aucune négociation n'a lieu entre l'autorité contractante et le soumissionnaire ou l'attributaire sur l'offre soumise.

Article 83 : Principales mentions des marchés

La rédaction de tous les documents définitifs constitutifs du marché est assurée par l'autorité contractante et, le cas échéant, par le maître d'œuvre.

Le marché définitif ne peut, en aucun cas, modifier l'étendue et la nature des prestations prévues au dossier d'appel à concurrence. Seuls les aménagements mineurs, sans incidence financière ni influence technique par rapport à l'offre retenue, sont acceptables.

Tout marché public doit faire l'objet d'un contrat écrit comportant au moins les mentions suivantes :

- l'objet, le numéro et la date d'approbation du marché;

- l'indication des moyens de financement de la dépense et de la rubrique budgétaire d'imputation;
- l'indication des parties contractantes;
- la justification de la qualité de la personne signataire du marché et de la partie cocontractante ;
- l'énumération, par ordre de priorité, des pièces constitutives du marché comprenant notamment : la soumission ou l'acte d'engagement, les cahiers des clauses administratives et techniques particulières, le devis ou le détail estimatif, le bordereau des prix unitaires, le sous-détail des prix et les cahiers des clauses administratives et techniques générales et particulières auxquels il est spécifiquement assujéti ;
- le montant du marché, assorti des modalités de sa détermination ainsi que de celles, éventuelles, de sa révision :
- les obligations fiscales et douanières ;
- le délai et le lieu d'exécution ;
- les conditions de constitution des cautionnements ;
- la date de notification ;
- la domiciliation bancaire du cocontractant de l'administration;
- les conditions de réception ou de livraison des prestations;
- les modalités de règlement des prestations ;
- le délai de garantie des prestations ;
- le comptable chargé du paiement ;
- les modalités de règlement des litiges;

- les conditions de révision des prix ;
- les conditions de résiliation ;
- la juridiction compétente en cas de contentieux pour les appels d'offres internationaux.

Article 84 : Examen juridique et technique préalable à l'approbation

Avant son introduction à l'autorité approbatrice, le projet de marché est soumis à l'organe de contrôle compétent pour examen juridique et technique avant la phase d'approbation quel que soit le financement.

A cet effet, l'organe de contrôle compétent vérifie que :

- le projet de marché obéit aux conditions d'un marché public ;
- le projet de marché est rédigé en français ;
- l'attributaire n'est pas frappé d'exclusion du bénéfice d'attribution des marchés publics ;
- les cotraitants d'un marché unique ont désigné l'un d'entre eux comme mandataire ;
- en cas d'attribution après appel à concurrence, le marché est conforme aux décisions du procès-verbal de jugement joint au dossier en originale ou en copie certifiée conforme par la personne responsable des marchés publics ;
- en cas d'attribution par appel d'offres restreint, cette procédure a été autorisée par l'organe de contrôle compétent ;
- dans les deux cas précédents, l'attribution est conforme

à la décision de la commission ou à l'avis de l'organe de contrôle compétent ;

- en cas d'attribution par recours à la procédure de gré à gré ou entente directe, celle-ci a été autorisée par la direction nationale de contrôle des marchés publics ou le conseil des ministres ;

- le projet de marché contient au moins l'ensemble des mentions obligatoires du marché ;

- les calculs arithmétiques du ou des prix du marché sont exacts et que leurs éléments sont conformes aux décisions d'attribution du marché ou, dans le cas d'un avenant, aux règles de calcul du marché initial éventuellement modifiées par celles propres à l'avenant ;

- le projet de marché a été signé uniquement par l'attributaire et la personne responsable des marchés publics ;

- il s'agit d'un avenant, le montant cumulé des avenants ne dépasse pas 30 % du montant du marché initial ;

- dans le cas d'un marché ou d'un avenant financé en tout ou partie sur les ressources extérieures, la preuve de la conformité du marché avec les conditionnalités de l'organisme de financement est fournie.

Le résultat de l'examen juridique et technique préalable à l'approbation est rendu dans un délai maximum de deux (02) jours ouvrables à compter de la transmission du dossier par l'autorité contractante.

Pour toute information complémentaire, l'organe de contrôle doit se référer à l'autorité contractante.

Article 85 : Approbation des marchés publics

Les marchés publics, selon la qualité de l'autorité contractante, sont transmis par l'organe de contrôle des marchés publics compétent, après son visa, pour approbation.

Cette approbation doit intervenir dans le délai de validité des offres.

L'approbation du marché ne pourra être refusée que par une décision motivée, rendue dans les cinq (05) jours calendaires de la transmission du dossier d'approbation. cette décision est susceptible de recours devant l'autorité de régulation des marchés publics par toute partie au contrat.

Le refus de visas d'approbation ne peut toutefois intervenir qu'en cas d'absence ou d'insuffisance de crédits. Les marchés qui n'ont pas été approuvés sont nuls et de nul effet.

L'autorité contractante peut à titre exceptionnel, quand les conditions l'exigent, demander aux soumissionnaires, la prorogation du délai de validité de leurs offres. Ce délai ne peut excéder quarante-cinq (45) jours calendaires sauf après avis de l'autorité de régulation des marchés publics à la suite de la confirmation de la validité de l'offre par l'attributaire provisoire.

Article 86 : Enregistrement et notification des marchés

Les marchés doivent être soumis aux formalités d'enregistrement prévues par la réglementation en vigueur avant tout commencement d'exécution.

La notification consiste en un envoi par l'autorité contractante du marché signé au titulaire, dans les trois (03) jours calendaires suivant la date de son approbation, par tout moyen permettant de donner date certaine.

La date de notification est la date de réception du marché par le titulaire.

Article 87 : Entrée en vigueur des marchés et attribution définitive

Le marché entre en vigueur dès sa notification au titulaire ou à une date ultérieure si le marché le prévoit. L'entrée en vigueur du marché marque le début des obligations juridiques d'exécution et, sauf dispositions contraires du marché, le début des délais de réalisation.

Dans les quinze (15) jours calendaires de l'entrée en vigueur du marché, un avis d'attribution définitive est publié sur le site web national des marchés publics, dans le journal des marchés publics et/ou dans le quotidien de service public et, s'agissant des marchés supérieurs au seuil communautaire de publication, dans tout support communautaire dédié à cet effet.

TITRE IV

EXECUTION ET REGLEMENT DES MARCHES PUBLICS

CHAPITRE PREMIER : RECEPTION DES PRESTATIONS

Article 88 : Obligations du titulaire

Le titulaire du marché est tenu d'ouvrir et de tenir à jour :

- un document comptable spécifique au marché faisant ressortir les différentes sources de financement, les états des sommes facturées et des sommes réglées ;
- un état des déclarations fiscales et douanières relatives au marché.

L'autorité contractante, la direction nationale de contrôle des marchés publics, les auditeurs de l'autorité de régulation des marchés publics et le cas échéant, tout autre vérificateur peut accéder, aux fins de vérification et de contrôle aux documents comptables visés au 1^{er} alinéa du présent article jusqu'à l'expiration d'un délai maximum de dix (10) ans à compter de la date de réception définitive des travaux, des prestations ou de celle de la dernière livraison relative au marché concerné.

Article 89 : Typologie des réceptions

Au terme de l'exécution d'un marché public et/ou de l'expiration du délai de garantie, les travaux ou les fournitures ayant fait l'objet dudit marché, sont réceptionnés avant leur mise en consommation.

On distingue la réception partielle, la réception provisoire et la réception définitive. Le marché peut faire l'objet d'une réception partielle des prestations lorsque l'autorité contractante décide d'utiliser des parties d'ouvrages ou fournitures faisant partie du marché au fur et à mesure de leur achèvement ou de leur livraison.

Toute prise de possession de parties d'ouvrages ou fournitures par l'autorité contractante, doit être précédée d'une réception provisoire partielle. toutefois, s'il y a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement à la réception, sous réserve de l'établissement par l'autorité contractante, d'un inventaire des travaux ou fournitures en suspens, préalablement approuvé par les parties au contrat.

Dès que l'autorité contractante, a pris possession d'une partie d'ouvrage ou de fournitures, le titulaire n'est plus tenu de réparer les dommages autres que ceux résultant de vices de construction ou de malfaçons.

A la demande du titulaire, et si la nature des travaux ou des fournitures le permet, l'autorité contractante, peut effectuer une réception provisoire partielle pour autant que les parties d'ouvrages terminées ou fournitures livrées se prêtent à l'usage spécifié dans le marché.

Le marché peut faire l'objet d'une réception provisoire des prestations. Elle a pour but le contrôle et la conformité des presta-

tions avec l'ensemble des obligations du marché et en particulier, avec les cahiers des clauses techniques.

Si le cahier des clauses administratives particulières le prévoit, la réception peut être prononcée par tranche de prestations étant précisé que dans ce cas, c'est la réception de la dernière tranche qui tiendra lieu de réception provisoire de prestations.

Le prestataire avise l'autorité contractante, par écrit, de la date à laquelle il estime que les prestations ont été achevées ou le seront.

La réception provisoire entraîne le transfert de la propriété et des risques au profit du maître d'ouvrage et constitue le point de départ de l'obligation de garantie contractuelle selon les dispositions du cahier des clauses administratives générales.

Le marché peut faire l'objet d'une réception définitive des prestations au terme du délai de garantie. Pendant cette période, l'entrepreneur est tenu à l'obligation de garantie contractuelle.

La livraison des fournitures et la prestation des services connexes sont effectuées conformément au calendrier de livraison et d'achèvement figurant dans le bordereau des quantités et les calendriers de livraison. Le cahier des clauses administratives particulières fixe les détails relatifs à l'expédition et indique les autres pièces et documents à fournir par le titulaire.

La réception partielle, provisoire ou définitive est prononcée par une commission dont les modalités sont fixées dans le contrat.

Article 90 : cahiers des charges

Le cahier des charges détermine les conditions dans lesquelles les marchés sont exécutés. Ils comprennent les documents généraux et les documents particuliers suivants dont le contenu est précisé par décret pris en conseil des ministres.

1. Documents généraux :

- le cahier des clauses administratives générales (CCAG) qui fixe les dispositions administratives générales pour l'exécution et le contrôle des marchés publics applicables à toute une catégorie de marchés, à savoir :
 - le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
 - le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes, complexes et de services ;
 - le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
 - le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics industriels ;
- le cahier des clauses techniques générales (CCTG) qui fixe les dispositions techniques applicables à toutes les presta-

tions de même nature.

Ces clauses techniques se réfèrent aux normes en vigueur en République du Bénin ou à défaut, aux normes internationales reconnues également applicables en République du Bénin.

2. Documents particuliers :

- le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) qui fixe les dispositions administratives et financières propres à chaque marché ;
- le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) définissant les caractéristiques techniques propres à chaque type de marché : travaux, fournitures, services et prestations intellectuelles.

CHAPITRE II : GARANTIES

Article 91 : Garantie de bonne exécution : Champ d'application

Sans préjudice de l'application des dispositions des lois et règlements en vigueur en matière de garantie des travaux, des fournitures et des services, les titulaires d'un marché sont tenus de fournir une garantie de bonne exécution lorsque la nature et le délai d'exécution du marché le requièrent.

Elle est fixée dans le cahier des charges et doit être en rapport avec l'objet du marché.

Les titulaires des marchés de prestations intellectuelles ne

sont pas soumis à cette obligation.

En cas de cotraitance, les garanties exigées ne concernent pas la proportion du financement cotraitée à une micro, petite et moyenne entreprise.

Le montant de la garantie est fixé par l'autorité contractante. Il ne peut excéder cinq pour cent (05%) du prix de base du marché augmenté ou diminué, le cas échéant, des avenants.

La garantie de bonne exécution ou cautionnement définitif doit être constituée dans les trente (30) jours qui suivent la notification du marché et, en tout cas, avant le premier paiement.

En cas d'existence d'une garantie de l'offre, le cautionnement définitif doit être constitué avant que la caution de garantie de l'offre n'expire.

La garantie de bonne exécution est libérée immédiatement à la hauteur de quatre-vingt-dix pour cent (90%) après la réception provisoire des travaux, des fournitures ou des services.

Le solde, soit les dix pour cent (10%) de la garantie est libéré dès le prononcé de la décision de réception définitive.

Article 92 : Garantie de restitution de l'avance de démarrage

Lorsque le marché prévoit des avances, le titulaire d'un marché est tenu de fournir une garantie de restitution couvrant

la totalité du montant des avances.

Toutefois, les micro, petites et moyennes entreprises sont dispensées de l'obligation de constitution de garantie pour les avances ne dépassant pas 20% du montant des marchés dont elles sont attributaires.

Article 93 : Formes de garanties admissibles

Les garanties de bonne exécution et de remboursement d'avance de démarrage sont constituées sous la forme de garanties bancaires à première demande ou de cautionnement, en conformité avec les dispositions du traité de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) et de son acte uniforme portant organisation des sûretés.

Article 94 : Avances sur approvisionnements

Lorsque le titulaire du marché reçoit des avances sur approvisionnements, la propriété des approvisionnements est transférée à la personne publique contractante. Le titulaire assume à l'égard de ces approvisionnements la responsabilité légale de dépositaire.

Article 95 : Retenue de garantie

Lorsque le marché comporte un délai de garantie, une partie de chaque paiement peut être retenue par l'autorité contractante au titre de « retenue de garantie » pour couvrir l'obligation de parfait achèvement des travaux, des fournitures ou des services.

Le part des paiements retenue par l'autorité contractante est de cinq pour cent (05%) du montant des paiements. Elle est fixée dans le cahier des charges.

La retenue de garantie est libérée à l'expiration du délai de garantie.

CHAPITRE III : PRIX DES MARCHES PUBLICS

Article 96 : Contenu et types de prix

Le prix du marché rémunère le titulaire du marché. il est réputé lui assurer un bénéfice et couvrir toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe des travaux, des fournitures ou des services et notamment des impôts, droits et taxes applicables, sauf lorsqu'ils sont exclus du prix du marché en vertu du terme du commerce retenu.

Les prestations faisant l'objet du marché sont réglées, soit par des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché quelles que soient les quantités, soit par des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, ou une combinaison des deux, soit sur dépenses contrôlées.

Constitue un prix forfaitaire, tout prix qui rémunère le titulaire pour un ensemble de prestations, un ouvrage ou une partie d'ouvrage, tel que défini dans le marché. La fixation d'un prix forfaitaire est imposée dès lors que les prestations sont bien définies au moment de la conclusion du marché.

Est unitaire, tout prix qui s'applique à une prestation élémentaire, à une fourniture ou à un élément d'ouvrage dont les quantités ne sont indiquées au marché qu'à titre prévisionnel.

Le prix est déterminé sur la base de dépenses contrôlées. Il correspond aux dépenses que le cocontractant justifie avoir fait touchant les salaires et les indemnités du personnel, les charges salariales, les matériaux et les matières consommables et l'emploi des matériels ainsi que des frais généraux, des impôts et des taxes imputables au chantier.

Lorsque des considérations d'ordre technique imprévisibles au moment de leur passation surviennent, les marchés de travaux peuvent, à titre exceptionnel, comporter des prestations rémunérées sur la base de dépenses contrôlées.

Article 97 : Actualisation et révision des prix

Que le prix soit forfaitaire, unitaire ou sur dépenses contrôlées, les marchés sont conclus à prix ferme ou à prix révisable.

Le prix est ferme lorsqu'il ne peut être modifié en cours d'exécution du marché en raison des variations des conditions économiques.

Les marchés ne sont conclus à prix ferme que lorsque l'évolution prévisible des conditions économiques n'expose ni le titulaire du marché, ni l'autorité contractante à des aléas importants.

Tout marché dont la durée d'exécution n'excède pas six (06) mois ne peut faire l'objet de révision de prix, sous réserve de la prise en compte par l'autorité contractante de situations exceptionnelles.

Le prix ferme est actualisable entre la date d'expiration du délai de validité des offres et la date de notification du marché selon des modalités déterminées dans le dossier d'appel à concurrence.

Le prix est révisable lorsqu'il peut être modifié durant l'exécution des prestations aux conditions de révision expressément prévues par le marché en vertu d'une clause de révision du prix stipulée au marché par application des indices de prix officiels nationaux et, le cas échéant, étrangers.

Les modalités d'actualisation et de révision du prix doivent être prévues dans le cahier des charges.

Article 98 : Prestations exécutées en régie

Lorsqu'un marché comporte des prestations exécutées en régie, celles-ci sont réalisées à la diligence et sous la responsabilité de l'autorité contractante.

Dans ce cas, le cahier des clauses administratives particulières doit indiquer la nature, le mode de décompte et la valeur des divers éléments qui concourent à la détermination du prix de règlement.

Le montant des travaux en régie ne peut être supérieur à cinq pour cent (05%) du montant du marché toutes taxes comprises (TTC).

Article 99 : Régime fiscal

Les marchés publics sont soumis aux régimes fiscal et douanier en vigueur en république du Bénin, sauf dérogations expresses prévues par les textes législatifs ou réglementaires et sous réserve des dispositions des conventions de financement d'aides extérieures ou des conventions et accords internationaux.

Une redevance de régulation est fixée à un taux de 0,50% du montant hors taxes des marchés publics attribués sur l'ensemble du territoire national.

CHAPITRE IV : CHANGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DU CONTRAT

Article 100 : Avenants

Les stipulations relatives au montant d'un marché public ne peuvent être modifiées que par voie d'avenant et dans la limite d'une augmentation de trente pour cent (30%) de la valeur totale du marché de base.

L'avenant est adopté et notifié selon la même procédure d'examen que le marché de base. Il ne peut modifier ni l'objet du

marché, ni le titulaire du marché, ni la monnaie de règlement, ni la formule de révision des prix.

La passation d'un avenant est soumise à l'autorisation de la direction nationale de contrôle des marchés publics.

Lorsque l'augmentation de la masse des travaux dépasse d'un montant de trente pour cent (30%) le montant du marché calculé sur la base des prix initiaux, ou lorsqu'en cas d'avenants successifs, le montant du dernier avenant à conclure doit porter le total cumulé des avenants au-delà de trente pour cent (30%) du montant du marché, il est passé un nouveau marché.

Les ordres de services relatifs aux prix, aux délais et aux programmes constituent des actes contractuels de gestion d'un marché et ne peuvent être émis que dans les conditions suivantes :

- lorsqu'un ordre de service est susceptible d'entraîner le dépassement du montant du marché, sa signature est subordonnée aux justificatifs de la disponibilité du financement;
- en cas de dépassement de montant du marché dans une proportion égale à dix pour cent (10%) au plus, les modifications du marché peuvent être apportées par ordre de service et régularisées par voie d'avenant, sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 du présent article ;

- lorsque le dépassement du montant du marché est supérieur à dix pour cent (10%), les modifications ne peuvent se faire qu'après signature de l'avenant y afférent ;
- le jeu normal des révisions de prix en application des clauses contractuelles ne donne pas lieu à passation d'avenant. Toutefois, lorsque l'application de la formule de variation des prix conduit à une variation supérieure à trente pour cent (30%) du montant initial du marché ou du montant de la partie du marché restant à exécuter, l'autorité contractante ou le titulaire peuvent demander la résiliation du marché.

En tout état de cause, toute modification touchant aux spécifications techniques doit faire l'objet d'une étude préalable sur l'étendue, le coût et les délais du marché.

La variation dans la quantité des prestations s'effectuera dans les conditions définies par le cahier des clauses administratives générales.

CHAPITRE V : SOUS-TRAITANCE ET COTRAITANCE

Article 101 : Sous-traitance

Le titulaire d'un marché peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché à condition que cette possibilité soit prévue dans le dossier d'appel à concurrence.

Dans le cas d'une demande de sous-traitance intervenant au

moment de la constitution de l'offre, le candidat doit, dans ladite offre préciser :

- la nature des prestations objet de la sous-traitance ;
- le nom, la raison ou la dénomination sociale, l'adresse du sous- traitant ;
- la qualification professionnelle et les références techniques du sous-traitant proposé ;
- le montant prévisionnel des sommes à payer au sous-traitant;
- les modalités de règlement de ces sommes y compris le cas échéant, les paiements directs au sous-traitant.

L'agrément du sous-traitant ne diminue en rien les obligations du titulaire qui demeure seul responsable de la totalité de l'exécution du marché vis-à-vis de l'autorité contractante.

L'ensemble des parts à sous-traiter ne peut en aucun cas dépasser quarante pour cent (40%) du montant des travaux, fournitures ou services, objet du marché y compris ses avenants éventuels, sous peine de l'application des sanctions prévues au présent code.

La sous-traitance ne peut en aucun cas conduire à une modification substantielle de la qualification du titulaire après l'attribution du marché.

Article 102 : Cotraitance ou groupement d'entreprises

Les candidats ou soumissionnaires peuvent présenter leur

candidature ou leur offre sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint, sous réserve du respect des règles relatives à la liberté de prix et à la concurrence.

En matière de prestations intellectuelles, des consultants individuels peuvent constituer un groupement ou une association de consultants. Ils peuvent également conclure un accord avec un cabinet d'études visant à présenter une offre commune en consortium.

Ces groupements sont considérés comme conjoints lorsque les prestations requises sont divisibles.

En cas de groupement solidaire, la soumission indique le montant total du marché et l'ensemble des prestations que les membres du groupement s'engagent solidairement à réaliser. En cas de groupement conjoint, la soumission indique le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s'engage à exécuter.

Les candidatures et les soumissions sont signées soit par l'ensemble des entreprises groupées, soit, par le mandataire s'il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces entreprises.

La composition du groupement ne peut pas être modifiée entre la préqualification des candidats et la remise de leurs offres.

La forme juridique du groupement peut être imposée au stade de la préqualification ou de la présentation de l'offre. Dans ce cas, elle est mentionnée dans le dossier de préqualification et dans le dossier d'appel à concurrence et ne peut être modifiée.

Il est interdit aux candidats et soumissionnaires de présenter pour le même marché ou le même lot, plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou de membres d'un ou plusieurs groupements.

Il doit être désigné dans tout groupement solidaire ou conjoint, un mandataire chargé de représenter l'ensemble des membres du groupement vis-à-vis de l'autorité contractante et d'assurer la coordination des prestations des membres du groupement.

Le mandataire ainsi désigné est, pour l'exécution du marché, solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de l'autorité contractante.

La rémunération des entrepreneurs dans le cas d'un marché passé avec un groupement solidaire fait l'objet d'un paiement dans un compte unique, sauf stipulation contraire prévue au marché.

Dans le cas d'un marché passé avec un groupement conjoint, la rémunération de l'entrepreneur peut faire l'objet de paiement séparé.

CHAPITRE VI : NANTISSEMENT ET CESSION DE CREANCE

Article 103 : Nantissement et cession : principes et champs d'application

Tout marché public conclu conformément aux dispositions de la présente loi peut être donné en nantissement. Les créances détenues par le titulaire d'un marché public peuvent également faire l'objet de cession.

En aucun cas, les retenues de garantie fixées dans le cahier des charges ne peuvent faire l'objet de cession.

La personne responsable des marchés publics qui a traité avec l'entrepreneur ou le fournisseur remet à celui-ci soit un exemplaire original du marché revêtu d'une mention dûment signée par lui indiquant que cette pièce est délivrée en exemplaire unique en vue de permettre au titulaire de nantir le marché ou de céder des créances en résultant, soit un certificat de cessibilité conforme à un modèle défini par arrêté du ministre en charge des finances.

Le nantissement ne peut être effectué qu'auprès d'un établissement ou d'un groupement bancaire agréé par le ministre en charge des finances.

Les formalités de publicité prévues par la réglementation en vigueur sur le nantissement doivent dans tous les cas être respectées.

Le marché indique la nature et le montant des prestations que le titulaire du marché envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct. Ce montant est déduit du montant du marché pour déterminer le montant maximum de sa créance que le titulaire est autorisé à donner en nantissement ou à céder.

Si, postérieurement à la notification du marché, le titulaire du marché envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct, l'exécution de prestations pour un montant supérieur à celui qui est indiqué dans le marché, il doit obtenir la modification de la formule d'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité.

Article 104 : Modalités de mise en œuvre du nantissement de marché et de la cession de créance

Le nantissement ou la cession s'opère sous forme d'un acte synallagmatique entre le titulaire du marché et le tiers bénéficiaire.

Le créancier nanti ou le cessionnaire notifie par tout moyen laissant trace écrite, ou fait signifié à l'autorité contractante et au comptable chargé du paiement, une copie certifiée conforme de l'original de l'acte de nantissement ou de la cession.

En cas de groupement conjoint, chacun des membres se verra établir son bordereau et ceci selon l'étendue de ses prestations.

En cas de groupement solidaire, il est délivré un exemplaire unique du bordereau au nom du groupement.

Pour les marchés à commandes ou de clientèle, il est délivré un bordereau ne contenant que la valeur de la commande ou de la tranche de prestation.

A compter de la notification ou de la signification prévue à l'alinéa 2 ci-dessus, et sauf empêchement de payer, le comptable chargé du paiement, règle directement au créancier nanti ou au cessionnaire, le montant de la créance ou de la part de créance qui lui a été donnée en nantissement ou cédée.

Dans le cas où le nantissement a été constitué ou la créance cédée au profit de plusieurs créanciers, chacun d'eux encaisse la part de la créance qui lui a été affectée dans le bordereau dont les mentions sont notifiées ou signifiées au comptable chargé du paiement.

Aucune modification dans les modalités de règlement, sauf avec l'accord écrit du créancier nanti ou du cessionnaire, ne peut intervenir après la notification ou la signification du nantissement ou du certificat de cessibilité.

La mainlevée des notifications ou significations du nantissement est donnée par le créancier nanti au comptable chargé du paiement, détenteur de la copie de l'acte de nantissement prévue à l'alinéa 2 ci-dessus, par tout moyen laissant trace

écrite. Elle prend effet le deuxième jour ouvrable suivant celui de la réception par le comptable chargé du paiement du document l'en informant.

Les droits des créanciers nantis ou subrogés ne sont primés que par les super-privileges prévus par la loi.

S'agissant de la notification de la cession de créance, elle s'opère conformément aux règles de droit commun.

CHAPITRE VII : CONTROLE DE L'EXECUTION ET RESILIATION

Article 105 : Organes chargés du contrôle de l'exécution

Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives au contrôle des dépenses applicables aux autorités contractantes, le contrôle de l'exécution des marchés publics est assuré par :

- 1- l'Autorité contractante selon les modalités précisées dans les cahiers des clauses administratives générales ;
- 2- l'Autorité de régulation des marchés publics dans le cadre des missions d'audits annuels qu'elle fait exécuter par des auditeurs indépendants ;
- 3- tout autre organe administratif compétent prévu par les lois et règlements en vigueur.

Article 106 : Maître d'œuvre

Pour les marchés dont les montants sont égaux ou supérieurs aux seuils déterminés par voie réglementaire, la maîtrise d'œuvre est exercée par une personne physique ou une personne morale de droit public ou de droit privé.

Pour les marchés dont les montants sont inférieurs auxdits seuils, les autorités contractantes ne disposant pas de compétences requises, doivent faire appel à une maîtrise d'œuvre externe.

Pour les marchés de prestations intellectuelles dont les montants sont supérieurs ou égaux aux seuils fixés par voie réglementaire, la maîtrise d'œuvre se fait sous forme de commission de suivi et de recette technique.

Cette commission comprend entre autres, des membres externes aux services de l'autorité contractante. La composition de cette commission est définie par un acte de l'autorité contractante.

Article 107 : Résiliation

Les marchés publics peuvent faire l'objet d'une résiliation dans les conditions stipulées au cahier des clauses administratives générales par une décision de résiliation dans les cas suivants :

- soit à l'initiative de la personne responsable des marchés publics lorsque la réalisation du marché est

devenue inutile ou inadaptée compte tenu des nécessités du service public ou en raison de la faute du titulaire du marché ;

- soit à l'initiative du titulaire du marché, pour défaut de paiement, à la suite d'une mise en demeure restée sans effet pendant trois (03) mois, ou par suite d'un ajournement dans les conditions prévues à l'article 109 de la présente loi ;
- soit à la suite d'un accord entre parties contractantes ou encore dans le cas prévu à l'article 100, 5^{ème} alinéa, 4^{ème} point de la présente loi.

Tout marché public peut également être résilié lorsqu'un cas de force majeure en rend l'exécution impossible.

Sauf dans le cas de résiliation à l'initiative du titulaire, la résiliation est prononcée par l'autorité contractante, après avis de la direction nationale de contrôle des marchés publics.

En dehors des cas où la résiliation est prononcée en vertu des dispositions du 1^{er} point du 1^{er} alinéa du présent article, le titulaire du marché a droit à une indemnité de résiliation calculée forfaitairement sur la base des prestations qui restent à exécuter.

Ce pourcentage est fixé dans les cahiers des clauses administratives générales pour chaque catégorie de marché.

Article 108 : Mise en régie

La mise en régie permet à l'autorité contractante de poursuivre l'exécution d'office du marché avec les moyens installés sur le site par le titulaire.

Le recours à la mise en régie doit être autorisé par la direction nationale de contrôle des marchés publics.

En cas de mise en régie, le titulaire est dessaisi de ses prérogatives de chef d'entreprise. La direction des travaux appartient à l'administration qui dispose du matériel et des approvisionnements de ce dernier.

Il est procédé, le titulaire du marché étant présent ou ayant été dûment convoqué, à la constatation des travaux exécutés et des approvisionnements existants, ainsi qu'à l'inventaire descriptif et quantitatif du matériel et à la remise au titulaire de la partie du matériel qui n'est pas utile à la poursuite des travaux poursuivis en régie.

Le titulaire étant temporairement dessaisi de l'exécution du marché, l'autorité contractante organise la régie ; le régisseur choisi par elle peut être un de ses agents, ou un autre entrepreneur, ou même l'entrepreneur mis en régie. Toutefois, si l'autorité contractante peut choisir un autre entrepreneur, personne physique, pour diriger le personnel de l'entreprise mise en régie, elle ne peut choisir aucune autre entreprise pour intervenir sur les travaux mis en régie.

La mise en régie ne met pas fin au marché. L'entreprise demeure titulaire du marché et elle est autorisée à en suivre l'exécution sans pouvoir entraver les ordres du maître d'œuvre ou de ses représentants.

Il peut être mis fin à la régie si le titulaire du marché justifie des moyens nécessaires pour reprendre les travaux et les mener à bonne fin.

Le régisseur est responsable de la bonne gestion des moyens du titulaire mis à sa disposition. Dans ce cadre, il est tenu de veiller en bon père de famille sur lesdits moyens.

Article 109 : Ajournement

L'autorité contractante, après avis de la direction nationale de contrôle des marchés publics, peut ordonner l'ajournement des travaux, des fournitures, ou des services, objet du marché avant leur achèvement.

L'avis de la direction nationale de contrôle des marchés publics est donné dans un délai n'excédant pas un (01) mois.

Lorsque l'autorité contractante ordonne l'ajournement de l'exécution du marché pour une durée de plus de trois (03) mois, le titulaire peut de droit demander la résiliation du marché.

L'ajournement ouvre droit au paiement au titulaire du marché

d'une indemnité couvrant les frais résultant de l'ajournement.

Lesdits frais sont calculés sur la base des documents contractuels.

CHAPITRE VIII : REGLEMENT DES MARCHES PUBLICS

Article 110 : Modalités de Paiement

Sous réserve des dispositions découlant des accords ou conventions de prêt ou des conventions internationales, tout règlement relatif à un marché public intervient par transfert bancaire sur un établissement bancaire ou un organisme financier agréé de premier rang, conformément aux textes en vigueur ou par crédit documentaire.

Tout prélèvement sur crédit de financement extérieur est soumis au visa préalable de l'organisme habilité à gérer ce financement.

Toute modification de domiciliation bancaire ne peut être réalisée que par voie d'avenant.

Les opérations effectuées par le titulaire du marché et susceptibles de donner lieu à versement d'avances, d'acomptes ou à paiement pour solde, sont constatées par tout moyen laissant trace écrite par la personne responsable des marchés publics ou son mandataire, suivant les modalités prévues par le cahier des clauses administratives générales.

Le représentant de l'autorité contractante est tenu de procéder au paiement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser soixante (60) jours à compter de la réception de la facture. Toutefois, un délai plus long peut être fixé pour le paiement du solde de certaines catégories de marchés.

Des délais de paiement plus courts peuvent être accordés par les collectivités locales et les personnes morales relevant de leur autorité, au bénéfice des petites et moyennes entreprises.

Le dépassement du délai de paiement fait courir, après une mise en demeure infructueuse de huit (08) jours au profit du titulaire du marché, des intérêts moratoires au taux légal annuellement fixé par la banque centrale des Etats de l'Afrique de l'ouest (BCEAO).

Les dispositions prévues aux alinéas 1, 2, 3 et 4 du présent article s'appliquent aux sous-traitants bénéficiant d'un paiement direct.

Article 111 : Versement d'avances

Des avances peuvent être accordées au cocontractant de l'administration en raison des opérations préparatoires à l'exécution des travaux, fournitures ou services qui font l'objet du marché.

Le montant total des avances accordées au titre d'un marché

déterminé ne peut en aucun cas excéder :

- vingt pour cent (20%) du montant du marché initial pour les travaux et les prestations intellectuelles ;
- trente pour cent (30%) du montant du marché initial pour les fournitures et les autres services.

Les avances sont définies dans le dossier d'appel à concurrence. Elles sont réglées au cocontractant de l'administration suivant des modalités fixées dans le cahier des clauses administratives générales.

Ce règlement intervient postérieurement à la mise en place des cautions exigibles, conformément aux dispositions de la présente loi.

Les avances doivent être garanties à concurrence de leur montant et doivent être comptabilisées par les services contractants, afin que soit suivi leur apurement.

Les avances sont remboursées à un rythme fixé par le marché, par retenue sur les sommes dues au titulaire à titre d'acompte ou de solde.

Article 112 : Paiement d'acomptes

Sauf dérogation prévue dans le cahier des clauses administratives particulières, le cocontractant de l'administration peut obtenir le paiement d'acomptes périodiques.

Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution du marché ouvrent droit au versement d'acomptes, à l'exception des marchés prévoyant un délai d'exécution inférieur à trois (03) mois pour lesquels le versement d'acomptes est facultatif.

Le montant des acomptes, déduction faite, le cas échéant, des avances, ne doit pas excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.

Dans le cas d'acomptes versés en fonction de phases préétablies d'exécution et non de l'exécution physique des prestations, le marché peut fixer forfaitairement le montant de chaque acompte sous forme de pourcentage du montant initial du marché.

Le cahier des clauses administratives générales fixe pour chaque catégorie de marché, les termes périodiques ou les phases techniques d'exécution en fonction desquelles les acomptes doivent être versés.

Le titulaire ne peut disposer des approvisionnements ayant fait l'objet d'avances ou d'acomptes pour d'autres travaux ou fournitures que ceux prévus au marché.

Toute violation de cette disposition peut conduire à la résiliation du marché de plein droit.

Article 113 : Pénalité de retard

En cas de dépassement des délais contractuels fixés par le marché, le titulaire du marché est passible de pénalités après mise en demeure préalable.

Ces pénalités ne peuvent excéder un certain montant fixé dans le cahier des clauses administratives générales pour chaque nature de marché et précisé dans le cahier des clauses administratives particulières.

Lorsque le montant visé à l'alinéa précédent est dépassé, la personne responsable des marchés publics peut le résilier.

La remise totale ou partielle des pénalités peut être prononcée par l'autorité hiérarchique de la personne responsable des marchés publics, après avis de l'autorité de régulation des marchés publics.

Les empêchements résultant de cas de force majeure exonèrent le titulaire des pénalités de retard qui pourraient en résulter.

Article 114 : Pénalités particulières

Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le marché peut prévoir des pénalités particulières pour inobservance de toutes dispositions autres que techniques.

En tout état de cause, le montant cumulé des pénalités ne saurait excéder dix pour cent (10%) du montant toutes taxes comprises (TTC) du marché de base avec ses avenants. Le cas échéant, le marché est résilié de plein droit.

En cas de résistance ou de non reprise dans le délai imparti, l'autorité contractante résilie le contrat après avis de la direction nationale de contrôle des marchés publics.

Toute violation des dispositions techniques entraîne la suspension du marché et la reprise des travaux, en conformité avec les spécifications techniques, dans un délai n'excédant pas trois (03) mois à compter de la suspension.

Article 115 : Paiement des sous-traitants

Les dispositions des articles ci-dessus portant sur le régime des paiements s'appliquent également aux sous-traitants bénéficiant d'un paiement direct. dans le cas où le titulaire sous-traite une part du marché postérieurement à la conclusion de celui-ci, le paiement de l'avance forfaitaire est subordonné, s'il y a lieu, au remboursement de la partie de l'avance forfaitaire versée au titulaire au titre des prestations sous-traitées.

Les paiements aux sous-traitants sont effectués sur la base des pièces justificatives revêtues de l'acceptation du titulaire du marché. Dès réception de ces pièces, l'autorité contractante avise le sous-traitant et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par le titulaire du marché.

Dans le cas où le titulaire d'un marché n'a pas donné suite à la demande de paiement du sous-traitant, ce dernier saisit la personne responsable des marchés publics qui met aussitôt en demeure le titulaire d'apporter la preuve qu'il a opposé un refus motivé à son sous-traitant, faute de quoi, l'autorité contractante procède au paiement du sous-traitant.

TITRE V : CONTENTIEUX ET SANCTIONS RELATIFS AUX MARCHES PUBLICS

CHAPITRE PREMIER : CONTENTIEUX DE LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS

Article 116 : Recours administratifs préalables

Les candidats et soumissionnaires peuvent introduire un recours devant la personne responsable des marchés publics ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés à l'encontre des actes et décisions de cette dernière leur créant un préjudice.

Une copie de ce recours est adressée à l'autorité de régulation des marchés publics.

Ce recours peut porter sur la décision d'attribuer ou de ne pas attribuer le marché, les conditions de publication des avis, les règles relatives à la participation des candidats et aux capacités et garanties exigées, le mode de passation et la procédure de sélection retenus, la conformité des documents

d'appel à concurrence à la réglementation, les spécifications techniques retenues, les critères d'évaluation et la décision d'arrêt de la procédure.

Ce recours doit invoquer une violation de la réglementation des marchés publics.

Le recours doit être exercé dans les cinq (05) jours ouvrables de la publication et/ou notification de la décision d'attribution du marché ou dans les dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission. Il a pour effet de suspendre la procédure d'attribution jusqu'à la décision définitive de la personne responsable des marchés publics ou de son supérieur hiérarchique.

La décision de la personne responsable des marchés publics ou de son supérieur hiérarchique doit intervenir dans un délai de trois (03) jours ouvrables après sa saisine.

Article 117 : Recours devant l'Autorité de régulation des marchés publics

Les décisions rendues au titre de l'article précédent peuvent faire l'objet d'un recours devant l'autorité de régulation des marchés publics chargée du règlement des différends dans un délai de deux (02) jours ouvrables à compter de la notification de la décision faisant grief.

Une copie de ce recours est adressée à l'autorité contractante concernée.

En l'absence de décision rendue par l'autorité contractante ou l'autorité hiérarchique dans les trois (03) jours ouvrables de sa saisine, le requérant peut également saisir l'autorité de régulation des marchés publics. Une copie du recours déposé à l'autorité de régulation des marchés publics doit être adressée à l'autorité contractante à titre d'ampliation. Cette mesure vise à signaler que la procédure fait l'objet d'un recours à l'autorité de régulation des marchés publics et que la levée de la suspension de la procédure n'est plus du ressort de l'autorité contractante mais dépendra de la décision de l'organe de régulation.

L'autorité de régulation des marchés publics rend sa décision dans les sept (07) jours ouvrables à compter de la date de sa saisine.

Les décisions de l'autorité de régulation des marchés publics ne peuvent avoir pour effet que de corriger la violation alléguée ou d'empêcher que d'autres dommages soient causés aux intérêts concernés, ou de suspendre ou faire suspendre la décision litigieuse ou la procédure de passation.

En cas de décision constatant la violation de la réglementation applicable, l'autorité contractante doit s'y conformer en prenant, dans un délai de cinq (05) jours ouvrables, les mesures de nature à remédier aux irrégularités constatées. La décision de l'autorité de régulation des marchés publics est immédiatement exécutoire.

Sur le fondement des informations recueillies dans l'exercice de ses missions ou de toutes informations communiquées par l'autorité contractante, les candidats, les soumissionnaires ou les tiers, l'autorité de régulation des marchés publics peut s'auto-saisir à la demande de son président ou du tiers (1/3) de ses membres et statuer dans un délai de sept (07) jours ouvrables sur les irrégularités, fautes et infractions constatées à compter de la date de l'auto-saisine.

L'auto-saisine de l'autorité de régulation des marchés publics est suspensive de la procédure d'attribution définitive du marché si cette dernière n'est pas encore définitive.

Les recours visés à l'article 116 et au présent article peuvent être exercés, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par tout moyen de communication électronique, selon les modalités définies par la présente loi.

Les décisions de l'autorité de régulation des marchés publics peuvent faire l'objet d'un recours devant un organe juridictionnel. Ce recours n'a cependant pas d'effet suspensif.

L'Autorité de régulation des marchés publics peut d'office adresser à la commission de l'union économique et monétaire ouest- africaine ou à la demande de cette dernière, copie des procédures et décisions rendues en application du présent article. De même, l'autorité de régulation des marchés publics peut être saisie par la commission de l'Union économique et

monétaire ouest-africaine aux fins de procéder, pour le compte de cette dernière, à des investigations sur des pratiques frauduleuses ou des infractions dont elle peut avoir eu connaissance et qui rentrent dans le champ de sa compétence.

Article 118 : Délais de recours

Les délais de recours ci-dessus fixés sont des délais francs.

CHAPITRE II : CONTENTIEUX DE LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS

Article 119 : Modalités de gestion des différends au contrat

Les litiges ou différends liés à l'exécution du marché sont réglés conformément aux stipulations contractuelles.

En cas de silence des parties, ces litiges ou différends sont réglés conformément au droit commun.

Article 120 : Modes de règlement des litiges

Les parties peuvent choisir le recours aux modes de règlement des litiges, différends ou contentieux suivants :

- règlement à l'amiable ;
- arbitrage ;
- juridictions administratives compétentes.

Dans le cadre du règlement à l'amiable, l'autorité de régulation peut entendre les parties et rechercher avec elles une solution amiable au différend et, en cas de succès, constater

soit l'abandon des prétentions de l'une ou l'autre partie, soit la conclusion d'une transaction mettant fin au litige.

CHAPITRE III : INCOMPATIBILITES

Article 121 : Incompatibilités des soumissionnaires

Ne sont pas admises à participer aux procédures de passation des marchés publics en raison des règles relatives aux conflits d'intérêt :

- les entreprises dans lesquelles les membres de l'autorité contractante, de l'entité administrative chargée du contrôle des marchés publics, la personne responsable des marchés publics ou les membres de la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres possèdent des intérêts financiers ou personnels de nature à compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics ;
- les entreprises affiliées aux consultants ayant contribué à préparer tout ou partie des dossiers d'appel à concurrence.

CHAPITRE IV : SANCTIONS APPLICABLES EN CAS DE VIOLATION DE LA REGLEMENTATION EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS

Article 122 : Violations commises par les soumissionnaires

Sont passibles de sanctions sur décision de l'autorité de régulation des marchés publics, tout candidat, soumissionnaire, attributaire ou titulaire de marché, coupable des incriminations ci-après :

- participation à des pratiques de collusion entre soumissionnaires afin d'établir les prix des offres à des niveaux artificiels et non concurrentiels aux fins de priver l'autorité contractante des avantages d'une concurrence libre et ouverte;
- octroi ou promesse d'octroyer à toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la procédure de passation du marché un avantage indu, pécuniaire ou autres, directement ou par des intermédiaires en vue d'obtenir le marché ;
- influence sur le mode de passation du marché ou sur la définition des prestations de façon à bénéficier d'un avantage indu ;
- fourniture délibérée dans son offre des informations ou des déclarations fausses ou mensongères, susceptibles d'influer sur les résultats de la procédure de passation ou usage d'informations confidentielles dans le cadre de la pro-

cédure d'appel d'offres ;

- établissement des demandes de paiement ne correspondant pas aux prestations effectivement fournies ;
- participation pendant l'exécution du marché à des actes et pratiques frauduleux préjudiciables aux intérêts de l'autorité contractante, contraires à la réglementation applicable en matière de marché public et susceptibles d'affecter la qualité des prestations ou leur prix ainsi que les garanties dont bénéficie l'autorité contractante ;
- commission des actes ou manœuvres en vue de faire obstruction aux investigations et enquêtes menées par les agents de l'organe de régulation des marchés publics ;
- d'activités corruptrices à l'égard des agents publics en charge de la passation du marché, de manœuvres frauduleuses en vue de l'obtention du marché, d'ententes illégales, de renoncement injustifié à l'exécution du marché si sa soumission est acceptée, de menaces, harcèlement ou violences envers les agents publics en charge de passation de marché, de manœuvres obstructives susceptibles d'influer sur le bon déroulement de la procédure de passation.

Article 123 : Sanctions applicables aux violations commises par les soumissionnaires

Tout candidat, soumissionnaire, attributaire ou titulaire de marché, encourt sur décision de l'autorité de régulation des marchés publics, les sanctions énumérées au présent article.

Les sanctions suivantes peuvent être prononcées, et, selon le cas, de façon cumulative :

- la confiscation des garanties constituées par le contrevenant dans le cadre des procédures d'appel à concurrence incriminées dans l'hypothèse où elle n'a pas été prévue par le cahier des charges ;
- l'exclusion de la concurrence pour une durée déterminée en fonction de la gravité de la faute commise, y compris, en cas de collusion régulièrement constatée par l'organe de régulation, de toute entreprise qui possède la majorité du capital de l'entreprise sanctionnée, ou dont l'entreprise sanctionnée possède la majorité du capital ;
- le retrait de leur agrément et/ou de leur certificat de qualification.

La décision d'exclusion de la concurrence ne peut dépasser dix (10) ans. En cas de récidive, une décision d'exclusion définitive peut être prononcée par l'autorité de régulation des marchés publics.

L'Autorité de régulation des marchés publics établit trimestriellement une liste des personnes physiques et morales exclues de toute participation à la commande publique. Cette liste est régulièrement mise à jour, distribuée aux autorités contractantes et publiée au Journal officiel et sur le site web national des marchés publics.

Les décisions de l'autorité de régulation des marchés publics visées aux alinéas ci-dessus peuvent faire l'objet d'un recours devant les instances juridictionnelles compétentes. Ce recours n'a cependant pas d'effet suspensif.

Article 124 : Violations commises par les agents de l'Etat

Sans préjudice des sanctions pénales du chef de corruption et délits assimilés, les représentants et membres des autorités contractantes et de l'administration, des autorités chargées du contrôle et de la régulation des marchés publics, ainsi que toute personne intervenant, à quelque titre que ce soit, dans la chaîne de passation des marchés publics sont passibles des sanctions prévues par la présente loi dans les cas de violation de ses dispositions telles que définies aux articles 123 et 125 à 130 de la présente loi.

Article 125 : Sanctions applicables aux violations commises par les agents de l'Etat en matière de liberté d'accès et l'égalité des candidats

Est puni d'une peine d'emprisonnement de cinq (05) ans à dix (10) ans, tout agent public qui intentionnellement n'aura pas respecté une ou plusieurs dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics, notamment:

- 1- en œuvrant pour déclarer attributaire un soumissionnaire qui n'aurait pas respecté les règles de procédure en ma-

tière de soumission des marchés publics ou qui n'aurait pas rempli les conditions exigées par les dispositions législatives ou réglementaires applicables ;

- 2- en créant une institution au nom de tiers en vue de soumissionner à un marché public ;
- 3- en informant volontairement et préalablement à la soumission, tout soumissionnaire des conditions d'attribution de marché public ;
- 4- en se livrant à des pratiques visant sur le plan technique à instaurer un fractionnement du marché ou influencer sur le contenu du dossier d'appel à concurrence ;
- 5- en tentant d'influer sur l'évaluation des offres ou sur les décisions d'attribution.

Sans préjudice des sanctions disciplinaires et pénales, sur décision de l'Autorité de régulation des marchés publics, les intéressés peuvent être interdits de prendre part à temps ou à vie à une procédure de passation des marchés publics sans que cette interdiction ne soit inférieure à cinq (05) ans.

Article 126 : Sanctions applicables aux violations commises par les agents de l'Etat en matière de conflit d'intérêts, de fractionnement de marchés et des règles d'exclusion de la commande publique

Sans préjudice des sanctions disciplinaires prononcées en application de la réglementation en vigueur, les représentants et membres des autorités contractantes et de l'administration,

des autorités chargées du contrôle et de la régulation des marchés publics, ainsi que toute personne intervenant, à quelque titre que ce soit, dans la chaîne de passation des marchés publics, auteurs ou complices de violations des règles en matière de conflit d'intérêts, de fractionnement de marchés et des règles d'exclusion de la commande publique, sont punis d'une peine de cinq (05) ans à dix (10) ans d'emprisonnement et d'une amende de cinquante millions (50 000 000) à cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA.

Article 127 : Sanctions applicables aux violations commises par les agents de l'Etat en matière de règles de contrôle a priori

Sans préjudice des sanctions disciplinaires prononcées en application de la réglementation en vigueur, les représentants et membres des autorités contractantes et de l'administration, des autorités chargées du contrôle, intervenant, à quelque titre que ce soit, dans la chaîne de passation des marchés publics en violation des règles de contrôle a priori édictées par la présente loi, sont passibles d'une peine de cinq (05) ans à dix (10) ans d'emprisonnement et d'une amende de vingt-cinq millions (25 000 000) à cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA.

Article 128 : Sanctions applicables aux violations commises par les agents de l'Etat en matière de corruption, de toute infraction connexe et de toute autre infraction

Sans préjudice des sanctions pénales auxquelles ils s'exposent, les représentants et membres des autorités contractantes, les autorités chargées du contrôle et de la régulation des marchés publics et de l'administration, ainsi que tout agent de l'administration intervenant, à quelque titre que ce soit, dans la chaîne de passation des marchés publics, convaincus d'atteinte à la réglementation des marchés publics, de corruption, de toute infraction connexe et de toute autre infraction sanctionnée par la présente loi, encourent la suspension ou la radiation de la structure à laquelle ils appartiennent et/ou de la fonction publique, par décision motivée de leur autorité hiérarchique.

Cette dernière doit être saisie par l'Autorité de régulation des marchés publics.

L'Autorité de régulation des marchés publics doit également saisir toute juridiction financière ou judiciaire compétente des violations de la réglementation visées au présent article.

Article 129 : Réparation de préjudice résultant d'un acte de corruption et/ou d'une violation des dispositions de la présente loi

Toute personne qui aura subi un préjudice résultant, d'un acte de corruption et/ou d'une violation des dispositions de la présente loi est recevable à intenter une action contre l'Etat et toute autre personne physique ou morale impliquée en vue d'obtenir la réparation du préjudice subi.

Sans préjudice des sanctions pénales et disciplinaires prévues par les lois et règlements en vigueur, les représentants et membres des autorités contractantes et de l'administration, des autorités chargées du contrôle et de la régulation de la commande publique, ainsi que toute personne intervenant à quelque titre que ce soit, dans la chaîne de passation des marchés publics et jugés personnellement responsables des violations des lois et règlements applicables en matière de marchés publics, peuvent être tenus, le cas échéant à la réparation des dommages résultant de leurs actes.

Article 130 : Annulation des contrats irréguliers.

Tout contrat obtenu ou renouvelé au moyen de pratiques frauduleuses ou d'actes de corruption, ou à l'occasion de l'exécution duquel des pratiques frauduleuses et des actes de corruption ont été perpétrés, est nul.

Tout contractant dont le consentement a été vicié par un acte de corruption peut demander à la juridiction compétente, l'annulation de ce contrat et la réparation du préjudice subi.

TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 131: Gestion des procédures de marchés en cours avant l'entrée en vigueur de la présente loi

Les marchés publics notifiés avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumis aux règles en vigueur au moment de leur notification.

Les marchés publics dont la procédure de passation a été initiée avant l'entrée en vigueur de la présente loi mais qui ont été notifiés après l'entrée en vigueur de celle-ci, demeurent soumis aux règles en vigueur au moment de la passation et sont soumis à la présente loi pour leur exécution.

Article 132 : Conformité des textes régissant les différents ordres professionnels

Les textes particuliers réglementant les activités des différents ordres professionnels reconnus en République du Bénin doivent se conformer aux prescriptions de la présente loi.

Article 133 : Abrogation des textes antérieurs contraires

Sont abrogées, toutes les dispositions législatives ou

réglementaires antérieures contraires ou incompatibles avec les dispositions de la présente loi.

Article 134 : Entrée en vigueur

La présente loi sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Cotonou, le 29 septembre 2020

Par le président de la République,
chef de l'état, chef du gouvernement.



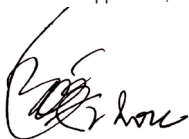
Patrice TALON

Le ministre de l'Economie
et des Finances,



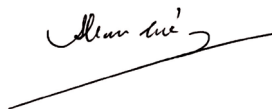
Romulad WADAGNI

Le ministre d'Etat, chargé du plan
et du développement,



Abdoulaye BIO TCHANE

Le garde des sceaux, ministre
de la Justice et de la législation,



Séverin Maxime QUENUM

II- DECRETS D'APPLICATION



ARMP AUTORITÉ DE
REGULATION DES
MARCHES PUBLICS
PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

**DECRET N° 2020 - 595 DU 23 DECEMBRE 2020
PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION
ET FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITE DE
REGULATION DES MARCHES PUBLICS**



ARMP AUTORITÉ DE
REGULATION DES
MARCHÉS PUBLICS
PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

**DECRET N° 2020 - 595 DU 23 DECEMBRE 2020
PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET
FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITE DE REGULATION
DES MARCHES PUBLICS**

**LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L'ETAT,
CHEF DU GOUVERNEMENT,**

- Vu la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin, telle que modifiée par la loi n° 2019-40 du 07 novembre 2019 ;
- Vu la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin ;
- Vu la décision portant proclamation, le 30 mars 2016 par la cour constitutionnelle, des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 20 mars 2016 ;
- Vu le décret n° 2019-396 du 05 septembre 2019 portant composition du gouvernement ;
- Sur proposition du Président de la République ;
- Le Conseil des ministres entendu en sa séance du 23 décembre 2020

DÉCRÈTE

CHAPITRE PREMIER : MISSION ET ATTRIBUTIONS DE L'AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

Article premier :

L'Autorité de régulation des marchés publics, en abrégé ARMP, est une autorité administrative indépendante chargée de la régulation de la commande publique.

Elle est rattachée à la Présidence de la République.

Elle est dotée de la personnalité juridique et jouit d'une autonomie administrative et financière.

Article 2 :

L'Autorité de régulation des marchés publics a pour mission d'assurer la régulation de l'ensemble du système de passation de la commande publique. Cette mission de régulation a pour objet :

1. l'assistance des autorités nationales compétentes dans le cadre de la définition des politiques et de l'élaboration de la réglementation en matière de la commande publique ;
2. l'organisation du système de formation de l'ensemble des acteurs de la commande publique et le développement du cadre professionnel ;

3. la mise en œuvre des procédures d'audits techniques indépendants de la commande publique ainsi que la sanction des irrégularités constatées;
4. le règlement non juridictionnel des litiges nés à l'occasion de la passation des marchés publics et de partenariat public-privé ;
- 5- la conciliation des parties en cas de litiges nés à l'occasion de l'exécution des marchés publics ;
6. la facilitation du dialogue entre les parties au contrat, en cas de différends dans le cadre de l'exécution d'un contrat de partenariat public privé.

Au titre de sa mission, l'Autorité de régulation des marchés publics est chargée de :

- 1- veiller à la saine application de la réglementation et des procédures relatives à la commande publique et faire au Président de la République, toutes suggestions et propositions de nature à améliorer et renforcer l'efficience du système de la commande publique ;
- 2- assurer la formation, les appuis techniques, la sensibilisation et l'information des opérateurs économiques et des institutions concernées par la commande publique sur le cadre réglementaire et institutionnel de la commande publique, notamment par la publication régulière d'un bulletin d'information sur la commande publique ;

- 3- initier la rédaction des projets de textes d'application relatifs à la réglementation de la commande publique, des documents types de mise en concurrence et des guides de procédures ;
- 4- veiller à la bonne tenue et à la conservation des archives relatives à la commande publique en République du Bénin ;
- 5- collecter, traiter, analyser et centraliser, en vue de la constitution d'une banque de données, la documentation et les statistiques notamment les avis, autorisations, procès-verbaux, rapports d'évaluation, marchés et tous autres rapports d'activités, sur l'attribution, l'exécution et le contrôle de la commande publique ;
- 6- promouvoir un environnement transparent, offrant des voies de recours efficaces et favorables à la concurrence, au développement des compétences et de performance des acteurs ;
7. promouvoir et assurer la mise en œuvre par l'ensemble des acteurs du système des dispositifs éthiques et déontologiques visant à proscrire la corruption ;
8. évaluer périodiquement les capacités humaines, logistiques et financières des institutions en charge de la commande publique ;
9. établir et publier régulièrement une liste des personnes physiques et morales ainsi que des agents publics ayant fait l'objet de sanctions ;

10. assurer annuellement par le biais d'audits techniques indépendants, le contrôle périodique a posteriori de la passation et de l'exécution de la commande publique ;
11. initier, sur la base d'une demande ou d'une information émanant de toute personne intéressée à tout moment, toute investigation relative à des irrégularités ou des violations de la réglementation nationale ou communautaire commises en matière de la commande publique ;
12. s'assurer de l'application effective de la réglementation par l'ensemble des acteurs du système de la commande publique ;
13. prononcer, conformément aux dispositions du présent décret les sanctions pécuniaires et/ou d'exclusion prévues par les dispositions du code des marchés publics ;
14. exclure de la commande publique, pour une durée limitée ou de façon définitive, les personnes physiques, les personnes morales et les agents publics qui ont violé la réglementation de la commande publique ou qui ont utilisé de pratiques frauduleuses. la liste desdites personnes est rendue publique dans le bulletin d'information des marchés publics ou par tout autre canal approprié ;
15. recevoir et statuer sur les recours exercés par les candidats, les soumissionnaires et les titulaires des contrats/conventions ;
16. s'autosaisir des violations de la réglementation en matière de la commande publique ;

17. saisir ou assister en tant qu'organe de liaison des institutions communautaires de l'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA), l'observatoire régional des marchés publics de l'Uemoa dans le cadre de la surveillance multilatérale en matière de la commande publique ;
18. participer aux réunions régionales et internationales ayant trait à la commande publique et entretenir des relations de coopération technique avec les organismes régionaux et internationaux agissant dans ce domaine ;
19. transmettre au président de la République un rapport annuel sur l'efficacité et la fiabilité du système de passation d'exécution et de contrôle de la commande publique, assorti de toutes suggestions et propositions susceptibles de l'améliorer au plus tard 90 jours après la fin de chaque année ;
20. réaliser toutes autres missions relatives à la commande publique qui lui sont confiées par le Président de la République.

Article 3 :

Dans l'accomplissement de sa mission, l'Autorité de régulation des marchés publics peut faire appel, en cas de nécessité, aux services de cabinets, sociétés, structures publiques et personnes ressources qualifiées dans les domaines considérés.

Elle peut également requérir l'expertise de la cellule d'appui aux partenariats public-privé dans le cadre de ses missions de régulation des contrats de partenariat public-privé.

CHAPITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

Article 4:

L'Autorité de régulation des marchés publics est composée de deux organes :

1. le Conseil de régulation ; et
2. le Secrétariat permanent

SECTION I : LE CONSEIL DE REGULATION

Article 5 :

Le Conseil de régulation est l'organe délibérant et décisionnel de l'Autorité de régulation des marchés publics, chargé de définir et d'orienter sa politique générale et d'évaluer sa gestion dans les limites fixées par ses missions.

A ce titre, il a pour attributions de :

- 1 . adopter les plans stratégiques et opérationnels d'évolution du système de la commande publique ;
2. examiner et approuver chaque année, le programme d'activités de l'Autorité de régulation des marchés publics pour

- l'exercice à venir, sur proposition du Secrétaire permanent ;
3. délibérer sur les rapports d'activités périodiques, annuels et de gestion présentés par le Secrétaire permanent ;
 4. évaluer, selon une périodicité qu'il détermine, le respect des orientations, le niveau de réalisation des objectifs et l'accomplissement des performances ;
 5. adopter, sur proposition du secrétaire permanent les recommandations, projets de réglementation, documents standards, guides de procédures visant à faire évoluer le cadre juridique et institutionnel en matière de la commande publique ;
 6. adopter le budget de l'Autorité de régulation des marchés publics ;
 7. déterminer sur la base d'une expertise indépendante, une compensation financière au profit des soumissionnaires en cas d'arrêt d'une procédure de passation de partenariat public-privé, conformément à la loi portant cadre juridique du partenariat public-privé en République du Bénin ;
 8. arrêter de manière définitive les comptes et états financiers annuels et les rapports d'activités, en vue de leur transmission au Président de la République par le Président de l'Autorité de régulation des marchés publics ;
 9. adopter sur proposition du Secrétaire permanent l'organigramme, le règlement intérieur, les manuels de procédures internes administrative, financière, comptable et de gestion des ressources humaines, la convention collective assortie de la grille des rémunérations et des avantages du personnel de

l'Autorité de régulation des marchés publics ;

10. approuver les propositions de nomination, de sanctions disciplinaires du personnel ;

11. accepter les subventions dans le respect des dispositions réglementaires ;

12. émettre des avis sur les demandes de remise de pénalité introduites par l'autorité hiérarchique de la personne responsable des marchés publics ;

13. prendre conformément aux dispositions du code des marchés publics, les décisions relatives au règlement des contentieux de la passation et de l'exécution des marchés publics ainsi qu'aux sanctions proposées dans le cadre de la violation de la législation et de la réglementation en matière de la commande publique.

Article 6 :

Le Conseil de régulation est un organe tripartite et paritaire de six (06) membres représentant l'administration publique, le secteur privé et la société civile.

Outre le Président de l'Autorité de régulation des marchés publics nommé sur proposition du Président de la République par décret pris en Conseil des ministres, le Conseil de régulation est composé de :

1. un magistrat représentant le ministère chargé de la justice ;

2. deux (02) membres du secteur privé intervenant dans les domaines des bâtiments et travaux publics du commerce et des services, désignés par la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin conformément aux dispositions de l'article 7 du présent décret ;
3. deux (02) membres représentant les organisations de la Société civile œuvrant dans le domaine de la lutte contre la corruption, de la bonne gouvernance et de l'éthique, désignés conformément aux dispositions de l'article 7 du présent décret.

Ils sont nommés par décret pris en Conseil des ministres après enquêtes de moralité, sur proposition des administrations, des organismes socio-professionnels ou organisations de la société civile auxquels ils appartiennent.

Article 7 :

Les membres du Conseil de régulation sont choisis parmi les personnalités ou cadres de haut niveau, de réputation morale et professionnelle établies dans les domaines juridique, technique, économique, financier ou ayant une expérience avérée du système de la commande publique.

Les deux (02) représentants du secteur privé sont désignés et nommés à partir d'une liste de quatre (04) candidats désignés par la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin.

Les deux (02) représentants de la Société civile sont désignés et nommés à partir d'une liste de quatre (04) candidats désignés par la faïtière des organisations de la Société civile œuvrant dans le domaine de la lutte contre la corruption, de la bonne gouvernance et de l'éthique.

Article 8 :

Les membres du Conseil de régulation ne peuvent être, sous réserve des dispositions de l'article 17 du présent décret, poursuivis, recherchés, arrêtés ou jugés à l'occasion des actes accomplis, des mesures prises ou des opinions ou des votes émis de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions. Ils exercent leurs fonctions en toute impartialité et en toute indépendance.

Article 9 :

Les membres du conseil de régulation sont tenus :

- à l'obligation du secret des délibérations du conseil de régulation ;
- au respect du secret professionnel pour les informations, faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ;
- à l'obligation de discrétion pour ce qui concerne les procédures de règlement des différends et de sanctions

conduites par et devant la Commission de règlement des différends et la Commission disciplinaire.

Avant d'entrer en fonction, les membres du Conseil de régulation prêtent serment devant la Cour d'appel de Cotonou, en ces termes : **«Je jure de remplir fidèlement ma fonction de conseiller au sein du conseil de régulation de l'Autorité de régulation des marchés publics avec honnêteté, impartialité , intégrité, en toute indépendance dans le respect des lois et règlements de la République ».**

Article 10 :

Le Président de l'Autorité de régulation des marchés publics préside le Conseil de régulation. Il représente l'Autorité de régulation des marchés dans tous les actes de la vie civile et en justice, sous réserve des pouvoirs dévolus au Secrétaire permanent. Il est assisté dans ses fonctions par un (01) vice-président élu par ses pairs à la majorité simple des membres du conseil de régulation.

En cas d'empêchement du Président, son intérim est assuré par le vice-président sans qu'il soit nécessaire de prendre un autre acte à cet effet.

Article 11 :

Les services directement rattachés au Président sont :

1. le Secrétariat particulier ;
2. la Cellule d'information et de communication ;
3. la Cellule d'audit interne ; et
4. la Cellule de contrôle des marchés publics.

Article 12 :

Le Secrétariat particulier est chargé de :

1. la mise en forme, l'enregistrement, la ventilation et la conservation du courrier confidentiel à l'arrivée et au départ;
2. la gestion de l'agenda du Président de l'Autorité de régulation des marchés publics;
3. l'exécution de toutes autres tâches à lui confiées par le Président.

Article 13 :

La Cellule d'information et de communication est chargée de :

1. la définition des canaux, des supports et des outils de communication ;
2. l'élaboration des revues de presse quotidiennes ;
3. la programmation et l'organisation de débats radio-télévisés sur la commande publique ;
4. la diffusion de la réglementation relative à la commande publique ;
5. la gestion et l'animation du site web ;
6. l'élaboration et la mise en œuvre des programmes d'information sur la commande publique ;

7. la gestion du bulletin d'information et des relations avec la presse ;
8. la mise en œuvre et le suivi du plan de communication.

Article 14 :

La Cellule d'audit interne est chargée de :

1. exécuter les missions d'audit interne en conformité avec les normes nationales et internationales régissant la pratique professionnelle d'audit interne ;
2. veiller à ce que les procédures appliquées soient conformes aux manuels des procédures de l'Autorité de régulation des marchés publics et aux principes de transparence et de saine gestion ;
3. s'assurer que toutes les ressources de l'autorité ont été employées conformément aux dispositions des accords de financement, dans un souci de transparence, d'économie et d'efficacité et uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été allouées ;
4. identifier les dysfonctionnements ainsi que leurs conséquences et proposer les mesures appropriées pour y remédier ;
5. réaliser des inspections physiques des acquisitions des biens de l'autorité ;
6. s'assurer que les recommandations des auditeurs externes sont prises en compte et dûment exécutées par les directions ayant la charge de leur mise en œuvre ;

7. travailler en collaboration avec les auditeurs externes et planifier leurs interventions.

Article 15 :

Les membres du Conseil de régulation sont nommés pour un mandat de quatre (4) ans renouvelable une fois. Le renouvellement du mandat intervient au moins un (01) mois avant son expiration.

Leur mandat prend fin, soit à l'expiration normale de sa durée, soit par décès ou par démission, soit encore par perte de la qualité en vertu de laquelle ils siègent.

Il prend également fin par révocation à la suite d'une faute lourde.

En cas de décès en cours de mandat ou dans toutes les hypothèses où un membre n'est plus en mesure d'exercer son mandat, il est immédiatement pourvu à son remplacement pour la période du mandat restant à courir et dans les mêmes conditions que pour sa nomination.

Article 16 :

Constitue une faute lourde, au sens du présent décret, l'un des faits ci-après :

1. faux en écritures publiques ;
2. non-respect du secret des délibérations et décisions ;

3. corruption active ou passive et toute autre infraction assimilable ;
4. acte ou comportement intentionnel, susceptible d'empêcher l'accomplissement par l'Autorité de régulation des marchés publics de sa mission de régulation et pouvant causer un préjudice certain aux acteurs ;
- 5- violation caractérisée des dispositions des textes législatifs et réglementaires de la commande publique.

Toute faute lourde commise entraîne la révocation du membre du Conseil de régulation par décret pris en Conseil des ministres sans préjudice des poursuites pénales.

Article 17 :

Les représentants du secteur privé et ceux de la Société civile ne peuvent participer aux délibérations, lorsque le Conseil de régulation examine des questions liées aux entreprises dans lesquelles ils ont des intérêts.

Lorsque la Commission de règlement des différends ou la Commission disciplinaire examine des réclamations ou des recours concernant l'administration d'origine de leurs membres ou des entreprises dans lesquelles des membres du secteur privé ou de la société civile ont des intérêts, ces derniers n'assistent pas aux délibérations.

Article 18 :

Le Conseil de régulation se réunit une (01) fois par mois en

session ordinaire sur convocation de son président. L'avis de réunion doit parvenir aux membres du Conseil de régulation soixante-douze (72) heures au moins avant la date de la tenue de la session ordinaire.

En cas de nécessité ou sur la demande d'un tiers (1/3) au moins des membres du Conseil, le Président peut convoquer des sessions extraordinaires. Dans ce cas, l'avis de réunion doit parvenir aux membres quarante-huit (48) heures avant la tenue de la session.

Article 19 :

Le Conseil de régulation ne peut délibérer que si au moins quatre (04) de ses membres sont présents dont au moins un (01) de l'Administration publique.

Les membres du Conseil de régulation ne peuvent se faire représenter lors des sessions.

Au cas où le quorum ne serait pas atteint, un constat de carence est établi et une nouvelle réunion est convoquée sur le même ordre du jour dans les quarante-huit (48) heures qui suivent. Dans ce cas, le Conseil de régulation délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Les décisions du Conseil sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du Président est prépondérante.

Article 20 :

Le Conseil de régulation peut faire appel à toute personne ressource, personne physique ou morale, qualifiée dont la compétence est jugée nécessaire pour l'examen de dossiers particuliers.

Les personnes ressources ont voix consultative.

**SECTION II : LES ORGANES DU CONSEIL
DE REGULATION**

Article 21 :

Le Conseil de régulation comprend deux commissions :

1. la Commission de règlement des différends ; et
2. la Commission disciplinaire.

**SOUS SECTION I : LA COMMISSION DE REGLEMENT
DES DIFFERENDS**

Article 22 :

La Commission de règlement des différends est composée de trois (03) membres dont le Président. Les travaux de la Commission de règlement des différends sont dirigés par le Président du Conseil de régulation.

Les autres membres du Conseil peuvent assister aux délibérations de la Commission de règlement des différends s'ils le désirent.

Article 23 :

La Commission de règlement des différends est chargée :

1. de prendre toute mesure conservatoire, corrective ou suspensive de la procédure de passation jusqu'au prononcé de sa décision ;
2. de commanditer des missions de vérification et d'enquêtes en collaboration avec le Secrétariat permanent ;
3. d'examiner en liaison avec le Secrétariat permanent, le rapport d'instruction et le projet de décision des recours et auto- saisines de l'Autorité de régulation des marchés publics ;
4. de délibérer sur le rapport d'instruction et le projet de décision à la suite de leur examen ;
5. de statuer sur les irrégularités et violations des réglementations nationales et communautaires constatées par le Conseil de régulation ou portées à sa connaissance par la Commission de l'UEMOA ;
6. de concilier des parties contractantes pendant l'exécution des marchés suite à un différend et d'en rendre compte au Conseil de régulation.

Article 24 :

La Commission de règlement des différends se réunit, chaque fois que de besoin sur convocation du Président du Conseil de régulation.

Elle dispose d'un délai de deux (02) jours ouvrés à compter de la date de dépôt des dossiers pour examiner et délibérer sur le rapport d'instruction et le projet de décision.

SOUS SECTION II : LA COMMISSION DISCIPLINAIRE

Article 25 :

La Commission disciplinaire est composée de trois (03) membres dont le vice-président du Conseil de régulation. Ses travaux sont dirigés par le vice-président du conseil de régulation.

Article 26 :

La Commission disciplinaire est chargée de :

1. proposer, au Conseil de régulation, après examen du rapport d'instruction du recours ou de l'auto-saisine, des sanctions à l'encontre des candidats, des soumissionnaires, des attributaires ou des titulaires de marchés publics en cas de violation de la réglementation en matière de commande publique, conformément aux dispositions de la loi portant code des marchés publics ;
2. proposer au Conseil de régulation, après examen du rapport d'investigation de la commission, des mesures d'exclusion de toute participation temporaire ou définitive aux procédures de passation de la commande publique, à l'encontre des agents publics coupables de violation caractérisée de la réglementation en matière de commande pu-

blique, conformément aux dispositions de la loi portant code des marchés publics ;

3. proposer au Conseil de régulation, après examen des conclusions de rapports d'audit sur le système de passation des marchés publics d'une autorité contractante donnée et en réponse aux risques identifiés, des mesures visant la réduction des seuils de passation et/ou de contrôle des marchés publics applicables à l'entité concernée.

Article 27 :

La Commission disciplinaire se réunit chaque fois que de besoin, sur convocation de son Président.

SECTION III : LE SECRETARIAT PERMANENT

Article 28 :

Le Secrétariat permanent est l'instance administrative et opérationnelle de l'Autorité de régulation des marchés publics, chargée de la préparation et de la mise en œuvre des décisions du Conseil de régulation ainsi que des documents à la signature du Président de l'Autorité de régulation des marchés publics. Il est dirigé par un Secrétaire permanent.

Article 29 :

Le Secrétaire permanent est recruté sur appel à candidatures par l'Autorité de régulation des marchés publics, conformé-

ment au système de dotation des hauts emplois techniques parmi les cadres de la catégorie A, échelle 1 ou de niveau équivalent s'il devrait être désigné en dehors de l'administration publique, de réputation morale avérée, ayant une expérience de quinze (15) ans minimum dans les domaines juridique, technique, économique ainsi qu'une expérience d'au moins dix (10) ans en matière de la commande publique.

Le Secrétaire permanent ainsi recruté est nommé par décret pris en Conseil des ministres pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une fois. Le renouvellement du mandat intervient au moins un (01) mois avant son expiration.

En cas d'empêchement temporaire du Secrétaire permanent, un intérimaire est désigné par décision du Président du Conseil de régulation parmi les directeurs techniques visés à l'article 32 pour continuer à assurer la bonne marche du service.

En cas d'empêchement définitif et en attendant la nomination d'un nouveau Secrétaire permanent selon la procédure définie au présent article, le Conseil de régulation nomme, sur proposition de son Président, un intérimaire choisi parmi les directeurs techniques visés à l'article 32 du présent décret.

En cas d'empêchement définitif, la durée de l'intérim ne saurait excéder six (06) mois.

Article 30 :

Après sa nomination, le Secrétaire permanent prête serment devant la Cour d'appel de Cotonou, en ces termes : « **Je jure de remplir fidèlement ma fonction de Secrétaire permanent au sein du Secrétariat permanent de l'Autorité de régulation des marchés publics, avec honnêteté, impartialité, intégrité, professionnalisme, en toute indépendance dans le respect des lois et règlements de la République** ». Il est tenu aux mêmes obligations, bénéficie de la même protection et est révoqué dans les mêmes conditions que les membres du Conseil de régulation, comme prévues aux articles 8, 9, et 17 du présent décret.

Article 31 :

Le Secrétaire permanent assiste le Président dans la gestion administrative et financière de l'Autorité de régulation des marchés publics. Il assure la coordination des activités des directions techniques et la mise en œuvre des décisions du Conseil de régulation.

A ce titre, il est chargé de :

- 1- assurer la préparation du budget, des rapports d'activités ainsi que des comptes et états financiers qu'il soumet au Conseil de régulation pour approbation ;
- 2- assurer la gestion technique, administrative et financière de l'Autorité de régulation des marchés publics ;

- 3- préparer les délibérations et mettre en œuvre les décisions du Conseil de régulation ;
- 4- apporter un appui technique aux différentes commissions dans l'accomplissement de leur mission ;
- 5- assurer l'élaboration et l'actualisation du plan stratégique et opérationnel de l'Autorité de régulation des marchés publics ;
- 6- élaborer et faire valider par le Conseil de régulation des marchés publics les outils d'opérationnalisation du plan stratégique et opérationnel, notamment le budget programme, le plan de travail annuel, le plan de passation des marchés, le plan de consommation des crédits, etc. ;
- 7- élaborer et faire adopter par le Conseil de régulation l'ensemble des documents visant à une meilleure visibilité dans le fonctionnement de l'Autorité de régulation des marchés publics, notamment le règlement intérieur, le manuel de procédures administrative, comptable et financière, etc. ;
- 8- proposer au Conseil de régulation, la nomination et les sanctions des agents du Secrétariat permanent ;
- 9- coordonner l'élaboration et l'adoption par le Conseil de régulation de la convention collective du personnel de l'Autorité de régulation des marchés publics ;
- 10-soumettre à l'appréciation du Conseil de régulation, tous documents susceptibles de contribuer à l'amélioration de la performance du Secrétariat permanent ;

11- participer aux sessions des commissions et du Conseil de régulation et d'en assurer le secrétariat ;

12- veiller au suivi-évaluation périodique des acteurs ainsi que des procédures et pratiques du système de passation des marchés publics et proposer des actions correctives et préventives pour l'amélioration des performances ;

13- exécuter toutes les tâches à lui prescrites par, le Président de l'Autorité de régulation des marchés publics.

Le Secrétaire permanent assure la fonction de personne responsable des marchés publics pour l'Autorité de régulation des marchés publics.

Article 32 :

Le Secrétariat permanent comprend :

1. le Secrétariat administratif ;
2. la Direction de la réglementation et des affaires juridiques ;
3. la Direction de la formation et des appuis techniques ;
4. la Direction des systèmes d'informations, des statistiques, de l'archivage et du suivi-évaluation
5. la Direction de l'administration et des finances.

Article 33 :

Le Secrétariat administratif est chargé de :

1. enregistrer, transmettre au président, traiter et expédier le courrier ;

2. classer les documents ;
3. gérer les rendez-vous et visites du secrétaire permanent ;
4. assurer la gestion de la communication téléphonique ;
5. exécuter toutes autres tâches qui lui sont confiées par le Secrétaire permanent et le Président de l'Autorité de régulation des marchés publics.

Article 34 :

La Direction de la réglementation et des affaires juridiques est chargée de :

1. identifier les faiblesses éventuelles du code des marchés publics puis proposer toute mesure de nature à améliorer le système, dans un souci d'économie, de transparence et d'efficacité ;
2. conduire les réformes susceptibles de moderniser les procédures et les outils de passation de la commande publique;
3. élaborer et actualiser les outils relatifs à la commande publique ;
4. contribuer, avec les autres structures compétentes de l'Etat, à la préparation et à la mise à jour des textes réglementaires relatifs à la commande publique,
5. veiller à l'application de la réglementation et des procédures relatives à la commande publique ;
6. contribuer à la promotion d'un environnement transparent, offrant des voies de recours efficaces et favorables à la concurrence, au développement des compétences et de la

performance des acteurs ;

7. examiner les dénonciations des irrégularités constatées par les parties prenantes ou celles connues de toute autre personne avant, pendant et après la passation des marchés publics, au niveau des organes d'exécution des marchés publics ;

8. étudier les demandes d'avis adressées par les autorités contractantes à l'Autorité de régulation des marchés publics ;

9. rédiger les mémoires en défense sur les décisions du Conseil de régulation déférées devant les juridictions ;

10. instruire les recours exercés par les candidats et les soumissionnaires aux procédures de la commande publique et préparer un projet de rapport et de décision à l'examen des commissions et du Conseil de régulation ;

11. instruire les demandes de conciliation des parties prenantes à l'exécution des marchés de la commande publique.

La Direction de la réglementation et des affaires juridiques comprend les services ci- après :

1. le Service des recours ;
2. le Service des réformes et de la réglementation ;
3. le Service des affaires juridiques.

Article 35 :

La Direction de la formation et des appuis techniques est chargée de :

1. proposer des programmes d'information et de sensibilisation des acteurs économiques sur la réglementation des marchés publics en vue d'accroître leurs compétences ;
2. diffuser la réglementation relative à la commande publique;
3. suivre le programme de renforcement des compétences en matière de passation de la commande publique et le cadre professionnel y afférent ;
4. programmer et organiser, en collaboration avec les autres structures compétentes de l'Etat, la formation initiale et continue des acteurs du système de passation de la commande publique ;
5. être en relation avec les centres et écoles de formation, au niveau national, régional et international, spécialisés dans le domaine de la commande publique ;
6. apporter aux acteurs l'assistance technique en vue de faciliter la bonne application des dispositions relatives à la commande publique.

La Direction de la formation et des appuis techniques comprend :

- 1 . le Service de la formation ;
2. le Service des appuis techniques.

La Direction de la formation et des appuis techniques dispose d'un centre de formation.

Article 36 :

La Direction des systèmes d'informations, des statistiques, de l'archivage et du suivi-évaluation est chargée de :

1. collecter et centraliser toutes les informations relatives à la préparation, à l'exécution, au contrôle et à la validation des marchés en vue de construire un système d'information avec une base de données fiable pour une évaluation efficace des performances ;
2. concevoir, produire, diffuser, évaluer et valoriser toute l'information statistique concernant les marchés publics ;
3. organiser les archives de l'Autorité de régulation des marchés publics et des marchés publics en vue d'assurer leur disponibilité tant pour le personnel que pour le public ;
4. veiller à l'élaboration du plan triennal de l'Autorité de régulation des marchés publics et à l'application correcte de la réglementation ;
5. suivre et évaluer les procédures de passation de la commande publique pour ensuite proposer, de concert avec les autres directions, toutes les corrections pouvant aider à l'amélioration du système ;
6. évaluer périodiquement les acteurs ainsi que les procédures et les pratiques du système de passation de la commande publique et initier des actions correctives et préventives pour l'amélioration des performances ;
7. effectuer et faire réaliser des audits techniques en vue de contrôler et suivre la mise en œuvre de la réglementation en

matière de marchés publics ;

8. veiller au suivi de la mise en œuvre des recommandations issues des contrôles et audits réalisés.

La Direction des statistiques, de l'archivage et du suivi, évaluation comprend :

1. le Service de la programmation et du suivi-évaluation ;
2. le Service des statistiques et de l'analyse ;
3. le Service de l'archivage et de la documentation.

La Direction des statistiques, de l'archivage et du suivi-évaluation dispose d'un centre de documentation de la commande publique.

Article 37 :

La Direction de l'administration et des finances est chargée de :

1. la gestion administrative, financière et comptable de l'Autorité de régulation des marchés publics ;
2. la préparation et l'exécution du budget de l'Autorité de régulation des marchés publics ;
3. la gestion du patrimoine et des stocks ;
4. l'exécution des dépenses, des opérations de paiement et de règlement des dépenses ainsi que des contrôles requis à cet effet ;
5. l'opération de recouvrement des recettes et de la mobilisation des ressources avec le Président de l'Autorité de

régulation des marchés publics ;

6. la gestion de la trésorerie, le maintien et la conservation des fonds et valeurs ;

7. la tenue de la comptabilité générale, de la comptabilité budgétaire, de la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité ;

8. la conservation du patrimoine, des droits, privilèges et hypothèques de l'Autorité de régulation des marchés publics ;

9. la gestion des ressources humaines de l'Autorité de régulation des marchés publics ;

10. l'élaboration et le suivi de la mise en œuvre du plan interne de formation de l'autorité de régulation des marchés publics.

La Direction de l'administration et des finances comprend :

1. le Service des opérations financières et comptables ;
2. le Service du matériel, de la logistique et du personnel.

Article 38 :

Chaque direction technique est placée sous l'autorité d'un directeur qui est responsable devant le Secrétaire permanent.

Les directeurs sont nommés par décision du Président de l'Autorité de régulation des marchés publics, après avis conforme du Conseil de régulation, sur proposition du Secrétaire permanent, parmi les cadres du Secrétariat permanent de la catégorie A, échelle 1 ou de niveau équivalent, ayant au moins dix

(10) années d'expériences et une compétence avérée dans les domaines de la commande publique.

Le Directeur de l'administration et des finances reçoit une double nomination. Il est nommé par décision du Président de l'Autorité de régulation des marchés publics en qualité de directeur et par arrêté conjoint du Président de l'Autorité de régulation des marchés publics et du ministre chargé des Finances en qualité de comptable public. Il est astreint à la prestation de serment dès sa nomination.

Les directeurs sont relevés par décision du Président de l'Autorité de régulation des marchés publics de leur fonction pour les fautes ci-après dûment constatées :

1. comportement intentionnel susceptible d'empêcher le bon fonctionnement de la mission de régulation des marchés publics ;
2. corruption passive ou active et autres infractions connexes ;
3. divulgation d'informations ou documents de l'Autorité de régulation des marchés publics sans autorisation préalable.

Article 39 :

Chaque directeur technique anime les services placés sous son autorité.

Il établit et met en œuvre un tableau de bord qu'il fait valider par le Secrétaire permanent.

Article 40 :

L'organisation des services de chaque direction technique est déterminée par décision du Président de l'Autorité de régulation des marchés publics, sur proposition du Secrétaire permanent et après approbation du Conseil de régulation.

Article 41 :

Les chefs des Cellules et de services sont nommés par décision du Président de l'Autorité de régulation des marchés publics, après avis conforme du Conseil de régulation sur proposition du Secrétaire permanent, parmi les cadres du Secrétariat permanent de la catégorie A ou de niveau équivalent, ayant au moins deux (02) années d'expérience au sein du Secrétariat permanent de l'Autorité de régulation des marchés publics.

CHAPITRE V : BUDGET DE L'AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

SECTION I : CADRE GENERAL DU BUDGET

Article 42 :

Le budget de l'Autorité de régulation des marchés publics prévoit et autorise les recettes et les dépenses et en détermine la nature et le montant. Il est préparé par le Secrétaire permanent.

Le Président de l'Autorité de régulation des marchés publics est l'ordonnateur du budget.

Article 43 :

L'exercice budgétaire commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Article 44 :

Le budget de l'Autorité de régulation des marchés publics est adopté par le Conseil de régulation, trois (03) mois avant l'ouverture de l'exercice dans le strict respect du principe de l'équilibre entre les ressources et les dépenses.

Le budget adopté est transmis sans délai au ministre chargé des Finances pour information.

SECTION II : RESSOURCES ET EMPLOIS

Article 45 :

Les ressources de l'Autorité de régulation des marchés publics sont constituées par :

1. une dotation annuelle du budget de l'Etat sous forme de subvention ;
2. une redevance de régulation instituée par la loi des finances de l'Etat ;
3. les contributions ou subventions d'organismes internationaux ;
4. les produits des prestations rendues aux intervenants du système de la commande publique ;
5. les confiscations et une partie des pénalités pécuniaires

prononcées par la Commission disciplinaire dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé des Finances ;

6. les revenus de ses biens, fonds et valeurs.

Article 46 :

Conformément aux dispositions de la loi portant code des marchés publics en République du Bénin, une redevance de régulation est instituée en vue de la collecte de ressources au profit de l'Autorité de régulation des marchés publics pour l'amélioration de la régulation du système des marchés publics au Bénin.

Le montant de la redevance de régulation est payé au Trésor public à l'occasion de l'enregistrement des marchés publics par les bénéficiaires et directement inscrit sur le compte d'épargne du trésor public ouvert au nom de l'Autorité de régulation des marchés publics.

Article 47 :

Les dépenses de l'Autorité de régulation des marchés publics sont constituées des charges de fonctionnement, d'équipement, d'investissement et toutes autres dépenses en rapport avec les attributions de l'Autorité de régulation des marchés publics.

SECTION III : GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE

Article 48 :

Le Secrétaire permanent est chargé de veiller à la bonne tenue de la comptabilité et la préparation des états financiers de l'Autorité de régulation des marchés publics conformément aux règles et aux dispositions du droit comptable de l'OHADA.

Article 49 :

Les fonctions d'agent comptable de l'Autorité de régulation des marchés publics sont assurées par le Directeur de l'administration et des finances.

Article 50 :

Pour sa gestion financière et comptable, l'Autorité de régulation des marchés publics est dotée d'un manuel de procédures administratives, financières et comptables approuvé par le Conseil de Régulation.

Article 51 :

La gestion administrative et financière de l'Autorité de régulation des marchés publics est soumise à un contrôle interne assuré par la Cellule d'audit interne.

Article 52 :

Les comptes de l'Autorité de régulation des marchés publics sont audités et certifiés par un commissaire aux comptes nommé par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé des Finances.

Le Secrétariat permanent de l'Autorité de régulation des marchés publics est soumis au contrôle des organes de contrôle de l'Etat ou toute structure spécialisée engagée par l'Etat pour s'assurer du respect des dispositions législatives et réglementaires applicables au fonctionnement de l'Autorité.

Article 53 :

Le Secrétaire permanent soumet les comptes de l'Autorité de régulation des marchés publics à l'arrêté du Conseil de régulation dans un délai de quatre (04) mois à compter de la date de clôture de l'exercice.

Ils sont ensuite soumis à l'approbation du Conseil des ministres

Article 54 :

Les comptes de l'Autorité de régulation des marchés publics peuvent faire l'objet de l'audit de gestion de la Cour des comptes.

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 55 :

Un décret pris en Conseil des ministres détermine la rémunération et les avantages alloués aux membres de l'Autorité de régulation des marchés publics et au personnel du Secrétariat permanent.

Article 56 :

une décision du Président de l'Autorité de régulation des marchés publics précise et complète l'organisation et les règles de fonctionnement du Secrétariat permanent.

Un règlement intérieur détermine les règles de fonctionnement du Conseil de régulation et de ses commissions.

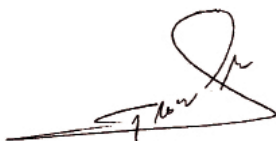
Article 57 :

Le présent décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, abroge les dispositions du décret n°2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Autorité de régulation des marchés publics et toutes autres dispositions contraires.

Il sera publié au Journal officiel.

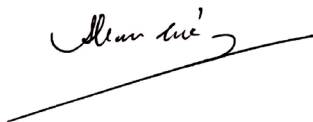
Fait à Cotonou, le 23 décembre 2020

Par le Président de la République,
chef de l'Etat, chef du gouvernement.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Patrice TALON', with a large loop at the end.

Patrice TALON

Le garde des sceaux, ministre
de la Justice et de la législation,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Séverin', followed by a long horizontal line.

Séverin Maxime QUENUM

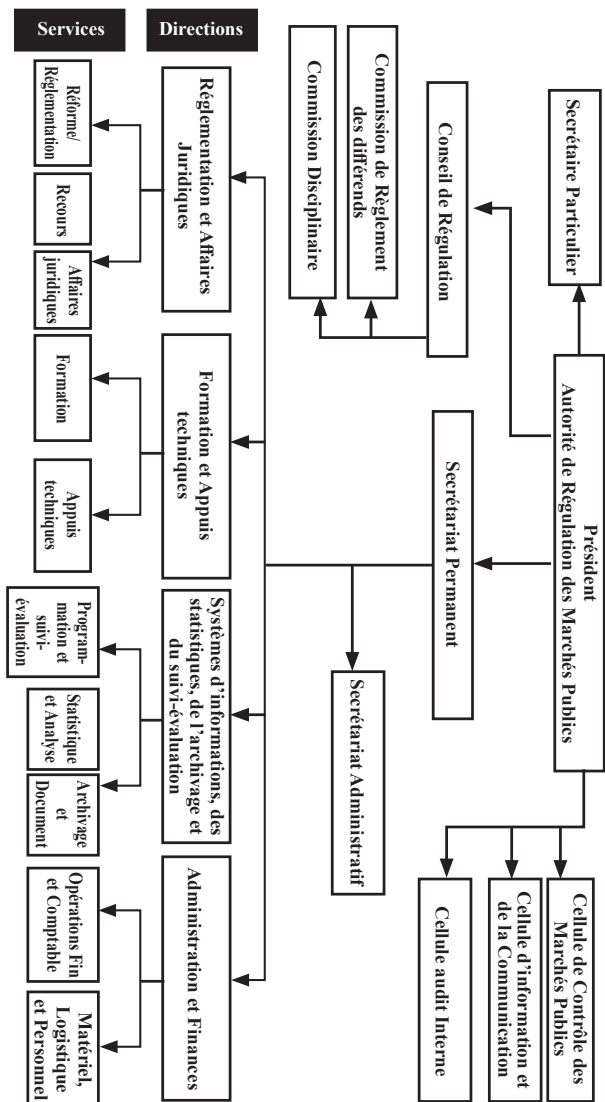
Le ministre de l'Economie et des
Finances,

A handwritten signature in red ink, appearing to read 'Romuald', followed by a horizontal line.

Romuald WADAGNI

AMPLIATIONS -AN:4 - CC:2 -CS:2- CES:2 - HCJ 2- HAAC T2-MJLT2-
MEF : 2 AUTRES MINISTERES : 22 -SGG:4 RB:1 22 // I \ CIL

Organigramme de l'Autorité de Régulation des Marchés publics



ARMP : Autorité de Régulation des Marchés Publics

CACI : Cellule d'Audit et de Contrôle Interne

CIC : Cellule d'Information et de Communication

CCCS : Chambre des Comptes de la Cour Suprême

CCMP : Cellule de Contrôle des Marchés Publics

CD : Commission Disciplinaire

CR : Conseil de Régulation

CRD : Commission de Règlement des Différends

DAF : Direction de l'Administration et des Finances

DFAT : Direction de la Formation et des Appuis Techniques

DRAJ : Direction de la Réglementation et des Affaires

Juridiques

DSISASE : Direction des Systèmes d'Informations, des
Statistiques, de l'Archivage et du Suivi-Evaluation

OI : Observateurs Indépendants

ORMP : Observatoire Régional des Marchés Publics

PRMP : Personne Responsable des Marchés Publics

PSO : Plan Stratégique et Opérationnel

SGFP : Statut Général de la Fonction Publique

SG/PR : Secrétaire Général de la Présidence de la
République

SP : Secrétaire Permanent

OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du
Droit des Affaires

UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

DECRET N°2020-596 DU 23 DECEMBRE 2020
PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION
ET FONCTIONNEMENT DE LA PERSONNE
RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS ET DE
LA COMMISSION D'OUVERTURE ET D'EVALUATION



ARMP

AUTORITÉ DE
REGULATION DES
MARCHES PUBLICS

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

**DECRET N°2020-596 DU 23 DECEMBRE 2020
PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION
ET FONCTIONNEMENT DE LA PERSONNE
RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS ET DE LA
COMMISSION D'OUVERTURE ET D'EVALUATION**

**LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L'ETAT,
CHEF DU GOUVERNEMENT,**

Vu la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin, telles que modifiée par la loi n°2019-40 du 07 novembre 2019 ;
Vu la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin ;
Vu la décision portant proclamation, le 30 mars 2016 par la Cour constitutionnelle, des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 20 mars 2016 ;
Vu le décret n°2019-396 du 05 novembre 2019 portant composition du gouvernement ;
Vu le décret de 2020-595 du 23 décembre 2020 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Autorité de régulation des marchés publics ;
Sur proposition du Président de la République ;
Le Conseil des ministres entendu en sa séance du 23 décembre 2020.

DECRETE

CHAPITRE PREMIER : PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

Article premier :

La personne responsable des marchés publics est chargée de mettre en œuvre au nom de l'autorité contractante, les procédures de passation et d'exécution des marchés publics. A ce titre, elle accomplit les actes nécessaires depuis le choix de la procédure jusqu'à la désignation de l'attributaire et l'approbation du marché définitif. Elle soumet ces actes aux contrôles et approbation prévus par la loi. Elle signe le marché au nom et pour le compte de l'autorité contractante.

La personne responsable des marchés publics est notamment chargée de :

1. planifier les marchés publics dont les montants provisionnels hors taxes sont supérieurs au seuil de dispense ;
2. publier, à titre indicatif, l'avis général de passation des marchés publics ;
3. s'assurer de la réservation du crédit avant l'approbation du marché ;
4. élaborer les dossiers d'appel à concurrence en collaboration avec les services techniques compétents ;
5. lancer les appels à concurrence ;
6. publier le procès-verbal d'ouverture des offres et des propo-

sitions ainsi que les résultats d'attribution provisoire et définitive par les mêmes canaux que ceux de l'avis d'appel à concurrence ;

7. rédiger ou coordonner la rédaction des contrats et avenants ;
8. suivre ou coordonner le suivi de l'exécution administrative des marchés ;
9. organiser ou coordonner l'organisation des réceptions des ouvrages, fournitures et services, objet des marchés ;
10. tenir les statistiques et les indicateurs de performances ;
11. rédiger à l'attention de l'autorité contractante dans un délai maximum d'un mois suivant la fin de chaque trimestre un rapport comportant : i) un point global de l'évolution de la passation et de l'exécution des marchés : ii) une analyse des niveaux de réalisation des indicateurs fixés dans le présent arrêté ; et iii) un point des difficultés rencontrées et des mesures prises ou suggérées en vue de l'amélioration de la performance de l'organe de passation des marchés publics ;
12. mettre en œuvre l'ensemble des procédures d'enregistrement des différentes phases de la passation des marchés, qu'elles soient administratives, techniques ou financières et procéder à l'archivage des dossiers de marchés publics par des méthodes modernes efficaces.

Pour la passation des marchés, outre les contrôles des organes de passation des marchés prévus par le code des marchés publics, la personne responsable des marchés publics soumet le dossier de chaque marché, y compris le projet de contrat, au contrôle budgétaire de l'organe compétent, selon les seuils, en matière du contrôle financier.

Le contrôle budgétaire vise essentiellement à examiner ces actes au regard de l'imputation de la dépense, de la disponibilité des crédits, de l'application des dispositions d'ordre financier, des lois et règlements, de leur conformité avec les autorisations parlementaires et des conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur les finances publiques.

Le contrôle budgétaire ne porte pas sur les aspects techniques et juridiques du dossier du marché.

Article 2 :

La personne responsable des marchés publics est responsable au sein de l'autorité contractante de la qualité des processus de passation de marchés publics et veille au respect des délais de passation des marchés. Elle rend compte trimestriellement de l'exécution du plan annuel de passation des marchés publics et fait apparaître dans son rapport :

- 1- les éléments de planification ;
- 2- les niveaux d'exécution des tâches prévues pour le

trimestre avec la mise en évidence des progrès et contre-performances ;

3- les difficultés rencontrées et les approches de solutions.

Article 3 :

La personne responsable des marchés publics est nommée parmi les cadres de la catégorie A échelle 1 ou de niveau équivalent si elle est désignée hors de l'Administration publique, et disposant d'une formation spécifique et/ou idéalement d'une expérience de quatre (4) ans, au moins, dans le domaine des marchés publics.

Elle a rang de directeur technique.

La personne responsable des marchés publics est nommée pour un mandat de deux (2) ans renouvelable. Le mandat peut être suspendu ou interrompu pour fautes lourdes, ou en cas d'évaluation annuelle jugée non satisfaisante. Le renouvellement est fait sur la base des résultats des évaluations annuelles des performances de la personne responsable des marchés publics. Pour ce faire, des objectifs précis de performance sont définis chaque année par l'autorité contractante.

Article 4 :

Constitue une faute lourde au sens de l'article 3 du présent décret, l'un des faits ci-après :

1- faux en écritures publiques ;

- 2- corruption passive ou active ;
- 3- non-respect du secret des délibérations et décisions ;
- 4- divulgation du contenu des offres visant à favoriser ou à défavoriser l'un ou l'autre des soumissionnaires ;
- 5- blocage délibéré portant préjudice à l'organisme public ;
- 6- violation des dispositions des textes législatifs et réglementaires sur les marchés publics ayant entraîné un dysfonctionnement grave dans la chaîne de passation des marchés publics ou un préjudice à l'autorité contractante ;
- 7- défauts répétés de respect des délais réglementaires des activités relevant de sa responsabilité ou placées sous sa coordination ;
- 8- contre-performances significatives dûment constatées résultant de manque de diligences ou de proactivité de la personne responsable des marchés publics ou d'un retard significatif dans la production par la personne responsable des marchés publics, des rapports trimestriels sur l'exécution des marchés publics ;
- 9- toutes autres fautes lourdes passibles de sanctions disciplinaires prévues par les textes réglementaires spécifiques.

Article 5 :

La personne responsable des marchés publics est tenue au respect du secret professionnel pour les informations, faits, actes et renseignements dont elle a connaissance à l'occasion ou dans l'exercice de ses fonctions.

Articles 6 :

La détention directe d'intérêts dans les entreprises soumissionnaires des marchés publics de cette autorité contractante est interdite à la personne responsable des marchés publics de cette autorité contractante. Il en est de même de l'exercice dans lesdites entreprises de toute fonction salariée ou l'acceptation de tout bénéfice, de toute rémunération ou de tout avantage, sous quelque forme que ce soit, accordé par ces entreprises. La personne responsable des marchés publics ne peut davantage exercer d'activité commerciale ou de consultation en rapport avec sa mission.

Si après avoir quitté ses fonctions, une personne responsable des marchés publics prend des intérêts dans une entreprise, celle-ci ne peut soumissionner à un marché dont elle a eu à connaître dans le cadre de ses fonctions, qu'après un délai de cinq (05) ans.

Article 7 :

La personne responsable des marchés publics est assistée d'un secrétariat permanent ainsi que des directions techniques et de projets de l'autorité contractante, dans le cadre de :

- 1- la planification et la programmation des marchés ;
- 2- la préparation des dossiers d'appel à concurrence et le lancement de la procédure correspondante ;

- 3- la publication des avis d'appels d'offres et des résultats des procédures de passation de marchés ;
- 4- la gestion et le suivi de l'exécution des marchés ;
- 5- la réception des ouvrages, fournitures et services.

Article 8 :

Le secrétariat permanent des marchés publics appuie la personne responsable des marchés publics dans la mise en œuvre de sa mission.

Le secrétariat permanent est structuré en fonction des besoins du système de passation des marchés de l'autorité contractante et comprend au moins les profils suivants :

- 1- un secrétaire des services administratifs de la catégorie B ou de niveau équivalent ou bien un archiviste de la catégorie A ou de niveau équivalent ;
- 2- un assistant en passation de marchés disposant d'une formation de base en passation des marchés ou d'au moins une année d'expérience dans le domaine des marchés publics.

Les modalités de fonctionnement du secrétariat permanent font l'objet d'un arrêté ou d'une décision pris par l'autorité contractante selon un modèle établi par l'Autorité de régulation des marchés publics.

CHAPITRE II : COMMISSION D'OUVERTURE ET D'EVALUATION

Article 9 :

La personne responsable des marchés publics est assistée dans l'exécution de sa mission par la commission d'ouverture et d'évaluation des offres.

Elle est chargée de :

- 1- procéder à l'ouverture et au dépouillement des offres et propositions;
- 2- procéder à un réexamen du dossier lorsque l'organe de contrôle compétent émet des observations sur le rapport d'analyse des offres.

Article 10 :

La commission d'ouverture et d'évaluation est une commission ad hoc mise en place dans le cadre de chaque procédure de passation par une note de service après désignation des membres par les responsables des structures concernées. Elle est composée comme suit :

- 1- la personne responsable des marchés publics ou son représentant qui en assure la présidence ;
- 2- le responsable de la structure technique concernée ou son représentant ;
- 3- le responsable financier ou son représentant ;
- 4- un juriste ou un spécialiste des marchés publics.

Pour le cas spécifique des communes, la Commission d'ouverture et d'évaluation est composée de :

- 1- la personne responsable des marchés publics ou son représentant qui en assure la présidence ;
- 2- deux (02) conseillers communaux ;
- 3- un responsable de la structure technique concernée ou son représentant ;
- 4- un responsable financier ou son représentant ;
- 5- un juriste ou un spécialiste des marchés publics.

La personne responsable des marchés publics peut adjoindre à la commission d'ouverture et d'évaluation toute personne dont la compétence est jugée nécessaire.

Article 11 :

La commission d'ouverture et d'évaluation ne peut délibérer que si les 3/5 au moins de ses membres sont présents. Elle délibère à huis clos conformément aux critères retenus par le dossier d'appel à concurrence.

La commission d'ouverture et d'évaluation dispose d'un délai maximum de dix (10) jours ouvrables, à compter de la date de réception des offres, pour transmettre le rapport d'analyse et de synthèse à l'organe de contrôle compétent.

Article 12 :

Les fonctions de membre de la commission d'ouverture et d'évaluation des offres sont incompatibles avec celles de membres de la cellule de contrôle des marchés publics.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 13 :

Un arrêté du ministre chargé des finances fixe les primes de performance allouées à la personne responsable des marchés publics, au personnel du secrétariat permanent de la personne responsable des marchés publics.

Ces primes sont inscrites sur les lignes budgétaires de l'autorité contractante.

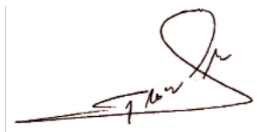
Article 14 :

Le présent décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, abroge le décret n° 2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la personne responsable des marchés publics et de la commission d'ouverture et d'évaluation et toutes autres dispositions antérieures contraires.

Il sera publié au Journal officiel.

Fait à Cotonou, le 23 décembre 2020

Par le président de la République,
chef de l'Etat, chef du gouvernement,

A handwritten signature in red ink, appearing to read 'Patrice TALON', enclosed within a rectangular box.

Patrice TALON

Le ministre de l'Economie
et des finances,



Romuald WADAGNI

AMPLIATIONS: PR: 6-AN : 4- CC: 2- CS: 2- HAAC: 2- HCJ: 2- MEF :
2- AUTRES MINISTERES: 23 – SGG: 4- JORB: 1

**DECRET N° 2020 - 597 DU 23 DECEMBRE 2020
PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION
ET FONCTIONNEMENT DES CELLULES
DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS
EN REPUBLIQUE DU BENIN**



ARMP AUTORITÉ DE
RÉGULATION DES
MARCHÉS PUBLICS
PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

**DECRET N° 2020 - 597 DU 23 DECEMBRE 2020
PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET
FONCTIONNEMENT DES CELLULES DE CONTROLE
DES MARCHES PUBLICS EN REPUBLIQUE DU BENIN**

**LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L'ETAT,
CHEF DU GOUVERNEMENT,**

- Vu** la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin, telle que modifiée par la loi n° 2019-40 du 07 novembre 2019 ;
- Vu** la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République de Bénin ;
- Vu** la décision portant proclamation, le 30 mars 2016 par la Cour constitutionnelle, des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 20 mars 2016 ;
- Vu** le décret n° 2019-396 du 05 septembre 2019 portant composition du Gouvernement ;
- Vu** le décret n° 2020-595 du 23 décembre 2020 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation des marchés publics ;
- Sur** proposition du Président de la République,
- Le** Conseil des ministres entendu en sa séance du 23 décembre 2020.

DECRETE

CHAPITRE PREMIER : CELLULE DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS

Article premier :

Les opérations de passation de marchés, de la planification à l'attribution du marché, sont soumises à l'avis conforme d'une cellule de contrôle des marchés publics constituée auprès de l'autorité contractante, pour les marchés dont les montants sont dans sa limite de compétence.

Article 2 :

La cellule de contrôle des marchés publics est chargée de :

- 1- procéder à la validation du plan de passation des marchés de l'autorité contractante avant sa publication par la direction nationale de contrôle des marchés publics ;
- 2- procéder à la validation des dossiers d'appel à concurrence avant le lancement de la procédure ainsi que leur modification, le cas échéant ;
- 3- assister aux opérations d'ouverture des plis et signer le procès-verbal d'ouverture ;
- 4- procéder à la validation du rapport d'analyse comparative des propositions et du procès-verbal d'attribution provisoire du marché approuvés par la commission de passation du marché ;

- 5- procéder à un examen juridique et technique du projet de marché avant son approbation ;
- 6- procéder au contrôle a priori des demandes de renseignements et de prix ;
- 7- établir, à l'attention de l'autorité contractante, dans un délai maximum d'un mois suivant la fin de chaque trimestre un rapport comportant : i) une synthèse des activités de contrôle ; ii) une analyse des niveaux de réalisation des indicateurs ; et iii) le cas échéant, des suggestions de mesures à prendre pour rationaliser et améliorer le fonctionnement du système de passation des marchés publics de l'autorité contractante ;
- 8- apporter à l'autorité contractante un appui technique en cas de besoin.

Article 3 :

La cellule de contrôle des marchés publics est structurée en fonction des besoins du système de passation des marchés de l'autorité contractante. Elle comprend les profils ci-après :

- 1- un chef de cellule qui est un spécialiste en passation des marchés publics ou un délégué de la direction nationale de contrôle des marchés publics. Il doit être un cadre de la catégorie A échelle 1 de la Fonction publique ou de niveau équivalent s'il devrait être désigné hors de l'Administration publique et avoir idéalement une

expérience d'au moins quatre (4) ans dans le domaine des marchés publics ;

2- un juriste ;

3- un spécialiste du domaine d'activité dominante de l'autorité contractante.

Le juriste et le spécialiste de la cellule de contrôle des marchés publics doivent être des cadres de la catégorie A ou, à défaut, B au moins ou de niveau équivalent s'ils devraient être désignés hors de l'Administration publique et avoir une expérience d'au moins deux (2) ans dans le domaine des marchés publics.

La cellule de contrôle des marchés publics dispose d'un secrétaire des services administratifs de la catégorie B ou de niveau équivalent.

Article 4 :

Pour les départements ministériels, les institutions de l'Etat et les préfectures, les chefs des cellules de contrôle des marchés publics sont des agents désignés par la direction nationale de contrôle des marchés publics en tant que délégué de contrôle des marchés publics auprès desdites autorités contractantes. Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé des Finances, sur proposition du directeur national de contrôle des marchés publics.

Les autres autorités contractantes désignent leur chef de cellule de contrôle des marchés publics par une décision administrative après appel à candidatures.

Les chefs des cellules de contrôle des marchés publics ont rang de directeur technique.

Article 5 :

Les membres de la cellule de contrôle et le chef de cellule sont nommés pour un mandat de deux (2) ans renouvelable. Le mandat peut être suspendu ou interrompu pour faute lourde ou en cas d'évaluation annuelle jugée non satisfaisante.

Le renouvellement du mandat est fait sur la base des résultats des évaluations annuelles des performances de la cellule de contrôle des marchés publics. Pour ce faire, des objectifs précis de performance sont définis chaque année par l'autorité contractante.

Article 6 :

Constitue une faute lourde au sens de l'article 5 du présent décret, l'un des faits ci-après :

- 1- faux en écriture publique ;
- 2- corruption passive ou active ;
- 3- non-respect du secret des délibérations ;
- 4- divulgation du contenu des offres visant à favoriser ou défavoriser l'un ou l'autre des soumissionnaires ;

- 5- blocage délibéré portant préjudice à l'organisme public ;
- 6- insuffisances significatives dûment constatées dans les avis de la cellule de contrôle des marchés publics ;
- 7- défauts répétés de respect des délais réglementaires d'émissions des avis de la cellule ou retards significatifs dans la production des rapports semestriels d'activités de la cellule ;
- 8- manœuvres tendant à faire obstacle à la mise en concurrence réelle dans tout processus de passation de la commande publique ;
- 9- violation des dispositions des textes législatifs et réglementaires sur les marchés publics ayant entraîné un dysfonctionnement grave dans la chaîne de passation des marchés publics ou un préjudice à l'autorité contractante.

Article 7 :

Dans le respect des dispositions applicables en matière de marchés publics, les règles d'organisation et de fonctionnement de la cellule de contrôle des marchés publics sont précisées dans un manuel élaboré par l'Autorité de régulation des marchés publics.

Article 8 :

Les décisions de la cellule de contrôle des marchés publics engagent la responsabilité propre du chef de la cellule.

Article 9 :

Les différends entre la personne responsable des marchés publics, la commission d'ouverture et d'évaluation et la cellule de contrôle des marchés publics sont soumis à l'Autorité de régulation des marchés publics dans un délai de deux (2) jours ouvrables à compter de la date du désaccord.

Les différends au sein de ces organes sont soumis à l'Autorité de régulation des marchés publics dans un délai de deux (2) jours ouvrables à compter de l'épuisement du délai de réponse du responsable de l'organe.

Lorsque le différend concerne la personne responsable des marchés publics, la commission d'ouverture et d'évaluation des offres et/ou la cellule de contrôle des marchés publics, l'initiative de la saisine est prise par la personne responsable des marchés publics.

Dans le cas où le différend concerne l'un quelconque des autres organes visés au présent alinéa, la saisine de l'Autorité de régulation des marchés publics relève de son premier responsable.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 10 :

Un arrêté du ministre chargé des Finances fixe les primes et avantages alloués aux membres de la cellule de contrôle des

marchés publics et au personnel d'appui en ce qui concerne les départements ministériels, institutions de l'Etat et préfectures.

Les crédits y afférents sont inscrits sur les lignes budgétaires appropriées des autorités contractantes.

Pour les autres autorités contractantes en dehors des départements ministériels, institutions de l'Etat et préfectures, le responsable de la structure prend un acte approprié pour fixer les primes et avantages alloués aux membres de la cellule de contrôle des marchés publics et au personnel d'appui.

Article 11 :

La fonction de membre des organes de contrôle des marchés publics est incompatible avec les fonctions de membres des organes de passation et de régulation des marchés publics.

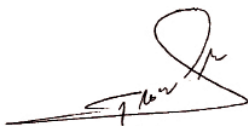
Article 12 :

Le présent décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, abroge le décret n° 2018-225 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement des cellules de contrôle des marchés publics en République du Bénin.

Il sera publié au Journal officiel.

Fait à Cotonou, le 23 décembre 2020

Par le président de la république,
chef de l'état, chef du gouvernement,



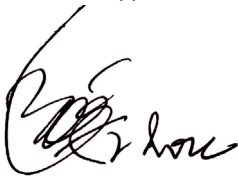
Patrice TALON

Le ministre de l'Economie
et des Finances,



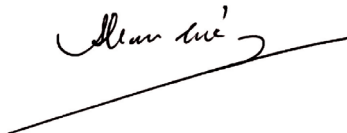
Romulad WADAGNI

Le ministre d'Etat, chargé du plan
et du développement,



Abdoulaye BIO TCHANE

Le garde des sceaux, ministre
de la Justice et de la législation,



Séverin Maxime QUENUM

AMPLIATIONS : PR: 6-AN : 4- CC : 2- CS : 2- HAAC : 2- HCJ : 2- MEF :
2- AUTRES MINISTERES: 23 – SGG : 4- JORB : 1

**DECRET N° 2020 - 598 DU 23 DECEMBRE 2020
PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION
ET FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION
NATIONALE DE CONTRÔLE DES
MARCHÉS PUBLICS**



ARMP AUTORITÉ DE
REGULATION DES
MARCHÉS PUBLICS
PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

**DECRET N° 2020 - 598 DU 23 DECEMBRE 2020 PORTANT
ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
DE LA DIRECTION NATIONALE DE CONTROLE DES
MARCHES PUBLICS**

**LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L'ETAT,
CHEF DU GOUVERNEMENT,**

- Vu** la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin, telle que modifiée par la loi n° 2019-40 du 07 novembre 2019 ;
- Vu** la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République de Bénin ;
- Vu** la décision portant proclamation, le 30 mars 2016 par la Cour constitutionnelle, des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 20 mars 2016 ;
- Vu** le décret n° 2019-396 du 05 septembre 2019 portant composition du Gouvernement ;
- Vu** le décret n° 2019-430 du 02 octobre 2019 fixant la structure-type des ministères ;
- Vu** le décret n° 2019-041 du 25 janvier 2017 portant attributions, organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances ;
- Sur** proposition du Président de la République,
- Le** Conseil des ministres entendu en sa séance du 23 décembre 2020.

DECRETE

CHAPITRE PREMIER : MISSION ET ATTRIBUTIONS DE LA DIRECTION NATIONALE DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS

Article premier :

La direction nationale de contrôle des marchés publics est l'organe central de contrôle des marchés publics. Elle est rattachée au ministère en charge des finances.

Article 2 :

La direction nationale de contrôle des marchés publics effectue un contrôle a priori sur la procédure de passation des marchés publics d'un montant supérieur ou égal aux seuils marquant la limite de compétence des cellules de contrôle des marchés publics.

A ce titre, la direction nationale de contrôle des marchés publics est chargée :

- 1- d'assurer la publication des plans de passation des marchés publics après examen de conformité ;
- 2- de valider les dossiers d'appel à la concurrence ainsi que leurs modifications, le cas échéant ;
- 3- d'accorder, à la demande des autorités contractantes, les autorisations et dérogations relevant de sa compétence ;

- 4- de valider les rapports d'analyse comparative des offres et les procès-verbaux d'attribution provisoire de marché, élaborés par la commission d'ouverture et d'évaluation des offres ;
- 5- de procéder à un examen juridique et technique du dossier de marché avant son approbation et, au besoin, adresser à l'autorité contractante toute demande d'éclaircissement et/ou de modification de nature à garantir la conformité du marché au dossier d'appel à concurrence et à la réglementation en vigueur ;
- 6- de valider les projets d'avenant relevant de sa compétence ;
- 7- de donner un avis conforme sur les requêtes de résiliation des marchés publics sur l'initiative de la personne responsable des marchés publics ;
- 8- de participer aux travaux des commissions de réception des marchés publics relevant de sa compétence.

Article 3 :

La direction nationale de contrôle des marchés publics assure également le contrôle a priori des opérations de passation des contrats de partenariat public-privé.

A ce titre, elle atteste de la régularité des projets de contrats de partenariat public-privé dans les cas où l'entente directe est permise par les lois et règlements.

La direction nationale de contrôle des marchés publics conserve pendant une durée de dix (10) ans, à compter de la date de l'attribution du contrat de partenariat, les informations liées aux procédures de sélection et d'attribution.

Article 4 :

La direction nationale de contrôle des marchés publics exerce un contrôle a posteriori sur :

- 1- les procédures de passation de marchés ne relevant pas de son contrôle a priori au regard des seuils de passation des marchés publics ;
- 2- l'exécution de tous marchés publics sans préjudice du contrôle exercé par les autres organes de contrôle.

Article 5 :

La direction nationale de contrôle des marchés publics est chargée également de :

- 1- proposer à l'Autorité de régulation des marchés publics, des amendements aux textes législatifs et réglementaires en vigueur ;
- 2- proposer à la nomination du ministre chargé des finances, les délégués de contrôle des marchés publics auprès des ministères, des institutions et des préfectures ;
- 3- participer aux réunions de coordination entre les autorités contractantes et les autorités chargées d'élaborer le budget de l'Etat ;

- 4- collecter, en relation avec toutes les autorités contractantes et les autres organes de contrôle des marchés publics, toutes documentations et produire les statistiques relatives aux procédures de passation, d'exécution ou de contrôle des marchés publics en vue de la constitution d'une banque de données ;
- 5- assurer la numérotation et l'authentification des contrats de marchés publics d'un montant supérieur ou égal aux seuils marquant la limite de compétence des cellules de contrôle des marchés publics ;
- 6- assurer l'administration et l'exploitation du système intégré de gestion des marchés publics (SIGMAP) et du portail web des marchés publics au Bénin ;
- 7- centraliser et publier dans le journal des marchés publics toutes les informations relatives aux marchés publics et assurer l'édition et la diffusion dudit journal ;
- 8- établir, à l'attention du ministre chargé des finances, un journal semestriel et un rapport annuel de ses activités suivant un modèle défini par l'Autorité de régulation des marchés publics ;
- 9- transmettre, à l'Autorité de régulation des marchés public, toute information relative aux manœuvres frauduleuses détectées dans l'exercice de sa mission de contrôle.

Article 6 :

Dans l'exercice de sa mission, la direction nationale de contrôle des marchés publics peut fournir des appuis techniques aux autorités contractantes dans le cadre de la passation et de l'exécution des marchés.

Elle élabore à l'endroit des autorités contractantes, dont les dossiers sont soumis à son contrôle, des rapports trimestriels, de recommandations visant à rationaliser et à améliorer le fonctionnement des systèmes de passation de marchés publics en place. Les rapports sont rendus disponibles dans les trente (30) jours suivant la fin du trimestre.

Article 7 :

Dans le cadre de l'examen du rapport d'évaluation des offres élaboré par la commission de passation des marchés publics, la direction nationale de contrôle des marchés publics peut demander à l'autorité contractante des informations et justifications complémentaires.

Les réponses des soumissionnaires aux demandes d'éclaircissement ne peuvent être obtenues par la direction nationale de contrôle des marchés publics que des autorités contractantes.

La direction nationale de contrôle des marchés publics peut également faire appel, en cas de besoin, aux services d'experts

ou de personnes ressources qualifiées dans les domaines considérés.

Article 8 :

L'autorisation de passation des marchés par procédure d'entente directe, à l'exception des marchés de gré à gré autorisé en conseil des ministres, relève de la compétence de la direction nationale de contrôle des marchés publics.

Toute autorisation de passation de marché par procédure d'entente directe donnée par la direction nationale de contrôle des marchés publics est communiquée, pour information, à l'Autorité de régulation des marchés publics.

La direction nationale de contrôle des marchés publics veille à ce que, sur chaque année budgétaire et pour chaque autorité contractante, le montant cumulé des marchés d'entente directe soumis à son autorisation préalable ne dépasse pas dix pour cent (10%) du montant total des marchés passés par ladite autorité contractante.

CHAPITRE II : ORGANISATION DE LA DIRECTION NATIONALE DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS

Article 9 :

La direction nationale de contrôle des marchés publics est placée sous l'autorité d'un directeur national nommé par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre

chargé des finances, parmi les cadres supérieurs de la catégorie A échelle 1 ou de niveau équivalent, justifiant idéalement d'une expérience d'au moins dix (10) ans dans le domaine des marchés publics.

Article 10 :

Le directeur national de contrôle des marchés publics est assisté dans ses fonctions par un adjoint nommé par arrêté du ministre chargé des finances parmi les cadres de la catégorie A échelle 1 ou de niveau équivalent s'il devrait être désigné en dehors de l'Administration publique, justifiant idéalement d'une expérience d'au moins huit (08) ans dans le domaine des marchés publics.

Il supplée le directeur national en cas d'absence ou d'empêchement.

Les attributions permanentes du directeur national adjoint sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition du directeur national.

Article 11 :

Le directeur national de contrôle des marchés publics et son adjoint sont nommés pour un mandat de deux (02) ans renouvelables.

Le renouvellement est fait sur la base des résultats des évaluations annuelles des performances de la direction nationale de contrôle des marchés publics. A cet effet, des objectifs précis de performance sont définis chaque année par le ministre chargé des Finances.

En cas de faute lourde, ils peuvent être relevés de leurs fonctions.

Article 12 :

Constitue une faute lourde, au sens du présent décret, l'un des faits ci- après:

1. faux en écritures publiques ;
2. corruption passive ou active ;
3. non-respect du secret des délibérations ;
4. blocage délibéré portant préjudice aux autorités contractantes ;
5. violations caractérisées des dispositions des textes législatifs et réglementaires des marchés publics ;
6. insuffisances significatives dûment constatées dans les avis de la direction nationale de contrôle des marchés publics, non-respect répété des délais réglementaires d'émissions des avis de la direction ou retards significatifs dans la production des rapports semestriels d'activités à l'attention du ministre chargé des finances ou des rapports trimestriels de recommandations à l'attention des autorités contractantes ;

7. non-respect intentionnel par tout agent public d'une ou plusieurs dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics.

Article 13 :

La direction nationale de contrôle des marchés publics est composée de :

1. la cellule d'étude et d'analyse ;
2. la direction de la gestion des ressources ;
3. la direction du contrôle ;
4. la direction des systèmes d'information, de l'archivage et des statistiques ;
5. des directions départementales de contrôle des marchés publics ;
6. des délégués de contrôle des marchés publics.

SECTION I : CELLULE D'ETUDE ET D'ANALYSE

Article 14 :

La cellule d'étude et d'analyse est chargée de :

1. la proposition d'amendements aux textes législatifs et réglementaires en vigueur dans le domaine des marchés publics ;
2. la centralisation, en vue de la communication par trimestre à l'autorité de régulation des marchés publics,

de la liste des entreprises soupçonnées de manœuvres frauduleuses dans des procédures de passation et d'exécution des marchés publics ;

3. l'actualisation périodique de la cartographie des risques de la direction ainsi que le suivi de la mise en œuvre des recommandations y relatives ;
4. la contribution à la mise en place et au suivi du système de management de la qualité de la direction ;
5. la collecte des informations sur l'organisation des systèmes de passation des marchés des autorités contractantes et les résultats du contrôle des dossiers soumis au contrôle ;
6. toutes autres tâches à elle confiées par le Directeur national de contrôle des marchés publics.

Article 15 :

La cellule d'étude et d'analyse est animée en majorité par des cadres de la catégorie A ayant une expérience avérée dans le domaine des marchés publics, l'Administration générale, l'économie, les finances et la communication.

Elle est dirigée par un chef de cellule. Celui-ci a rang de directeur technique.

SECTION II : DIRECTIONS TECHNIQUES

PARAGRAPHE 1 : DIRECTION DE LA GESTION DES RESSOURCES

Article 16 :

La direction de la gestion des ressources est chargée de :

1. la gestion financière et comptable ;
2. la gestion des matériels et des stocks ;
3. la gestion des ressources humaines ;
4. la définition de la politique de formation continue du personnel ;
5. toutes tâches à elle confiées par le directeur national de contrôle des marchés publics.

PARAGRAPHE 2 : DIRECTION DU CONTROLE

Article 17 :

La direction du contrôle est chargée de :

1. l'examen de conformité des plans annuels de passation des marchés publics, l'étude des dossiers d'appel à concurrence et de leurs additifs, des rapports d'évaluation des offres, des autorisations et dérogations, des projets de marchés ;
2. la proposition de l'actualisation des outils de gestion des marchés publics notamment les dossiers d'appel d'offres types, manuels de procédures au regard des difficultés

- liées à l'application de certaines dispositions de ces outils ;
- 3. l'assistance aux autorités contractantes dans le cadre de la passation et de l'exécution des marchés ;
- 4. la centralisation et de l'exploitation des rapports périodiques des autorités contractantes sur la passation des marchés publics ;
- 5. le contrôle de conformité et de régularité des procédures de passation des marchés publics dont le montant est supérieur ou égal aux seuils marquant la limite de compétence des cellules de contrôle des marchés publics ;
- 6. le contrôle a posteriori des marchés publics passés par les autorités contractantes, quel qu'en soit leur montant ;
- 7. le recensement des marchés publics dont l'exécution n'est pas conforme aux termes des contrats signés et la production, à l'Autorité de régulation des marchés publics, d'un rapport y relatif ;
- 8. la participation aux délibérations de l'organisme responsable de la certification des entreprises ;
- 9. le contrôle a priori des projets de contrats de partenariat public-privé dans les cas où l'entente directe est permise par les lois et règlements ;
- 10. toutes autres tâches à elle confiées par le directeur national de contrôle des marchés publics.

PARAGRAPHE 3 : DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION, DE L'ARCHIVAGE ET DES STATISTIQUES

Article 18 :

La direction des systèmes d'information, de l'archivage et des statistiques est chargée de:

1. l'administration du Système Intégré de Gestion des Marchés Publics et du portail web des marchés publics ;
2. la production des statistiques relatives aux procédures de passation et d'exécution des marchés publics ;
3. la numérotation et de l'authentification des contrats de marchés publics ;
4. la collecte des informations relatives aux marchés publics et de la constitution d'une banque de données sur les marchés, en liaison avec l'Autorité de régulation des marchés publics ;
5. la centralisation et de la publication de toutes les informations relatives aux marchés publics ;
6. la centralisation et la conservation des informations relatives aux procédures de sélection et d'attribution des contrats de partenariat ;
7. l'assistance des autorités contractantes dans le cadre de l'exploitation du Système Intégré de Gestion des Marchés Publics en collaboration avec l'Autorité de régulation des marchés publics ;

8. le suivi des indicateurs sur l'ensemble de la chaîne de passation et d'exécution des marchés publics ;
9. la collecte et du pré-archivage de toute la documentation produite et reçue par la direction ;
10. la tenue et de la mise à jour du répertoire des entreprises et des personnes sanctionnées par l'Autorité de régulation des marchés publics ;
11. l'édition et de la diffusion du journal des marchés publics ;
12. l'élaboration et de la mise en œuvre du plan de communication de la direction ;
13. toutes autres tâches à elle confiées par le directeur national de contrôle des marchés publics.

SECTION IV : DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS ET DES DELEGUES DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS

Article19 :

La direction nationale de contrôle des marchés publics dispose d'une direction dans chaque département.

Toutefois une direction départementale peut être habilitée pour deux (02) départements.

Article 20 :

Les directions départementales de contrôle des marchés publics ont une compétence territoriale étendue aux autorités décentralisées ainsi qu'à leurs établissements.

Elles sont compétentes dans la limite de leurs seuils pour :

1. valider les dossiers d'appel à concurrence avant leur lancement et leur publication ainsi que sur les modifications éventuelles ;
2. accorder, à la demande des autorités contractantes, les autorisations et dérogations requises ;
3. valider les rapports d'analyse comparative des offres et les procès-verbaux d'attribution provisoire du marché élaborés par la commission d'ouverture et d'évaluation des offres ;
4. procéder à un examen juridique et technique du dossier de marché avant son approbation et, au besoin, adresser à l'autorité contractante toute demande d'éclaircissement et/ou de modification, de nature à garantir la conformité du marché avec le dossier d'appel à concurrence et la réglementation en vigueur ;
5. émettre un avis sur les projets d'avenants et les requêtes de résiliation des marchés publics ;
6. participer aux travaux des commissions de réception des marchés publics relevant de leur compétence ;
7. centraliser les informations relatives aux marchés publics

et gérer les banques de données y relatives à l'aide du Système Intégré de Gestion des Marchés Publics ;

8. assurer la collecte des informations à faire paraître dans le journal des marchés publics et assurer la distribution du-dit journal ;

9. assurer la vérification a posteriori de l'exécution des marchés publics, quel qu'en soit le montant ;

10. viser les marchés publics relevant de leur compétence ;

11. apporter un appui technique aux autorités contractantes dans le cadre leur mission.

Article 21 :

Les délégués de contrôle des marchés publics sont des cadres désignés auprès des départements ministériels, institutions et préfectures parmi les cadres de la catégorie A, échelle 1 de la fonction publique justifiant d'une expérience avérée dans le domaine des marchés publics, ou de niveau équivalent s'ils devraient être désignés en dehors de l'Administration publique. Ils sont nommés par arrêté du Ministre de l'Economie et des finances, sur proposition du directeur national de contrôle des marchés publics.

Article 22 :

Les directeurs techniques et départementaux et le chef de la cellule d'étude et d'analyse sont nommés par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition du directeur national,

parmi les cadres de la catégorie A, échelle 1 ou équivalent ayant au moins six (06) ans dans le domaine des marchés.

Les directeurs départementaux et les délégués de contrôle des marchés publics ont l'obligation de produire au directeur national de contrôle des marchés publics, des rapports trimestriels et un rapport annuel de leurs activités. Ces rapports sont rendus disponibles dans les trente (30) jours suivant la fin de la période de référence.

CHAPITRE III : FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION NATIONALE DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS

Article 23 :

Il est institué au niveau central un comité de direction présidé par le directeur national de contrôle des marchés publics qui se réunit au moins une (01) fois par quinzaine pour connaître des problèmes de la direction et étudier toutes autres questions à lui soumises par ses membres. Il est composé du directeur national, de son adjoint et des directeurs techniques. Les directeurs départementaux et délégués de contrôle des marchés publics y prennent part une fois par mois.

Les décisions du comité sont sanctionnées par un compte rendu dont copie est transmise au ministre chargé des finances.

Article 24 :

Il est institué au niveau départemental un comité de direction présidé par le directeur départemental de contrôle des marchés publics qui se réunit au moins une fois par semaine pour connaître des problèmes de la direction départementale et étudier toutes autres questions à lui soumises par ses membres. Ledit comité comprend le directeur départemental et les chefs de service.

Les décisions du comité sont sanctionnées par un compte rendu dont copie est transmise au directeur national de contrôle des marchés publics.

Article 25 :

Les ressources de la direction nationale de contrôle des marchés publics et de ses démembrements sont constituées :

1. d'une dotation annuelle du budget de l'état ;
2. des contributions, subventions ou dons en matériels et équipements d'organismes internationaux ;
3. de toutes autres ressources affectées par la loi des finances.

Article 26 :

La gestion comptable et financière de la direction nationale de contrôle des marchés publics et de ses démembrements obéit aux règles de la comptabilité publique.

Article 27 :

Les primes et avantages spécifiques accordés au directeur national, à son adjoint, aux directeurs techniques et départementaux, à leurs collaborateurs ainsi qu'aux délégués de contrôle des marchés publics sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.

Article 28 :

Les autres règles définissant les modalités d'organisation et de fonctionnement des directions et services de la direction nationale de contrôle des marchés publics définis à l'article 13 du présent décret sont précisées par un arrêté du ministre chargé des finances.

Article 29 :

Le présent décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, abroge le décret n°2018-224 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la direction nationale de contrôle des marchés publics et toutes autres dispositions antérieures contraires.

Il sera publié au Journal officiel.

Fait à Cotonou, le 23 décembre 2020 par le président de la République.

Par le président de la république,
chef de l'état, chef du gouvernement,

A stylized, handwritten signature in dark ink, featuring a large, looping initial 'P' and a long, sweeping horizontal stroke at the bottom.

Patrice TALON

Le ministre de l'Economie
et des Finances,

A handwritten signature in dark ink, enclosed within a thin rectangular border. The signature is cursive and appears to read 'Romulad Wadagni'.

Romulad WADAGNI

DECRET N° 2020 - 599 DU 23 DECEMBRE 2020
FIXANT LES SEUILS DE PASSATION, DE
SOLLICITATION DE PRIX, DE DISPENSE
ET DE CONTROLE DES MARCHES
PUBLICS



ARMP AUTORITÉ DE
REGULATION DES
MARCHES PUBLICS
PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

**DECRET N° 2020 - 599 DU 23 DECEMBRE 2020 FIXANT
LES SEUILS DE PASSATION, DE SOLLICITATION DE
PRIX, DE DISPENSE ET DE CONTROLE DES MARCHES
PUBLICS**

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

CHEF DE L'ETAT,

CHEF DU GOUVERNEMENT

- Vu** la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de le République du Bénin, telle que modifiée par la loi n° 2019-40 du 07 novembre 2019 ;
- Vu** la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin ;
- Vu** la décision portant proclamation, le 30 mars 2016 par la cour constitutionnelle, des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 20 mars 2016 ;
- Vu** le décret n° 2019-396 du 05 septembre 2019 portant composition du gouvernement ;
- Sur** proposition du président de la République.
- Le** Conseil des ministres entendu en sa séance du 23 décembre 2020.

DECRETE

CHAPITRE PREMIER : SEUILS DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

Article premier :

Les seuils de passation des marchés publics sont les montants prévisionnels hors taxes à partir desquels il est fait obligation à tout assujetti de recourir aux procédures de passation de marchés définies par les dispositions du code des marchés publics, et en dessous desquels, ils peuvent recourir aux procédures de sollicitation de prix ou au régime du seuil de dispense.

Article 2 :

Pour la réalisation ou la livraison de travaux, fournitures ou prestations de même nature, l'obligation de passer un marché conformément au code des marchés publics s'applique même s'il est fait appel à plusieurs fournisseurs, prestataires ou entrepreneurs et même si le montant de chaque commande n'égale pas ou n'excède pas l'un des seuils prévus à l'article 4 du présent décret, dès lors que la dotation annuelle de la nature de dépense concernée égale ou excède ledit seuil.

Dans le cadre d'une opération inscrite en exécution d'un programme pluriannuel ou ayant plusieurs sources de finance-

ment, il y a obligation de passer un ou des marchés conformément aux dispositions du code des marchés publics si la dépense totale prévue égale ou excède le seuil fixé, quels que soient les montants annuels nécessaires à son exécution, la répartition des ressources de financement et la forme de paiement.

Pour les dépenses inscrites sur les régies d'avances et de recettes ou gérées par une régie, il y a obligation de passer un ou des marchés publics, selon la procédure adéquate si, selon la dotation budgétaire qui supporte la dépense, le montant des travaux, fournitures ou prestations, tel qu'il ressort de la nomenclature propre à chaque entité, égale ou excède les seuils fixés à l'article 3 du présent décret.

Le calcul de la valeur des marchés pour les besoins de l'application des seuils prévus par le présent décret est également effectué selon les règles suivantes :

1. la valeur d'un marché de travaux prend en compte la valeur globale des travaux se rapportant à une même opération, lorsque celle-ci comporte un ou plusieurs ouvrages. une opération de travaux est caractérisée par son unité fonctionnelle, technique ou économique et par sa mise en œuvre dans une période de temps et un périmètre limités ;
2. la valeur d'un marché de fournitures ou de services

prend en compte la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes, soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu'ils constituent une unité fonctionnelle. La délimitation d'une catégorie homogène de fournitures et de services ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent décret ;

3. La valeur estimée des marchés de fournitures ou de services donnant lieu à des livraisons ou à des réalisations répétées de biens ou services est égale à la valeur de l'ensemble des fournitures ou des services correspondant aux besoins estimés pour la durée du marché ou pour une année si cette durée est supérieure à un (01) an ou est renouvelable.

En cas d'allotissement, la valeur estimée du marché doit pouvoir prendre en compte la valeur estimée de la totalité des lots.

Les autorités contractantes ne peuvent en aucun cas fractionner les dépenses ou sous-estimer la valeur des marchés de façon à les soustraire aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent décret.

Article 3 :

Les seuils de passation des marchés publics pour toutes les autorités contractantes à l'exception des communes sans sta-

tut particulier sont fixés ainsi qu'il suit :

1. marchés de travaux : cent millions (100.000.000) de francs CFA ;
2. marchés de fournitures ou de services : soixante-dix millions (70.000.000) de francs CFA ;
3. marchés de prestations intellectuelles confiées à des cabinets, des bureaux ou à des firmes : cinquante millions (50.000.000) de francs CFA ;
4. marchés de prestations intellectuelles confiées à des consultants individuels : vingt millions (20.000.000) de francs CFA.

Les seuils de passation des marchés publics des communes sans statut particulier sont :

1. marchés de travaux : trente-cinq millions (35.000.000) de francs CFA ;
2. marchés de fournitures ou de services : vingt-cinq millions (25.000.000) de francs CFA ;
3. marchés de prestations intellectuelles confiées à des cabinets, des bureaux ou à des firmes : vingt millions (20.000.000) de francs CFA ;
4. marchés de prestations intellectuelles confiées à des consultants individuels : quinze millions (15 000.000) de francs CFA.

CHAPITRE II : SEUIL DE DISPENSE ET CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES DE SOLLICITATION DE PRIX

Article 4 :

Le seuil de dispense est le montant prévisionnel hors taxe maximum à partir duquel les achats publics peuvent s'effectuer sur simple facture après consultation de trois (03) entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services.

Les procédures de sollicitation de prix sont applicables aux marchés dont les montants prévisionnels hors taxes sont inférieurs aux seuils de passation des marchés et supérieurs au seuil de dispense. Les procédures de sollicitation de prix sont : i) la demande de renseignements et de prix, et ii) la demande de cotation.

Article 5 :

Le seuil de dispense des procédures de passation des marchés publics est fixé à quatre millions (4 000 000) de francs CFA hors taxes.

Article 6 :

Les procédures de demandes de renseignements et de prix s'appliquent aux marchés dont le montant prévisionnel hors taxes est inférieur aux seuils de passation des marchés publics et supérieur à dix millions (10 000 000) de francs CFA.

Les procédures de demande de cotation s'appliquent aux marchés dont le montant prévisionnel hors taxes est inférieur ou égal à dix millions (10 000 000) de francs CFA et supérieur à quatre millions (4 000 000) de francs CFA.

CHAPITRE III : SEUILS COMMUNAUTAIRES DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Article 7 :

A partir des seuils communautaires recommandés par l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, il est fait obligation à toute autorité contractante de faire publier les avis publics à la concurrence sur le site de l'UEMOA.

La publication desdits avis doit aussi se faire simultanément dans le quotidien national de service public et au moins dans un autre quotidien de large diffusion au niveau national et dans un journal international.

Article 8 :

Les seuils communautaires de passation des marchés publics se présentent comme ci-après :

Pour l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics :

1. marchés de travaux : 1.000.000.000 de francs CFA ;
2. fournitures et services : 500.000.000 de francs CFA ;
3. prestations intellectuelles : 150.000.000 de francs CFA.

Pour les organismes de droit public, les sociétés nationales, les sociétés anonymes à participation publique majoritaire :

1. marchés de travaux : 1.500.000.000 de francs CFA ;
2. fournitures et services : 750.000.000 de francs CFA ;
3. prestations intellectuelles : 200.000.000 de francs CFA.

Les procédures de passation des marchés qui atteignent les seuils communautaires restent soumises aux dispositions de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics et de ses décrets d'application.

CHAPITRE IV : SEUIL DE COMPETENCE DES ORGANES DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS

Article 9 :

La direction nationale de contrôle des marchés publics est chargée du contrôle a priori des procédures de passation des marchés publics pour les dépenses d'un montant hors taxes supérieur ou égal à :

9.1 En ce qui concerne les marchés publics pour toutes les autorités contractantes à l'exception des communes sans

statut particulier et des établissements publics dont les chefs des cellules de contrôle des marchés publics ne sont pas des délégués de contrôle des marchés publics :

1. cinq cent millions (500.000.000) de francs CFA pour les travaux ;
2. trois cent millions (300.000.000) de francs CFA pour les fournitures ou les services ;
3. deux cent millions (200.000.000) de francs CFA pour les prestations intellectuelles confiées à des bureaux ou cabinets de consultants (firmes) ;
4. cent millions (100.000.000) de francs CFA pour les prestations intellectuelles confiées à des consultants individuels.

9.2 En ce qui concerne les marchés des communes sans statut particulier et des établissements publics dont les chefs des cellules de contrôle des marchés publics ne sont pas des délégués de contrôle des marchés publics :

1. trois cent millions (300.000.000) de francs CFA pour les travaux ;
2. cent cinquante millions (150.000.000) de francs CFA pour les fournitures ou services ;
3. cent vingt millions (120.000.000) de francs CFA pour les prestations intellectuelles confiées à des bureaux ou cabinets de consultants (firmes) ;

4. quatre-vingt millions (80.000.000) de francs CFA pour les prestations intellectuelles confiées à des consultants individuels.

Article 10 :

Les directions départementales de contrôle des marchés publics sont chargées du contrôle a priori des procédures de passation des marchés publics, pour les dépenses d'un montant hors taxes supérieur ou égal aux montants ci-dessous indiqués et inférieur aux seuils cités à l'article 9 du présent décret :

10.1 En ce qui concerne les marchés des communes à statut particulier et structures rattachées :

1. deux cent millions (200.000.000) de francs CFA pour les travaux :
2. cent millions (100.000.000) de francs CFA pour les fournitures ou services et les prestations intellectuelles confiées à des bureaux ou cabinets de consultants (firmes);
3. soixante millions (60.000.000) de francs CFA pour les prestations intellectuelles confiées à des consultants individuels.

10.2 En ce qui concerne les marchés des communes sans statut particulier et les établissements publics à caractère

administratif dont les chefs des cellules de contrôle des marchés publics ne sont pas des délégués de contrôle des marchés publics :

1. cent cinquante millions (150.000.000) de francs CFA pour les travaux ;
2. cinquante millions (50.000.000) de francs CFA pour les fournitures ou services et les prestations intellectuelles confiées à des bureaux ou cabinets de consultants (firmes) ;
3. trente millions (30.000.000) de francs CFA pour les prestations intellectuelles confiées à des consultants individuels.

Article 11 :

Les cellules de contrôle des marchés publics régulièrement constituées sont chargées du contrôle a priori des procédures de passation des marchés publics pour les dépenses de montants hors taxes inférieurs aux seuils de compétence de la direction nationale de contrôle des marchés publics et ses directions départementales.

Article 12 :

Les marchés qui n'ont pas fait l'objet de contrôle a priori sont soumis au contrôle a posteriori de l'organe compétent avant la fin de l'exercice budgétaire suivant.

CHAPITRE V : AUTRES DISPOSITIONS

Article 13 :

Les seuils de passation et de contrôle des marchés publics peuvent être temporairement révisés à la baisse pour certaines autorités contractantes, sur décision de l'autorité de régulation des marchés publics, en cas de défaillances significatives ou récurrentes constatées à l'issue de missions d'audit des marchés passés.

Article 14 :

Le présent décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, abroge le décret n°2018-232 du 13 juin 2018 fixant les seuils de passation, de sollicitation de prix, de dispense, de contrôle et d'approbation des marchés publics en République du Bénin et toutes autres dispositions antérieures contraires.

Il sera publié au Journal officiel.

Fait à Cotonou, le 23 décembre 2020

Par le Président de la République, chef de l'état,
chef du gouvernement,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Patrice TALON', with a long horizontal stroke extending to the left.

Patrice TALON

Le ministre de l'Economie
et des Finances,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Romulad WADAGNI', enclosed within a rectangular box.

Romulad WADAGNI

AMPLIATIONS : PR : 6 - AN 4 - CC : 2 - CS 2 - CES: 2 - HAAC : 2 - HCJ : 2 -
MEF : 2 - **AUTRES MINISTERES** :23 - SGG : 04 – JORB : 01

DECRET N° 2020 – 600 DU 23 DECEMBRE 2020
FIXANT LES DELAIS IMPARTIS AUX
ORGANES DE PASSATION, DE CONTROLE
ET D'APPROBATION DES MARCHES
PUBLICS



ARMP AUTORITÉ DE
REGULATION DES
MARCHÉS PUBLICS
PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

**DECRET N° 2020 - 600 DU 23 DECEMBRE 2020
FIXANT LES DELAIS IMPARTIS AUX ORGANES DE
PASSATION, DE CONTROLE ET D'APPROBATION
DES MARCHES PUBLICS**

**LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L'ETAT,
CHEF DU GOUVERNEMENT,**

- Vu** la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin, telle que modifiée par la loi n° 2019-40 du 07 novembre 2019 ;
- Vu** la loi n° 2020 –26 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin ;
- Vu** la décision portant proclamation, le 30 mars 2016 par la Cour Constitutionnelle, des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 20 mars 2016 ;
- Vu** le décret n° 2019 – 396 du 05 septembre 2019 portant composition du Gouvernement ;
- Sur** proposition du président de la République,
- Le** Conseil des ministres entendu en sa séance du 23 décembre 2020.

DECRETE

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

Article premier :

Le présent décret fixe les délais impartis aux organes de passation, de contrôle et d'approbation des marchés publics pour se prononcer sur les dossiers dont ils sont saisis.

Article 2 :

Les organes concernés sont :

1- au niveau de la passation des marchés publics :

- la personne responsable des marchés publics ;
- la commission d'ouverture et d'évaluation ;

2- au niveau du contrôle des procédures de passation des marchés publics :

- la direction nationale de contrôle des marchés publics et les directions départementales de contrôle des marchés publics ;
- les cellules de contrôle des marchés publics ;

3- au niveau de l'approbation des marchés publics :

les autorités approbatrices.

CHAPITRE II : ORGANES DE PASSATION

Article 3 :

Les délais impartis aux organes de passation des marchés publics dans la mise en œuvre des procédures sont les suivants :

1. préparation du projet du dossier d'appel à la concurrence, notamment le dossier d'appel d'offres, restreint et l'avis à manifestation d'intérêt au plus tard 30 jours calendaires avant la date de lancement de l'appel à concurrence prévue dans le plan de passation des marchés ;
2. transmission à l'organe de contrôle compétent du dossier d'appel à la concurrence, notamment le dossier d'appel d'offres, le dossier d'appel d'offres restreint et l'avis à manifestation d'intérêt : dix (10) jours ouvrables avant la date indiquée dans le plan prévisionnel de passation des marchés publics de l'autorité contractante pour le lancement de l'avis ;
3. prise en compte des observations de l'organe de contrôle compétent, le cas échéant, et transmission du dossier validé à l'organe de contrôle compétent : deux (2) jours ouvrables à compter de la date de réception de l'avis de l'organe de contrôle ;
4. retrait du dossier validé et transmission de l'avis d'appel à concurrence pour publication : deux (02) jours ouvrés après la date d'obtention du « bon à lancer » ;

5. ouverture des plis, signature et publication du procès-verbal d'ouverture : sans délai sauf autorisation de l'autorité de régulation des marchés publics ;
6. évaluation des offres techniques et financières et leur classement et élaboration du rapport : dix (10) jours ouvrables à compter de la date limite de dépôt des plis ;
7. notification des résultats à l'attributaire et aux autres soumissionnaires : un (01) jour ouvrable à compter de la date de la date de réception de l'avis favorable de l'organe de contrôle compétent ;
8. publication des résultats provisoires et élaboration du projet de marché : dans le délai légal d'attente de dix (10) jours calendaires après la publication des résultats d'attribution ;
9. transmission à l'organe de contrôle compétent du projet de contrat pour examen juridique et technique : un jour (01) ouvrable à compter de l'expiration du délai légal d'attente ;
10. signature du marché par l'attributaire à l'initiative de la personne responsable des marchés publics : trois (03) jours ouvrables à compter de réception du marché par l'attributaire ;
11. signature du marché par la personne responsable des marchés publics et transmission par la personne responsable des marchés publics à l'organe de contrôle compétent du projet de marché pour visa : deux (02)

jours ouvrables après la signature par l'attributaire du marché ;

12. notification de l'approbation au titulaire du marché : deux (02) jours calendaires à compter de la date de transmission du marché à la personne responsable des marchés publics ;
13. élaboration et transmission de l'avis d'attribution définitive à la direction nationale des marchés publics pour publication : dans les dix (10) jours calendaires après l'entrée en vigueur du marché ;
14. restitution de la garantie de soumission aux soumissionnaires non retenus : sans délai après signature du projet de contrat par l'attributaire.

CHAPITRE III : ORGANES DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS

Article 4 :

Les délais impartis à la direction nationale de contrôle des marchés publics et aux directions départementales de contrôle des marchés publics sont les suivants :

1. avis sur les dossiers d'appels à la concurrence : quatre (4) jours ouvrables à compter de la date de réception du dossier concerné ;
2. publication de l'avis d'appel à concurrence : un (1) jour ouvrable après réception de l'avis ;

3. étude du rapport d'analyse des offres et transmission de l'avis à la personne responsable des marchés publics : cinq (05) jours ouvrables à compter de la date de réception du rapport ;
4. publication du procès-verbal d'attribution provisoire : un (01) jour ouvrable à compter de la date de réception ;
5. publication de l'avis d'attribution définitif : un (01) jour ouvrable à compter de la date de réception de l'avis ;
6. examen juridique et technique du projet de marché, visa du contrat et authentification et transmission par l'organe de contrôle compétent du projet de marché pour approbation : trois (03) jours ouvrables après la réception du projet de marché ;
7. tout autre dossier soumis à la direction nationale de contrôle des marchés publics dans le cadre de sa mission : trois (03) jours ouvrables à compter de la date de réception du dossier.

Article 5 :

Les délais impartis aux cellules de contrôle des marchés publics se présentent comme suit :

1. avis sur les dossiers d'appel à la concurrence : trois (3) jours ouvrables à compter de la date de réception du dossier ;

2. visa pour « bon à lancer » : un (01) jour ouvrable après la réception du dossier ;
3. étude du rapport d'évaluation et transmission de l'avis à la personne responsable des marchés publics : trois (03) jours ouvrables à compter de la date de réception du rapport ;
4. examen juridique et technique du projet de marché, visa du contrat et authentification et transmission par l'organe de contrôle compétent du projet de marché pour approbation : trois (03) jours ouvrables après la réception du projet de marché ;
5. tout autre dossier soumis aux cellules de contrôle dans le cadre de leur mission : trois (03) jours ouvrables à compter de la date de réception du dossier.

CHAPITRE IV : AUTORITES APPROBATRICES

Article 6 :

Le délai d'approbation des marchés est de cinq (05) jours ouvrables à compter de la date de réception du dossier par l'autorité approbatrice.

Article 7 :

Le nombre d'exemplaires de projets de contrat à soumettre à l'approbation des autorités compétentes est fixés à trois (03) quel que soit le type de marché.

En cas de besoin, des copies de contrats peuvent être authentifiées au niveau de la direction nationale de contrôle des marchés publics. Ces photocopies authentifiées ont valeur d'original.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 8 :

Lorsqu'un organe de contrôle notifie à l'autorité contractante un avis réservé qu'il a émis, un nouveau délai s'ouvre pour compter du jour où la personne responsable des marchés publics soumet à nouveau ce dossier à l'organe de contrôle compétent.

En cas de non-respect des délais prescrits aux articles 4 et 5, la personne responsable des marchés publics saisit l'Autorité de régulation des marchés publics qui met en demeure l'organe de contrôle compétent, d'avoir à s'exécuter dans un délai de soixante-douze (72) heures pour compter de la date de notification de son injonction. Passé ce délai, l'Autorité de régulation des marchés publics enjoint à la personne responsable des marchés publics concernée de faire poursuivre la procédure de passation du marché sans délai.

Article 9 :

Les organes de passation et de contrôle des marchés

publics ainsi que l'autorité approbatrice sont tenus de respecter les délais indiqués ci-dessus.

Article 10 :

Le non-respect des présentes dispositions expose les contrevenants aux sanctions disciplinaires prévues par les textes réglementaires sans préjudice des sanctions pénales qui pourraient découler des infractions qui seraient à l'origine des retards constatés.

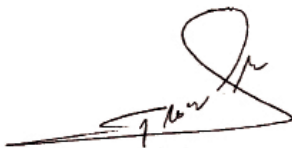
Article 11 :

Le présent décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, abroge les dispositions du décret n° 2018-228 du 13 juin 2018 fixant les délais impartis aux organes de contrôle des marchés publics et des délégations de services publics et toutes autres dispositions antérieures contraires.

Il sera publié au Journal officiel.

Fait à Cotonou, le 23 décembre 2020

Par le Président de la République, chef de l'état,
chef du gouvernement,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Patrice TALON', with a stylized flourish at the end.

Patrice TALON

Le ministre de l'Economie
et des Finances,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Romulad Wadagni', enclosed within a thin black rectangular border.

Romulad WADAGNI

**DECRET N°2020-601 DU 23 DECEMBRE 2020
PORTANT CODE D'ETHIQUE ET DE
DEONTOLOGIE DANS LA COMMANDE
PUBLIQUE**



ARMP AUTORITÉ DE
RÉGULATION DES
MARCHÉS PUBLICS
PRÉSIDENTIE DE LA RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

**DECRET N°2020-601 DU 23 DECEMBRE 2020 PORTANT
CODE D'ETHIQUE ET DE DEONTOLOGIE DANS LA
COMMANDE PUBLIQUE**

**LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L'ETAT,
CHEF DU GOUVERNEMENT,**

- Vu** la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin, telle que modifiée par la loi n° 2019-40 du 07 novembre 2019 ;
- Vu** la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en république du bénin ;
- Vu** la décision portant proclamation, le 30 mars 2016 par la Cour Constitutionnelle, des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 20 mars 2016 ;
- Vu** le décret n° 2019-396 du 05 septembre 2019 portant composition du Gouvernement ;
- Sur** proposition du président de la République,
- Le** Conseil des ministres entendu en sa séance du 23 décembre 2020,

DECRETE

TITRE PRELIMINAIRE : DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE PREMIER : OBJET

Article premier :

Le présent code a pour objet de préciser les règles de conduite propres à garantir les exigences d'éthique et de déontologie dans le cadre des procédures de passation, d'exécution, de contrôle, de règlement et de régulation de la commande publique et de mettre en place des instruments juridiques appropriés à cet effet.

CHAPITRE II : DEFINITIONS

Article 2 :

Pour l'application du présent décret, les termes ci-après doivent être entendus comme :

a- agent public :

1. toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire, qu'elle ait été nommée ou élue, à titre permanent ou temporaire, qu'elle soit rémunérée ou non et quel que soit son niveau hiérarchique ;
2. toute personne qui détient un mandat électif municipal ou communal et élue maire, qu'elle soit rémunérée ou non ;

3. toute personne qui exerce une fonction publique ou investie d'une mission de service public, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique, ou qui fournit un service, tels que ces termes sont définis dans le droit positif béninois ;
4. les agents de toute personne morale de droit privé chargée de l'exécution d'un service public ou d'un marché quelles que soient les modalités dans lesquelles la mission lui est confiée ;
5. les personnes non fonctionnaires, non agents contractuels de l'Etat et non collaborateurs extérieurs de l'Etat, qui ont été nommées dans les fonctions leur conférant le pouvoir d'intervenir dans la passation des marchés publics ;
6. toute autre personne définie comme tel dans le droit positif béninois.

Les agents des établissements publics et de toutes autres personnes morales de droit public, organes, agences ou offices, ainsi que des sociétés nationales ou des sociétés anonymes à participation publique majoritaire, qui interviennent dans les procédures de passation, d'exécution, de contrôle ou de régulation de la commande publique sont qualifiés d'agents publics dès lors qu'ils participent à une mission de service public.

b - conflit d'intérêts : situation dans laquelle un agent public a un intérêt personnel de nature à influencer sur l'exercice impartial et objectif de ses fonctions officielles dans la chaîne de passation des marchés publics. L'intérêt personnel de l'agent public englobe tout avantage pour lui-même ou en faveur de sa famille, de parents, d'amis ou de personnes proches, ou de personnes ou organisations avec lesquelles il a eu des relations notamment d'affaires, politiques ou religieuses. Il englobe également toute obligation financière ou civile à laquelle l'agent public est assujéti. Un conflit d'intérêts désigne également une situation dans laquelle un candidat ou un soumissionnaire, du fait de ses relations précédentes ou actuelles, avec l'autorité contractante, le maître d'ouvrage, ou un agent ou employé de ces derniers, se trouve dans une position susceptible de lui procurer un avantage de nature à fausser les conditions normales de la concurrence.

c - commande publique : expression générique qui regroupe les principaux contrats publics que sont les marchés publics, les délégations de service public et les contrats de partenariat public-privé.

d - corruption : désigne le fait pour un agent public de solliciter directement ou indirectement ou d'agréer des offres ou promesses ou recevoir des dons ou présents ou autres avantages indus pour lui-même ou pour une autre personne ou en-

tité, pour faire ou s'abstenir de faire un acte de ses fonctions ou de son emploi, juste ou non, mais non sujet à rémunération.

e- déontologie : ensemble des principes et règles qui régissent une activité professionnelle. Ces normes sont celles qui déterminent les devoirs et obligations exigibles de tous les professionnels et acteurs du secteur de la commande publique.

f- éthique : ensemble des valeurs pratiques et normatives ayant pour but d'indiquer comment les êtres humains doivent se comporter et agir en société.

g- lobbying : toute opération visant à influencer l'élaboration des politiques et des processus décisionnels.

h- mise en concurrence : obligation des autorités de mettre en compétition et dans des conditions identiques tous les candidats à un marché public sous réserve des dérogations prévues par la réglementation nationale. Elle s'effectue par la publication d'un avis d'appel d'offres, d'un avis à manifestation d'intérêt, ou par l'envoi d'une lettre d'invitation à soumissionner. La mise en concurrence peut être ouverte ou restreinte.

i – parrainage : soutien ou appui d'une autorité contractante à une activité, un projet.

j - transparence des procédures : principe fondamental de la commande publique visant à garantir la traçabilité des procédures. Il implique le respect des obligations en termes de publicité.

CHAPITRE III : CHAMP D'APPLICATION

Article 3 :

Le présent code s'applique à tous les agents publics et à toutes personnes privées qui interviennent dans les procédures de passation, d'exécution, de contrôle, de règlement et de régulation de la commande publique en République du Bénin, quel que soit le montant de la dépense engagée. Ce sont notamment les agents de toutes les autorités contractantes visées dans le code des marchés publics et ses textes d'application :

1. la personne responsable des marchés publics ;
2. les membres de commission d'ouverture et d'évaluation y compris ceux des commissions spéciales ad hoc de défense et de sécurité ;
3. les membres des cellules de contrôle des marchés publics ;
4. les membres de la direction nationale de contrôle des marchés publics et ses démembrements ;
5. les membres de l'Autorité de régulation des marchés publics ;
6. les experts de la cellule d'appui au partenariat public-privé ;

7. les élus ;
8. les agents de tout maître d'ouvrage délégué ;
9. les agents de tout maître d'œuvre ;
10. toute personne dûment mandatée par le maître d'œuvre pour le contrôle et la surveillance de prestations objet de la commande publique ;
11. l'autorité approbatrice ;
12. tout agent intervenant dans le règlement financier de la commande publique ;
13. les candidats, soumissionnaires, attributaires et titulaires de la commande publique.

TITRE II : VALEURS ET PRINCIPES GENERAUX INHERENTS A TOUTE ACTIVITE PUBLIQUE

CHAPITRE PREMIER : OBLIGATIONS EN MATIERE D'ETHIQUE ET DE DEONTOLOGIE

Article 4 : Principes fondamentaux du service public

Les principes ci-après fondent les socles du service de la commande publique. Il s'agit de :

- a- principe de la légalité** : tout agent qui prend part à la passation, l'exécution, le règlement, le contrôle ou la régulation de la commande publique doit agir conformément aux textes en vigueur ;

b- principe de l'égalité : l'agent public doit veiller à ce que les candidats et soumissionnaires à une procédure de commande publique soient traités sans discrimination d'aucune sorte.

Il doit également veiller à ce que les mesures prises pour le compte de l'autorité contractante soient proportionnées à ce qui est strictement nécessaire à la réalisation de la commande publique concernée ;

c- principe de la neutralité : tout agent public doit être impartial et objectif dans l'exercice de ses fonctions relativement à la commande publique ;

d- principe de continuité : tout agent public doit veiller à assurer le service relatif à la commande publique de manière régulière, continue et sans retard ;

e- principe de mutabilité : l'agent public doit veiller à ce que toute commande publique tienne compte de l'évolution des besoins de l'autorité contractante et des exigences de l'intérêt général.

Article 5 : Règles déontologiques générales de l'agent public

a- L'indépendance dans l'accomplissement des fonctions

L'agent public intervenant dans la passation, l'exécution, le règlement, le contrôle et la régulation de la commande

publique doit accomplir ses fonctions avec indépendance et conscience professionnelle.

b- Le devoir de réserve

L'agent public, dans le processus de la commande publique, doit s'abstenir de divulguer les informations relatives aux soumissionnaires et entreprises candidates.

Ce devoir de réserve de l'agent public s'applique même en dehors de l'exercice de ses fonctions.

c- Le professionnalisme

Tout agent public doit affiner les aptitudes nécessaires à l'accomplissement de ses tâches ainsi qu'à l'amélioration de son rendement et de sa productivité aux fins de répondre aux objectifs de performance et de qualité qui guident le bon usage des deniers publics.

CHAPITRE II : VALEURS DE REFERENCE DES AGENTS PUBLICS

Article 6 : La bonne conduite morale

a- L'éthique

L'agent visé par le présent code est tenu de s'acquitter correctement et efficacement de ses obligations et de faire preuve de rigueur, de responsabilité, de dignité, d'équité, d'impartialité, de loyauté, de civisme et de courtoisie dans l'accomplissement de ses fonctions.

b- L'intégrité et la probité morale

Les règles de conduite de l'agent intervenant dans la passation, l'exécution, le contrôle, le règlement et la régulation de la commande publique doivent s'inscrire dans le cadre du dispositif de lutte contre la corruption.

Cet agent doit s'abstenir de toute activité contraire aux principes d'intégrité et de morale publique, tels que le détournement de deniers publics, la corruption, le trafic d'influence, le favoritisme, le népotisme, la discrimination, l'indiscrétion administrative.

L'agent public ne doit solliciter, accepter, réclamer ou recevoir, directement ou indirectement, aucun paiement, don, cadeau ou autre avantage en nature, pour s'acquitter ou s'abstenir de s'acquitter de ses fonctions ou obligations.

Il est interdit à un agent public de recevoir un présent ou un autre avantage en sa faveur ou en faveur des membres de sa famille ou de ses amis, susceptible d'avoir une influence sur l'exécution de ses fonctions ou actions ou sur les décisions qu'il est amené à prendre.

L'agent public ne doit en aucun cas utiliser les biens publics ou requérir les services d'un subordonné pour des activités autres que celles relevant de ses fonctions ou de son mandat.

Article 7 : Contrôle hiérarchique de la mise en œuvre des valeurs de référence

a- L'exercice du pouvoir hiérarchique

L'agent public qui exerce un pouvoir hiérarchique est responsable des ordres qu'il donne et de leur exécution. L'autorité compétente est tenue de prendre les décisions qui relèvent de sa mission et de les faire appliquer en donnant des instructions claires et précises à ses collaborateurs et ce, en conformité avec les textes en vigueur.

Il est formellement interdit à toute autorité hiérarchique d'influer ou de faire intervenir toute autre personne ne figurant pas au nombre des acteurs reconnus par la réglementation sur la procédure de passation, d'exécution, de règlement, de contrôle et de régulation de la commande publique.

L'autorité hiérarchique doit réserver ses interventions à l'approbation, le cas échéant, des actes posés en amont par les collaborateurs. Elle doit prendre toutes dispositions utiles pour provoquer l'intervention, s'il y a lieu, des organes de contrôle interne et externe, y compris les agences investies d'une mission d'audit.

Toute autorité hiérarchique a l'obligation de faire usage, en application des règles prévues à cet effet, de ses pouvoirs de sanction disciplinaire à l'encontre de son collaborateur coupable d'un manquement à la réglementation de la commande publique.

L'autorité hiérarchique qui viole la réglementation de la commande publique en couvrant son agent, est passible, comme lui-même, de sanctions disciplinaires et financières prononcées par les autorités compétentes, sans préjudice des éventuelles sanctions pénales applicables.

b- Les devoirs de soumission et d'obéissance au pouvoir hiérarchique

L'agent public subordonné doit exécuter loyalement les ordres de son supérieur hiérarchique en conformité avec la réglementation en vigueur.

L'agent public est tenu de se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'instruction ou l'ordre est manifestement illégal au regard de la réglementation de la commande publique.

Toutefois, l'agent public qui estime qu'il lui est demandé d'agir d'une manière illégale, irrégulière ou contraire à l'éthique, pouvant relever de la forfaiture ou en contradiction de toute autre manière avec la réglementation doit informer les autorités compétentes conformément à la loi.

L'agent public doit signaler à son supérieur hiérarchique toute violation de la réglementation de la commande publique commise par un autre agent.

TITRE III : NORMES DE COMPORTEMENT EN MATIERE DE PROCEDURES DE LA COMMANDE PUBLIQUE

CHAPITRE PREMIER : REGLES SPECIFIQUES D'ETHIQUE ET DE DEONTOLOGIE APPLICABLES AUX ACTEURS PUBLICS

Article 8 : Le respect des principes fondamentaux de la commande publique

a- Le libre accès à la commande publique

Les agents publics doivent veiller à mettre en œuvre une stratégie d'achat concurrentiel et non discriminatoire.

Ils doivent :

1. élaborer, mettre à jour et publier à titre indicatif l'avis général de passation des marchés, régulièrement issu du plan prévisionnel de passation de la commande publique ;
2. élaborer, mettre à jour et faire publier le plan de passation de la commande publique. Ce plan de passation doit nécessairement être cohérent avec les crédits alloués aux services ;
3. utiliser des supports de publicité accessibles et à large diffusion au niveau national et, le cas échéant, au niveau communautaire et international ;
4. assurer dans l'acte de publicité, des informations exhaustives et claires sur le contenu de la commande publique envisagée.

b- Le respect du principe d'égalité des candidats et des soumissionnaires

Tout agent public doit veiller au respect des règles relatives aux principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de non-discrimination.

Au cours d'une procédure de mise en concurrence, les agents publics doivent fournir les mêmes informations aux soumissionnaires, fixer les mêmes délais à chaque candidat ou soumissionnaire et évaluer chaque offre selon les mêmes critères.

L'agent public doit agir dans l'intérêt de l'autorité contractante et traiter équitablement les candidats et soumissionnaires sans que son intérêt personnel, familial ou ses relations amicales n'interfèrent dans ses décisions.

L'agent public doit de ce fait :

1. s'abstenir d'élaborer des critères spécifiques dans le seul but de favoriser un candidat déterminé ;
2. fonder exclusivement la comparaison des offres sur des critères objectifs, exprimés en termes monétaires ou pondérés dans le cadre des marchés de prestations intellectuelles et connus des candidats et des soumissionnaires avant le dépôt de leurs candidatures et offres ;
3. appliquer exclusivement dans la phase d'évaluation des offres, les critères définis au préalable dans les dossiers d'appel à concurrence.

c- La transparence des procédures

Tout agent public qui intervient dans les procédures de passation de la commande publique doit faire de l'information un pilier de la transparence.

Le principe de transparence des procédures repose sur le caractère public des procès-verbaux d'ouverture et d'évaluation des offres, ainsi que des décisions prises en matière d'attribution de la commande publique ou qui statuent sur les recours initiés par les candidats, soumissionnaires ou entités administratives.

L'information doit être facilement accessible aux candidats et soumissionnaires et disponible à temps, leur permettant de disposer du délai fixé par la réglementation, pour préparer et présenter des soumissions.

Les dossiers d'appel à concurrence doivent contenir des informations objectives, écrites, compréhensibles, complètes et précises.

Les agents publics doivent :

1. définir clairement les spécifications techniques, les pièces à fournir et les règles du jeu de la compétition ;
2. définir de façon exhaustive et neutre les besoins à satisfaire, en se basant sur les objectifs à atteindre dans le cadre des stricts besoins de l'autorité contractante, en s'abstenant de toute référence à des critères ou des

normes sans rapport avec l'objet de la commande publique et susceptibles, de façon injustifiée, d'écarter de la compétition les petites et moyennes entreprises ;

3. préserver la confidentialité des informations fournies par les soumissionnaires ;
4. veiller à ce que tout renseignement complémentaire, éclaircissement, rectification ou changement dans les dossiers d'appel à concurrence soit communiqué à tous les destinataires du dossier d'appel à concurrence initial bien avant la date de soumission des offres afin qu'ils disposent d'un délai raisonnable pour adapter leurs offres.

CHAPITRE II : RESPECT DES REGLES DE PROCEDURE

Article 9 : Modalités de mise en œuvre des procédures

a- L'accessibilité de l'information aux candidats et soumissionnaires

Dans les cas où la publication des opportunités de marchés et des résultats des offres est rendue obligatoire par le code des marchés publics ou ses textes d'application, les autorités contractantes doivent veiller à ce que ces publications se fassent dans des journaux de large diffusion et au minimum dans le journal de service public, le journal des marchés publics et sur le portail web des marchés publics au Bénin.

b- La bonne définition des besoins et des spécifications techniques

L'agent public doit veiller à la définition de besoins fonctionnels et à la rédaction de spécifications techniques et administratives qui définissent au mieux les besoins en termes de résultat, en se gardant d'introduire le moindre facteur discriminant vis-à-vis des candidats et soumissionnaires et notamment, selon la nature et l'importance du marché, des petites et moyennes entreprises.

c- Le respect des règles d'autorisation préalable

Tout agent public doit solliciter des autorités compétentes, les autorisations préalables au lancement de certaines procédures dérogatoires de passation de la commande publique, conformément aux textes en vigueur.

Tout agent public doit solliciter, le cas échéant, les avis de non objection et autorisations nécessaires, tant des structures de contrôle que des partenaires techniques et financiers, sur le contenu des dossiers d'appel à concurrence, les procès-verbaux d'évaluations et les projets de la commande publique.

d- L'objectivité du recours aux procédures dérogatoires

Les autorités contractantes doivent nécessairement veiller à apporter tout justificatif requis par la réglementation en vigueur

pour recourir valablement aux procédures qui dérogent aux règles normales de mise en concurrence.

e- L'application scrupuleuse des délais prévus

L'agent public doit scrupuleusement respecter les délais mentionnés dans les avis et dossiers d'appel à concurrence ainsi que les délais fixés par la réglementation relative à la procédure en matière d'évaluation, de publication, de notification, de signature, de contrôle ou d'approbation. Il en est de même s'agissant des délais afférents à la procédure d'exécution et notamment en matière de réception des prestations et de paiement.

Toute modification de délai doit être objectivement justifiée et appliquée équitablement à tous les candidats et soumissionnaires.

f- L'obligation de performance

Tout agent public doit satisfaire aux exigences de performance liées au fonctionnement du service public.

Les autorités contractantes prennent les dispositions nécessaires pour évaluer, contrôler et garantir la performance de leurs agents dans toutes les procédures de passation et d'exécution de la commande publique.

g- Le bon usage des finances publiques dans les procédures de la commande publique

Toute autorité contractante doit veiller à rationaliser les procédures de passation et d'exécution de la commande publique en améliorant l'efficacité et la préservation des finances publiques.

h- L'obligation de privilégier une approche globale dans l'analyse des risques

L'agent public doit s'intéresser à toutes les étapes de la procédure et prévenir toutes les formes d'irrégularités volontaires ou involontaires susceptibles d'affecter celles-ci.

Les autorités compétentes doivent élaborer et mettre à la disposition des agents des organes de contrôle interne et externe une cartographie des risques.

Article 10 : Règles gouvernant les relations des agents publics avec les candidats et soumissionnaires

a- Le respect des exigences d'impartialité

Les agents publics doivent obligatoirement faire preuve d'impartialité dans leurs relations avec les candidats et soumissionnaires.

b- La prohibition de toute forme de corruption et autres infractions connexes

Les autorités contractantes veillent à la préservation de l'intégrité dans les procédures de passation et d'exécution de la commande publique.

Elles s'assurent que tout agent public dépendant d'elles, quelles que soient ses fonctions et ses positions hiérarchiques, ou toute entité publique ou privée intervenant pour leur compte s'interdit de solliciter, de réclamer, d'accepter, de recevoir ou d'offrir tout avantage en nature ou en espèce, en contrepartie de l'abstention, de quelque manière que ce soit, aux obligations de sa charge.

Les autorités contractantes s'assurent de la mise en place de procédures d'alerte efficaces pour la détection et la dénonciation des pratiques de corruption et autres infractions connexes conformément à la réglementation en vigueur.

L'agent public et toute personne visés par le champ d'application du présent code qui se voit proposer un avantage indu, doit prendre les mesures suivantes :

1. s'abstenir de recevoir l'avantage ;
2. tenter d'identifier l'auteur de la proposition ;
3. essayer d'avoir des témoins et/ou des preuves.

L'agent public et toute personne visés par le champ d'application du présent code qui est exposé à des tentatives de corruption ou qui en est témoin, doit en informer immédiatement, par écrit, son supérieur hiérarchique, en faisant état de tous les éléments qui sont en sa possession. Une copie du dossier et des décisions y afférant doivent être transmises aux autorités compétentes.

c- L'objectivité et la traçabilité des réponses aux questions des candidats et soumissionnaires

Les échanges entre les agents publics et candidats ou soumissionnaires à toutes les étapes du processus d'achat public, doivent faire l'objet d'une traçabilité écrite.

Au cours de la procédure, les agents publics ne doivent répondre qu'aux questions écrites des candidats ou soumissionnaires. Les réponses sont objectives, écrites et diffusées simultanément à tous les candidats ou soumissionnaires.

d- L'objectivité dans l'analyse des offres des soumissionnaires

L'analyse des offres et des propositions est réalisée sur la base des critères d'évaluation objectifs, tels qu'énoncés dans les dossiers d'appel à concurrence.

e- L'obligation de respect du secret professionnel

L'agent public qui intervient dans les procédures de passation, d'exécution, de règlement, de contrôle et de régulation de la commande publique doit respecter les règles de confidentialité des informations reçues des entreprises candidates, soumissionnaires, attributaires ou titulaires de la commande publique, à l'exception des informations relevant du domaine public.

Nonobstant cette obligation, l'agent public est autorisé à communiquer aux autorités civiles et juridictionnelles, dans le cadre

d'une procédure disciplinaire ou judiciaire les informations reçues à l'occasion de la passation de la commande publique.

f- La prohibition du délit d'initié

L'agent public s'abstient également d'utiliser à des fins personnelles des informations dont il a eu connaissance pendant l'exercice de ses fonctions et ce, même après la cessation de ses activités, pendant une durée fixée par les réglementations nationales.

g- La transparence de l'information sur l'attribution de la commande publique

L'agent public qui intervient dans les procédures de passation de la commande publique doit rigoureusement appliquer les règles de publication et de notification des résultats de l'analyse des appels à concurrence.

Une lettre de rejet doit être adressée à tous les soumissionnaires non retenus. Sa motivation doit être précise et fondée sur le rapport d'analyse des offres. L'agent public devra répondre à toute demande en ce sens émanant des soumissionnaires non retenus.

Les avis de publication des attributions de la commande publique doivent comporter les mentions précisées par les textes en vigueur.

h- Le respect du droit de recours des candidats, soumissionnaires et titulaires

Les autorités contractantes doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour examiner, dans des délais légaux, les recours des candidats, soumissionnaires ou titulaires et y apporter des réponses claires, motivées et objectives.

i- Le respect strict dans les procédures de réception des prestations

Toute complaisance dans les procédures de réception ou de fourniture des prestations est formellement interdite et doit être évitée notamment par :

1. la reconnaissance des ouvrages exécutés ou des prestations fournies dans les délais contractuels ;
2. la mise en œuvre des essais et tests prévus dans les documents de marchés ;
3. la constatation des imperfections ou malfaçons et l'application des mesures prévues par les documents de marchés ;
4. l'élaboration rigoureuse et objective des procès-verbaux de réception.

j. La prohibition de l'abus d'autorité ou de position officielle

Il est interdit à l'agent public d'influencer les candidats, soumissionnaires, ou titulaires de marchés publics ou quelque

personne ou entité que ce soit, y compris d'autres agents publics, en se servant de sa position officielle, ou en leur proposant des avantages personnels.

k. La facilitation de la mise en œuvre des audits et des missions d'inspection et de contrôle

Les autorités contractantes ou toute entité ayant œuvré pour leur compte, doivent obligatoirement coopérer avec les entités publiques ou privées investies de la mission d'audit conformément aux textes réglementaires applicables.

Cette coopération doit se traduire notamment par :

1. l'instauration d'une coordination des contrôles internes et des audits externes ;
2. la mise à disposition de tous les documents administratifs, juridiques et financiers sollicités ;
3. des réponses claires et objectives à toute question écrite ou orale ;
4. la mise à disposition d'un local adapté permettant aux agents de contrôle de travailler sereinement.

l. La mise en œuvre effective des conclusions des missions d'audit et de contrôle

Les sanctions prévues par la réglementation en vigueur doivent être effectivement appliquées aux auteurs de fautes ou d'irrégularités commises dans la passation, l'exécution le règlement, le contrôle ou la régulation de la commande publique.

Les autorités compétentes doivent exclure, temporairement ou définitivement de la chaîne de la commande publique, conformément à la réglementation en vigueur, toute entreprise qui s'est livrée à une ou plusieurs des pratiques ci-après :

1. corruption active ou passive ;
2. manœuvres frauduleuses en vue de l'obtention d'une commande publique ;
3. ententes illégales ;
4. renoncement injustifié à l'exécution d'une commande publique ;
5. défaillance par rapport aux engagements souscrits.

En ce qui concerne les agents publics reconnus coupables de violation de la réglementation ou de participation à des actes de corruption ou infractions connexes, ils doivent être exclus des procédures de passation, d'exécution et de règlement de la commande publique, sans préjudice des sanctions disciplinaires, financières et pénales prévues par les lois et règlements en vigueur.

CHAPITRE III : REGLES D'ETHIQUE ET DE DEONTOLOGIE APPLICABLES AUX CANDIDATS, SOUMISSIONNAIRES ET TITULAIRES

Article 11 : Règles applicables aux candidats et soumissionnaires

a- L'engagement des candidats et soumissionnaires

Le candidat et le soumissionnaire sont tenus à l'occasion de chaque soumission, d'attester par écrit, de la connaissance et du respect du présent code, conformément à un formulaire élaboré par l'autorité de régulation des marchés publics. dans le cas contraire, ils ne pourront valablement soumissionner.

b- L'exhaustivité et la véracité des informations fournies aux autorités contractantes

Tout candidat ou soumissionnaire doit fournir toute information nécessaire sollicitée par l'autorité contractante pour l'appréciation des candidatures et l'évaluation des offres. Le candidat et le soumissionnaire s'interdisent de fournir de fausses informations notamment celles relatives à :

1. leur identité ;
2. la qualification de leur personnel ;
3. leurs capacités techniques et financières
4. leurs certificats de qualification
5. leurs installations et matériels ;
6. toutes les garanties fournies ;

7. leurs 'références en matière de commande publique ou autres prestations ;
8. leurs déclarations fiscales et sociales ;
9. toute autre déclaration ou document susceptible d'informer l'autorité contractante.

c- La prohibition de toute atteinte aux règles de la concurrence

Le candidat ou le soumissionnaire doit respecter la réglementation en vigueur en matière de concurrence. Il doit éviter toute concurrence déloyale, de quelque manière que ce soit, au préjudice des autres candidats et soumissionnaires, notamment par des délations et autres informations non fondées.

Il doit également éviter toute entente illicite ou collusion avec d'autres candidats ou soumissionnaires afin d'établir des prix artificiels et non concurrentiels.

d- La prohibition de tout acte de corruption par le candidat ou le soumissionnaire

Tout candidat ou soumissionnaire doit s'abstenir de tout acte de corruption en vue d'obtenir une faveur quelconque et, ceci, à n'importe quelle étape de la procédure de passation, d'exécution, de règlement, de contrôle ou de régulation de la commande publique.

Le candidat et le soumissionnaire d'une commande publique doit informer les autorités compétentes de tout paiement

ou tout avantage indu accordé au profit de toute personne impliquée dans la procédure d'attribution de la commande publique ou de leur exécution dont ils ont connaissance.

Il est interdit de proposer ou de donner à tout agent public des avantages, directement ou indirectement, et ce, antérieurement ou postérieurement, à la soumission de leur candidature.

e- Le respect des prescriptions en matière sociale

Les candidats, soumissionnaires, attributaires d'une commande publique sont tenus de respecter l'ensemble des dispositions réglementaires en vigueur visant à l'amélioration des conditions de travail des agents engagés dans l'exécution de contrats publics.

f- La prohibition de recours dilatoires

Tout candidat ou soumissionnaire doit s'abstenir d'intenter des recours dilatoires destinés à bloquer inutilement le processus de passation de la commande publique.

Article 12 : Règles applicables au titulaire d'un contrat de la commande publique

a- Le respect scrupuleux des délais d'exécution

Tout titulaire d'un contrat de la commande publique doit respecter scrupuleusement les engagements souscrits en matière de planning et d'organisation, pour assurer l'exécution des prestations dans les délais contractuels.

Il doit, le cas échéant, signaler sans délai à l'autorité contractante, tout incident ou événement imprévu et de nature à provoquer un allongement desdits délais.

b- L'exécution conforme des prestations

Tout titulaire d'une commande publique doit veiller à la qualité des prestations, en assurant notamment leur parfaite conformité avec les prescriptions et spécifications des dossiers d'appel à concurrence.

c- La prohibition de tout acte de corruption par le titulaire

Il est interdit :

1. à tout titulaire d'un contrat de commande publique de poser tout acte de corruption, active ou passive, ou toute infraction connexe de l'exécution à la réception définitive des prestations ;
2. au titulaire et aux membres de son personnel de proposer à l'endroit d'un agent public de l'autorité contractante, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour lui-même ou pour un tiers ;
3. au titulaire et aux membres de son personnel de solliciter ou d'accepter, directement ou par personnes interposées, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour faire ou s'abstenir de faire un acte que lui impose les documents contractuels.

d- La préservation de l'indépendance du titulaire

Il est interdit à tout titulaire toute relation directe ou indirecte susceptible de compromettre son indépendance ou celle de son personnel pendant toute la durée des relations contractuelles.

e- La préservation du secret professionnel

Il est interdit à tout titulaire d'une commande publique de faire des déclarations publiques relatives aux prestations sans l'approbation préalable de l'autorité contractante pendant toute la durée de l'exécution du contrat et après son achèvement.

f- La tenue d'une comptabilité exhaustive et claire

Tout titulaire d'un contrat de commande publique doit tenir une comptabilité exhaustive et claire.

g- La prohibition de surfacturation et d'établissement de fausses factures

Il est interdit à tout titulaire d'un contrat de commande publique de procéder à la surfacturation et à l'établissement de fausses factures.

h- Le respect des obligations sociales, fiscales, parafiscales et douanières

Tout titulaire d'un contrat de commande publique doit respecter les obligations sociales, les règles fiscales, parafiscales et

douanières en vigueur en République du Bénin et dans l'espace communautaire. Les déclarations fiscales et douanières relatives à la commande publique doivent être mises à la disposition de tout corps de contrôle qui les sollicite.

TITRE IV : DISPOSITIONS SPECIFIQUES LIEES AUX CONFLITS D'INTERÊTS

Article 13 : La prohibition de toute situation de conflits d'intérêts

Le dépôt d'une candidature ou d'une offre est prohibée dans les hypothèses suivantes :

1. l'existence de relations économiques, juridiques, professionnelles, ou familiales entre le candidat ou le soumissionnaire et un agent de l'autorité contractante, maître d'œuvre ou bureau de contrôle, qui est directement ou indirectement impliqué dans les procédures de passation ou d'exécution de la commande publique concernée ;
2. le cas où le candidat ou soumissionnaire lui-même a procédé soit à l'étude, soit à la préparation, soit à l'élaboration d'un quelconque élément se rapportant à la commande publique concernée ;
3. l'existence de relations économiques, juridiques, professionnelles ou familiales entre le candidat ou soumissionnaire et une personne physique ou morale qui a

été engagée pour fournir des services de conseil dans la préparation des plans, des cahiers de charges, des termes de référence ou autres documents destinés à être utilisés dans la passation ou l'exécution de la commande publique concernée ;

4. les cas où un candidat ou un soumissionnaire est en situation de conflit d'intérêts vis-à-vis d'un ou de plusieurs autres candidats ou soumissionnaires à la commande publique, notamment :
- s'ils ont au moins un associé majoritaire en commun ;
 - s'ils ont le même conseil juridique pour les besoins de la procédure ;
 - s'ils ont une relation, soit directement, soit par des tiers, qui leur permet d'accéder à des renseignements ou d'influer sur l'offre d'un autre soumissionnaire ;
 - s'ils participent à plus d'une offre dans le cadre du même marché. dans cette dernière situation, un candidat ou soumissionnaire qui participe à plusieurs offres provoquera la disqualification de toutes les offres auxquelles il aura participé.

Le candidat ou le soumissionnaire doit faire connaître toute situation de conflit d'intérêts susceptible d'influer sur sa capacité à servir au mieux les intérêts de l'autorité contractante. Le candidat ou le soumissionnaire qui ne signale pas ces situations est disqualifié. Le marché résilié à son tort, dans le cas où il serait attributaire.

Il est interdit à tout agent public d'acquérir ou de conserver directement ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'Administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance.

Article 14 : La prohibition du cumul d'activités

Tout agent public, fonctionnaire ou contractuel intervenant dans la chaîne de passation des marchés publics, ne peut exercer à titre professionnel une activité privée lucrative ou non, de quelque nature que ce soit, sauf exceptions limitativement énumérées par les textes en vigueur.

Cette interdiction de cumul d'activités peut également concerner les mandats et les fonctions publiques. Cette limitation vise à prévenir une confusion des intérêts nationaux et locaux, de l'Etat avec d'autres personnes morales de droit public.

Article 15 : La déclaration d'intérêts

Tout agent public relevant d'un organe de passation, de contrôle, d'exécution, de règlement ou de régulation de la commande publique, quelle que soit sa position hiérarchique, doit respecter les dispositions du présent code.

En cas d'un conflit d'intérêts, l'agent public concerné doit immédiatement s'abstenir de participer aux différentes procédures de la commande publique concernée et faire une

déclaration d'intérêts à son supérieur hiérarchique ou à défaut au premier responsable de l'entité concernée.

Article 16 : La cessation des fonctions

Tout agent public qui a cessé d'exercer ses fonctions doit se comporter de façon à ne pas tirer des avantages indus de sa charge antérieure.

Même après la cessation de ses fonctions, il lui est interdit de divulguer une information confidentielle.

Pendant un délai minimum de cinq (5) ans à compter de la date de cessation de ses fonctions, l'agent public concerné ne peut participer, seul ou en association avec un ou d'autres candidats et soumissionnaires, aux commandes publiques initiées par son ancienne Administration.

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 17 : Les sanctions

Sans préjudice des sanctions pénales et financières, l'agent public qui, intentionnellement, par négligence ou par imprudence, enfreint l'une des dispositions du présent décret, est passible d'une sanction disciplinaire conformément aux textes en vigueur.

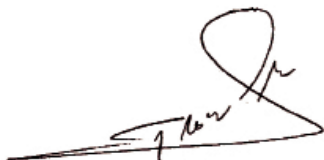
Article 18 : Abrogation de toutes dispositions antérieures

Le présent décret, qui prend effet pour compter de la date de la signature, abroge les dispositions du décret n° 2018-230 du 13 juin 2018 portant code d'éthique et de déontologie dans la commande publique.

Il sera publié au Journal officiel.

Fait à Cotonou, le 23 décembre 2020

Par le président de la république,
chef de l'état, chef du gouvernement,

A stylized, handwritten signature in dark ink, featuring a large, looping 'P' and a trailing flourish.

Patrice TALON

Le ministre de l'Economie
et des Finances,

A handwritten signature in dark ink, enclosed within a thin black rectangular border. The signature appears to start with a large 'R'.

Romulad WADAGNI

DECRET N° 2020 - 602 DU 23 DECEMBRE 2020
PORTANT APPROBATION DES
DOCUMENTS TYPES DE PASSATION DES
MARCHES PUBLICS EN REPUBLIQUE DU
BENIN



ARMP AUTORITÉ DE
REGULATION DES
MARCHES PUBLICS
PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

**DECRET N° 2020 - 602 DU 23 DECEMBRE 2020
PORTANT APPROBATION DES DOCUMENTS
TYPES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS EN
REPUBLIQUE DU BENIN**

**LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L'ETAT,
CHEF DU GOUVERNEMENT,**

- Vu** la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin, telle que modifiée par la loi n° 2019-40 du 07 novembre 2019 ;
- Vu** la loi n° 2020 - 26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin ;
- Vu** la décision portant proclamation, le 30 mars 2016 par la cour constitutionnelle, des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 20 mars 2016 ;
- Vu** le décret n° 2019-396 du 05 septembre 2019 portant composition du Gouvernement;
- Vu** le décret n° 2020-595 du 23 décembre 2020 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation des marchés publics ;
- Sur** proposition du président de la république,
- Le** Conseil des ministres entendu en sa séance du 23 décembre 2020,

DECRETE

Article premier :

Sont approuvés, les documents-types de passation de marchés publics ci-dessous.

Il s'agit de :

1. dossier d'appel d'offres pour la passation des marchés de travaux ;
2. dossier d'appel d'offres pour la passation des marchés de services ;
3. dossier d'appel d'offres pour la passation des marchés de fournitures ;
4. dossier de préqualification pour la passation des marchés d'équipements et de travaux ;
5. demande de présélection pour la passation des marchés de prestations intellectuelles ;
6. demande de proposition pour la passation des marchés de prestations intellectuelles ;
7. demande de renseignements et de prix pour la passation des marchés de prestations intellectuelles ;
8. demande de renseignements et de prix pour la passation des marchés de travaux ;
9. demande de renseignements et de prix pour la passation des marchés de fournitures et de services ;
10. demande de cotation pour la passation des marchés de prestations intellectuelles ;

11. demande de cotation pour la passation des marchés de travaux, de fournitures et de services ;
12. rapport d'évaluation des offres pour les demandes de propositions pour les marchés de prestations intellectuelles ;
13. rapport d'évaluation des offres pour les marchés de travaux, de fournitures et de services.

Article 2 :

Les documents-types prévus à l'article premier sont utilisés lors de la passation de marchés publics en République du Bénin.

Article 3 :

Les documents-types sont mis à jour, en cas de besoin, par l'Autorité de régulation des marchés publics.

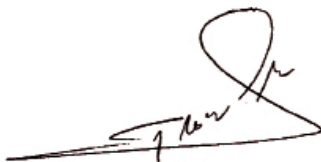
Article 4 :

Le présent décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, abroge le décret n°2018-229 du 13 juin 2018 portant approbation des documents types de passation des marchés publics en République du Bénin et toutes autres dispositions antérieures contraires.

Il sera publié au Journal officiel.

Fait à Cotonou, le 23 décembre 2020

Par le président de la république,
chef de l'état, chef du gouvernement,

A stylized, handwritten signature in dark ink, featuring a large, looping 'P' and a long, sweeping horizontal stroke at the bottom.

Patrice TALON

Le ministre de l'Economie
et des Finances,

A handwritten signature in dark ink, enclosed within a thin rectangular border. The signature is cursive and appears to read 'Romulad Wadagni'.

Romulad WADAGNI

**DÉCRET N° 2020 - 603 DU 23 DECEMBRE 2020
FIXANT LES PROCÉDURES ET MODALITÉS DE
PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS RELATIFS
AUX BESOINS DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ
NATIONALES EXIGEANT LE SECRET**



ARMP AUTORITÉ DE
RÉGULATION DES
MARCHÉS PUBLICS
PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

**DECRET N° 2020 - 603 DU 23 DECEMBRE 2020 FIXANT
LES PROCEDURES ET MODALITES DE PASSATION
DES MARCHES PUBLICS RELATIFS AUX BESOINS
DE DEFENSE ET DE SECURITE NATIONALES
EXIGEANT LE SECRET**

**LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L'ETAT,
CHEF DU GOUVERNEMENT,**

- Vu** la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin, telle que modifiée par la loi na 2019-40 du 07 novembre 2019 ;
- Vu** la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin ;
- Vu** la décision portant proclamation, le 30 mars 2016 par la Cour constitutionnelle, des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 20 mars 2016 ;
- Vu** le décret n° 2019-396 du 05 septembre 2019 portant composition du Gouvernement
- Sur** proposition du Président de la République,
- Le** Conseil des ministres entendu en sa séance du 23 décembre 2020,

DECRETE

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

Article premier :

Le présent décret fixe les procédures et modalités de passation des marchés publics relatifs aux besoins de défense et de sécurité nationales exigeant le secret ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l'état est incompatible avec les mesures de publicité.

Article 2 :

La passation des marchés publics de travaux, de fournitures, de services ou de prestations intellectuelles visés à l'article 4 du présent décret, n'est pas soumise aux mesures de publicité prévues par le code des marchés publics.

Article 3 :

Constituent des besoins exigeant le secret ou pour lesquels la protection des intérêts de l'Etat est incompatible avec les mesures de publicité, les renseignements, procédés, objets, documents, données informatiques ou fichiers intéressant la défense, la sécurité publique et assimilées qui ont fait l'objet de mesures de protection destinées à restreindre leur diffusion ou qui sont tenus secrets dans l'intérêt de la défense nationale et dont la recherche, l'appropriation, le détournement, la

reproduction, la divulgation ou la destruction constituent des infractions à la sûreté de l'Etat.

CHAPITRE II : CHAMP D'APPLICATION

Article 4 :

Entrent dans le champ d'application du présent décret les travaux, fournitures, services et prestations intellectuelles ci-après :

□ **En matière de fournitures :**

- 1) armements de toute nature et système d'armes ;
- 2) munitions de tous calibres, explosifs et artifices ;
- 3) matériels de communication HF, VHF/UHF-FM et de téléphonie de gamme tactique ;
- 4) matériels de topographie, d'observation et de localisation ;
- 5) matériels d'identification ;
- 6) matériels de campagne (campement) ;
- 7) matériels de détection électromagnétique et de guerre électronique ;
- 8) matériels de largage et de parachutage ;
- 9) matériel de déminage et de neutralisation des explosifs et munitions ;
- 10) matériels anti-émeutes ou de maintien de l'ordre ;
- 11) matériels de mobilité terrestre, aérienne et maritime ;
- 12) équipements de police et de protection individuelle ;

- 13)équipement individuel et de protection du combattant ;
- 14)équipements et logiciels de sécurisation du cyber espace national ;
- 15)équipement et logiciels de lutte contre la cybercriminalité au niveau national.

☐ **En matière de travaux :**

Construction d'infrastructures, classées zones militaires protégées.

☐ **En matière de services ou de prestations intellectuelles :**

Etudes, maîtrise d'œuvre, conduite d'opération, services d'assistance technique, informatique et de maîtrise d'ouvrage déléguée, sollicités dans les domaines de la défense, de la sécurité publique et assimilés.

La liste et la nomenclature des besoins indiqués au 1^{er} alinéa du présent article sont établies et régulièrement mises à jour par le Conseil national de défense et de sécurité.

Article 5 :

Ne relèvent pas du champ d'application du présent décret, les marchés publics de travaux, de fournitures et de services concernant le fonctionnement courant de l'administration dans le domaine de la défense, de la sécurité publique et assimilées.

Article 6 :

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux marchés publics relatifs aux besoins de défense et de sécurité nationale passés par :

- la Présidence de la République ;
- le ministère en charge de la Défense nationale ;
- le ministère en charge de la Sécurité publique ;
- le ministère de tutelle de la Direction générale des Douanes et Droits indirects ;
- le ministère de tutelle de la direction générale des Eaux, Forêts et Chasses;
- l'Agence nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information.

La liste des autorités contractantes concernées est mise à jour par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du Conseil national de défense et de sécurité.

CHAPITRE III

MODES ET PROCEDURES DE PASSATION

Article 7 :

Les plans de passation des marchés relatifs aux besoins de défense et de sécurité sont soumis pour validation, à la cellule de contrôle des marchés publics près l'autorité contractante. Le plan n'est pas publié.

Article 8 :

La passation des marchés objet du présent décret s'effectue par la procédure d'appel d'offres restreint national ou international sans publicité.

Cette procédure consiste en la consultation d'au moins trois (3) entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services.

Elle n'est obligatoire que lorsque les travaux, services ou prestations peuvent être fournis par plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services. A défaut, il est procédé par entente directe.

Article 9 :

L'appel d'offres restreint se fait sur la base des dossiers d'appel d'offres types en vigueur en République du Bénin, excepté toutes les mesures de publicité qu'ils contiennent. Ces dossiers d'appel d'offres types peuvent être aménagés conformément à l'objet du marché.

Article 10 :

Le recours à la procédure de gré à gré ou d'entente directe peut se faire dans l'un des cas limitatifs ci-après :

1. lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'inven-

- tion. d'une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur, un seul fournisseur ou un seul prestataire ;
2. lorsque les marchés ne peuvent être confiés qu'à un prestataire déterminé pour des raisons techniques et artistiques ;
 3. dans les cas d'extrême urgence, pour les travaux, les fournitures ou les services que l'autorité contractante doit faire exécuter en lieu et place de l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire défaillant ;
 4. dans le cas d'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ou de cas de force majeure ne permettant pas de respecter les délais prévus dans les procédures d'appel d'offres, nécessitant une intervention immédiate et lorsque l'autorité contractante n'a pas pu prévoir les circonstances qui sont à l'origine de la nécessité ;
 5. lorsque les travaux, les fournitures ou les services ne sont réalisés qu'à titre de recherche, d'essais ou de perfectionnement ;
 6. pour les fournitures, services ou travaux qui complètent ceux ayant fait l'objet d'un premier marché exécuté par le même titulaire, à la condition que le marché initial ait été passé selon la procédure d'appel

d'offres et que le marché complémentaire ne porte que sur des fournitures, services ou travaux qui ne figurent pas dans le marché initial conclu mais qui sont devenus nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue et extérieure aux parties, et que ces fournitures, services ou travaux ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal ;

7. lorsqu'il est autorisé par le Conseil national de défense et de sécurité.

Le choix de la procédure de gré à gré doit être motivé à travers un rapport spécial justifiant les raisons de recours à ce mode et soumis au conseil national de défense et de sécurité pour autorisation.

Le marché de gré à gré ne peut être passé qu'avec des entrepreneurs, des fournisseurs ou des prestataires de service qui acceptent de se soumettre à un contrôle des prix spécifiques durant l'exécution des prestations.

Le nombre et le montant total des marchés passés par procédure de gré à gré doivent être transmis à l'autorité de régulation des marchés publics et à la direction nationale de contrôle des marchés publics pour information en fin d'année budgétaire.

CHAPITRE IV : CREATION ET ATTRIBUTIONS DES COMMISSIONS SPECIALES DES MARCHES PUBLICS DE DEFENSE, DE SECURITE ET ASSIMILES

Article 11 :

Il est créé dans le cadre de chaque procédure de passation de marchés relative au champ d'application décrit à l'article 4 du présent décret et au sein des autorités contractantes visées à l'article 6, une commission spéciale ad hoc d'ouverture et d'évaluation des offres mise en place par l'autorité contractante concernée.

Article 12 :

Chaque commission spéciale ad hoc est placée sous l'autorité de la personne responsable des marchés publics de l'autorité contractante concernée.

Elle est chargée de conduire l'ensemble des procédures liées à la passation des marchés et au suivi de leur exécution, sous l'autorité de la personne responsable des marchés publics compétente.

Article 13 :

La commission spéciale ad hoc assiste la personne responsable des marchés publics pour :

1. élaborer tous les dossiers de consultation de candidats ;

2. procéder à l'ouverture et au dépouillement des offres ;
3. valider dans le respect du contenu du dossier de consultation, les travaux de la sous-commission spéciale d'analyse ;
4. procéder à l'attribution provisoire des marchés.

Article 14 :

La signature des marchés relève de la compétence exclusive de la PRMP.

Article 15 :

Le marché devient exécutoire après son approbation par l'autorité d'approbation compétente suivant les textes en vigueur en la matière, dans le délai de validité de l'offre stipulé dans le dossier de consultation, qui ne saurait être inférieur à quatre-vingt-dix (90) jours calendaires.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 16 :

Tout agent public, tout candidat ou soumissionnaire qui divulgue les informations dont il a connaissance à l'occasion de la passation des marchés visés par le présent décret est passible des sanctions prévues par la loi relative à l'organisation et à la protection du secret défense en République du Bénin.

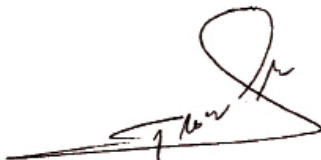
Article 17 :

Le présent décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, abroge les dispositions du décret n° 2018-233 du 13 juin 2018 fixant les procédures et modalités de passation des marchés publics relatifs aux besoins de défense et de sécurité nationale exigeant le secret.

Il sera publié au journal officiel.

Fait à Cotonou le 23 décembre 2020

Par le président de la république,
chef de l'état, chef du gouvernement,

A stylized, handwritten signature in dark ink, featuring a large, looping 'P' and a trailing flourish.

Patrice TALON

Le ministre de l'Economie
et des Finances,

A handwritten signature in dark ink, enclosed within a rectangular box. The signature appears to be 'Romulad Wadagni'.

Romulad WADAGNI

DECRET N° 2020 - 604 DU 23 DECEMBRE 2020
PORTANT MODALITES SPECIFIQUES
D'EXCLUSION D'OPERATIONS D'ACHAT
OU D'ENTITES DU CHAMP D'APPLICATION
DU CODE DES MARCHES PUBLICS



ARMP AUTORITÉ DE
REGULATION DES
MARCHÉS PUBLICS
PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

**DECRET N° 2020 - 604 DU 23 DECEMBRE 2020
PORTANT MODALITES SPECIFIQUES D'EXCLUSION
D'OPERATIONS D'ACHAT OU D'ENTITES DU CHAMP
D'APPLICATION DU CODE DES MARCHES PUBLICS**

**LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L'ETAT,
CHEF DU GOUVERNEMENT,**

- Vu** la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin, telle que modifiée par la loi n° 2019-40 du 07 novembre 2019 ;
- Vu** la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin ;
- Vu** la décision portant proclamation, le 30 mars 2016 par la cour constitutionnelle, des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 20 mars 2016 ;
- Vu** le décret n° 2019-396 du 05 septembre 2019 portant composition du Gouvernement;
- Sur** proposition du président de la République,
- Le** Conseil des ministres entendu en sa séance du 23 décembre 2020.

DECRETE

Article premier :

Le présent décret fixe les cas et modalités spécifiques d'exclusion du code des marchés publics, de certains types d'opérations d'achat ou d'entités, visés par les dispositions du code des marchés publics.

Article 2 :

Les autorités contractantes peuvent effectuer certaines opérations d'achats spécifiques sans appliquer les règles fixées par le code des marchés publics, dans les cas suivants :

1. les biens, services et fournitures soumis à un prix ou un barème officiel fixé par l'État ;
2. les médicaments et produits pharmaceutiques essentiels ;
3. les services d'arbitrage, de conciliation, d'assistance, de médiation, de représentation juridique, de notaire, d'huissier, de commissaire-priseur ;
4. les services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente et au transfert des titres ou d'autres instruments financiers, en particulier les opérations d'approvisionnement en argent ou en capital des autorités contractantes et les services fournies par des banques centrales ;
5. les services de médecin de travail ;
6. les acquisitions aux enchères publiques effectuées

- par le service chargé du mobilier national ;
7. les acquisitions d'œuvre artistique ;
 8. les acquisitions de biens, de services et la réalisation de travaux par les missions diplomatiques et consulaires à l'étranger ;
 9. les acquisitions des titres de transports aérien, terrestre et maritime pour les besoins des missions des agents des entités assujetties ;
 10. la sollicitation auprès d'établissements hôteliers ou de structures assimilées, de services d'hébergement et de restauration des participants à des séminaires, ateliers ou fora organisés par des entités assujetties ;
 11. la publication d'insertions publicitaires par voie de presse, les abonnements aux organes de presse écrite, ainsi que les publi-reportages par supports audio-visuels.

Article 3 :

Les personnes morales de droit public ou privé assujetties au code des marchés publics peuvent bénéficier d'une dérogation aux dispositions du code des marchés publics, pour tenir compte du leur contexte particulier, et à condition que leur système de gestion et de contrôle des achats ou de passation des marchés soit jugé plus pertinent pour assurer l'efficacité et la transparence des processus d'achat.

Le dispositif alternatif de gestion des achats doit décrire notamment les simplifications introduites par rapport aux règles prescrites avec une justification des mesures de mitigation ou de réduction des risques y afférentes.

Les procédures sont validées par le Conseil d'administration ou l'organe y faisant office au sein de l'entité.

La dérogation est accordée par décret pris en Conseil des ministres. Le décret rend applicables les procédures internes de passation des marchés ou d'achat validées par le Conseil d'administration ou l'organe y faisant office au sein de l'entité.

Toute modification desdites procédures est préalablement approuvée dans les mêmes formes.

Article 4 :

Les achats réalisés par les personnes morales de droit public ou privé qui bénéficient d'une dérogation au code des marchés publics font l'objet, au moins une fois par an, de contrôle a posteriori de l'organe national de contrôle des marchés publics.

Le rapport de contrôle est transmis au ministre chargé des Finances et au Président de la République.

Article 5 :

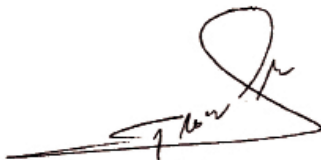
Le présent décret, qui prend effet pour compter de la date

de sa signature, abroge toutes dispositions antérieures
contraires.

Il sera publié au Journal officiel.

Fait à Cotonou, le 23 décembre 2020

Par le président de la république,
chef de l'état, chef du gouvernement,



Patrice TALON

Le ministre de l'Economie
et des Finances,



Romulad WADAGNI

DÉCRET N° 2020 - 605 DU 23 DECEMBRE 2020
FIXANT LES RÈGLES ET MODALITÉS DE
MISE EN ŒUVRE DES PROCÉDURES DE
SOLLICITATION DE PRIX



ARMP AUTORITÉ DE
RÉGULATION DES
MARCHÉS PUBLICS
PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

**DÉCRET N° 2020 - 605 DU 23 DECEMBRE 2020 FIXANT
LES REGLES ET MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES
PROCEDURES DE SOLlicitATION DE PRIX**

**LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L'ETAT,
CHEF DU GOUVERNEMENT,**

- Vu** la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin, telle que modifiée par la loi n° 2019-40 du 07 novembre 2019 ;
- Vu** la loi n° 2020 - 26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin ;
- Vu** la décision portant proclamation, le 30 mars 2016 par la Cour constitutionnelle, des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 20 mars 2016 ;
- Vu** le décret n° 2019-396 du 05 septembre 2019 portant composition du Gouvernement;
- Vu** le décret n° 2020-595 du 23 décembre 2020 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Autorité de régulation des marchés publics ;
- Vu** le décret n° 2020-596 du 23 décembre 2020 portant attributions, organisation et fonctionnement de la personne responsable des marchés publics et de la commission d'ouverture et d'évaluation ;

- Vu** le décret n° 2020-597 du 23 décembre 2020 portant attributions, organisation et fonctionnement des cellules de contrôle des marchés publics en République du Bénin,
- Vu** le décret n° 2020-600 du 23 décembre 2020 fixant les délais impartis aux organes de passation, de contrôle et d'approbation des marchés publics ;
- Sur** proposition du Président de la République,
- Le** Conseil des ministres entendu en sa séance du 23 décembre 2020,

DECRETE

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article premier :

Le présent décret fixe les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix.

Article 2 :

La sollicitation de prix est une procédure simplifiée de passation des marchés publics en dessous des seuils nationaux de passation des marchés publics et supérieur au seuil de dispense fixé à quatre millions (4 000 000) de francs CFA hors taxes.

Le seuil de dispense s'applique par procédure d'achat et pour des dépenses qui ne sont pas prévisibles lors de la planification.

tion des marchés ou dont la réalisation répond à des urgences ou des commodités de gestion.

La sollicitation de prix garantit les principes d'économie et d'efficacité du processus d'acquisition, de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.

Deux types de sollicitation de prix sont à distinguer :

1. la demande de renseignements et de prix ; et
2. la demande de cotation.

Article 3 :

La passation des marchés suivant les procédures de sollicitation de prix est encadrée ainsi qu'il suit ;

- les procédures de demandes de renseignements et de prix s'appliquent aux marchés dont les montants prévisionnels hors taxes sont inférieurs aux seuils de passation des marchés publics et supérieur à dix millions (10 000 000) de francs CFA ;
- les procédures de demandes de cotation s'appliquent aux marchés dont les montants prévisionnels hors taxes sont inférieurs ou égaux à dix millions (10 000 000) de francs CFA et supérieur au seuil de dispense fixé à quatre millions (4 000 000) de francs CFA hors taxes.

Article 4 :

Sont habilités à passer les sollicitations des prix en République du Bénin, les autorités contractantes énumérées par le code des marchés publics. Peuvent notamment y recourir en tant que structure de l'Etat, les lycées et collèges d'enseignement, les circonscriptions scolaires, les entités des universités nationales du Bénin, les hôpitaux, les tribunaux et les cours de justice, les préfectures, les directions départementales les autres structures déconcentrées ainsi que les entités administratives qui leur sont rattachées.

Article 5 :

A peine de nullité, les marchés à passer par une des procédures de sollicitation des prix par l'autorité contractante doivent avoir été préalablement inscrits aux plans prévisionnels ou révisés de passation des marchés publics.

Article 6 :

Ne peuvent être déclarées attributaires d'un marché public, les personnes physiques ou morales :

1. qui sont en état de liquidation des biens ou de faillite personnelle ;
2. qui sont frappées de l'une des interdictions ou déchéances prévues par les textes en vigueur, notamment, le code pénal, le code général des impôts et le code de la sécurité sociale ;

3. qui ont des relations de travail ou d'affaires avec les consultants ayant contribué à préparer tout ou partie des dossiers d'appel d'offres ou de consultation ;
4. au sein desquelles les personnes habilitées à passer les sollicitations des prix au sens de l'article 4 du présent décret, des membres du comité de passation des sollicitations des prix, ceux de la cellule de contrôle des marchés publics et de l'autorité chargée d'approuver la sollicitation des prix, possèdent des intérêts financiers ou personnels de quelque nature que ce soit ;
5. qui auront été reconnues coupables d'infraction à la réglementation des sollicitations des prix, des marchés publics ou qui auront été exclues des procédures de la commande publique par une décision de justice devenue définitive en matière pénale, fiscale ou sociale ou par une décision de l'Autorité de régulation des marchés publics. Les incapacités et exclusions indiquées au premier alinéa du présent article s'appliquent également aux membres des groupements et aux sous-traitants.

Les pièces qui attestent la situation des attributaires au regard des restrictions prévues au présent article ne sont exigibles que pour les formalités d'approbation du marché.

A l'occasion de l'examen de la situation administrative des attributaires et strictement au regard des exigences ci-dessus, la personne responsable des marchés publics et les organes de contrôle compétents peuvent solliciter la production des preuves en lien avec lesdites exigences.

Le défaut de production des pièces requises dans un délai de trois (03) jours ouvrables à compter de la date de notification de l'attribution peut entraîner l'annulation de l'attribution après avis conforme de l'organe de contrôle compétent.

Article 7 :

Pour la mise à leur disposition de dossiers de demande de sollicitation de prix, aucun frais n'est exigé des soumissionnaires.

**CHAPITRE II :
ORGANES DE PASSATION ET DE CONTROLE EN
PROCEDURE DE SOLlicitATION DE PRIX**

Article 8 :

Les procédures de sollicitation de prix sont conduites par la personne responsable des marchés publics des autorités contractantes sauf dérogations accordées aux structures énumérées aux articles 4 et 9 du présent décret.

Article 9 :

La passation des marchés publics par les procédures de demandes de renseignements et de prix requiert la mise en place d'un comité d'ouverture et d'évaluation.

En ce qui concerne la passation des marchés suivant les procédures de demandes de cotation, la procédure de mise en place d'une commission d'ouverture des prix et d'évaluation des offres n'est pas requise. La procédure est conduite sous la seule responsabilité de la personne responsable des marchés publics ou le responsable de la structure dans le cas de la dérogation accordée aux lycées et collèges d'enseignement, aux circonscriptions scolaires, aux entités des universités nationales du Bénin, aux hôpitaux, aux tribunaux et aux cours de justice, aux préfectures, aux directions départementales, aux autres structures déconcentrées ainsi qu'aux entités administratives qui leur sont rattachées.

Article 10 :

Le comité d'ouverture et d'évaluation suivant les procédures de demandes de renseignements et de prix est composé comme suit :

1. la personne responsable des marchés publics ou son représentant ;
2. le responsable de l'Autorité contractante en charge des affaires financières ou son représentant ;

3. le responsable du service technique concerné ou son représentant.

Le comité est mis en place au sein de chaque autorité contractante par arrêté ou note de service du responsable de l'organe de gestion de la structure concernée.

Le comité est présidé par la personne responsable des marchés publics ou son représentant.

Article 11 :

Le comité d'ouverture et d'évaluation suivant les procédures de demandes de renseignements et de prix est chargé de :

1. procéder à l'ouverture des plis ;
2. analyser les offres reçues ;
3. désigner l'attributaire provisoire ou définitif selon le cas.

Article 12 :

La cellule de contrôle des marchés publics des autorités contractantes assure le contrôle a priori de la procédure de passation et du suivi de l'exécution des marchés passés suivant la procédure de demande de renseignements et de prix. A cet effet, elle :

1. assiste à l'ouverture des plis reçus dans le cadre des demandes de renseignements et de prix ;

2. procède à la validation du procès-verbal d'analyse des offres avant l'attribution définitive des demandes de renseignements et de prix ;
3. contrôle l'exécution des marchés des demandes de renseignements et de prix ;
4. participe à la réception des prestations issues des procédures de demande de renseignements et de prix.

La Cellule de contrôle des marchés publics des autorités contractantes assure le contrôle a posteriori des marchés publics passés par la procédure de demande de cotation.

CHAPITRE IV : PUBLICATION ET DELAI DE RECEPTION DES SOLlicitATIONS DES PRIX

Article 13 :

Pour la passation des marchés par la procédure de demandes de renseignements et de prix des marchés de travaux et de fournitures ou services, les autorités habilitées visées à l'article 4 du présent décret, publient par affichage public, au niveau de leurs sièges et de ceux des préfectures ou mairies dont elles relèvent, des chambres de métiers et des institutions consulaires couvrant leurs localités, les avis suivants :

1. avis d'appel public à candidatures de marché public ;
2. avis d'attribution définitive.

Pour chaque avis publié, les délais légaux de publication courent à partir de la date d’affichage au siège de la structure concernée.

Les accusés de réception ou décharges des bordereaux de transmission des demandes d’affichage adressées aux structures énumérées ci-dessus feront foi aux fins d’attestation de la date de publication effective des avis précités.

En ce qui concerne la passation des marchés par la procédure de demande de cotation, les formalités de publication d’un avis d’appel public à candidatures de marché public ne sont pas obligatoires.

Article 14 :

Les dossiers de sollicitation de prix, notamment l’avis de consultation, les dossiers de demande de renseignements et de prix ou de demande de cotation, les offres, les résultats de la sélection, le procès-verbal de réception, les pièces comptables, doivent être tenus et conservés par la personne responsable des marchés publics à toute réquisition aux fins de contrôle pour les sollicitations.

Article 15 :

Les délais de réception des plis sont fixés ainsi qu’il suit :

1. pour les demandes de renseignements et de prix : dix (10) jours ouvrables ;

2. pour les demandes de cotation: cinq (05) jours ouvrables.

En ce qui concerne la passation des marchés par la procédure de demande de renseignements et de prix lorsqu'un minimum de trois (03) plis n'est pas obtenu à la suite d'un premier avis de consultation publié, un délai maximum de trois (03) jours ouvrables est ouvert à partir de la date de publication du nouvel avis d'appel public à candidatures de marchés publics au terme duquel il est procédé à l'analyse des offres, quel que soit le nombre de plis reçus.

En ce qui concerne la passation des marchés par la procédure de demande de cotation lorsqu'un minimum de trois (3) plis n'est pas obtenu, la procédure est relancée jusqu'à l'obtention de trois (3) devis.

Aucune procédure de demande de cotation ne peut être conclue sur la base de moins de trois (03) offres.

Article 16 :

Les offres, dans le cadre des sollicitations des prix, doivent rester valides pendant une période n'excédant pas trente (30) jours calendaires.

CHAPITRE V : RECEPTION, ANALYSE ET ATTRIBUTION DES SOLlicitATIONS DE PRIX

Article 17 :

Les offres doivent être déposées aux dates et heure limites indiquées dans l'avis de sollicitation de prix.

En ce qui concerne la passation des marchés par la procédure de demande de renseignements et de prix, l'ouverture des plis se fait au lieu indiqué dans l'avis d'appel public à candidatures de marchés publics, en séance publique et en présence des soumissionnaires qui le désirent ou de leurs représentants dûment mandatés.

En ce qui concerne la passation des marchés par la demande de cotation, l'ouverture publique des plis n'est pas obligatoire.

Article 18 :

Le comité d'ouverture et d'évaluation procède, dans un délai n'excédant pas cinq (05) jours ouvrables, à l'analyse des offres reçues à l'issue de la procédure de demande de renseignements et de prix et propose l'attribution au soumissionnaire dont l'offre est conforme aux prescriptions techniques du dossier de sollicitation de prix et évaluée comme l'offre économiquement la plus avantageuse.

En ce qui concerne la passation des marchés par la demande de cotation, l'analyse des offres est faite par deux (02) personnes au moins qui prononcent, dans un délai n'excédant pas trois (03) jours ouvrables, l'attribution au soumissionnaire dont l'offre est conforme pour l'essentiel aux prescriptions techniques du dossier de sollicitation de prix et évaluée comme l'offre économiquement la plus avantageuse.

Article 19 :

La personne habilitée au sens du présent décret est tenue de notifier les résultats des sollicitations à tous les soumissionnaires.

La lettre de notification doit préciser le montant de l'attribution, le nom de l'attributaire et les motifs de rejet des offres des soumissionnaires non retenus.

Les résultats sont publiés dans un délai de deux (02) jours ouvrables par les mêmes canaux que ceux utilisés pour la publication de l'avis, après leur validation par la cellule de contrôle des marchés publics.

CHAPITRE VI : SIGNATURE, APPROBATION ET REGLEMENT DES SOLlicitATIONS DE PRIX

Article 20 :

Aux termes de la procédure de sélection par sollicitation des prix, le contrat élaboré en cinq (5) exemplaires est signé par la personne responsable des marchés publics et l'attributaire.

La personne responsable des marchés publics ou le responsable habilité, selon le cas, observe un délai maximum de cinq (5) jours ouvrables après la publication et /ou notification de l'attribution provisoire avant de procéder à la signature du contrat et de le soumettre à l'autorité approbatrice compétente le cas échéant.

L'approbation du marché ne pourra être refusée que par une décision motivée, rendue dans les trois (03) jours ouvrables de la transmission du dossier d'approbation.

Cette décision est susceptible de recours devant l'Autorité de régulation des marchés publics par toute partie au contrat. Le refus de visas d'approbation ne peut toutefois intervenir qu'en cas d'absence ou d'insuffisance de crédits. Les marchés qui n'ont pas été approuvés sont nuls et de nul effet.

Article 21 :

Les contrats découlant des demandes de cotation ne requièrent pas d'approbation en ce qui concerne les entités déconcentrées ne disposant pas formellement de personne responsable des marchés publics. Ils sont simplement signés par le responsable de la structure concernée.

Article 22 :

Sauf l'exception évoquée à l'article 21 du présent décret, les paiements effectués au titre de tout marché de sollicitation de prix, s'effectuent suivant les règles et procédures d'exécution des dépenses publiques de l'Etat.

Toutefois, les dépenses afférentes engagées dans la limite des seuils de dispense sont réglées sur simple facture ou mémoire.

Article 23 :

Les titulaires des contrats de demande de renseignements et de prix peuvent bénéficier des avances en raison des opérations préparatoires à l'exécution des travaux, fournitures ou service qui font l'objet de la demande de renseignements et de prix conformément à la loi n° 2020 - 26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin.

CHAPITRE VII : AUTRES DISPOSITIONS

Article 24 :

Les sollicitations de prix sont mises en œuvre sur la base des documents-types élaborés, adoptés et mis à jour par l'autorité de régulation des marchés publics.

Les achats publics dans la limite des seuils de dispense ne requièrent pas l'utilisation des documents-types.

Article 25 :

La gestion des différends en matière de sollicitations de prix obéit aux règles suivantes :

- pour toutes les réclamations soulevées avant l'ouverture des offres : le candidat ou les soumissionnaires doit saisir l'Autorité contractante dans un délai n'excédant pas celui restant à courir avant la date prévue pour le dépôt des plis. Une copie de ce recours est adressée à l'autorité de régulation des marchés publics ;
- pour toutes les réclamations soulevées après la notification de l'attribution du marché, le soumissionnaire doit saisir l'autorité contractante dans les deux (2) jours ouvrables qui suivent la notification des résultats. Une copie de ce recours est adressée à l'autorité de régulation des marchés publics.

Dans l'un ou l'autre des cas, lorsque le recours est fondé, il aboutit à la suspension de la procédure et à la mise en conformité ou à l'arrêt de la procédure. La décision d'arrêt ou de reprise de la procédure peut être prise aussi bien par l'autorité contractante après avis de l'organe de contrôle des marchés publics compétent que par l'autorité de régulation des marchés publics, au cas où elle est saisie.

En l'absence de toute décision rendue par l'autorité contractante dans un délai de deux (2) jours ouvrables à compter de sa saisine, le candidat ou le soumissionnaire peut saisir l'autorité de régulation des marchés publics dans les jours qui suivent.

En tout état de cause, tout contrat exécuté à la suite d'une procédure irrégulière est nul et de nul effet.

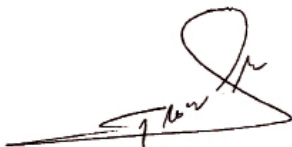
Article 26 :

Le présent décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, abroge le décret n° 2018-227 du 13 juin 2018 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix et toutes autres dispositions antérieures contraires.

Il sera publié au Journal officiel.

Fait à Cotonou, le 23 décembre 2020

Par le président de la république,
chef de l'état, chef du gouvernement,

A stylized handwritten signature in dark ink, featuring a large loop at the top and a long horizontal stroke at the bottom.

Patrice TALON

Le ministre de l'Economie
et des Finances,

A handwritten signature in dark ink, enclosed in a rectangular box. The signature is cursive and appears to read 'Romulad Wadagni'.

Romulad WADAGNI

**DÉCRET N° 2025 - 169 DU 09 AVRIL 2025
PORTANT MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME
D'INFORMATION ET DE GESTION ÉLECTRONIQUE DE
LA COMMANDE PUBLIQUE EN RÉPUBLIQUE DU BÉNIN.**



ARMP AUTORITÉ DE
REGULATION DES
MARCHES PUBLICS
PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

**DÉCRET N° 2025 - 169 DU 09 AVRIL 2025 PORTANT
MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME D'INFORMATION ET
DE GESTION ÉLECTRONIQUE DE LA COMMANDE
PUBLIQUE EN RÉPUBLIQUE DU BÉNIN**

**LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
CHEF DE L'ÉTAT,
CHEF DU GOUVERNEMENT,**

- Vu** la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, telle que modifiée par la loi n° 2019-40 du 07 novembre 2019 ;
- Vu** la loi n° 2017-20 du 20 avril 2018 portant code du numérique en République du Bénin, telle que modifiée par la loi n° 2020-35 du 06 janvier 2021 ;
- Vu** la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin ;
- Vu** la décision portant proclamation, le 21 avril 2021 par la Cour constitutionnelle, des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 11 avril 2021 ;
- Vu** le décret n° 2025-194 du 22 avril 2025 portant composition du Gouvernement ;
- Vu** le décret n° 2021-401 du 28 juillet 2021 fixant la structure-type des ministères, tel que modifié par le décret n°2022-476 du 03 août 2022 ;
- Vu** le décret n° 2020-595 du 23 décembre 2020 portant attri-

butions, organisation et fonctionnement de l'Autorité de régulation des marchés publics ;

Vu le décret n° 2021-308 du 09 juin 2021 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère du Numérique et de la Digitalisation ;

Vu le décret n° 2023-357 du 12 juillet 2023 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de l'Économie et des Finances ;

Sur proposition conjointe du Ministre de l'Économie et des Finance et du Ministre du Numérique et de la Digitalisation,

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 09 avril 2025,

DÉCRÈTE

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR LE SYSTEME D'INFORMATION ET DE GESTION ÉLECTRONIQUE DE LA COMMANDE PUBLIQUE

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Article premier : Définitions

Au sens du présent décret et des textes régissant les procédures de passation et d'exécution de la commande publique par voie électronique, on entend par :

accès dédié : accès permettant à un utilisateur ou groupe d'utilisateurs d'utiliser ou de bénéficier de ressources spécifiques sur le système d'information et de gestion de la commande publique ;

archivage électronique : actions, outils et méthodes permettant la conservation des données, documents et informations en vue d'une utilisation ultérieure dans le respect de leur authenticité, de leur fiabilité et de leur intégrité ;

authenticité : garantie de l'identité de l'émetteur, personne physique, personne morale ou système, d'un document physique, électronique ou d'un courriel ;

authentification : processus de vérification de l'authenticité d'un document physique, électronique ou d'un courriel ;

authentification simple : authentification qui s'effectue au moyen d'un identifiant unique ;

authentification multifactorielle : authentification qui s'effectue au moyen de la combinaison d'au moins deux (02) éléments de preuve ;

autorité d'enregistrement : autorité chargée de la vérification de l'identité, des droits et de la qualité du demandeur de certificat électronique ;

autorité de certification : autorité chargée de l'application d'au moins une (01) politique de certification et identifiée comme telle dans les certificats émis au titre de cette politique de certification ;

certificat électronique ou certificat de signature : document électronique attestant qu'une clé appartient à une personne physique, une personne morale ou un système, directement ou indirectement en vue de l'authentifier ;

chiffrement : procédé qui assure la transformation sur la base d'une convention secrète appelée clé, des informations claires en informations inintelligibles pour les personnes n'ayant pas la connaissance de la clé secrète produite par un algorithme cryptographique dans le but de protéger l'information et d'en garantir la confidentialité ;

chiffrement asymétrique : chiffrement à l'aide d'une clé publique qui chiffre et d'une clé privée qui déchiffre ;

chiffrement symétrique : chiffrement à l'aide d'une même clé publique qui sert à chiffrer et à déchiffrer ;

clé privée : clé gardée secrète par son titulaire, associée à une clé publique, utilisée pour des opérations d'authentification, de chiffrement et de vérification de signature ;

clé publique : clé publiable, associée à une clé privée, util-

isée pour des opérations d'authentification, de chiffrement et de vérification de signature ;

confidentialité : état de sécurité permettant de garantir le secret des informations et ressources stockées dans les réseaux et systèmes de communication électroniques, systèmes d'information et/ou des équipements terminaux, afin de prévenir la divulgation non autorisée d'informations à des tiers, par la lecture, l'écoute, la copie illicite d'origine intentionnelle ou accidentelle durant leur stockage, traitement ou transfert ;

courriel : message électronique pouvant contenir du texte, de l'image, de l'audio ou de la vidéo ;

cryptage : utilisation de codes ou signaux non usuels permettant la conversion des informations à transmettre en des signaux incompréhensibles par des personnes autres que l'émetteur et le destinataire, ou tout autre dispositif ;

déchiffrement : opération inverse du chiffrement qui consiste à restituer, à l'information chiffrée, son intelligibilité, le message devenant clair ;

document électronique : ensemble de données numériques enregistrées ou mises en mémoire sur des équipements, logiciels et matériels, capables de les interpréter et de les rendre intelligibles ;

dossier d'appel à concurrence (DAC) : document comprenant les renseignements nécessaires pour l'élaboration d'une soumission, l'attribution d'un marché et son exécution ;

e-catalogue : catalogue électronique fournissant aux autorités contractantes, une liste de biens et de services préapprouvés comme répondant à des critères pertinents ; base de données ou liste d'entreprises accessible sur le système d'information et présentant des informations complètes sur les fournisseurs autorisés à participer aux activités de passation des marchés publics, y compris leurs produits, services, prix, conditions générales et autres détails pertinents ;

enregistrement de certificat électronique : procédé consistant à consigner l'identité, les droits et la qualité du propriétaire dans le certificat, selon les conditions et modalités déterminées par l'autorité de certification ;

identification électronique : processus consistant pour toute personne physique ou morale à communiquer son identité, ou à apporter la preuve de son identité ou à utiliser des données d'identification personnelle sous une forme électronique la représentant de manière univoque ;

intégrité : état de sécurité assurant qu'un réseau de communications électroniques, système d'information ou

équipement terminal est demeuré intact et que les ressources et informations qui y sont stockées n'ont pas été altérées, modifiées ou détruites, d'une façon intentionnelle ou accidentelle, de manière à assurer leur exactitude, leur fiabilité et leur pérennité ;

interopérabilité : aptitude d'un équipement à fonctionner, d'une part, avec le réseau auquel il est connecté et, d'autre part, avec l'ensemble des autres équipements terminaux connectés à un réseau et qui permettent d'accéder à un service ou une donnée ;

journal d'événements : document électronique, constitué automatiquement par le profil de l'autorité contractante sur chaque appel à concurrence lancé, rassemblant un ensemble d'informations relatives à tout le processus de passation et d'exécution d'une commande publique ;

profil : ensemble d'informations donnant accès à des fonctionnalités bien précises dans le système ;

programme informatique malveillant : tout élément dont l'objectif est de survivre à un système informatique, notamment par répllication, implantation au sein des programmes légitimes, ou par persistance en mémoire, dans le but d'en atteindre ou d'en parasiter les ressources ;

rematéralisation : opération inverse de la dématérialisation ;

signature électronique : mécanisme permettant de garantir l'intégrité d'un document électronique et d'en authentifier l'auteur ;

support physique électronique : support contenant des documents ou informations électroniques ;

traçabilité : suivi précis de toutes les étapes des opérations effectuées ou événements sur un système d'information ;

utilisateur : personne ou dispositif agissant en son nom ou au nom d'une structure disposant de l'habilitation nécessaire pour accéder aux fonctionnalités du système d'information et de gestion de la commande publique.

CHAPITRE II : OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

Article 2 : Objet

Le présent décret a pour objet de mettre en place un système d'information et de gestion électronique de la commande publique ci-après « le Système d'information », pour la dématérialisation des procédures de passation, de contrôle, d'exécution, de règlement et de régulation de la commande publique en République du Bénin, conformément au code des marchés publics et ses textes d'application.

Il en définit les outils et moyens et fixe les modalités de communications et d'échanges d'informations par voie électronique effectuées lors de la passation, du contrôle, de l'exécution, du règlement et de la régulation de la commande publique.

Tout échange d'informations et toute communication sont effectués uniquement à travers le Système d'information, sauf dérogations expressément prévues par le présent décret.

Article 3 : Catégories de marchés gérés par le Système d'information

Sont gérés à travers le Système d'information, les marchés de travaux, de fournitures, de services et de prestations intellectuelles quels qu'en soient le seuil et la source de financement y compris les marchés des entités autorisées à appliquer des procédures dérogatoires au code des marchés publics.

Toutefois, lorsque l'acquisition d'un bien ou d'un service ne peut être effectuée que par le biais d'un système de gestion électronique propre au vendeur ou au prestataire, les marchés publics y relatifs peuvent y être passés et sans recours au Système d'information, sur autorisation du Conseil des Ministres. Dans ces cas, l'autorité contractante renseigne les informations requises par le Système d'information relatives à ces marchés passés, notamment à des fins statistiques.

CHAPITRE III : HEBERGEMENT - FONCTIONS - GESTION ET UTILISATEURS DU SYSTÈME D'INFORMATION

Article 4 : Hébergement du Système d'information

Le Système d'information est hébergé sur le territoire de la République du Bénin.

Article 5 : Fonctions du Système d'information

Le Système d'information permet :

- d'effectuer la planification des achats publics en ligne ;
- de conduire les procédures de passation des achats publics en ligne ;
- d'assurer la publication des actes et documents relatifs à la passation et à l'exécution des achats publics ;
- de garantir, par un mécanisme d'horodatage électronique, la date certaine de transmission électronique des candidatures, offres ou propositions par les soumissionnaires et leur traitement par les autorités contractantes ;
- de garantir la confidentialité des candidatures, offres ou propositions par le biais d'un procédé de cryptographie ;
- de garantir l'authentification et la non-répudiation des documents signés par le biais d'un procédé de signature électronique ;
- de garantir l'intégrité des informations relatives aux candidatures, offres ou propositions transmises par les soumissionnaires ;

- d'assurer la célérité et de garantir l'authenticité dans la transmission des pièces et documents exigés dans le cadre de la passation et de l'exécution de la commande publique ;
- d'assurer l'archivage électronique et la traçabilité de l'ensemble des documents et des opérations relatifs à la passation, au contrôle, à l'exécution, au règlement et à la régulation des achats publics ;
- d'héberger la banque de données des acteurs de la commande publique, la banque de données sur les opérations de la commande publique ou toute autre banque de données créée dans le cadre du Système d'information ;
- d'assurer l'interaction, par voie électronique, entre les organes de passation, de contrôle, de régulation et les autres structures intervenant dans la chaîne des dépenses publiques ;
- d'assurer l'interopérabilité entre les différents systèmes d'informations intervenant dans la commande publique ;
- d'exercer des recours, de faire des demandes d'avis et des dénonciations relatifs à la commande publique ;
- de faire le suivi de l'exécution physique et financière des achats publics ;
- de garantir le respect des délais réglementaires de passation des marchés publics ;
- de produire les statistiques relatives aux achats publics ;
- de générer les différents tableaux de bord.

Article 6 : Nature des fonctionnalités du Système d'information

Les fonctionnalités du Système d'information permettent aux administrations et organismes publics ou privés de rendre disponibles directement en ligne, les informations, documents justifiant la situation administrative et les capacités des candidats à un appel à concurrence.

Elles permettent également la consultation de toutes les informations relatives à la commande publique.

Article 7 : Gestion du Système d'information

Le ministre chargé des Finances, responsable du traitement, assure la mise en place et la gestion du Système d'information. Il peut déléguer ses pouvoirs à toute personne ou structure à ces fins.

Article 8 : Suivi de l'application de la réglementation sur le Système d'information

L'Autorité de régulation des marchés publics veille à la saine application de la réglementation de la commande publique dans l'exploitation du Système d'information.

À ce titre, et en dehors de ses prérogatives de régulateur, elle peut diligenter des audits périodiques de la commande publique sur le Système d'information.

Article 9 : Responsabilités liées à la gestion du Système d'information

La gestion du Système d'information couvre sans s'y limiter :

- la création et la gestion des comptes utilisateurs ;
- la vérification et l'approbation de l'enregistrement des utilisateurs ;
- la vérification et l'approbation de l'enregistrement des candidats et soumissionnaires ;
- le renforcement des capacités des utilisateurs en collaboration avec les structures compétentes ;
- les appuis techniques appropriés aux utilisateurs en collaboration avec les structures compétentes ;
- la veille sur le respect des règles d'utilisation du Système d'information en collaboration avec les structures compétentes ;
- la maintenance du Système d'information ainsi que sa mise à niveau en collaboration avec les structures compétentes ;
- la réalisation de toutes autres opérations connexes.

Article 10 : Création du compte d'utilisateur

La création d'un compte d'utilisateur aux intervenants dans les procédures de la commande publique sur le Système d'information est effectuée par l'administrateur, sur communication des actes justificatifs du statut et des fonctions du demandeur.

Article 11 : Utilisateurs relevant du secteur privé

L'inscription sur le Système d'information des utilisateurs relevant du secteur privé est effectuée au moyen d'un formulaire dûment signé électroniquement ou revêtue de toute signature valable par le demandeur ou son représentant légal, ou par tout autre moyen en tenant lieu.

Article 12 : Accès du public au Système d'information

L'accès du public non intervenant dans la commande publique au Système d'information est libre mais limité aux informations mises à la disposition du grand public.

Article 13 : Conditions d'utilisation transactionnelle du Système d'information

L'utilisation transactionnelle du Système d'information est assujettie à l'obtention d'un certificat électronique délivré par l'organisme habilité.

Article 14 : Responsabilité des utilisateurs du Système d'information

Les utilisateurs du Système d'information assument l'entière responsabilité de la sécurité, de l'usage de leur compte utilisateur et de leur mot de passe ainsi que la responsabilité du contenu des informations qu'ils publient.

Article 15 : Bénéficiaires d'accès dédié au Système d'information

Les acteurs de la chaîne de la commande publique, les opérateurs économiques ainsi que les établissements financiers ou toutes autres structures associées bénéficient d'un accès dédié au Système d'information dans le cadre de l'exercice de leurs missions et/ou de leurs activités.

CHAPITRE IV : MESURES DE CONFIDENTIALITÉ ET D'INTÉGRITÉ

Article 16 : Identification des utilisateurs

L'accès au Système d'information est soumis à une obligation d'identification par les moyens prévus.

Article 17 : Types d'authentification

Le Système d'information peut employer une authentification simple ou une authentification multifactorielle, qui repose au moins sur deux (02) éléments :

- un (01) élément connu de la personne seule : mot de passe
- un (01) élément que la personne possède : usage d'un support physique
- personnel d'identité numérique, en l'occurrence un certificat numérique sur clé cryptographique, et le code d'activation de ce support.

La liste des éléments visés au présent article n'est pas exhaustive.

L'authentification simple repose sur l'un (01) des éléments indiqués au premier alinéa du présent article

Article 18 : Chiffrement des données

La confidentialité des données transmises par les candidats ou soumissionnaires est assurée par le chiffrement ou le cryptage.

Les données transmises par les candidats ou soumissionnaires restent inaccessibles jusqu'à ce qu'elles soient déchiffrées.

Le déchiffrement est assuré par la personne responsable des marchés publics ou par la personne qu'elle délègue à cette fin sans qu'il ne soit exigée de manipulation particulière de la part du candidat ou soumissionnaire.

Article 19 : Certificat de chiffrement

Le chiffrement se fait par un certificat de chiffrement généré automatiquement par le Système d'information. Ce certificat de chiffrement est distinct du certificat de signature.

Article 20 : Perte de clé de déchiffrement

Le Système d'information, en cas de perte de la clé de déchif-

frement, offre une solution permettant de générer une nouvelle clé pour l'utilisateur.

Article 21 : Affichage de la politique de sécurité et de confidentialité sur le Système d'information

La politique de sécurité et de confidentialité est affichée systématiquement sur le Système d'information et sur l'espace d'exploitation de chaque utilisateur ou structure assujettie.

Article 22 : Horodatage

Le Système d'information assure l'horodatage de toute opération effectuée quelle que soit la source de ladite opération.

Article 23 : Affichage des références horaires

Les références horaires utilisées, et en particulier le fuseau horaire auquel elles se rattachent, sont affichées sur le profil du candidat ou du soumissionnaire.

Seules la date et l'heure de réception de la candidature, de l'offre ou de la proposition sur le profil de l'autorité contractante font foi.

Elles sont également affichées dans l'interface de soumission des plis.

Article 24 : Fiabilité de l'horodatage électronique

Le procédé d'horodatage électronique doit être certifié conforme par un prestataire de services de confiance qualifié.

Article 25 : Horodatage des documents et informations

La preuve de la date à laquelle tout pli contenant une candidature, une offre ou une proposition est parvenue à l'autorité contractante, est générée par le Système d'information.

L'accusé de réception de l'enregistrement électronique d'une (01) candidature, d'une (01) offre ou d'une (01) proposition, généré par le Système d'information au candidat ou soumissionnaire tient lieu de preuve, sans s'y limiter exclusivement.

Article 26 : Difficulté d'accès ou impossibilité d'accès à une candidature, à une offre ou proposition déposée sur le Système d'information

En cas de difficulté d'accès ou d'impossibilité d'accès à une (01) candidature, une (01) offre ou une (01) proposition déposée sur le Système d'information, pour des raisons étrangères au Système d'information, la candidature, l'offre ou la proposition est déclarée irrecevable.

Article 27 : Coffre-fort numérique

Le Système d'information dispose d'un coffre-fort numérique qui permet :

- la réception, le stockage, la suppression et la transmission de données ou documents électroniques dans des conditions permettant de justifier de leur intégrité et de l'exactitude de leur origine ;

- la traçabilité des opérations réalisées sur ces documents ou données et la disponibilité de cette traçabilité pour l'utilisateur ;
- l'identification de l'utilisateur lors de l'accès au Système d'information par un (01) moyen d'identification électronique.

Article 28 : Journal des évènements

Le Système d'information tient un journal de tous les évènements survenus aux différentes phases de chaque commande publique.

Le journal des événements peut être consulté à tout moment par les utilisateurs habilités à cet effet. Il peut être aussi exporté dans un format exploitable, le cas échéant.

Le journal des événements enregistre au minimum, concernant une commande publique, les opérations suivantes :

- la mise en ligne d'un (01) dossier d'appel à concurrence ;
- la mise en ligne des modifications apportées à un (01) dossier d'appel à concurrence ;
- la liste des candidats ayant téléchargé le dossier d'appel à concurrence ;
- les échanges intervenus avec les candidats ou soumissionnaires ;

- les références des candidatures, des offres/propositions reçues ;
- les opérations d'ouverture des plis, les procès-verbaux et listes de présence y afférents ;
- les rapports d'évaluation et procès-verbaux d'attribution provisoire ;
- les échanges entre les organes de passation et de contrôle ;
- la notification des résultats aux candidats ou soumissionnaires ;
les recours éventuels et les décisions rendues ;
- l'élaboration, la signature, l'approbation, la notification et l'enregistrement du marché ;
- tous les actes de gestion du contrat ;
- la réception du marché ;
- les règlements financiers.

Article 29 : Obligation de délivrance d'accusé de réception

Le Système d'information délivre automatiquement un accusé de réception à toute réception d'informations encadrée par des délais sans s'y limiter exclusivement.

CHAPITRE V : OUTILS DE GESTION ÉLECTRONIQUE DE LA DÉMATÉRIALISATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE

SECTION PREMIÈRE : CERTIFICAT ÉLECTRONIQUE ET SIGNATURE ÉLECTRONIQUE QUALIFIÉS

Article 30 : Qualification du certificat électronique

Le certificat électronique est qualifié conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 31 : Qualification de la signature électronique

La signature électronique est qualifiée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

SECTION II : RÉFÉRENTIEL DES PRIX

Article 32 : Utilisation du e-Répertoire

Toute commande publique à passer sur le Système d'information est planifiée sur la base du référentiel des prix ou des prix homologués disponible sur le Système d'information.

Article 33 : Prix applicables aux achats publics relevant des seuils de dispense

Les prix applicables aux achats publics relevant de seuils de dispense sont ceux en vigueur dans le référentiel des prix ou obtenus auprès de l'organe habilité pour son homologation.

SECTION III : E-CATALOGUE

Article 34 : Catalogue électronique pour les commandes relevant des seuils de dispense et dérogeant au code des marchés publics

Pour les commandes relevant des seuils de dispense et dérogeant au code des marchés publics, les offres sous la forme de catalogues électroniques dénommés « e-catalogue » des opérateurs économiques qui, conformément à la réglementation en vigueur, en ont présentés sont disponibles sur le Système d'information.

CHAPITRE VI : MOYENS DE GESTION ÉLECTRONIQUE SUR LE SYSTÈME D'INFORMATION

SECTION PREMIÈRE : PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Article 35 : Effacement et anonymisation des données à caractère personnel

Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la protection des données à caractère personnel, les articles 36 et suivants de la présente section s'appliquent au traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'exploitation du Système d'information. Ils s'appliquent également aux modules de la plateforme et aux

opérations qui requièrent la collecte de données et l'identification des utilisateurs du Système d'information.

L'administrateur du Système d'information procède à l'effacement ou à l'anonymisation de toute donnée relative aux opérations qui s'y effectuent, conformément à la réglementation en vigueur.

L'administrateur du Système d'information établit dans le respect des dispositions du présent chapitre, de la législation et de la réglementation en vigueur, des procédures internes permettant de répondre aux demandes d'identification des utilisateurs ou d'accès à leurs données en cas de nécessité légitime.

Article 36 : Exception à l'effacement ou à l'anonymisation

Conformément à la loi, il peut être fait exception aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonyme certaines données aux fins de leur communication aux autorités administratives ou judiciaires compétentes.

Article 37 : Traitement et conservation des données à caractère personnel des utilisateurs du Système d'information

Le traitement et la conservation des données à caractère personnel des utilisateurs du Système d'information s'effectuent dans le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection des données à caractère personnel.

Article 38 : Nature des données à caractère personnel traitées et conservées

Les données à caractère personnel traitées et conservées dans le cadre de l'exploitation du Système d'information portent exclusivement sur celles nécessaires pour assurer les opérations concernées.

Elles ne peuvent en aucun cas porter atteintes à la vie privée des utilisateurs.

Article 39 : Divulcation nécessaire des données à caractère personnel

En cas de nécessité de divulgation des données à caractère personnel, les parties concernées prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la législation relative à la protection des données à caractère personnel.

SECTION II : GESTION ÉLECTRONIQUE DE LA DOCUMENTATION RELATIVE À LA COMMANDE PUBLIQUE

Article 40 : Mise en ligne de documents sensibles ou volumineux

Les documents sensibles ou volumineux sont signalés comme tels. Le lien vers ces documents est obligatoirement mentionné et précisé sans erreur.

Les moyens de transmission des documents et des informations sensibles ou volumineux doivent être accessibles à toute personne concernée qui désire les consulter, sans restriction d'accès.

Article 41 : Format de documents

Les formats dans lesquels les documents doivent être transmis sur le Système d'information sont prioritairement en format ouvert. Toutefois, il peut être recouru aux formats ci-après :

- le format PDF, mode non révisable, extension correspondante : « pdf » ;
- les formats images JPEG, extension correspondante : « jpg » ;
- les formats audio MP3 (format compressé - qualité ordinaire), extension correspondante : « mp3 » ou WAV (format non compressé - haute qualité) pour les fichiers sonores mp3, extension correspondante : « wav » ;
- le format vidéo MPEG-4, extension correspondante : « mp4 ».

L'Autorité de régulation des marchés publics veille à l'actualisation et à la mise à jour des formats susmentionnés.

SECTION III : STOCKAGE DES DONNÉES ET SANCTIONS DES ATTEINTES AU SYSTÈME D'INFORMATION

Article 42 : Moyens de stockage de données informatiques

Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires relatives aux communications électroniques, les moyens de stockage de données informatiques constituent tout objet ou support à partir duquel des informations peuvent être reproduites, avec ou sans l'aide d'un autre objet ou dispositif.

Article 43 : Atteinte à l'intégrité des données

Sans préjudice de sa qualification par la loi pénale, constitue une atteinte à l'intégrité des données au sens du présent décret, tout acte intentionnel susceptible de mettre ou mettant en péril la sécurité et l'intégrité des données transmises, reçues ou stockées sur le Système d'information.

L'Autorité de régulation des marchés publics peut exclure temporairement ou définitivement de la commande publique suivant la gravité d'une atteinte à l'intégrité des données, les auteurs, complices ou ceux qui auront tentés de tels actes.

Article 44 : Abus du dispositif du Système d'information

Sans préjudice de sa qualification par la loi pénale, constitue un abus du dispositif au sens du présent décret, le fait, sans

droit, de produire, vendre, obtenir en vue de son utilisation, importer, exporter, diffuser ou mettre à disposition sous une autre forme un quelconque dispositif, y compris des données informatiques ou des programmes informatiques, principalement conçus ou adaptés pour permettre la commission d'une ou plusieurs infractions, de manière intentionnelle contre le Système d'information.

L'Autorité de régulation des marchés publics peut exclure temporairement ou définitivement de la commande publique suivant la gravité des faits, tout utilisateur auteur d'un (01) abus du dispositif.

Article 45 : Falsification informatique

Sans préjudice de sa qualification pénale, constitue une falsification informatique, le fait de commettre intentionnellement et sans droit dans le Système d'information, une altération, ou un effacement des données qui sont stockées, traitées et transmises par le Système d'information ou de modifier par tout moyen l'utilisation possible des données, et ce dans l'intention qu'elles soient prises en compte pour l'utiliser à des fins légales comme si les données falsifiées étaient authentiques.

L'Autorité de régulation des marchés publics peut exclure temporairement ou définitivement de la commande publique suivant la gravité des faits, toute personne auteur de falsification informatique.

Article 46 : Fraude informatique

Sans préjudice de sa qualification pénale, constitue une fraude informatique, le fait de, intentionnellement et sans droit, causer ou chercher à causer un préjudice patrimonial à autrui avec l'intention de procurer un avantage économique illégal à soi-même ou à une tierce partie :

- soit en introduisant, modifiant, altérant ou effaçant des données qui sont stockées, traitées et transmises par le Système d'information ;
- soit en perturbant le fonctionnement normal du Système d'information ou des données qu'il contient.

L'Autorité de régulation des marchés publics peut exclure temporairement ou définitivement de la commande publique suivant la gravité des faits, toute personne auteur de fraude informatique.

SECTION IV : ARCHIVAGE DES DONNÉES

Article 47 : Règles applicables à l'archivage électronique des données

Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l'archivage électronique des documents de la commande publique dans le Système d'information prend en compte tous les documents du processus de passation et d'exécution de la commande publique.

Article 48 : Conservation et validité des données d'archives

Lorsqu'une obligation de conservation d'un document relatif à la commande publique est imposée par une loi ou un règlement, cette obligation s'impose dans le respect des conditions et délais prescrits par cette loi ou le règlement.

La conservation des informations ou documents demeure valide tant qu'elle est maintenue intègre.

L'obligation de conserver l'intégrité des informations ou documents s'impose au gestionnaire du Système d'information.

CHAPITRE VII : ÉCHANGES D'INFORMATIONS COMMUNICATIONS ET GESTION DES DONNÉES

SECTION PREMIÈRE : EXIGENCES DES MOYENS D'ÉCHANGES D'INFORMATIONS ET DE COMMUNICATIONS SUR LE SYSTÈME D'INFORMATION

Article 49 : Moyens de communications et d'échanges d'informations sur le Système d'information

Les moyens d'échanges d'informations et de communications sont l'ensemble des documents élaborés par l'autorité contractante ou auxquels elle se réfère pour définir ses besoins,

décrire les modalités de passation et d'exécution de la commande publique conformément aux textes en vigueur.

Ils prennent en compte également tous les documents fournis par les candidats ou soumissionnaires dans le cadre de la passation et de l'exécution de la commande publique.

Article 50 : Caractéristiques techniques des moyens d'échanges d'informations et de communications sur le Système d'information

Les moyens d'échanges d'informations et de communications sur le Système d'information ainsi que leurs caractéristiques techniques ne doivent pas être discriminatoires. Ils sont accessibles au public et compatibles aux technologies d'information et de communication généralement utilisées.

Article 51 : Accessibilité des moyens d'échanges d'informations et de communications sur le Système d'information

L'autorité contractante, le candidat ou le soumissionnaire rendent accessibles à toute partie intéressée, les modalités d'utilisation des moyens d'échanges d'informations et de communications sur le Système d'information, y compris le chiffrement, l'horodatage et le stockage.

Article 52 : Garanties liées aux moyens d'échanges d'informations et de communications sur le Système d'information

Les moyens d'échanges d'informations et de communications sur le Système d'information garantissent que :

- 1 l'identité de l'autorité contractante, du candidat ou du soumissionnaire est déterminée ;
- 2 l'intégrité des données est assurée;
- 3 l'heure et la date exactes des communications et échanges d'informations sont déterminées avec précision ;
- 4 la gestion des droits permet d'établir l'accès aux données exclusivement aux personnes autorisées.

De nouvelles garanties peuvent être exigées par décision de l'Autorité de régulation des marchés publics.

Article 53 : Sanctions des violations des exigences des moyens d'échanges d'informations et de communications sur le Système d'information

Les tentatives de violation ou violations des exigences précisées à l'article 50 du présent décret sont détectables par des procédés techniques.

Toute tentative de violation ou toute violation des exigences est punie conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 54 : Accusé de réception électronique

Lorsqu'il est fait usage des moyens de communications et d'échanges d'informations sur le Système d'information, la réception des documents donne lieu à l'envoi d'un accusé de réception électronique portant les mentions suivantes :

1. l'identification de l'expéditeur;
2. l'identité du destinataire ;
3. l'intitulé, la référence et l'objet de la procédure concernée ;
4. la date et l'heure de réception des documents ;
5. la liste détaillée des documents transmis.

Dans tous les cas, le dispositif utilisé permet de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si le document lui a été remis.

Article 55 : Sécurité, interopérabilité et accessibilité

Les moyens d'échanges d'informations et de communications sur le Système d'information sont soumis aux exigences de sécurité, d'interopérabilité et d'accessibilité prévues par les dispositions du code du numérique et ses textes d'application.

Les moyens d'échanges d'informations et de communications sur le Système d'information donnent la possibilité à l'expéditeur et au destinataire de récupérer les documents et les données dans un des formats prévus par le présent décret ou tout autre format ouvert aisément réutilisable et exploitable par un traitement automatisé de données.

Article 56 : Enregistrement des échanges d'informations et de communications sur le Système d'information

Le Système d'information assure l'enregistrement de tous les échanges d'informations et de communications par voie électronique entre les utilisateurs inscrits au moyen d'un coffre-fort numérique.

Article 57 : Authentification des échanges d'informations et de communications sur le Système d'information

Les échanges d'informations et de communications entre parties dans le Système d'information sont authentifiés au moyen d'un certificat électronique.

Article 58 : Alertes, messages automatiques et courriers électroniques

Les alertes, les messages automatiques et les courriers électroniques sont également utilisés pour échanger des informations et communiquer sur le système d'information entre utilisateurs inscrits.

Le Système d'information assure un envoi automatique de messages sous forme d'alertes ou de courriers électroniques pour différents événements liés à la passation, au contrôle, à l'exécution, au règlement et à la régulation de la commande publique.

En cas de dysfonctionnement du Système d'information, l'utilisateur peut recourir à un courriel ou un message d'alerte en dehors d'un profil d'utilisateur inscrit dont la confidentialité n'est pas garantie par le Système d'information. L'autorité contractante, le candidat ou le soumissionnaire met en place une boîte dédiée accessible à un nombre limité de personnes identifiables pour les communications et les échanges d'informations par ce canal.

Le courriel professionnel est d'usage obligatoire pour tout agent public sur le Système d'information.

SECTION II : GESTION DES DONNÉES

Article 59 : Tableau de bord

Le tableau de bord est un outil de pilotage qui offre une aide à la prise de décision à toute autorité compétente.

Le Système d'information établit au profit de chaque utilisateur, un tableau de bord des informations sur ses activités.

Article 60 : Reporting

Le reporting est un procédé qui permet d'agréger des données transactionnelles et de les présenter de manière intelligible, imprimable sur support largement accessible.

Le rapport est généré dans le Système d'information par tout utilisateur inscrit sous l'un des formats disponibles.

Article 61 : Données et documents accessibles au public sur le Système d'information

Constituent des données accessibles au public, les informations auxquelles toute personne peut accéder sans aucune restriction sur le Système d'information.

Sont accessibles au public et sans aucune restriction sur le Système d'information, les documents ci-après :

- les textes législatifs et réglementaires régissant la commande publique ;
- les avis et décisions de l'Autorité de régulation des marchés publics ;
- les dossiers d'appel à concurrence types ;
- tous autres outils, notamment les guides, les manuels de procédures, les check lists et les fiches petites et moyennes entreprises ;
- les plans prévisionnels de passation des marchés publics ;
- les avis d'appels à concurrence ;
- les procès-verbaux d'ouverture de plis et d'attribution des offres ;
- les avis d'attribution définitive des marchés publics ;
- les décisions d'arrêt de la procédure de passation d'un marché public ;
- la liste rouge des personnes physiques ou morales exclues de la commande publique ;
- les rapports d'audit des marchés publics.

D'autres documents d'accès publics peuvent être ajoutés à cette liste.

TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES OPÉRATIONS DE LA COMMANDE PUBLIQUE SUR LE SYSTÈME D'INFORMATION

CHAPITRE PREMIER: OPÉRATIONS DE PASSATION ET DE CONTRÔLE DE LA COMMANDE PUBLIQUE

SECTION PREMIÈRE : RÈGLES APPLICABLES À LA PASSATION ET AU CONTRÔLE DE LA COMMANDE PUBLIQUE SUR LE SYSTÈME D'INFORMATION

Article 62 : Champ d'application

Le présent chapitre fixe des dispositions particulières applicables aux procédures de passation et de contrôle de la commande publique quels que soient leurs montants. Il précise notamment les règles relatives :

- à la planification des marchés publics ;
- au lancement de la concurrence et le retrait des documents y relatifs ;
- aux mentions obligatoires de publication des avis ;
- aux modalités de soumission et de réception des candidatures, offres ou propositions ;

- aux modalités d'ouverture, d'évaluation des candidatures, offres ou propositions, d'attribution et de notification des résultats ;
- aux modalités d'approbation des marchés publics ;
- aux modalités d'authentification, d'enregistrement et de notification des marchés ;
- aux modalités spécifiques de mise en œuvre des enchères électroniques ;
- à la mise en œuvre des achats relevant des seuils de dispense ;
- aux achats relevant de procédures dérogatoires ;
- aux modalités de contrôle de la commande publique.

Article 63 : Application aux commandes sur financement extérieur

Les commandes effectuées en application d'accords de financement ou de traités internationaux sont soumis aux dispositions du présent décret, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles spécifiques des conventions de financement y afférentes.

SECTION II : PLANIFICATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE ET PUBLICATION SUR LE SYSTÈME D'INFORMATION

Article 64 : Planification de la commande publique sur le Système d'information

La planification de la commande publique sur le Système d'information tient compte des exigences prévues par le code des marchés publics.

La commande publique à passer sur le Système d'information est planifiée sur la base du modèle-type élaboré par l'Autorité de régulation des marchés publics et configuré sur ladite plateforme, à peine de nullité.

Article 65 : Avis général de passation de la commande publique

L'autorité contractante publie un avis général de passation de la commande publique sur le Système d'information dans les conditions prévues par les dispositions du code des marchés publics.

SECTION III : ÉLABORATION ET VALIDATION DU DOSSIER D'APPEL À CONCURRENCE, LANCEMENT DE LA CONCURRENCE ET RETRAIT DES DOSSIERS D'APPEL À CONCURRENCE

Article 66 : Élaboration du dossier d'appel à concurrence

Le dossier d'appel à concurrence est élaboré sur le Système d'information conformément aux informations contenues dans les dossiers-type d'appels à concurrence mis à disposition par l'Autorité de régulation des marchés publics et dans les conditions définies par la réglementation en vigueur.

Article 67 : Validation du dossier d'appel à concurrence

Le dossier d'appel à concurrence élaboré est transmis à travers le Système d'information, à l'organe de contrôle des marchés publics compétent pour étude et avis ainsi que pour l'obtention, le cas échéant, du « bon à lancer » électronique dans les conditions définies par la réglementation en vigueur.

Article 68 : Signature de l'avis d'appel à concurrence

L'avis d'appel à concurrence est revêtu de la signature électronique de la personne responsable des marchés publics ou de toute personne habilitée conformément à la réglementation en vigueur.

Article 69 : Lancement de l'avis d'appel à concurrence et canaux de publication

Le lancement d'une procédure d'appel à concurrence se fait au moyen d'un (01) avis comportant, outre les éléments prévus par le code des marchés publics et applicable aux marchés passés sur le Système d'information, les modalités d'accès au dossier d'appel à concurrence.

La publication de l'avis d'appel à concurrence se fait sur le Système d'information. Cette publication vaut pour toutes autres obligations légales de publication y compris celle au niveau communautaire.

L'autorité contractante qui met en ligne les dossiers d'appel à concurrence en fait obligatoirement mention dans l'avis, en précisant les modalités d'accès en ligne.

Les dossiers d'appel à concurrence et autres informations y relatives doivent être accessibles à tous les candidats qui désirent les consulter, sans aucune restriction, sauf pour les appels d'offres restreints, dans le respect des dispositions applicables concernant l'accès pour tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services disposant des compétences techniques et autorisé à cet effet par la direction nationale de contrôle des marchés publics. L'autorité contractante ne peut en aucun cas refuser ou restreindre l'accès autorisé.

Article 70 : Transmission des dossiers d'appel à concurrence en cas de dysfonctionnement du Système d'information

En cas de dysfonctionnement du Système d'information, l'autorité contractante peut transmettre le dossier d'appel à concurrence par courriel ou tous autres moyens électroniques aux candidats ou soumissionnaires.

Article 71 : Conditions de retrait du dossier d'appel à concurrence

L'accès au dossier d'appel à concurrence sur le profil de l'autorité contractante est direct, complet et libre pour tout candidat, sauf en ce qui concerne les cas spécifiques des appels d'offres restreints.

Article 72 : Accessibilité des dossiers d'appel à concurrence sur le Système d'information et modalités de réponse électronique

Le dossier d'appel à concurrence est mis à la disposition des candidats ou soumissionnaires, sous un format retenu en application du présent décret.

Le dossier d'appel à concurrence précise notamment les modalités de réponse électronique, la composition des plis électroniques, ainsi que les formats de fichiers à transmettre.

Le non-respect des formats indiqués entraîne l'irrecevabilité de l'offre, de la candidature ou de la proposition.

La liste des pièces et documents à fournir est précisée dans le dossier d'appel à concurrence.

Article 73 : Accusé de réception de la demande de retrait du dossier d'appel à concurrence

La demande de retrait du dossier d'appel à concurrence sur le Système d'information est suivie d'un accusé de réception automatique adressé à l'expéditeur et établissant que sa demande est reçue.

Cet accusé de réception de la demande de retrait est généré automatiquement par le Système d'information à tout candidat ou soumissionnaire et contient le lien ou les éléments d'accès au dossier d'appel à concurrence concerné. Il fait office de fiche de retrait du dossier d'appel à concurrence.

Article 74 : Modification du dossier d'appel à concurrence

Outre leur publication sur le Système d'information, les modifications apportées en cours de procédure de passation de la commande publique sont communiquées automatiquement aux candidats inscrits.

SECTION IV : MODALITÉS DE SOUMISSION ET DE RÉCEPTION DES CANDIDATURES, OFFRES OU PROPOSITIONS

Article 75 : Protection contre les documents non sécurisés

Le candidat ou le soumissionnaire veille à ce que le dossier de candidature, de l'offre ou de la proposition qu'il introduit dans le système ne comporte pas un programme informatique malveillant sous peine de rejet de ladite candidature, offre ou proposition.

Article 76 : Accessibilité des pièces jointes aux candidatures, offres ou propositions

Les pièces administratives ou toutes autres pièces délivrées par l'administration nécessaires aux dossiers de candidatures, offres ou propositions soumises sur le Système d'information peuvent être récupérées directement par les utilisateurs depuis les systèmes des structures émettrices suivant les formats préalablement définis.

Les autres pièces non délivrées par l'administration et jugées nécessaires sont récupérées par les utilisateurs sur le Système d'information selon les formats requis. Toutefois, les pièces administratives ou toutes autres pièces nécessaires peuvent être scannées aux formats requis lisibles et attachées à la candidature, l'offre ou la proposition en cas de besoin.

Article 77 : Présentation de la candidature, de l'offre ou la proposition

Les candidatures, les offres ou les propositions, accompagnées des pièces et documents exigés, sont présentées en fichiers électroniques. Ils sont regroupés suivant leur nature administrative, technique et financière et téléversés dans les espaces dédiés sur le Système d'information.

Toutes les pièces pour lesquelles une signature manuscrite est requise sont revêtues de la signature électronique du candidat ou soumissionnaire.

Article 78 : Cotraitance

Les candidats en groupement conjoint ou solidaire remplissent le formulaire-accord sur le Système d'information. Cet accord est revêtu de la signature électronique de chaque membre du groupement.

Article 79 : Obligation de cryptage préalable

Le candidat ou le soumissionnaire est tenu de crypter sa candidature, son offre ou sa proposition avant le dépôt, sous peine de rejet.

L'autorité contractante ne peut être tenue responsable du non-cryptage ou du mauvais cryptage d'une offre.

Article 80 : Date et heure de dépôt, enregistrement et horodatage des candidatures, offres ou propositions

Les candidatures, offres ou propositions déposées sur le Système d'information, au plus tard à la date et heure limites indiquées dans le dossier d'appel à concurrence, font l'objet d'un enregistrement automatique.

Aucune candidature, offre ou proposition ne peut être reçue sur le Système d'information après la date et l'heure fixées pour l'ouverture des plis.

Article 81 : Accusé d'enregistrement électronique des candidatures, offres ou propositions

Le dépôt des candidatures, offres ou propositions sur le Système d'information est suivi d'un accusé d'enregistrement électronique des candidatures, sous forme d'un message d'accusé de réception automatique établissant que la candidature, l'offre ou la proposition est reçue.

Cet accusé d'enregistrement électronique de candidature fait office du récépissé de dépôt de candidature, de l'offre ou de la proposition. Il contient les informations du registre spécial de dépôt des offres, notamment :

- l'identifiant unique de dépôt ;
- les mentions de retrait, modification ou substitution de la candidature, de l'offre ou de la proposition, le cas échéant.

À la date et à l'heure limites de dépôt des candidatures, offres ou propositions, le Système d'information génère une liste chronologique des candidats ou des soumissionnaires ayant déposé leurs candidatures, offres ou propositions. Cette liste représente le registre spécial de réception des offres.

Article 82 : Retrait, modification ou substitution de la candidature, de l'offre ou de la proposition déposée

Le dossier de candidature, l'offre ou la proposition déposé peut subir des modifications ou des substitutions jusqu'à la date et l'heure limites de réception des offres. Il peut également faire l'objet de retrait dans les mêmes conditions.

Dans ce cas, seule la dernière modification ou substitution est prise en compte lors de l'évaluation.

Article 83 : Gestion des plis inaccessibles

Lorsque les plis déposés sont inaccessibles, la commission d'ouverture et d'évaluation fait le constat dans le procès-verbal d'ouverture. L'inaccessibilité est un motif d'irrecevabilité des candidatures, offres ou propositions.

La décision d'irrecevabilité est notifiée par la personne responsable des marchés publics ou la personne habilitée aux candidats ou soumissionnaires concernés à l'issue des opérations d'ouverture en leur retournant les clés de décryptage de leurs dossiers de candidatures, offres ou propositions.

SECTION V : MODALITÉS D'OUVERTURE, D'ÉVALUATION DES CANDIDATURES, OFFRES OU PROPOSITIONS, D'ATTRIBUTION ET DE NOTIFICATION DES RÉSULTATS

Article 84 : Ouverture des candidatures, offres ou propositions

L'ouverture des plis transmis sur le Système d'Information se fait par la commission d'ouverture et d'évaluation des offres à la date et à l'heure fixées à cet effet, en présence des soumissionnaires qui le désirent et du représentant de la cellule de contrôle des marchés publics.

Le procès-verbal d'ouverture des plis est généré par le Système d'information après les observations des candidats ou soumissionnaires.

Les plis inaccessibles déclarés irrecevables lors de l'ouverture des plis font l'objet d'une notification automatique aux candidats ou soumissionnaires par le Système d'information.

Article 85 : Décryptage des candidatures, offres ou propositions

Les candidatures, offres ou propositions déposées dans le délai sur le Système d'information font l'objet d'une constatation de leur cryptage avant leur décryptage par la commission d'ouverture et d'évaluation.

Les candidatures, offres ou propositions non cryptées sont déclarées irrecevables pour défaut de présentation.

Article 86 : Délivrance des codes d'accès aux membres de la commission d'ouverture et d'évaluation des offres

En vue de l'ouverture des plis, les codes d'accès aux travaux de la Commission d'ouverture et d'évaluation sont délivrés à chaque membre de ladite commission.

Les conditions et modalités de création et d'utilisation desdits codes sont fixées par le manuel d'utilisation du Système d'information.

Article 87 : Report de la séance d'ouverture pour défaillance du Système d'information

En cas de dysfonctionnement du Système d'information ne permettant pas l'ouverture des plis en ligne, la séance y relative est reportée dans un délai fixé par la personne responsable des marchés publics ou la personne habilitée après avis conforme de l'organe de contrôle des marchés publics compétent.

Une notification est automatiquement envoyée aux candidats ou soumissionnaires par la personne responsable des marchés publics ou la personne habilitée.

La personne responsable des marchés publics ou la personne habilitée publie la nouvelle date d'ouverture des plis sur le Système d'information. Cette date est notifiée à tous les candidats ou soumissionnaires par le Système d'information.

Article 88 : Établissement du procès-verbal d'ouverture des plis

Le procès-verbal d'ouverture des plis est immédiatement publié sur le Système d'information et notifié à tous les candidats et soumissionnaires.

Article 89 : Évaluation des candidatures, offres ou propositions

Les candidatures, offres ou propositions sont évaluées par la commission d'ouverture et d'évaluation.

Article 90 : Principe d'évaluation sur le Système d'information

Le Système d'information procède à une analyse automatique et comparative des candidatures, offres ou propositions qui sert de support à l'évaluation par la commission d'ouverture et d'évaluation.

L'évaluation des candidatures, offres ou propositions donne lieu à l'établissement d'un rapport d'évaluation sur le Système d'information conformément au modèle de rapport d'évalua-

tion mis à disposition par l'Autorité de régulation des marchés publics et paramétré sur le Système d'information.

Les modalités de l'évaluation sont définies dans le dossier d'appel à concurrence.

Article 91 : Proposition d'attribution des marchés publics sur le Système d'information

La proposition d'attribution des marchés publics passés sur le Système d'information obéit aux mêmes conditions que celles prévues par le code des marchés publics.

La commission d'ouverture et d'évaluation établit un procès-verbal d'attribution provisoire revêtu de la signature électronique des membres.

Toutefois, en cas de difficultés d'obtention de la signature électronique des membres de la commission, le Système d'information génère le procès-verbal d'attribution provisoire revêtu de la mention « Lu et approuvé » de chaque membre suivi de ses nom et prénoms, marquant son accord.

En cas de réserve sur les résultats d'évaluation d'un membre de la commission, le procès-verbal est automatiquement généré par le Système d'information avec la mention « Lu et non approuvé », suivie de ses nom et prénoms ainsi que du motif de ses réserves.

Article 92 : Validation des résultats de l'évaluation des candidatures, offres ou propositions

Les résultats de l'évaluation des candidatures, offres ou propositions, notamment le procès-verbal d'ouverture des plis, le rapport d'évaluation des candidatures, offres ou propositions, le procès-verbal d'attribution provisoire et tous les autres documents requis sont transmis à travers le Système d'information à l'organe de contrôle des marchés publics compétent pour étude et avis.

L'organe de contrôle des marchés publics compétent étudie le dossier et émet son avis à travers le Système d'information en le revêtant d'une signature électronique qui est générée par le Système d'information.

Article 93 : Notification et publication des résultats de l'évaluation des candidatures, offres ou propositions

Les résultats de l'évaluation validés par l'organe de contrôle des marchés publics compétent sont notifiés aux candidats ou soumissionnaires concernés par la personne responsable des marchés publics.

Le procès-verbal d'attribution provisoire est immédiatement publié par le Système d'information.

SECTION VI : ÉLABORATION, EXAMEN, APPROBATION, AUTHENTIFICATION, NOTIFICATION ET ENREGISTREMENT DES MARCHÉS PUBLICS

Article 94 : Élaboration et examen des projets de contrat

La personne responsable des marchés publics élabore le projet de contrat et le soumet à travers le Système d'information à l'examen juridique et technique de l'organe de contrôle des marchés publics compétent.

Article 95 : Signatures et visas des projets de contrat

Les projets de contrat sont revêtus des signatures électroniques et visas requis à travers le Système d'information.

Article 96 : Approbation des marchés sur le Système d'information

Le projet de contrat revêtu des signatures électroniques et visas requis est transmis à travers le Système d'information à l'autorité approbatrice par l'organe de contrôle des marchés publics compétent aux fins de l'approbation du marché.

Article 97 : Authentification du marché approuvé

Le marché approuvé par l'autorité compétente est numéroté et authentifié à travers le Système d'information.

Article 98 : Notification des marchés publics sur le Système d'information

La personne responsable des marchés publics ou la personne habilitée notifie le contrat de marché public approuvé au titulaire à travers le Système d'information.

SECTION VII : MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DES ENCHÈRES ÉLECTRONIQUES

Article 99 : Mise en œuvre des enchères électroniques

La technique des enchères électroniques est mise en œuvre à travers le Système d'information.

CHAPITRE II : EXÉCUTION ET RÈGLEMENT DE LA COMMANDE PUBLIQUE

SECTION PREMIÈRE : DÉFINITIONS - OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

Article 100 : Définitions

Aux fins de l'application du présent chapitre, on entend par :

attachement : constat contradictoire de l'exécution partielle des travaux qui donne droit au décompte tel que prévu par le contrat. Un attachement est établi une seule fois sur la proportion constatée et sanctionnée par un procès-verbal ;

formulaire-ajournement-PRMP : formulaire à remplir par la personne responsable des marchés publics sur le Système d'information pour notifier au titulaire du marché son intention d'ajournement du marché ;

formulaire-attachement : formulaire à remplir sur le Système d'information par les parties pour constater l'attachement de tout marché de travaux ;

formulaire-avenant-PRMP : formulaire à remplir par la personne responsable des marchés publics sur le Système d'information pour notifier au titulaire du marché son intention de passer un avenant ;

formulaire-demande d'actualisation de prix : formulaire à remplir par le titulaire du marché sur le Système d'information pour toute demande d'actualisation de prix adressée à la personne responsable des marchés publics ;

formulaire-demande d'attachement : formulaire à remplir sur le Système d'information par le titulaire du marché pour demander à la personne responsable des marchés publics un attachement dans le cadre des marchés de travaux ;

formulaire-décompte attachement : formulaire à remplir sur le Système d'information par le titulaire du marché par l'autorité contractante pour déterminer le montant correspondant au taux d'exécution physique des travaux conformément à l'attachement ;

formulaire-demande d'avance de démarrage-sous-traitant : formulaire à remplir par le sous-traitant du marché sur le Système d'information pour toute demande d'avance de démarrage adressée à la personne responsable des marchés publics ;

formulaire-demande d'avance de démarrage-titulaire : formulaire à remplir par le titulaire du marché sur le Système d'information pour toute demande d'avance de démarrage adressée à la personne responsable des marchés publics ;

formulaire-demande d'avenant-titulaire : formulaire à remplir par le titulaire du marché sur le Système d'information pour demander à la personne responsable des marchés publics un avenant ;

formulaire-demande de paiement d'indemnités de résiliation : formulaire à remplir sur le Système d'information par le titulaire dont le marché a été résilié par le fait de l'autorité contractante, adressé à la Personne responsable des marchés publics ;

formulaire-demande de prestations en régie : formulaire à remplir sur le Système d'information par la personne responsable des marchés publics et adressé à la structure publique compétente pour lui demander l'exécution des prestations en régie ;

formulaire-demande de réception partielle ou provisoire ou définitive : formulaire à remplir sur le Système d'information par le titulaire du marché pour demander à la personne responsable des marchés publics soit la réception partielle, la réception provisoire ou la réception définitive ;

formulaire-demande de résiliation-titulaire : formulaire à remplir sur le Système d'information par le titulaire du marché pour demander à la Personne responsable des marchés publics la résiliation d'un marché ;

formulaire-avis de résiliation : formulaire prévu sur le Système d'information à remplir par la personne responsable des marchés publics pour adresser sa requête à la Direction nationale du contrôle des marchés publics en vue de l'obtention de son avis pour la résiliation d'un marché public, conformément à la réglementation en vigueur ;

formulaire-demande de restitution de la garantie de bonne exécution : formulaire à remplir sur le Système d'information par le titulaire du marché pour demander à la personne responsable des marchés publics la restitution de la garantie de bonne exécution ;

formulaire-demande de révision des prix : formulaire à remplir sur le Système d'information par le titulaire du marché pour demander à la personne responsable des marchés publics, la révision des prix du marché, conformément aux clauses du contrat ;

formulaire-intérêts moratoires : formulaire à remplir sur le Système d'information par le titulaire du marché pour demander à la personne responsable des marchés publics des intérêts moratoires, après une mise en demeure préalable infructueuse ;

formulaire-invitation à la réception : formulaire à remplir sur le Système d'information par la personne responsable des marchés publics pour inviter les membres de la commission de réception à tout type de réception de commande publique ;

formulaire-invitation-cadrage : formulaire à remplir sur le Système d'information par la personne responsable des marchés publics ou le titulaire d'un marché de prestations intellectuelles pour demander à la partie intéressée la tenue de la réunion de cadrage préalable au démarrage de l'exécution du marché ;

formulaire-mise en demeure paiement sous-traitant : formulaire à remplir sur le Système d'information par la personne responsable des marchés publics pour mettre en demeure le titulaire du marché à l'effet de payer le sous-traitant ;

formulaire-mise en demeure-intérêts moratoires : formulaire à remplir sur le Système d'information par le titulaire du marché pour mettre en demeure la personne responsable des marchés publics en cas de dépassement du délai de paiement, avant toute décompte des intérêts moratoires ;

formulaire-mise en demeure-pénalités de retard : formulaire à remplir sur le Système d'information par la personne responsable des marchés publics pour mettre en demeure le titulaire du marché en cas de dépassement du délai d'exécution ;

formulaire-mise en régie : formulaire à remplir sur le Système d'information par la Personne responsable des marchés publics et adressé au titulaire du marché pour lui notifier la décision de mise en régie du marché ;

formulaire-paiement mise en régie : formulaire à remplir sur le Système d'information par la personne responsable des marchés publics adressé à l'ordonnateur du budget pour demander le paiement de la mise en régie ;

formulaire-paiement prestations en régie : formulaire à remplir sur le Système d'information par la personne responsable des marchés publics adressé à l'ordonnateur du budget pour demander le paiement des prestations en régie ;

formulaire-paiement travaux en régie : formulaire à remplir sur le Système d'information par la personne responsable des marchés publics adressé à l'ordonnateur du budget pour demander le paiement des travaux en régie ;

formulaire-pénalités : formulaire à remplir sur le Système d'information par la personne responsable des marchés pub-

lics pour notifier le montant des pénalités de retard au titulaire du marché ;

formulaire-pré-réception : formulaire à remplir sur le Système d'information par le titulaire du marché pour demander à la personne responsable des marchés publics la pré-réception de toute commande publique ;

formulaire-rapports techniques périodiques : formulaire à remplir sur le Système d'information par le maître d'œuvre ou les services compétents de l'autorité contractante relativement à un marché de travaux ;

formulaire-réception partielle, provisoire ou définitive du marché de prestations intellectuelles : formulaire à remplir sur le Système d'information par les membres de la commission de réception et le titulaire du marché pour consacrer la réception partielle, la réception provisoire ou la réception définitive d'un marché public ;

formulaire-réponse à la demande d'actualisation de prix :

formulaire à remplir sur le Système d'information par la personne responsable des marchés publics pour répondre à la demande d'actualisation de prix introduite par le titulaire du marché ;

formulaire-réponse à la demande d'avenant : formulaire à remplir sur le Système d'information par la personne responsable des marchés publics pour répondre à la demande d'avenant introduite par le titulaire dudit marché ;

formulaire-réponse à la demande d'indemnités de résiliation : formulaire à remplir sur le Système d'information par la personne responsable des marchés publics pour répondre à la demande d'indemnités de résiliation introduite par le titulaire dudit marché ;

formulaire-réponse à la demande de résiliation : formulaire à remplir sur le Système d'information par la personne responsable des marchés publics ou le titulaire du marché pour répondre à la demande de résiliation introduite par la partie intéressée ;

formulaire-réponse à la demande de révision des prix : formulaire à remplir sur le Système d'information par la personne responsable des marchés publics pour répondre à la demande de révision des prix, introduite par le titulaire dudit marché ;

formulaire-résiliation-PRMP : formulaire à remplir sur le Système d'information par la personne responsable des marchés publics pour notifier son intention de résiliation au titulaire du marché ;

formulaire-travaux en régie : formulaire à remplir sur le Système d'information par la personne responsable des marchés publics et adressé à la structure publique compétente pour lui ordonner l'exécution des travaux en régie du marché ;

formulaire-preuve d'assurance : formulaire à remplir sur le Système d'information par le titulaire du marché et adressé à la personne responsable des marchés publics pour lui notifier les polices d'assurances souscrites dans le cadre des travaux ;

formulaire-paiement primes assurances du titulaire : formulaire à remplir sur le Système d'information par la personne responsable des marchés publics pour notifier au titulaire du marché la déduction des primes d'assurances au profit de la compagnie d'assurances ;

formulaire-contrôle de l'exécution : formulaire à remplir sur le Système d'information par l'organe de contrôle pour attester de la conformité de l'exécution d'un marché public.

SECTION II : CONDITIONS PRÉALABLES À L'EXÉCUTION DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Article 101 : Enregistrement des contrats de marchés publics approuvés et acquittement des droits, taxes, timbres et redevances

L'enregistrement des marchés publics approuvés et l'acquittement des droits, taxes, timbres et redevances se font à travers le Système d'information.

L'enregistrement électronique des marchés publics sur le Système d'information permet la pré-liquidation, le paiement et le suivi en ligne des actes y afférents.

Le service des impôts compétent procède, après paiement à travers le Système d'information des droits, taxes, timbres et redevances par le titulaire du marché, à la transmission du contrat enregistré à la personne responsable des marchés publics et au titulaire du marché ainsi qu'aux autres acteurs de la chaîne des dépenses publiques.

Article 102 : Publication de l'attribution définitive des marchés publics sur le Système d'information

La Personne responsable des marchés publics ou la personne habilitée publiée à travers le Système d'information, l'avis d'attribution définitive des marchés publics.

Article 103 : Remise de site et notification de l'ordre de service

Après accomplissement de la formalité d'enregistrement de toute commande publique et la remise de site effectuée par la commission habilitée, la personne responsable des marchés publics procède à la notification de l'ordre de service sur le Système d'information.

SECTION III : RÈGLES SPÉCIFIQUES AUX MARCHÉS DE TRAVAUX

Article 104 : Suivi de l'exécution physique des marchés publics de travaux

La personne responsable des marchés publics renseigne un dossier de suivi de l'exécution physique de tout marché de travaux sur le Système d'information conformément aux formulaires prévus à cet effet.

Article 105 : Souscription et transmission des polices d'assurance

Tout titulaire de marché de travaux transmet, à travers le Système d'information, à la personne responsable des marchés publics, les polices d'assurances souscrites avant tout commencement des travaux, par remplissage du **formulaire-preuve d'assurance** en y joignant les pièces requises.

Article 106 : Rapport technique périodique

Le formulaire-rapport technique périodique est renseigné par la personne responsable des marchés publics sur le Système d'information et validés par les acteurs impliqués dans l'exécution du marché, dans les délais contractuels.

Article 107 : Attachements et décomptes des marchés de travaux

Le titulaire de marché de travaux formule le Système d'information une demande d'attachement par remplissage du formulaire-demande d'attachement qui est validé par le maître d'œuvre et adressé automatiquement à la personne responsable des marchés publics.

Les constats du procès-verbal d'attachement faits conformément aux clauses contractuelles sont renseignés à travers le formulaire-attachement signé par voie électronique par les membres du comité d'attachement.

Un décompte issu de l'attachement est établi à travers le formulaire-décompte attachement validé par les personnes habilitées conformément aux clauses contractuelles.

SECTION IV : RÈGLES SPÉCIFIQUES AUX MARCHÉS DE FOURNITURES ET DE SERVICES

Article 108 : Suivi de l'exécution physique des marchés publics de fournitures et de services

La personne responsable des marchés publics renseigne un dossier de suivi de l'exécution physique de tout marché de fournitures et de services sur le Système d'information conformément aux formulaires prévus à cet effet.

Article 109 : Obligation de pré-réception en matière de fournitures ou de services complexes ou sensibles

Le rapport technique de pré-réception dans le cas des marchés de fournitures ou de services complexes ou sensibles est établi par la personne responsable des marchés publics au moyen du formulaire-pré-réception des marchés de fournitures ou de services.

SECTION V : RÈGLES SPÉCIFIQUES AUX MARCHÉS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Article 110 : Réunion de cadrage

La réunion de cadrage pour le démarrage de l'exécution des marchés de prestations intellectuelles est convoquée par remplissage du formulaire-invitation-cadrage envoyé à toutes les parties prenantes.

Le procès-verbal de la réunion de cadrage est généré sur le Système d'information par la personne responsable des marchés publics et revêtu de la signature électronique de la personne responsable des marchés publics, du titulaire du marché et du responsable du service technique bénéficiaire.

Article 111 : Validation des rapports d'étapes

Le titulaire du marché saisit la personne responsable des marchés publics par remplissage du formulaire-demande de réception partielle ou provisoire ou définitive pour la programmation de ladite réception.

La personne responsable des marchés publics invite les membres de la commission de réception par remplissage du formulaire-invitation à la réception .

Le procès-verbal de réception partielle, provisoire ou définitive est généré par remplissage du formulaire-réception partielle, provisoire ou définitive du marché de prestations intellectuelles et revêtu de la signature électronique du titulaire du marché et des membres du comité de suivi ou de réception.

SECTION VI : MODIFICATIONS EN COURS D'EXÉCUTION DES MARCHÉS

Article 112 : Avenants

La personne responsable des marchés publics saisit le titulaire du marché de tout projet d'avenant par remplissage

du formulaire-avenant-personne responsable des marchés publics.

Le titulaire du marché désireux de voir modifier les clauses contractuelles, adresse sa demande à la personne responsable des marchés publics par remplissage du formulaire-demande d'avenant-titulaire, en y joignant les éléments justificatifs.

La réponse à toute demande d'avenant se fait au moyen du formulaire-réponse à la demande d'avenant.

L'avenant conclu est enregistré et géré dans les mêmes conditions que le contrat initial.

Les modalités de paiement des droits, taxes, timbres et redevances sont celles prévues à l'article 101 du présent décret.

Article 113 : Ordre de service à régulariser par voie d'avenant

Tout ordre de service à régulariser par voie d'avenant dans le cadre d'un marché public passé sur le Système d'information se fait conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 114 : Ajournement

La personne responsable des marchés publics saisit le titulaire du marché de son projet d'ajournement par remplissage d'un formulaire-ajournement-PRMP.

La gestion de tout ajournement de marché public se fait conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 115 : Résiliation

La personne responsable des marchés publics, si elle envisage une résiliation d'accord parties, saisit le titulaire du marché de son projet de résiliation par remplissage du formulaire-résiliation-PRMP, en y joignant les éléments justificatifs.

Le titulaire désireux d'obtenir la résiliation d'un marché public, adresse sa demande à la personne responsable des marchés publics par remplissage du formulaire-demande de résiliation-titulaire, en y joignant les éléments justificatifs.

La réponse à toute demande de résiliation se fait au moyen du formulaire-réponse à la demande de résiliation.

La personne responsable des marchés publics notifie au titulaire du marché sa décision unilatérale de résiliation par remplissage du formulaire-résiliation personne responsable des marchés publics en y joignant les éléments justificatifs.

SECTION VII : GESTION DES PAIEMENTS SUR LE SYSTÈME D'INFORMATION

Article 116 : Garantie de remboursement d'avance de démarrage

Lorsqu'elle est requise par la réglementation en vigueur, la garantie de remboursement de l'avance de démarrage est transmise par le titulaire du marché à personne responsable des marchés publics par le biais du Système d'information.

Article 117 : Paiement de l'avance de démarrage

Le titulaire ou le sous-traitant du marché formule le cas échéant, la demande d'avance de démarrage à l'autorité contractante par remplissage du formulaire-demande d'avance de démarrage-titulaire.

La personne responsable des marchés publics rend disponible sur le Système d'information aux acteurs de la chaîne des dépenses publiques l'ensemble des pièces et documents requis pour le paiement de l'avance de démarrage.

L'autorité contractante restitue au titulaire ou au sous-traitant du marché le cas échéant, la garantie de remboursement de l'avance de démarrage à travers le Système d'information. Dans le cas contraire, le titulaire ou le sous-traitant du marché la saisit aux fins.

Article 118 : Paiement des factures aux entreprises domiciliées au Bénin

Le titulaire du marché formule sur le Système d'information la demande de paiement du décompte ou équivalent à la Personne responsable des marchés publics, en renseignant les références de la facture normalisée. Cette demande de paiement est envoyée simultanément aux services compétents pour paiement.

Toutes les informations relatives au règlement financier des marchés publics sont récupérées sur le Système d'information à travers la plateforme d'interopérabilité X ROAD.

Article 119 : Soumission des factures des entreprises non domiciliées au Bénin

Les entreprises non domiciliées ou n'ayant pas de résidence fiscale au Bénin, titulaires d'un marché public, transmettent par le Système d'information à la personne responsable des marchés publics, leurs factures appuyées des pièces justificatives.

Article 120 : Gestion des pénalités

La mise en demeure prévue par la réglementation en vigueur en cas de dépassement des délais contractuels ou d'inobservance de toutes autres dispositions autres que techniques, notifie au titulaire du marché par remplissage du formulaire-mise-en demeure-pénalités-de-retard.

La personne responsable des marchés publics notifie au titulaire du marché la pénalité encourue par remplissage du formulaire-pénalités, conformément aux clauses contractuelles.

La retenue du montant de la pénalité encourue à l'occasion du paiement de la facture suivante du marché par le comptable payeur est effectuée sur notification de la personne responsable des marchés publics à travers le Système d'information.

Article 121 : Gestion des intérêts moratoires

La mise en demeure prévue par la réglementation en vigueur en cas de dépassement des délais de paiement est notifiée par le titulaire du marché à la personne responsable des marchés publics par remplissage du formulaire-mise en demeure-intérêts moratoires.

Article 122 : Actualisation de prix

Le titulaire du marché saisit la personne responsable des marchés publics d'une demande d'actualisation de prix par remplissage du formulaire-demande d'actualisation de prix en y joignant les pièces justificatives requises.

La réponse de la personne responsable des marchés publics à la demande d'actualisation de prix est adressée au titulaire du marché par remplissage du formulaire-réponse à la demande d'actualisation de prix.

Article 123 : Révision des prix

Le titulaire du marché saisit la personne responsable des marchés publics d'une demande de révision des prix par remplissage du formulaire-demande de révision des prix, en y joignant les pièces justificatives requises.

La réponse de la personne responsable des marchés publics à la demande de révision des prix est adressée au titulaire du marché par remplissage du formulaire-réponse à la demande de révision des prix.

Article 124 : Paiement d'indemnités de résiliation

En cas de résiliation donnant droit au paiement d'indemnités de résiliation au profit du titulaire, celui-ci saisit la personne responsable des marchés publics par remplissage du formulaire-demande de paiement d'indemnités de résiliation conformément aux dispositions contractuelles et réglementaires en vigueur.

La personne responsable des marchés publics engage les formalités de paiement d'indemnité de résiliation au titulaire du marché par remplissage du formulaire-réponse à la demande d'indemnités de résiliation, conformément aux dispositions contractuelles et réglementaires en vigueur.

SECTION VIII : GESTION DES GARANTIES

Article 125 : Garantie de bonne exécution

Lorsqu'elle est requise par la réglementation en vigueur, la garantie de bonne exécution est transmise par le titulaire du marché à la personne responsable des marchés publics par le biais du Système d'information.

Article 126 : Restitution de la garantie de bonne exécution

Le titulaire du marché formule le cas échéant, la demande de restitution de la garantie de bonne exécution à la personne responsable des marchés publics par remplissage du formulaire-demande de restitution de la garantie de bonne exécution.

La personne responsable des marchés publics rend accessible sur le Système d'information aux acteurs de la chaîne des dépenses publiques, l'ensemble des pièces et documents requis pour la retenue et la restitution de la garantie de bonne exécution.

Article 127 : Gestion de la retenue de garantie ou production de la caution de parfait achèvement

La personne responsable des marchés publics rend accessible sur le Système d'information aux acteurs de la chaîne des dépenses publiques l'ensemble des pièces et documents requis pour la retenue ou la libération de la garantie de parfait achèvement.

SECTION IX : MODALITÉS DE PAIEMENT DES SOUS-TRAITANTS ET CO-TRAITANTS

Article 128 : Sous-traitance

Le titulaire fournit les informations relatives au paiement du sous-traitant sur le Système d'information.

Le sous-traitant non payé informe la personne responsable des marchés publics à travers le Système d'information en joignant toutes les pièces administratives nécessaires aux fins.

Article 129 : Soumission de la demande de paiement de la cotraitance

Le représentant du groupement solidaire ou chaque membre du groupement conjoint formule sur le Système d'information la demande de paiement à la personne responsable des marchés publics en renseignant les références de la facture normalisée.

Cette demande de paiement est envoyée simultanément aux services compétents pour paiement.

SECTION X : MODALITÉS DE PAIEMENT DES MARCHÉS MIS EN RÉGIE ET DES PRESTATIONS EXÉCUTÉES EN RÉGIE

Article 130 : Exécution des prestations en régie

La personne responsable des marchés publics notifie à la

structure publique compétente identifiée, les prestations en régie par remplissage du formulaire-demande de prestations en régie.

Le paiement des prestations en régie est renseigné à travers le formulaire-paiement des prestations en régie.

Article 131 : Mise en régie d'un marché public

La personne responsable des marchés publics notifie après autorisation de la direction nationale de contrôle des marchés publics, la mise en régie au titulaire du marché par remplissage du formulaire-mise en régie qui a pour effet de dessaisir le chef d'entreprise.

Article 132 : Contenu du procès-verbal de constatation contradictoire

Le procès-verbal contient au minimum :

- le point détaillé de l'exécution physique et financière ;
- le point du marché restant à exécuter sur la base des devis quantitatif et estimatif contenus dans le contrat ;
- le point du matériel et des approvisionnements disponibles et utiles pour la poursuite de l'exécution du marché en quantité et en valeur ;
- le point du matériel et des approvisionnements disponibles et non utiles pour la poursuite du marché.

D'autres informations jugées nécessaires par les parties contractantes peuvent figurer dans ce procès-verbal.

Article 133 : Travaux en régie

La personne responsable des marchés publics notifie à la structure publique compétente un ordre de service pour travaux en régie par remplissage du formulaire travaux en régie, conformément aux dispositions contractuelles et réglementaires en la matière.

Le paiement de chaque étape des travaux en régie est renseigné à travers le formulaire-paiement des travaux en régie.

SECTION XI : CONTRÔLE ET RÉCEPTION DES MARCHÉS PUBLICS

Article 134 : Contrôle de l'exécution des marchés publics

Tout contrôle aux fins de suivi de l'exécution de marché public est constaté par remplissage du formulaire-contrôle de l'exécution.

Le rapport généré par le Système d'information avec la signature électronique des membres de l'équipe de contrôle est transmis simultanément aux autorités compétentes.

Article 135 : Réceptions des marchés de travaux, de fournitures ou de services

Le titulaire du marché saisit la personne responsable des marchés publics par remplissage du formulaire-demande de réception partielle ou provisoire ou définitive pour la programmation de ladite réception.

La personne responsable des marchés publics invite les membres de la commission de réception par remplissage du formulaire-invitation à la réception.

La réception des marchés publics se fait conformément aux clauses contractuelles et est sanctionnée par un procès-verbal de réception généré par le Système d'information avec la signature électronique des membres de la commission de réception.

CHAPITRE III : RECOURS - AUTO-SAISINE - AVIS - ARBITRAGE ET CONCILIATION DANS LA COMMANDE PUBLIQUE

SECTION PREMIERE : DÉFINITIONS - OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

Article 136 : Définitions

Aux fins de l'application du présent chapitre, on entend par :

audition par voie électronique : audition en ligne des parties concernées par un recours, une auto-saisine, un arbitrage, une conciliation ou une demande d'avis par la Commission de règlement des différends et/ou la Commission disciplinaire de l'ARMP ;

formulaire SVE-recours : ensemble de formulaires sur le Système d'information pour l'exercice des recours relatifs à la passation de la commande publique par les candidats ou soumissionnaires devant l'autorité contractante et devant l'ARMP ;

formulaire SVE-recours préalable : formulaire de recours gracieux sur le Système d'information par lequel le candidat ou le soumissionnaire ayant un grief contre une procédure de la commande publique, saisit la PRMP ou son supérieur hiérarchique ;

formulaire SVE-recours ARMP : formulaire sur le Système d'information à remplir par tout candidat ou tout soumissionnaire désireux d'exercer un recours devant l'ARMP ;

formulaire SVE-arrêt de procédure : formulaires sur le Système d'information de demande d'arrêt de procédure à remplir par la PRMP comprenant le formulaire SVE arrêt de procédure DNCMP et le formulaire SVE-arrêt de procédure ARMP ;

formulaire SVE-arrêt de procédure DNCMP : formulaire sur le Système d'information par lequel la PRMP adresse une demande à la DNCMP en vue de l'arrêt d'une procédure de passation de la commande publique pour des raisons autres que d'intérêt national ;

formulaire SVE-arrêt de procédure ARMP : formulaire sur le Système d'information de demande d'arrêt de procédure de passation de la commande publique pour des raisons d'intérêt national conformément à la réglementation en vigueur, la PRMP saisit l'ARMP ;

formulaire SVE-autorisation de prorogation de délai de validité des offres et de poursuite de procédure de passation de la commande publique : formulaire sur le Système d'information pour toute demande adressée à l'ARMP par la PRMP en vue de solliciter conformément à la réglementation en vigueur, l'autorisation de prorogation du délai de validité de l'offre de l'attributaire d'un marché public ;

formulaire SVE-autorisation de gré à gré ou d'entente directe : formulaire sur le Système d'information à remplir par la PRMP pour toute requête en vue de solliciter conformément à la réglementation en vigueur, l'autorisation de la DNCMP pour la passation d'un marché public par gré à gré ou entente directe ;

formulaire SVE-autorisation de participation à un appel d'offre restreint : formulaire sur le Système d'information à remplir par tout candidat non invité par l'autorité contractante, en vue d'obtenir conformément à la réglementation en vigueur, l'autorisation de la DNCMP pour participer à une procédure d'appel d'offres restreint ;

formulaire SVE-avis de résiliation : formulaire sur le Système d'information à remplir par la PRMP pour adresser une requête à la DNCMP en vue d'obtenir conformément à la réglementation en vigueur, son avis pour la résiliation d'un marché public ;

formulaire SVE-mise en demeure : formulaire sur le Système d'information à remplir par la PRMP pour mettre en demeure conformément à la réglementation en vigueur, tout titulaire du marché qui n'aurait pas respecté le délai d'exécution du marché ;

formulaire SVE-demande de remise de pénalités de retard : formulaire sur le Système d'information à remplir par tout titulaire du marché en vue de solliciter de l'autorité contractante, conformément à la réglementation en vigueur, la remise des pénalités de retard ;

formulaire SVE-avis de remise de pénalités de retard : formulaire sur le Système d'information à remplir par l'autorité hiérarchique de la PRMP pour demander conformément à la

règlementation en vigueur, l'avis conforme de l'ARMP en vue de la remise des pénalités de retard à un titulaire du marché ;

formulaire SVE-ajournement : formulaire sur le Système d'information à remplir par la PRMP et adressé à la DNC-MP aux fins d'obtenir son avis préalable à l'ajournement d'un marché public, conformément à la réglementation en vigueur ;

formulaire SVE-arbitrage : formulaire sur le contrôle pour introduire devant l'ARMP conformément à la réglementation en vigueur, une demande d'arbitrage dans le cadre d'un différend entre la personne responsable des marchés publics, la commission d'ouverture et d'évaluation des offres et l'organe de contrôle des marchés publics compétent ;

formulaire SVE-conciliation : formulaire sur le Système d'information à remplir par le titulaire d'un marché public ou la PRMP pour saisir l'ARMP en vue du règlement amiable conformément à la réglementation en vigueur d'un différend né de l'exécution d'un marché public ;

formulaire SVE-avis conseil : formulaire sur le Système d'information à remplir par les acteurs du secteur public, du secteur privé ou de la société civile, en vue d'obtenir l'avis technique de l'ARMP sur une question intéressant la passation ou l'exécution d'un marché public ;

formulaire SVE-avis interprétation : formulaire sur le Système d'information à remplir par les acteurs de la chaîne de la commande publique pour obtenir de l'ARMP des clarifications d'une disposition du code des marchés publics ou de ses textes d'application y compris les dispositions des dossiers types d'appel à concurrence ;

formulaire SVE-dénonciation : formulaire sur le Système d'information à remplir par toute personne pour dénoncer à l'ARMP des irrégularités ou infractions au code des marchés publics et ses textes d'application dont elle a connaissance relativement à une procédure de passation ou à l'exécution de la commande publique ;

formulaire SVE-éclaircissement/candidat : formulaire sur le Système d'information pour toute demande d'éclaircissement introduite par un candidat ou un soumissionnaire devant la PRMP sur le dossier d'appel à concurrence avant le dépôt des candidatures, des propositions ou des offres ;

formulaire SVE-éclaircissement ou modification par l'organe de contrôle : formulaire sur le Système d'information pour toute demande d'éclaircissement adressée à la PRMP par l'organe de contrôle compétent dans le cadre de l'examen juridique des contrats avant leur approbation ;

formulaire SVE-réduction de délai : formulaire sur le Système d'information pour toute demande de réduction de délai

de remise des offres adressée à la DNCMP conformément à la réglementation en vigueur par la PRMP dans le cadre des procédures exceptionnelles ;

formulaire \$VE-avenant : formulaire sur le Système d'information pour toute demande d'autorisation relative à un avenant adressée par la PRMP à la DNCMP ;

formulaire SVE-mise en régie : formulaire sur le Système d'information pour toute demande de mise en régie adressée par la PRMP à la DNCMP ;

formulaire \$VE-accord préalable pour conciliation : formulaire sur le Système d'information pour toute demande de conciliation adressée par le titulaire d'un marché ou la PRMP à l'ARMP ;

PRMP : personne responsable des marchés publics ;

saisine par voie électronique (SVE) : requête adressée à l'autorité contractante, à l'organe de contrôle compétent ou à l'Autorité de régulation des marchés publics à travers le Système d'information ou par courriel avec accusé de réception ;

structures déconcentrées contractantes : structures de l'Etat habilitées à passer les demandes de cotation telles que les lycées et collèges d'enseignement, les circonscriptions scolaires, les entités des universités publiques, les hôpitaux,

les tribunaux et cours de justice, les préfectures, les directions départementales, les autres structures déconcentrées ainsi que les entités administratives qui leur sont rattachées.

SECTION II : RECOURS PRÉALABLE

Article 137 : Recours des candidats et soumissionnaires devant la PRMP ou le responsable de la structure déconcentrée contractante sur le Système d'information

Le recours préalable du candidat ou du soumissionnaire qui estime avoir subi un préjudice dans le cadre d'une procédure de passation d'un marché public devant la personne responsable des marchés publics concernée ou son supérieur hiérarchique est formulé par remplissage du formulaire SVE-recours préalable. Le Système d'information envoie instantanément ampliation du recours préalable à l'ARMP.

Les accusés de réception automatique du recours préalable et de son ampliation sont envoyés par le Système d'information au requérant précisant la date, l'heure et le numéro de l'enregistrement de sa requête par la PRMP et l'ARMP.

Article 138 : Conditions de recevabilité du recours préalable sur le système d'information

Sous peine d'irrecevabilité, le recours préalable est exercé par le candidat ou le soumissionnaire à travers le Système

d'information dans les délais légaux requis, par remplissage du formulaire SVE - recours préalable, avec précision des motifs de la contestation.

Le recours est revêtu de la signature électronique qualifiée du requérant.

Article 139 : Suspension automatique de la procédure pour recours préalable

La réception par l'autorité contractante ou la structure déconcentrée contractante à travers le Système d'information d'un recours préalable implique la suspension de la procédure.

Article 140 : Modalités de notification de la décision de la PRMP ou du responsable de la structure déconcentrée contractante au candidat ou au soumissionnaire

La notification de la décision de la PRMP ou de son supérieur hiérarchique, revêtue de sa signature électronique qualifiée, se fait au requérant et à l'ARMP dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 5 du présent décret.

SECTION III : RECOURS DEVANT L'ARMP

Article 141 : Saisine de l'ARMP à travers le Système d'information

Le recours contre la décision rendue par la PRMP ou contre le silence de la PRMP ou de son supérieur hiérarchique, se

fait par remplissage du formulaire SVE recours ARMP, avec ampliation à la PRMP concernée.

Les accusés de réception automatiques du recours devant l'ARMP sont envoyés par le Système d'information au requérant précisant la date, l'heure et le numéro de l'enregistrement de sa requête par l'ARMP et la PRMP.

Article 142 : Forme du recours devant l'ARMP

Le recours adressé à l'ARMP est revêtu de la signature électronique qualifiée du requérant par le Système d'information.

Article 143 : Suspension automatique des procédures objets de recours devant l'ARMP

Le recours adressé à l'ARMP à travers le Système d'information implique la suspension automatique de la procédure.

Article 144 : Obligation de transmission des moyens en défense de la PRMP concernée

La PRMP ou le responsable de la structure déconcentrée contractante dont la décision a fait l'objet d'un recours devant l'ARMP transmet à l'organe de régulation, dès réception de l'ampliation du recours, son mémoire en défense ainsi que toutes autres pièces non disponibles sur le Système d'information mais nécessaires à l'instruction du dossier.

Article 145 : Sanction du défaut de transmission à l'ARMP des pièces requises pour l'instruction du recours

Constitue une obstruction aux investigations menées par l'ARMP ou un blocage délibéré de la procédure du marché en cause, le défaut de transmission des pièces requises, dans un délai de deux (02) jours ouvrables à compter de la réception de l'ampliation du recours adressé à l'ARMP.

Cette obstruction est passible de sanctions disciplinaires, conformément à la réglementation en vigueur.

Article 146 : Instruction de recours et notification de décisions sur le Système d'information

Les mesures d'instruction du recours devant l'ARMP y compris les auditions éventuelles peuvent être mises en œuvre entièrement à travers le Système d'information et/ou par tout autre moyen électronique, sauf difficulté particulière dûment constatée par l'organe de régulation.

La décision de l'ARMP est notifiée aux parties et publiée sur le Système d'information.

SECTION IV : ARBITRAGE ENTRE ORGANES INTERVENANT DANS LES MARCHÉS PUBLICS

Article 147 : Différends entre PRMP ou responsable de la structure déconcentrée contractante, membres de COE, organes de contrôle et autorité approbatrice

Les différends entre toute PRMP ou tout responsable de structure déconcentrée contractante et un ou plusieurs membres de la COE, ou avec tout autre agent public de la chaîne des dépenses publiques sont soumis à l'ARMP par remplissage du formulaire SVE-arbitrage.

Les différends entre toute PRMP ou tout responsable de structure déconcentrée contractante et tout organe de contrôle, sont soumis à l'ARMP par remplissage du formulaire SVE-arbitrage.

Tout différend entre les organes de passation ou de contrôle et l'autorité approbatrice, est soumis à l'ARMP par remplissage du formulaire SVE-arbitrage.

Article 148 : Irrecevabilité des requêtes en arbitrage

Sous peine d'irrecevabilité, les requêtes en arbitrage formulées à travers le système d'information devant l'ARMP sont introduites dans les délais réglementaires, par les personnes habilitées et après remplissage du formulaire approprié.

Article 149 : Suspension de la procédure de passation du marché en raison d'une requête en arbitrage

La saisine de l'ARMP d'une demande d'arbitrage suspend sur le Système d'information la procédure de passation du marché en cause jusqu'au prononcé de la décision de l'ARMP.

Article 150 : Publication de la décision de l'ARMP

La décision de l'ARMP en matière d'arbitrage est publiée sur le Système d'information dans les mêmes conditions que les décisions de l'ARMP en matière de recours.

SECTION V : RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS RELATIFS À L'EXÉCUTION D'UN MARCHÉ PUBLIC SUR LE SYSTÈME D'INFORMATION

Article 151 : Requête aux fins de conciliation

La requête aux fins de conciliation de tout titulaire d'un marché public, toute autorité contractante ou toute structure déconcentrée contractante, partie à un marché public, adressée à l'ARMP dans le cadre d'un différend lié à l'exécution d'un marché public se fait par remplissage du formulaire SVE-conciliation.

Le requérant fournit en annexe à sa demande, un mémoire sur les moyens de fait et/ou de droit qui fondent ses réclamations ainsi que toutes les pièces justificatives nécessaires.

La partie défenderesse reçoit automatiquement ampliation par le Système d'information, de la saisine de l'ARMP en matière de conciliation.

Article 152 : Accord préalable de la partie défenderesse et production de pièces nécessaires

L'accord préalable et écrit de la partie défenderesse sur requête en conciliation est donné par remplissage du formulaire SVE-accord préalable pour conciliation.

Le mémoire de la partie défenderesse est transmis à l'ARMP à travers le Système d'information.

Article 153 : Instruction de la requête aux fins de conciliation

L'instruction de la conciliation peut se faire entièrement sur le Système d'information.

SECTION VI : AVIS RELATIFS AUX PROCÉDURES DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS

Article 154 : Demande d'éclaircissement des candidats

La demande d'éclaircissement sur un dossier d'appel à concurrence de tout candidat à un marché public adressée à la PRMP se fait par remplissage du formulaire SVE éclaircissement-candidat.

La réponse de la PRMP est transmise à travers le Système d'information à tous les candidats ayant retiré le dossier d'appel à concurrence.

Article 155 : Demande d'éclaircissement ou de modification des organes de contrôle

La demande d'éclaircissement ou de modification visant à garantir la conformité du marché au dossier d'appel à concurrence ou à la réglementation en vigueur, de tout organe de contrôle, dans le cadre du contrôle a priori d'un marché public, est adressée à la PRMP par remplissage du formulaire SVE-éclaircissement-organe de contrôle.

La réponse de la PRMP est transmise à travers le Système d'information à l'organe de contrôle requérant.

Article 156 : Requête pour autorisation d'un marché de gré à gré/entente directe adressée à la DNCMP

Toute demande d'une PRMP tendant à passer un marché public par procédure de gré à gré ou entente directe dans les cas limitatifs prévus par les points 1 à 4 de l'article 34 alinéa 2 du code des marchés publics, adressée à la DNCMP se fait par remplissage du formulaire SVE-autorisation de gré à gré ou d'entente directe, en y joignant le rapport spécial et les pièces justificatives requises pour son examen.

Article 157 : Demande de réduction de délai de remise des offres

Toute demande de réduction de délai de remise des offres pour un marché public adressée à la DNCMP se fait par remplissage du formulaire SVE-réduction de délai, en y joignant un mémoire et les pièces justificatives requises.

La DNCMP donne son avis au requérant à travers le Système d'information.

Article 158 : Requête pour arrêt de procédure adressée à la DNCMP

La requête d'une PRMP adressée à la DNCMP et tendant à faire arrêter une procédure de passation des marchés publics pour des raisons autres que l'intérêt national telles que l'insuffisance ou l'indisponibilité de crédits, la disparition de l'objet du marché, l'omission d'une étape ou d'une obligation substantielle, sans s'y limiter, se fait par remplissage du formulaire SVE-arrêt de procédure de la DNCMP, en y joignant un mémoire sur les moyens de fait et de droit qui fondent sa requête et les pièces justificatives requises pour son examen.

L'avis de la DNCMP est rendu et transmis au requérant à travers le Système d'information.

Article 159 : Requête pour arrêt de procédure adressée à l'ARMP

La requête d'une PRMP adressée à l'ARMP tendant à faire arrêter une procédure de passation de marchés publics pour des raisons d'intérêt national se fait par remplissage du formulaire SVE-arrêt de procédure ARMP, en y joignant un mémoire sur les moyens de fait et de droit qui fondent sa requête et les pièces justificatives requises pour son examen.

L'avis de l'ARMP est rendu et transmis au requérant à travers le Système d'information.

Article 160 : Requête d'un candidat pour la participation à un appel d'offres restreint

La demande d'un candidat désireux de participer à une procédure d'appel d'offres restreint à laquelle il n'a pas été invité, adressée à la DNCMP se fait par remplissage du formulaire SVE - autorisation de participation à un appel d'offres restreint prévu sur le Système d'information.

Article 161 : Demande de conseil ou d'avis technique à l'ARMP

La demande de conseil ou d'avis technique adressée à l'ARMP par tout acteur de la chaîne de la commande publique est introduite par remplissage du formulaire SVE avis conseil.

Article 162 : Requêtes en interprétation

La requête en interprétation des dispositions légales et régle-

mentaires relatives à la commande publique adressée à l'ARMP par tout acteur de la chaîne des marchés publics est introduite par remplissage du formulaire SVE-avis interprétation.

Article 163 : Demande de prorogation de délai de validité des offres et de poursuite de procédure de marché public

La requête aux fins de poursuite d'une procédure de passation d'un marché public sur le Système d'information dont le délai de validité de l'offre de l'attributaire a expiré, adressée à l'ARMP se fait par remplissage du formulaire SVE-autorisation de prorogation de délai de validité des offres et de poursuite de procédure de marché public, en y joignant les pièces justificatives requises pour son examen.

SECTION VII: AVIS RELATIFS À L'EXÉCUTION DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Article 164 : Demande d'avis pour la conclusion d'un avenant

La modification par voie d'avenant d'un marché public en cours d'exécution se fait par remplissage du formulaire SVE-avenant adressé à l'organe de contrôle compétent.

La réponse de l'organe de contrôle compétent à la PRMP est donnée à travers le Système d'information.

Article 165 : Demande d'avis préalable à la résiliation de marché public

La mise en demeure aux fins de résiliation d'un marché public se fait par le remplissage du formulaire SVE-mise en demeure sur le Système d'information, par la partie initiatrice.

La résiliation d'un marché public à l'initiative de la PRMP se fait par remplissage du formulaire SVE-avis de résiliation adressé à la DNCMP, accompagnée du mémoire et des pièces justificatives requises pour son examen.

L'avis de la DNCMP est adressé au requérant à travers le Système d'information.

Article 166 : Demande d'autorisation d'ajournement d'un marché public

La requête aux fins d'ajournement d'un marché public se fait par remplissage du formulaire SVE-ajournement adressé à la DNCMP, accompagnée du mémoire et les pièces justificatives requises pour son examen.

L'avis de la DNCMP est adressé au requérant à travers le Système d'information.

Article 167 : Demande de remise de pénalités de retard

La demande de remise de pénalités de retard de tout titulaire de marché qui s'estime lésé par le prélèvement des pénalités

de retard opéré par l'autorité contractante adressée à la PRMP ou au responsable de la structure déconcentrée contractante se fait par remplissage du formulaire SVE-demande de remise de pénalités de retard sur le Système d'information, accompagnée des pièces justificatives requises.

Article 168 : Demande d'avis conforme pour remise de pénalités de retard

La demande de remise de pénalités d'un marché public adressée à l'ARMP se fait par remplissage du formulaire SVE-avis de remise de pénalités de retard, accompagnée du mémoire et les pièces justificatives requises.

La liste desdites pièces est fixée par une décision de l'ARMP. Cette décision est publiée sur le Système d'information.

L'avis de l'ARMP est adressé au requérant à travers le Système d'information.

Article 169 : Demande de mise en régie

La demande de mise en régie d'un marché public adressée à la DNCMP se fait par remplissage du formulaire SVE-mise en régie, accompagnée du mémoire et des pièces justificatives requises.

SECTION VIII : MODALITÉS DES DÉNONCIATIONS RELATIVES À LA COMMANDE PUBLIQUE

Article 170 : Dénonciation de présomptions d'irrégularités à l'ARMP

La dénonciation à l'ARMP des irrégularités ou infractions aux textes régissant les marchés publics se fait par remplissage du formulaire SVE-dénonciation sur le Système d'information.

Article 171 : Protection du dénonciateur

La dénonciation se fait sur l'espace accessible au grand public ne nécessitant pas un compte sur le Système d'information afin de garantir l'anonymat.

Seuls, les profils autorisés peuvent accéder aux dénonciations faites sur le Système d'information.

Article 172 : Conditions de prise en compte de la dénonciation

La dénonciation faite sur le Système d'information est accompagnée des éléments de preuve.

SECTION IX : AUTO-SAISINE DE L'ARMP DANS LA COMMANDE PUBLIQUE

Article 173: Modalités d'auto-saisine de l'ARMP

La décision d'auto-saisine de l'ARMP portant sur des présomptions d'irrégularités ou d'infractions est immédiatement notifiée aux acteurs concernés à travers le Système d'information.

Article 174 : Instruction des auto-saisines sur le Système d'information

Les mesures d'instruction, y compris les auditions des parties impliquées dans les présomptions d'irrégularités objet de l'auto-saisine de l'ARMP peuvent se faire partiellement ou entièrement sur le Système d'information.

La séance d'audition en ligne est sanctionnée par le remplissage d'un procès-verbal d'audition mis à disposition de chacune des parties sur le Système d'information.

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 175 : Autres règles et chartes d'utilisation du Système d'information

Une décision du ministre chargé des Finances fixe les Chartes d'utilisation du Système d'information.

Article 176 : Adaptation des fonctions et formulaires du Système d'information

Les fonctions et formulaires du Système d'information prévus par le présent décret peuvent, en cas de nécessité, être complétés ou modifiés aux fins d'être adaptés pour l'application des lois et règlements

Article 177 : Mise en service du Système d'information

Les procédures de commande publique planifiées pour compter de la mise en service du Système d'information sont entièrement gérées à travers le Système d'information.

Article 178 : Phase pilote d'exploitation du Système d'information

Nonobstant les dispositions de l'article 180 du présent décret, la mise en service du Système d'information comporte une phase pilote. Sont gérées à travers le Système d'information pendant la phase pilote, les procédures de commande publique ouvertes par les autorités contractantes désignées par décision du ministre chargé des Finances.

Article 179 : Mise en service du Système d'information pour les communes

Nonobstant les dispositions de l'article 180 du présent décret, la date de mise en service du Système d'information pour les marchés publics des communes est fixée par arrêté du ministre chargé des Finances.

Article 180 : Reprise des données

Une décision du ministre chargé des Finances fixe les conditions et modalités de reprise de données sur le Système d'information.

Article 181 : Chargés d'application

Le Ministre de l'Économie et des Finances et le Ministre du Numérique et de la Digitalisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret.

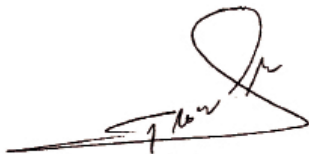
Article 182 : Date d'effet et publication

Le présent décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, abroge toutes dispositions antérieures contraires.

Il sera publié au Journal officiel.

Fait à Cotonou, le 25 Avril 2025

Par le président de la république,
chef de l'état, chef du gouvernement,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop at the top and a long, sweeping horizontal stroke at the bottom.

Patrice TALON

Le Ministre de l'Économie
et des Finances,



Aurelie ADAM SOULE ZOUMAROU

Le ministre de l'Economie
et des Finances,



Romulad WADAGNI

AMPLIATIONS : PR : 6; AN : 4 ; CC : 2; CS: 2; C.COM : 2; CES : 2 ;
HAAC: 2; HCJ : 2 ; MND: 2 ; MEF: 2; AUTRES MINISTÈRES: 19; SGG : 4
; JORB : 1.

**LOI N°2024-30 DU 23 JUILLET 2024
PORTANT CADRE JURIDIQUE DU
PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ EN
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN ET SES
DECRETS D'APPLICATION**



ARMP AUTORITÉ DE
RÉGULATION DES
MARCHÉS PUBLICS
PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

**I- LOI N°2024-30 DU 23 JUILLET 2024
PORTANT CADRE JURIDIQUE DU
PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ EN
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN.**



ARMP AUTORITÉ DE
RÉGULATION DES
MARCHÉS PUBLICS
PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

**LOI N°2024-30 DU 23 JUILLET 2024
PORTANT CADRE JURIDIQUE DU PARTENARIAT
PUBLIC-PRIVÉ EN RÉPUBLIQUE DU BÉNIN**

**L'ASSEMBLÉE NATIONALE A DÉLIBÉRÉ ET ADOPTÉ
EN SA SÉANCE DU 12 JUILLET 2024 ;**

**LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA
LOI DONT LA TENEUR SUIT :**

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE PREMIER : DEFINITIONS

Article 1^{er} : Définitions

Au sens de la présente loi, les termes ci-après se définissent
comme suit :

affermage : partenariat public-privé à paiement par les usagers, par lequel une autorité contractante confie à un opérateur économique, l'exploitation, l'entretien et la maintenance d'un ouvrage existant, afin qu'il assure la fourniture d'un service public. L'opérateur économique peut être chargé de travaux sur l'ouvrage et/ou de la réhabilitation de l'ouvrage ;

autorité contractante : personne morale visée à l'article 3 de la présente loi ;

biens propres : biens meubles qui demeurent la propriété du partenaire privé après la fin du contrat et dont la liste est annexée au contrat ;

biens de reprise : biens meubles utiles, sans être nécessaires, au bon fonctionnement du service objet du contrat et pouvant devenir, après la fin du contrat, la propriété de l'autorité contractante si elle exerce la faculté de reprise, moyennant paiement au partenaire privé d'une indemnité dont le montant est fixé par le contrat ;

biens de retour : terrains, ouvrages, équipements, biens meubles mis gratuitement par l'autorité contractante à la disposition du partenaire privé pendant toute la durée du contrat ou réalisés ou acquis par le partenaire privé, qui sont affectés au service public objet du contrat et nécessaires à son exécution. Ces biens sont retournés gratuitement à l'autorité contractante à la fin du contrat. Sont également considérés comme des biens de retour, les terrains relevant du domaine public dont l'occupation par le partenaire privé a été autorisée par le contrat ;

catalogue de projets : document élaboré annuellement par la cellule d'appui au partenariat public-privé qui définit la liste des projets qui peuvent faire l'objet de partenariat public-privé. Cette liste est mise à jour tous les ans afin de la faire conformer aux besoins de l'Etat et de ses démembrements. Le catalogue est approuvé en Conseil des ministres ;

cellule d'appui au partenariat public-privé : organisme public ayant pour mission :

- d'assurer la promotion et la vulgarisation des mécanismes de partenariat public-privé ;
- d'apporter une assistance technique aux autorités

contractantes dans la préparation, la négociation et le suivi des contrats de partenariat public-privé ,

- d'émettre des avis techniques sur les projets de partenariat public-privé.

commande publique : commande de biens, de services ou de réalisation de travaux par les personnes publiques ;

concession : partenariat public-privé à paiement par les usagers qui peut être qualifié, selon son objet, de concession d'aménagement, de services ou de travaux ;

concession d'aménagement : concession par laquelle une autorité contractante confie à un opérateur économique une mission globale portant sur :

- a) l'aménagement d'une zone à caractère urbain, industriel ou agricole ;
- b) l'exploitation de la zone, telle que la fourniture de services, la gestion des équipements et des ouvrages ou la vente ou la location de biens immobiliers situés à l'intérieur de la zone d'aménagement ou l'octroi de conventions d'occupation domaniale.

L'aménagement s'entend des missions confiées au titulaire, telles que l'acquisition de biens, la réalisation d'études de conception, la réalisation de travaux, d'ouvrages ou d'équipements, qui ont pour objet : i) de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, ii) d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques,

iii) de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, iv) de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, v) de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, vi) de permettre le renouvellement urbain, vii) de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ;

concession de services : concession qui a pour objet la gestion d'un service, y compris un service public. Lorsqu'elle a pour objet la gestion d'un service qui ne constitue pas un service public, elle est qualifiée de concession de service. Lorsqu'elle a pour objet la gestion d'un service public, elle est qualifiée de concession de service public.

Le titulaire peut être chargé de concevoir et de réaliser les ouvrages, les équipements, les biens immatériels ou d'acquérir les biens nécessaires au service ;

concession de travaux : concession qui a pour objet soit la réalisation, soit la transformation, soit la réhabilitation et l'exploitation, l'entretien et la maintenance d'un ouvrage répondant aux exigences fixées par l'autorité contractante. Le titulaire peut être chargé de concevoir l'ouvrage ou les travaux.

Une concession qui a pour objet à la fois des travaux et des services est, selon son objet principal, une concession de travaux ou une concession de services. Lorsque l'objet principal est la gestion d'un service public, la concession est une concession de service public ;

coûts de développement : coûts engagés par le partenaire privé avant la date de prise d'effet du contrat pour le dévelop-

pement du projet, dont la nature et les montants estimés sont contenus dans son offre ;

date de prise d'effet : date de signature du document qui atteste que le partenaire privé a satisfait à l'ensemble des conditions préalables ;

développement durable : développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Il s'agit d'un développement économiquement efficace et socialement équitable et écologiquement soutenable ;

étude d'impact environnemental et social : étude d'analyse et/ou d'évaluation des impacts d'un projet, établie conformément au droit applicable et aux bonnes pratiques du secteur. Cette étude porte entre autres sur la construction, l'exploitation, le démantèlement, sur l'environnement naturel et humain ;

externalités : actions des agents économiques ayant un impact positif ou négatif sur le bien-être et le comportement d'autres agents non pris en compte dans les calculs de l'agent qui les génèrent ;

fait du prince : toute mesure qui, prise par une autorité publique aboutit à renchérir le coût d'exécution des prestations contractuelles ;

offre spontanée : proposition faite par un opérateur privé relative à l'exécution d'un contrat de partenariat qui n'est pas soumise, en réponse à un appel à concurrence publié par l'au-

torité contractante. Le projet concerné par l'offre spontanée ne doit pas être inscrit, ni totalement, ni partiellement dans le catalogue des projets de partenariat public-privé ;

opérateur économique : personne morale de droit privé ou groupement de personnes morales de droit privé ayant ou non la personnalité juridique, qui offre la réalisation de travaux, d'ouvrages, d'équipements, de biens immatériels, la fourniture de produits ou la prestation de services sur le marché ;

organisme de droit public : organisme qui répond aux conditions suivantes :

- avoir été créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ;
- être doté de la personnalité juridique ;
- avoir :
 - soit son activité financée majoritairement par une autorité contractante ,
 - soit sa gestion soumise au contrôle d'une autorité contractante ;
 - ou son organe d'administration, de direction ou de surveillance composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par une autorité contractante ;

partenaire privé : personne morale de droit privé cocontractante d'une personne publique dans le cadre d'un partenariat public-privé ;

partenariat public-privé : contrat écrit conclu à titre onéreux pour une durée déterminée, entre une autorité contractante et un partenaire privé, qui est, selon son objet, les modalités de rémunération du titulaire et les risques transférés, qualifié de partenariat public-privé à paiement public ou de partenariat public-privé à paiement par les usagers.

Le contrat fixe les conditions dans lesquelles sont établis le partage et le transfert des risques entre l'autorité contractante et le titulaire.

Le titulaire assure la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser.

Le partenariat public-privé peut prendre les formes contractuelles citées à l'article 4 de la présente loi ;

partenariat public-privé à paiement par les usagers : partenariat public-privé dans lequel la rémunération du titulaire consiste, en contrepartie des missions qui lui sont confiées, soit dans le droit d'exploiter l'ouvrage, le service ou la zone qui fait l'objet du contrat, soit dans ce droit assorti d'un prix payé par les usagers. La rémunération du titulaire peut être complétée par des recettes provenant d'activités annexes.

Une part substantielle du risque d'exploitation est transférée au titulaire. La part de risque transférée implique une réelle exposition aux aléas du marché. Le titulaire assume une part substantielle du risque d'exploitation lorsque, dans les conditions d'exploitation normales, il n'est pas assuré d'amortir les investissements ou les coûts qu'il a supportés, liés à l'exploitation de l'ouvrage, du service ou de la zone ;

partenariat public-privé à paiement public : partenariat public-privé dans lequel une autorité contractante confie à un partenaire privé pour une durée déterminée, une mission globale ayant pour objet de manière cumulative :

- a) la réalisation, l'acquisition, la transformation ou la réhabilitation, le démantèlement ou la destruction d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires à un service, y compris un service public, ou l'aménagement d'une zone à caractère urbain, industriel ou agricole, ou une combinaison de ces éléments ;
- b) l'entretien et la maintenance d'ouvrages, d'équipements ou de biens ;
- c) tout ou partie du financement des missions confiées.

Cette mission globale peut également avoir pour objet :

- a) tout ou partie de la conception des travaux, ouvrages, équipements ou biens ;
- b) la gestion d'un service, y compris un service public ;
- c) la gestion ou l'exploitation d'ouvrages, d'équipements, de biens ou d'une zone ou une combinaison de ces éléments.

La rémunération du titulaire consiste dans le versement d'un prix par l'autorité contractante pendant toute la durée du contrat. Ce versement est lié à des objectifs de performance. La rémunération du titulaire peut être complétée par des recettes provenant d'activités annexes ou des revenus de l'exploitation ;

projet régional :

- (i) projet concernant au moins deux Etats membres de l'Union économique et monétaire ouest africaine ;
- (ii) projet inscrit dans un programme communautaire ou porté par une institution communautaire de l'Union économique et monétaire ouest africaine ;

régie intéressée : partenariat public-privé à paiement par les usagers par lequel une autorité contractante confie à un opérateur économique, la gestion d'un service public lié ou non à un ouvrage existant. Le titulaire bénéficie d'un mandat de l'autorité contractante pour encaisser, en son nom et pour son compte, le paiement par les usagers. La rémunération du titulaire, versée par l'autorité contractante, est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation et prend en compte les objectifs de performance ;

sous-traitance : contrat par lequel un partenaire privé confie par une convention et sous sa responsabilité, à une autre personne morale de droit privé, le sous-traitant, une partie de ses droits et obligations résultant d'un partenariat public-privé.

titulaire : opérateur économique dont le contrat de partenariat public-privé est approuvé.

CHAPITRE II : OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

Article 2 : Objet

La présente loi a pour objet de :

- déterminer les principes fondamentaux relatifs à la conclusion des contrats de partenariat public-privé ;

- fixer le régime juridique de la conclusion, de l'exécution, du contrôle et de la fin des contrats de partenariat public-privé.

Article 3 : Personnes assujetties

Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux contrats de partenariat public-privé passés par les autorités contractantes, notamment :

- 1- les personnes morales de droit public que sont :
 - a) l'Etat, les collectivités territoriales ;
 - b) les établissements publics ;
 - c) les autres organismes, agences ou offices créés par l'Etat ou les entités territoriales pour satisfaire des besoins d'intérêt général et dont l'activité est financée majoritairement par l'Etat ou qui bénéficient du concours financier ou de la garantie de l'Etat, d'une collectivité publique ou d'une association formée par ces personnes morales de droit public ;
- 2- les personnes morales de droit privé que sont les sociétés d'Etat, les personnes morales de droit privé à participation financière publique majoritaire ainsi que les associations formées par une ou plusieurs personnes morales de droit public.

Article 4 : Champ d'application matériel

La présente loi s'applique aux contrats de partenariat public-privé tels que définis à l'article 1^{er}.

Le partenariat public-privé à paiement par les usagers prend les formes suivantes :

- a) concession d'aménagement ;
- b) concession de service ;
- c) concession de travaux.

La concession de service peut être un affermage ou une régie intéressée.

Article 5 : Champ d'application sectoriel

Le champ d'application de la présente loi couvre tous les secteurs d'activités.

Dans les secteurs qui disposent d'un code spécifique, les autorités contractantes, dans l'application de la présente loi, veillent au respect des réglementations sectorielles.

Article 6 : Application aux partenariats sur financement extérieur

Les contrats de partenariat public-privé conclus en application d'accords de financement ou de traités internationaux sont soumis aux dispositions de la présente loi, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles spécifiques convenues pour la mise en œuvre de ces accords ou traités.

Article 7 : Catégories des procédures applicables au partenariat public-privé

Dans le cadre de la présente loi, trois catégories de procédures sont applicables :

- 1- les procédures de droit commun ou procédures normales suivantes :
 - a) la procédure d'appel d'offres ouvert à une étape, précédée ou non d'une pré-qualification ;

- b) la procédure d'appel d'offres ouvert en deux étapes, précédée systématiquement d'une pré-qualification.
- 2- les procédures dérogatoires suivantes :
 - a) la procédure de dialogue compétitif ;
 - b) la procédure d'appel d'offres restreint ;
 - c) la procédure de négociation directe.

Le recours aux procédures dérogatoires est justifié par l'autorité contractante et soumis, au préalable, à la direction nationale de contrôle des marchés publics après avis favorable de la cellule d'appui au partenariat public-privé ;

- 3. la procédure de passation simplifiée fixée par décret pris en Conseil des ministres.

Article 8 : Exclusions

Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux contrats de partenariat public-privé :

- a) ayant pour objet des besoins de défense et de sécurité nationale exigeant le secret ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l'Etat est incompatible avec des mesures de publicité. Ils sont soumis à des procédures spécifiques définies par décret pris en Conseil des ministres ;
- b) attribués aux opérateurs économiques en vertu de droits exclusifs octroyés par des dispositions législatives nationales ;

c) conclus avec un partenaire privé avec lequel l'autorité contractante entretient une relation de quasi-régie lorsque les conditions suivantes sont réunies :

(i) l'autorité contractante exerce sur le partenaire privé un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services dans les conditions définies par décret pris en Conseil des ministres ;

(ii) le partenaire privé contrôlé réalise plus de de son activité, dans le cadre des tâches qui lui sont confiées par l'autorité contractante qui la contrôle ou par d'autres personnes morales que cette autorité contractante contrôle ;

(iii) le partenaire privé contrôlé ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément au Traité modifié de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur le partenaire privé contrôlé.

CHAPITRE III : PRINCIPES GENERAUX ET METHODE DE CALCUL DE LA VALEUR ESTIMEE

Article 9 : Principes généraux

Le partenariat public-privé satisfait aux principes clés suivants :

- l'économie et l'efficacité de la commande publique,

en cohérence avec la politique nationale de développement ;

- la bonne utilisation des deniers publics, notamment en garantissant la soutenabilité budgétaire des contrats de partenariat public-privé ;
- la transparence des procédures ;
- le libre accès à la commande publique ;
- l'égalité de traitement des candidats, sous réserve des dispositions dérogatoires prévues aux articles 28 et 29 de la présente loi ;
- la proportionnalité des avantages avec les risques, propre à garantir un juste équilibre entre l'intérêt public et l'intérêt privé.

Dans le cadre de l'application des principes évoqués au présent article, les autorités contractantes veillent :

- à l'interdiction de toute discrimination fondée sur la nationalité des candidats, sous réserve :
 - de la préférence communautaire qui est appliquée à toute entreprise communautaire présentant une offre ;
 - des mesures d'aide et de soutien aux micro, petites et moyennes entreprises en République du Bénin et conformément à la réglementation en vigueur ;
- au respect de la réglementation en matière environnementale, sociale et du travail, de protection des personnes handicapées et du genre.

Les opérateurs économiques sont soumis aux principes de responsabilité sociétale des entreprises.

Article 10 : Principes de la validité des contrats de partenariat public-privé

Tout projet susceptible de faire l'objet d'un partenariat public-privé est inscrit au catalogue des projets de partenariat public-privé.

Ne peuvent soumissionner à un contrat de partenariat public-privé, les personnes morales précédemment titulaires d'un contrat public ayant fait l'objet de résiliation pour faute ou carence. Les dispositions du présent article sont applicables au candidat, qu'il se présente seul ou en consortium, ainsi qu'à tous les tiers opérateurs et sous-traitants sur lesquels le candidat s'appuie pour justifier de ses capacités et ce, quel que soit le lien juridique ou économique qui les lie.

Article 11 : Méthode de calcul de la valeur estimée d'un contrat de partenariat public-privé

La valeur d'un contrat de partenariat public-privé correspond au chiffre d'affaires total du titulaire généré pendant la durée du contrat, hors taxes, estimé par l'autorité contractante, eu égard aux travaux et services qui font l'objet du contrat, ainsi qu'aux fournitures liées à ces travaux et services.

Cette estimation est valable au moment de l'envoi de l'avis de publicité préalable ou dans les cas où un tel avis n'est pas prévu, au moment où l'autorité contractante engage la procédure de passation.

TITRE II : CADRE INSTITUTIONNEL

CHAPITRE PREMIER : ORGANE DE PASSATION

Article 12 : Commission ad hoc d'ouverture et d'évaluation des offres

Dans le cadre du processus de conclusion d'un contrat de partenariat public-privé, il est créé une commission ad hoc d'ouverture et d'évaluation des offres.

Cette commission est chargée de procéder à :

- la préparation des dossiers d'appel d'offres ;
- l'ouverture des plis ;
- l'évaluation des offres ;
- la sélection des candidats.

Il est procédé à l'ouverture des plis en séance publique. Les autres étapes se déroulent à huis clos.

Un décret pris en Conseil des ministres détermine la composition et fixe les modalités de fonctionnement de la commission ad hoc d'ouverture et d'évaluation des offres.

CHAPITRE II : ORGANE DE CONTRÔLE

Article 13 : Direction nationale de contrôle des marchés publics

La direction nationale de contrôle des marchés publics assure le contrôle des opérations de passation des contrats de partenariat public-privé.

Dans l'exercice de sa mission, la direction nationale de contrôle des marchés publics peut requérir l'expertise de la cellule d'appui au partenariat public-privé.

Un décret pris en Conseil des ministres précise les conditions spécifiques du contrôle du partenariat public-privé.

CHAPITRE III : ORGANE D'EXPERTISE

Article 14 : Cellule d'appui au partenariat public-privé

La cellule d'appui au partenariat public-privé est l'organe technique de l'Etat chargé d'appuyer les autorités contractantes dans l'identification de projets pouvant faire l'objet de partenariat public-privé, dans leur priorisation, dans la réalisation d'études sur leur viabilité économique ou d'autres études lorsque cela est nécessaire.

Elle est chargée :

- d'assurer la promotion et la vulgarisation des mécanismes de partenariat public-privé d'apporter une assistance technique aux autorités contractantes dans la préparation, la négociation et le suivi des contrats de partenariat public-privé,
- d'émettre des avis techniques sur les projets de partenariat public-privé dans les cas définis par la présente loi.

Les autres attributions, la composition et les modalités de fonctionnement de la cellule d'appui au partenariat public-privé sont précisées par décret pris en Conseil des ministres.

CHAPITRE IV : ORGANES DE REGULATION

Article 15 : Organe de régulation des procédures de sélection des partenaires privés dans le cadre des contrats de partenariat public-privé

La régulation des contrats de partenariat public-privé est assurée par l'Autorité de régulation des marchés publics.

Elle est compétente pour connaître de tout recours en matière de partenariat public-privé et ses décisions peuvent être portées devant le juge administratif qui statue en procédure d'urgence.

Un décret pris en Conseil des ministres précise les conditions spécifiques de régulation du partenariat public-privé.

Article 16 : Cas du partenariat public-privé relatif à des secteurs économiques régulés

Lorsqu'un projet de partenariat public-privé est mis en œuvre dans un secteur régulé, l'autorité contractante sollicite et prend en compte l'avis technique de l'autorité de régulation sectorielle qui statue uniquement sur les aspects techniques du projet lors de la validation du dossier d'appel à concurrence, du rapport d'évaluation des offres et du projet de contrat de partenariat public-privé.

CHAPITRE V

AUTORITES CHARGEES DE LA SIGNATURE ET DE L'APPROBATION DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Article 17 : Autorité signataire

Le pouvoir de signer un contrat de partenariat public-privé appartient à l'ordonnateur du budget de l'autorité contractante.

Article 18 : Autorité approbatrice

Les contrats de partenariat public-privé sont approuvés par le Conseil des ministres dont la décision est matérialisée par la signature du ministre chargé des finances.

Nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent article, des règles spécifiques d'approbation des contrats de partenariat public-privé peuvent être définies par décret pris en Conseil des ministres dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure simplifiée de conclusion des contrats de partenariat public-privé.

TITRE III : PASSATION DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

CHAPITRE PREMIER : CONDITIONS PREALABLES A LA CONCLUSION DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Article 19 : Identification et priorisation des projets

Les autorités contractantes identifient et priorisent les projets susceptibles d'être réalisés en partenariat public-privé.

La procédure d'identification et de priorisation nécessite la réalisation d'une analyse de définition des besoins et d'une étude préliminaire technique, juridique, économique, environnementale et sociale.

Article 20 : Réalisation des études préalables

Les projets de partenariat public-privé identifiés et priorisés font l'objet :

- d'une étude de faisabilité ;
- d'une étude d'impact environnemental et social ;
- d'une étude des externalités afin de déterminer les coûts et bénéfices attendus pour la personne publique ;
- d'une étude de soutenabilité budgétaire.

A l'exception des offres spontanées, l'étude de faisabilité, l'étude d'impact environnemental et social, l'étude des externalités et l'étude de soutenabilité budgétaire sont réalisées par l'autorité contractante avec le concours de la cellule d'appui au partenariat public-privé.

L'étude de faisabilité fait notamment apparaître les motifs de caractère économique, financier, juridique et administratif qui conduisent l'autorité contractante à engager la procédure de passation d'un tel contrat.

L'étude de faisabilité fait également apparaître une analyse comparative de différentes options, notamment en termes de coût global, de partage de risques et de performance ainsi qu'une analyse des conséquences environnementales d'un tel projet et son impact en termes de développement durable.

Article 21 : Préparation et validation du catalogue des projets

Les projets susceptibles de faire l'objet d'un partenariat public-privé et qui sont accompagnés des études préalables, sont analysés et consolidés par la cellule d'appui au partenariat public-privé,

Le catalogue des projets de partenariat public-privé établi par la cellule est intégré à la documentation qui accompagne l'avant-projet de loi de finances soumis à l'examen du Conseil des ministres.

La version du catalogue adoptée par le Conseil des ministres est annexée au projet de loi de finances soumis chaque année à l'examen et à l'adoption de l'Assemblée nationale,

Article 22 : Publication du catalogue des projets

Le catalogue des projets est porté à la connaissance des opérateurs économiques par la cellule d'appui au partenariat public-privé à travers sa publication au minimum sur le portail internet national des marchés publics, dans le journal des marchés publics et si nécessaire, sur le portail communautaire des marchés publics ou à l'international.

Article 23 : Avis préalable au lancement de la procédure de contractualisation

La procédure de passation des contrats de partenariat public-privé ne peut être engagée par l'autorité contractante qu'après l'obtention des avis favorables :

- a) de l'organe de régulation sectoriel, si requis ;

- b) de la cellule d'appui au partenariat public-privé ;
- c) de la direction nationale de contrôle des marchés publics et le « bon à lancer » ;

Les délais et les modalités de traitement au niveau de chaque organe compétent sont fixés par décret pris en Conseil des ministres.

CHAPITRE II : PROCEDURES DE DROIT COMMUN

Article 24 : Appel d'offres ouvert en une étape

Un contrat de partenariat public-privé est passé par appel d'offres ouvert en une étape lorsque l'autorité contractante est en mesure de définir les prestations qui font l'objet du contrat par référence aux normes, agréments techniques ou spécifications nationales ou communautaires détaillées ou à défaut par référence à des normes, arguments techniques et spécifications nationaux et internationaux et lorsqu'elle dispose de critères de performance et d'indicateurs de résultats précis.

L'appel d'offres est dit ouvert lorsque tout opérateur économique répondant aux conditions fixées dans le dossier d'appel à concurrence peut déposer une offre.

Il est procédé au lancement d'un avis d'appel d'offres après le « bon à lancer » de la direction nationale de contrôle des marchés publics, à travers sa publication au minimum sur le portail internet national des marchés publics, dans le journal des marchés publics et si nécessaire, sur le portail communautaire des marchés publics ou à l'international.

Quel que soit le mode de passation des contrats de partenariat public-privé, le dossier d'appel à concurrence est, dès la publication de l'avis d'appel à concurrence, mis à la disposition de chaque candidat qui en fait la demande, à titre gratuit.

Chaque avis d'appel à concurrence en une étape comporte au minimum :

- la désignation de l'autorité contractante ;
- l'objet du contrat de partenariat public-privé ;
- le mode de rémunération du titulaire ;
- le lieu où il peut être pris connaissance du dossier d'appel à concurrence ainsi que ses modalités d'obtention ;
- les lieux et date limite de réception des offres ;
- le délai pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres ;
- les obligations en matière de cautionnement ou de garantie ;
- le cas échéant, les conditions exigées en termes de contenu local, de sous-traitance ou de nombre minimum d'experts nationaux clés, de transfert de connaissances ou de technologie en tant que composante clé d'une mission ou du champ des travaux ou services ;
- la référence aux marges de préférence prévues et les mesures d'aide et de soutien aux micro, petites et moyennes entreprises ;
- le lieu où les candidats peuvent consulter les résultats de l'appel d'offres ;
- la réglementation régissant rappel d'offres.

L'ouverture des plis et l'évaluation des offres se font conformément aux principes posés par les dispositions de la présente loi.

L'attribution se fonde sur le principe de l'offre conforme aux spécifications techniques, évaluée économiquement la plus avantageuse et dont l'opérateur économique satisfait aux critères de qualification.

Article 25 : Appel d'offres ouvert précédé d'une pré-qualification

L'appel d'offres ouvert peut être précédé d'une pré-qualification dans le cas de projets importants ou complexes ou de services spécialisés. Le recours à cette procédure est soumis à l'approbation de la direction nationale de contrôle des marchés publics.

L'examen de la qualification des candidats s'effectue exclusivement en fonction de leur aptitude à exécuter le projet de façon satisfaisante et selon les critères retenus dans le dossier d'appel à concurrence.

Le rapport de préqualification établi par la commission ad hoc d'ouverture et d'évaluation des offres est transmis à l'autorité contractante, qui se charge de préparer le projet de dossier d'appel à concurrence comprenant la proposition de liste restreinte des candidats pré-qualifiés.

L'avis de pré-qualification est publié dans les mêmes conditions que l'avis d'appel d'offres. Le dossier de pré-qualification contient au moins :

- la date et le lieu de dépôt des candidatures en réponse à l'avis de préqualification ;
- les renseignements relatifs aux travaux, fournitures ou prestations qui font l'objet de la pré-qualification ;
- une description précise des conditions à remplir pour être pré-qualifié ;
- les délais dans lesquels les résultats de la pré-qualification seront connus des candidats.

L'attribution se fonde sur le même principe que celui retenu pour l'appel d'offres ouvert en une étape.

Article 26 : Appel d'offres ouvert en deux étapes

Les autorités contractantes mettent en œuvre la procédure d'appel d'offres ouvert en deux étapes dans le cas de projets très complexes, notamment lorsqu'elles ne sont pas en mesure de définir seules et à l'avance les moyens techniques répondant à leurs besoins ou lorsqu'elles ne sont pas en mesure d'établir le montage juridique et/ou financier du projet.

L'appel d'offres ouvert est dit en deux étapes lorsque les candidats pré-qualifiés sont, dans une première étape, invités à remettre une offre initiale comprenant leurs propositions techniques, avec ou sans indication de prix, sur la base de principes généraux de conception, de prescriptions techniques minimales et/ou de normes de performance.

Au cours de cette première étape, les autorités contractantes examinent les propositions. Elles peuvent demander aux soumissionnaires toutes informations ou précisions complémentaires sur le contenu des propositions.

L'autorité contractante engage une phase de dialogue avec les soumissionnaires sur le contenu de leur offre, afin de déterminer les moyens techniques, juridiques et financiers répondant le mieux à ses besoins. Les modalités de déroulement du dialogue sont définies dans les documents de la consultation.

L'autorité contractante respecte les principes d'égalité de traitement des opérateurs économiques et de confidentialité au cours du dialogue.

Après identification de la solution ou des solutions susceptibles de répondre à ses besoins, l'autorité contractante informe les soumissionnaires de la fin de cette première étape.

Dans une seconde étape, les opérateurs économiques retenus sont invités à présenter une offre finale technique et financière engageante sur la base des documents de la consultation, le cas échéant, révisés par l'autorité contractante.

Les offres définitives sont évaluées et comparées en vue de déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse, en application des critères d'évaluation prévus.

CHAPITRE III : PROCEDURES DEROGATOIRES

Article 27 : Dialogue compétitif

La procédure de dialogue compétitif est la procédure par laquelle l'autorité contractante dialogue avec des candidats admis à y participer en vue de définir ou de développer les solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base desquelles ces candidats sont invités à remettre une offre.

Les autorités contractantes peuvent mettre en œuvre la procédure de dialogue compétitif lorsque, compte tenu de la complexité du projet, elles ne sont objectivement pas en mesure de définir seules et à l'avance les moyens techniques pour répondre à leurs besoins ou d'établir le montage juridique ou financier du projet.

L'autorité contractante publie un avis préalable dans lequel elle fait notamment connaître :

- ses exigences et ses besoins définis dans un programme fonctionnel ;
- les modalités et le calendrier indicatif du dialogue ;
- les critères d'attribution.

Seuls les candidats ayant reçu une invitation de l'autorité contractante à la suite de l'évaluation des informations fournies en réponse à l'avis de publicité préalable, peuvent participer au dialogue. Le nombre de candidats invités ne peut être inférieur à trois, sauf si l'autorité contractante fournit la preuve, qu'en dépit des mesures de large publicité qu'elle a mises en œuvre et des efforts qu'elle a déployés pour susciter l'intérêt de candidats potentiels, il n'a pas été possible d'identifier au moins trois candidats.

L'autorité contractante ouvre avec les participants sélectionnés, un dialogue dont l'objet est l'identification et la définition des moyens propres à satisfaire au mieux ses besoins. Tous les aspects du marché peuvent être discutés avec les participants sélectionnés.

Le dialogue peut se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre de solutions à discuter, en appliquant les critères d'attribution définis dans l'avis de publicité préalable. L'autorité contractante indique dans les documents de la consultation, si elle fera usage de cette possibilité.

L'autorité contractante poursuit le dialogue jusqu'à ce qu'elle soit en mesure d'identifier la solution ou les solutions qui sont susceptibles de répondre à ses besoins.

Lorsque l'autorité contractante estime que le dialogue est arrivé à son terme, elle en informe les participants restant en lice et les invite à présenter leur offre finale sur la base de la solution ou des solutions qu'ils ont présentées et spécifiées au cours du dialogue.

Des précisions, clarifications ou compléments ainsi qu'un perfectionnement peuvent être demandés aux participants sur leur offre finale. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier les aspects essentiels de l'offre finale, notamment les besoins et exigences indiqués dans les documents de consultation.

L'autorité contractante peut prévoir des primes au profit des participants au dialogue. Le montant de la prime est indiqué dans les documents de consultation et la rémunération du titulaire du contrat tient compte de la prime qui lui a été éventuellement versée pour sa participation à la procédure.

La procédure se poursuit ensuite conformément aux dispositions des articles 41 à 51 de la présente loi.

Article 28 : Appel d'offres restreint

L'appel d'offres est restreint lorsque seuls les opérateurs économiques que l'autorité contractante a décidé de consulter peuvent remettre des offres.

Le recours au mode dérogatoire d'appel d'offres restreint est soumis à l'autorisation préalable de la direction nationale de contrôle des marchés publics et après avis de la cellule d'appui au partenariat public-privé. La demande d'autorisation de recours à cette procédure expose les motifs qui la justifient.

Le nombre de candidats à une procédure d'appel d'offres restreint ne peut être inférieur à trois, sauf si l'autorité contractante fournit la preuve, qu'en dépit des mesures de large publicité qu'elle a mises en œuvre et des efforts qu'elle a déployés pour susciter l'intérêt de candidats potentiels, il n'a pas été possible d'identifier au moins trois candidats qui satisfont aux critères de pré-qualification. Dans ce cas, la commission ad hoc d'ouverture et d'évaluation des offres peut poursuivre la procédure avec les deux (02) candidats pré-qualifiés.

Le dépôt, l'ouverture des plis et l'évaluation des offres se font dans les mêmes conditions que pour l'appel d'offres ouvert en une étape.

Les autorités contractantes peuvent mettre en œuvre une procédure d'appel d'offres restreint lorsque les travaux ou les services, eu égard à leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu'auprès d'un nombre limité d'opérateurs économiques.

Article 29 : Négociation directe

Un contrat de partenariat public-privé peut être passé selon une procédure de négociation directe dans les situations suivantes :

1. lorsqu'une urgence impérieuse, résultant de circonstances imprévisibles pour l'autorité contractante et qui ne lui sont pas imputables, ne permet pas de respecter les délais minimaux exigés dans les procédures d'appel d'offres ;
2. lorsque la réalisation ou l'exploitation d'un projet ne peut être menée que par un opérateur économique déterminé, pour des motifs liés à la protection de droits de propriété intellectuelle ou de secrets en matière commerciale et industrielle ;
3. lorsqu'aucune candidature ou aucune offre n'a été remise à l'expiration de la date limite de dépôt des candidatures et des offres, pourvu que les conditions initiales de mise en concurrence aient été respectées et que les conditions initiales du contrat ne soient pas substantiellement modifiées ;
4. lorsqu'une seule offre conforme a été déposée et que le lancement d'une nouvelle procédure de passation ne permettrait pas de respecter le calendrier prévisionnel d'attribution du contrat ;
5. lorsqu'il porte sur une offre spontanée jugée acceptable par la cellule d'appui au partenariat public-privé.

Le recours au mode dérogatoire de négociation directe est soumis à l'avis préalable de la direction nationale de contrôle des marchés publics. La demande d'autorisation de recours à cette procédure en expose les motifs qui la justifient.

Un contrat de partenariat public-privé peut être passé, selon une procédure de négociation directe sur autorisation du Conseil des ministres.

CHAPITRE IV : PROCEDURE SPECIFIQUE DE L'OFFRE SPONTANEE

Article 30 : Offre spontanée

Un opérateur économique a la possibilité d'adresser à une autorité contractante une offre spontanée. Dans ce cas, l'opérateur économique réalise les études préalables de manière à présenter un projet cohérent comportant des propositions techniques adéquates ainsi que les solutions de financement correspondantes.

Une offre spontanée peut aussi porter sur la réalisation d'un projet dont les études ont été menées par l'autorité contractante.

Il ne peut être accepté d'offre spontanée portant sur des projets qui figurent dans le catalogue.

Article 31 : Autres règles spécifiques aux offres spontanées

L'opérateur économique porteur d'une offre spontanée soumet à l'autorité contractante, un dossier comportant :

- le memorandum d'entente préalablement signé avec l'autorité contractante ;
- une note décrivant l'étendue et la durée des travaux à réaliser ;
- la description des solutions techniques proposées ;

- la compétitivité du projet ;
- les avantages économiques et financiers attendus du projet ;
- une analyse des risques liés au projet ;
- un schéma de répartition et d'atténuation de ces risques entre les parties ;
- le coût estimatif global du projet ;
- un plan de financement du projet assorti d'un modèle financier prévisionnel ;
- le détail des études complémentaires à réaliser ainsi que leur coût estimatif, leur mode et source de financement ;
- une étude d'impact environnemental et social ;
- un plan de gestion environnementale et sociale accompagné du certificat de conformité conformément aux textes en vigueur en la matière ;
- un avant-projet de contrat.

L'offre spontanée est accompagnée de documents attestant des capacités financières et techniques de l'opérateur économique à réaliser le projet proposé.

Après examen de l'offre spontanée, notamment, en ce qui concerne la compétitivité du projet proposé ainsi que sa viabilité financière, l'autorité contractante peut demander des informations complémentaires, classer l'offre sans suite, ou décider de lui donner une suite favorable.

Lorsque l'autorité contractante décide de donner une suite favorable à l'offre spontanée, elle la transmet à la commission ad' hoc d'ouverture et d'évaluation des offres, après avis favorable de la cellule d'appui au partenariat public-privé.

La cellule émet un avis portant sur les points suivants :

- la cohérence globale du projet et sa conformité à la politique de l'Etat ;
- la qualité et la pertinence des solutions techniques ;
- l'analyse coûts/avantages du projet ;
- le taux de rentabilité économique du projet ;
- la compétitivité du mode de financement ;
- la répartition rationnelle des risques entre les parties ;
- le potentiel de création d'emplois ;
- les modalités de transfert de technologie ;
- la qualité du montage contractuel et financier proposé ;
- les mesures de protection de l'environnement et de promotion du développement durable.

La cellule d'appui au partenariat public-privé peut recourir à une expertise indépendante liée au secteur du projet dans le cadre de l'évaluation des projets.

En cas d'avis favorable de la cellule, l'autorité contractante peut mettre en œuvre l'une des procédures de passation prévues par la présente loi, sous réserve du respect des conditions de recours à chacune d'elles.

Dans l'hypothèse de la mise en œuvre d'un appel d'offres ouvert ou restreint ou d'un dialogue compétitif, l'autorité contractante concernée permet à tous les soumissionnaires de concourir sur une base égalitaire.

A cet effet, l'autorité contractante veille au respect de la confidentialité de certaines caractéristiques de l'offre spontanée liées aux droits de propriété intellectuelle et au secret en matière commerciale et industrielle,

L'autorité contractante prévoit des mécanismes incitatifs au profit de l'offre spontanée.

Elle peut également conclure le partenariat public-privé par une procédure de négociation directe et dans les conditions prévues à l'article 29 de la présente loi.

CHAPITRE V : PROCEDURE DE PASSATION SIMPLIFIEE

Article 32 : Procédure de passation simplifiée

Dans le respect des principes énoncés aux articles 9 et 10 de la présente loi, les autorités contractantes peuvent mettre en œuvre une procédure de passation simplifiée du partenariat public-privé suivant des modalités fixées par décret pris en Conseil des ministres.

CHAPITRE VI : ATTRIBUTION DU CONTRAT DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Article 33 : Communication et échanges des informations

Dans toutes les procédures de passation, les communications

et les échanges d'informations sont effectués par tout moyen laissant trace écrite.

Les documents d'appel à concurrence peuvent être mis à la disposition des opérateurs économiques par voie électronique dans les conditions fixées par décret pris en Conseil des ministres, sous réserve que ces documents soient également mis à la disposition des candidats par voie postale, s'ils en font la demande.

Le dossier d'appel à concurrence est, dès la publication de l'avis, mis à titre gratuit à la disposition de chaque opérateur économique retenu dans le cadre de l'appel d'offres restreint, lorsqu'il en fait la demande.

Sauf dispositions contraires prévues dans l'avis d'appel à concurrence, les candidatures et les offres peuvent également être communiquées à l'autorité contractante par voie électronique, dans des conditions définies par décret pris en Conseil des ministres.

Les mécanismes de communication et d'échanges d'informations garantissent la confidentialité des communications, des échanges et du stockage. Ils ne peuvent être divulgués que sur accord préalable du candidat ou du soumissionnaire.

Le mode de transmission des candidatures et des offres est indiqué dans l'avis de publicité préalable et dans les documents de la consultation.

Article 34 : Contenu de l'avis et des dossiers-types d'appel à concurrence

Les contrats de partenariat public-privé sont passés sur la base d'avis-types d'appel à concurrence et de dossiers-types d'appel à concurrence élaborés par l'Autorité de régulation des marchés publics avec l'appui de la cellule d'appui au partenariat public-privé et le cas échéant, de l'autorité chargée de la régulation sectorielle.

Les éléments constitutifs de l'avis-type et des dossiers-types d'appel à concurrence sont déterminés par décret pris en Conseil des ministres.

Article 35 : Publicité des avis

Sauf dans le cas des procédures dérogatoires, les projets de partenariat public-privé font l'objet d'un avis d'appel à concurrence porté à la connaissance des opérateurs économiques par un avis spécifique publié dans les mêmes conditions que le catalogue des projets.

Cette obligation concerne également les avis de pré-qualification et les avis d'attribution. Chaque avis d'attribution est publié dans les quinze jours calendaires de la notification du contrat à l'attributaire.

Article 36 : Conditions de participation et modalités de vérification des capacités des candidats

A moins que le candidat ne fasse l'objet d'une interdiction de soumissionner, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, les autorités contractantes ne peuvent imposer

ser aux candidats que des conditions de participation propres à garantir qu'ils disposent :

- de la capacité juridique à déposer une candidature et/ou une offre ;
- des capacités professionnelles, techniques, économiques et financières suffisantes pour l'exécution du projet.

Les justifications des capacités et les conditions de présentation des candidatures sont précisées dans l'avis de publicité préalable ou dans les documents de la consultation.

Les autorités contractantes vérifient que les candidats présentent les capacités requises :

- soit dans le cadre d'une pré-qualification ;
- soit, en l'absence d'une pré-qualification, à tout moment de la procédure de passation et au plus tard avant l'attribution du contrat.

Un opérateur économique peut avoir recours aux capacités d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique de leurs liens. L'autorité contractante peut exiger que les opérateurs économiques concernés soient solidairement responsables dans la mesure où cela est nécessaire à la bonne exécution du contrat. Dans ce cas, l'autorité contractante mentionne cette exigence dans l'avis de publicité préalable ou dans les documents de la consultation.

Lorsque le candidat se présente en groupement, les capacités de chacun des membres du groupement sont appréciées, afin de déterminer si leur combinaison garantit qu'ils disposent des capacités suffisantes pour l'exécution du partenariat public-privé. Des conditions de participation spécifiques peuvent être exigées du mandataire du groupement.

Article 37 : Modalités d'organisation des candidats et des soumissionnaires

37.1. Groupements

Les opérateurs économiques peuvent se présenter en groupement pour participer à la procédure de passation d'un partenariat public-privé.

Aucun candidat ne peut se présenter à la fois à titre individuel et de membre d'un groupement. L'autorité contractante disqualifie les candidatures qui ne respectent pas cette règle.

Chaque membre d'un groupement ne peut participer à une procédure de passation, directement ou indirectement, qu'au titre d'un seul groupement. La violation de cette règle entraîne la disqualification des groupements.

La composition du groupement peut être modifiée au cours de la procédure de passation en cas d'opération de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion ou d'acquisition ou si le groupement rapporte la preuve que l'un de ses membres se trouve dans l'impossibilité d'accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait.

En cas d'appel d'offres en deux étapes, la composition du groupement peut évoluer pendant la phase de dialogue, en fonction des solutions techniques et/ou financières proposées. Cette modification ne peut pas concerner le mandataire du groupement.

La modification de la composition du groupement est préalablement autorisée par l'autorité contractante. Elle vérifie que :

- le groupement transformé dispose d'une capacité professionnelle, technique, économique et financière équivalente à celle qui a conduit à retenir la candidature initiale ;
- cette modification résulte d'un fait non prévisible par les membres du groupement.

37.2. Sous-traitants

Le titulaire peut confier, sous sa responsabilité, l'exécution des services ou travaux qui font l'objet du partenariat public-privé à un tiers, dans les conditions définies dans le dossier d'appel à concurrence.

Dans l'avis de publicité préalable ou dans les documents de la consultation, l'autorité contractante demande au candidat ou au soumissionnaire la part de l'exécution du contrat qui sera confiée à des tiers, les sous-traitants proposés et les projets de contrat de sous-traitance.

Après l'attribution, lorsque le titulaire souhaite confier une part de l'exécution du contrat à un tiers, il demande l'autorisation

de l'autorité contractante en précisant : (i) le nom du tiers ; (ii) les coordonnées de son représentant légal ; (iii) la part des prestations qui lui sont réservées ; (iv) une copie du projet de sous-traitance.

Le titulaire constitue, à la demande de tout prestataire auquel il est fait appel pour l'exécution du contrat, un cautionnement auprès d'un organisme financier, afin de garantir au prestataire le paiement des sommes dues.

37.3 : Accès des petites et moyennes entreprises communautaires au partenariat public-privé

Dans l'avis de publicité préalable ou dans les documents de la consultation, l'autorité contractante demande aux candidats et aux soumissionnaires d'indiquer dans leurs offres, la part d'exécution du contrat qu'ils s'engagent à réserver à des petites et moyennes entreprises communautaires ainsi que les modalités des transferts de technologie et de compétences proposées.

Parmi les critères d'évaluation des offres, l'autorité contractante prend en compte :

- la part d'exécution du contrat que le soumissionnaire s'engage à confier à des petites et moyennes entreprises communautaires ;
- le nombre de créations d'emplois ;
- les modalités des transferts de technologie et de compétences proposées.

Le contrat de partenariat public-privé indique, conformément à l'offre du titulaire, la part de l'exécution qu'il s'engage à confier à des petites et moyennes entreprises locales ou communautaires.

Article 38 : Délai de réception des candidatures et des offres

A compter de la publication de l'avis préalable ou de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner, le délai de réception des candidatures ou des offres ne peut être inférieur à trente jours calendaires pour les contrats de partenariat public-privé passés par procédure simplifiée en application de l'article 32 de la présente loi et à quarante-cinq jours calendaires pour les contrats de partenariat public-privé passés suivant les autres procédures.

Les autorités contractantes fixent les délais de réception des candidatures et des offres en tenant compte de la complexité du partenariat public-privé et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur candidature et/ou leur offre.

Les délais de réception des candidatures ou des offres peuvent être raccourcis de sept jours calendaires, dès lors qu'elles peuvent être transmises par voie électronique.

Article 39 : Pré-qualification

La procédure de pré-qualification est conduite par la commission ad' hoc d'ouverture et d'évaluation des offres visée à l'article 12 de la présente loi.

La commission se réunit à la demande de l'autorité contractante. Elle statue sur la qualification de chaque candidat ayant présenté une offre.

Elle statue uniquement sur la base des critères énoncés dans le dossier de préqualification.

L'examen de la commission ad hoc d'ouverture et d'évaluation des offres s'effectue exclusivement en fonction de la capacité de chaque candidat à réaliser le projet et selon les critères suivants :

- expérience technique spécifique ;
- ressources humaines et matérielles disponibles ;
- capacités financières.

Pour apprécier les capacités des candidats au regard des critères cités au présent article, les renseignements ou documents ci-après peuvent entre autres être demandés aux candidats :

- les références concernant des contrats similaires ;
- la déclaration indiquant les effectifs, l'outillage, le matériel et les équipements techniques dont dispose le candidat pour l'exécution du contrat ;
- les états financiers et rapports annuels d'activités des trois derniers exercices ;
- une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le cas échéant, le résultat net concernant les prestations auxquelles se réfère le contrat, au cours des trois derniers exercices ;

- une déclaration appropriée de banque ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels ;
- les certificats de qualification professionnelle délivrés, selon des critères objectifs et transparents par l'organisme officiel responsable de la certification des entreprises ;
- l'attestation des autorités béninoises ou étrangères établissant que le candidat, les principaux dirigeants de l'entreprise candidate ou l'entreprise candidate n'ont pas fait l'objet de condamnation pénale liée à leur activité professionnelle.

La commission ad hoc d'ouverture et d'évaluation des offres établit la liste des opérateurs privés ayant soumissionné et qui sont admis à présenter leurs offres.

La décision de la commission fait l'objet d'un procès-verbal.

La commission ad hoc d'ouverture et d'évaluation des offres notifie à chaque candidat la décision qu'elle a prise à son égard. Elle communique à tout candidat qui en fait la demande, les motifs du rejet de sa candidature.

Idéalement, le nombre de candidats à une procédure de pré-qualification est d'au moins trois. Dans le cas où deux offres sont reçues et sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa 3 de l'article 25 de la présente loi, la commission ad hoc d'ouverture peut poursuivre la procédure avec les deux candidats pré-qualifiés.

Si un seul candidat est pré-qualifié, après avis favorable de la cellule d'appui au partenariat public-privé puis de la direction nationale de contrôle des marchés publics, la commission ad hoc d'ouverture et d'évaluation des offres poursuit le processus au moyen d'une procédure de négociation directe.

En cas d'avis défavorable de la cellule ou de la direction, l'autorité contractante reprend la procédure de pré-qualification.

Article 40 : Présentation et ouverture des offres

Les offres déposées par les candidats sont signées par leurs représentants légaux ou par leurs mandataires dûment habilités. Aucun mandataire ne peut représenter plus d'un candidat.

Les offres sont accompagnées d'un acte d'engagement du candidat qui doit être signé par son représentant légal ou son mandataire dûment habilité.

Les offres sont présentées et déposées dans les formes et selon les modalités fixées par le dossier d'appel à concurrence.

L'ouverture des plis a lieu aux date et heure fixées dans le dossier d'appel à concurrence, en présence des candidats ou de leurs représentants qui le souhaitent.

Seuls sont ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard aux date et heure limites indiquées dans le dossier d'appel à concurrence.

Dans un premier temps, les propositions techniques sont ouvertes par la commission ad hoc d'ouverture et d'évaluation

des offres en présence des candidats ou de leurs représentants dûment mandatés à cet effet.

Dans un second temps, les offres financières des candidats dont les offres techniques ont été jugées conformes sont ouvertes par la commission ad hoc d'ouverture et d'évaluation en présence des candidats ou de leurs représentants invités à cet effet.

A l'issue de chaque ouverture de plis, il est établi un procès-verbal signé par les membres de la commission.

Les procès-verbaux signés par les membres de la commission ad hoc d'ouverture et d'évaluation des offres, sont remis sans délai à tous les soumissionnaires ou candidats invités à travers les mêmes canaux que ceux de l'avis d'appel à concurrence.

Si aux date et heure limites de réception des offres, il est reçu au moins un pli, la commission ad hoc d'ouverture et d'évaluation des offres procède aux opérations d'ouverture de ce pli.

Si aux date et heure limites de réception des offres, aucun pli n'a été reçu, la commission ouvre alors un nouveau délai pour le dépôt des offres. Ce délai ne peut être inférieur au délai prévu à l'article 38 de la présente loi.

Article 41 : Evaluation des offres

L'évaluation des offres intervient dès la fin du processus d'ouverture des offres.

Les offres sont examinées par la commission ad hoc d'ouverture et d'évaluation des offres. Elle procède, de manière strictement confidentielle à l'évaluation des offres techniques et financières et à leur classement suivant des critères édictés par le dossier d'appel à concurrence.

Dans un premier temps, la commission ad hoc évalue les propositions techniques et procède ensuite à une évaluation des offres financières des candidats dont les offres techniques ont été jugées conformes sur la seule base des critères financiers décrits dans le dossier d'appel à concurrence.

Les offres financières des candidats ayant soumis des offres techniques évaluées non conformes ne sont pas ouvertes.

Dans le cadre de l'évaluation des offres complètes, la commission ad hoc prend en compte les incitations suivantes, sauf incitations plus avantageuses par des textes législatifs et réglementaires :

- une marge de préférence non cumulable avec d'autres, aux opérateurs ressortissants de l'espace de l'Union économique et monétaire ouest africaine, comprise entre 5 % et 10 % ;
- une marge de préférence qui ne peut dépasser 10% non cumulable avec d'autres, aux groupements candidats comptant en leur sein un opérateur ressortissant de l'espace de l'Union économique et monétaire ouest africaine ;
- un traitement préférentiel de 5% au minimum et de 10% au maximum, cumulable avec les marges de préférence

visées aux premier et deuxième paragraphes du présent article, à tout candidat s'étant irrévocablement engagé, à sous-traiter au moins 30 % de la valeur globale des marchés de fournitures et de travaux passés au titre de la mise en œuvre du contrat de partenariat aux entreprises communautaires.

Une marge de préférence qui ne peut dépasser 5% peut être accordée à tout candidat qui s'engage à favoriser la contractualisation avec des petites et moyennes entreprises de l'espace de l'Union économique et monétaire ouest africaine ou avec des associations de petits opérateurs communautaires.

Le processus d'évaluation permet à la commission ad hoc d'ouverture et d'évaluation des offres d'identifier l'offre économiquement la plus avantageuse.

Article 42 : Offre économiquement la plus avantageuse

Le contrat de partenariat est conclu avec le candidat ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base de la combinaison optimale de différents critères d'évaluation prévus dans le dossier d'appel à concurrence et pouvant être liés, notamment :

- au coût, au montant et à la rationalité du financement offert ;
- à tout autre revenu que les équipements ou ouvrages sont susceptibles de procurer à l'autorité contractante ;
- à la valeur de rétrocession des installations, le cas échéant ;
- aux tarifs imposés aux usagers ou reversés à l'autorité contractante ;

- à la valeur des paiements directs que l'autorité contractante est amenée à effectuer ainsi qu'aux modalités de leur versement ;
- à la qualité de l'organisation mise en place pour assurer la continuité des services rendus ;
- aux spécifications et normes de performance prévues ou proposées ;
- au niveau de qualité des services ;
- au potentiel de développement socio-économique présenté par le projet ;
- au respect des normes environnementales ;
- à la part d'exécution du contrat que le candidat s'engage à sous-traiter avec les entreprises locales ou communautaires ;
- au niveau d'utilisation des matériaux d'origine locale ;
- au niveau d'emploi de la main d'œuvre locale proposé ;
- aux modalités de transfert de technologie et de transfert de compétences proposées.

Les critères retenus sont énumérés dans le dossier d'appel à concurrence et exprimés en termes monétaires ou sous la forme de critères éliminatoires.

Article 43 : Attribution provisoire et notification

Les propositions d'attribution émanant de la commission ad hoc d'ouverture et d'évaluation des offres font l'objet d'un procès-verbal.

Ce procès-verbal établi selon un document-type signé par les membres de la commission est publié, après avis favorable de la cellule d'appui au partenariat public-privé, puis validation par la direction nationale de contrôle des marchés publics.

L'autorité contractante notifie aux soumissionnaires par tout moyen laissant trace écrite, les résultats de l'évaluation en précisant les motifs de rejet des offres n'ayant pas été retenues.

A compter de la notification à tous les soumissionnaires des résultats de l'évaluation, l'autorité contractante observe un délai minimum de quinze jours calendaires avant de procéder à la négociation du contrat.

Dans ce délai, le soumissionnaire dont l'offre a été rejetée peut, sous peine de forclusion, exercer un recours auprès de l'autorité contractante et, si requis, auprès de l'Autorité de régulation des marchés publics.

Article 44 : Négociation du contrat

La commission ad hoc d'ouverture et d'évaluation des offres engage avec le soumissionnaire dont l'offre a été jugée économiquement la plus avantageuse, une phase de négociation du contrat en vue d'en arrêter les termes définitifs. Chaque partie à la négociation peut être assistée de personnes ressources.

Cette négociation ne peut avoir pour effet de modifier les caractéristiques techniques et financières essentielles de l'offre précisées dans les documents de la consultation et dont la va-

riation serait susceptible de fausser la concurrence ou d'avoir un effet discriminatoire.

Le procès-verbal établi selon un document-type est signé par tous les membres de la commission et l'attributaire et soumis au contrôle de conformité de la direction nationale de contrôle des marchés publics, après avis favorable de la cellule d'appui au partenariat public-privé.

En cas d'échec de la négociation avec l'attributaire, l'autorité contractante peut solliciter les autres soumissionnaires dans l'ordre de classement des offres.

Article 45 : Bouclage financier

Le bouclage financier du projet est réalisé, le cas échéant, selon les modalités prévues dans les documents de la consultation. L'autorité contractante demande la confirmation des engagements financiers de l'attributaire provisoire du contrat, par l'obtention d'engagements fermes sur la totalité du financement.

Durant le processus de bouclage financier, l'attributaire provisoire soumet à l'avis préalable de l'autorité contractante, tout document financier qui justifie à la satisfaction de l'autorité contractante, l'obtention d'engagements fermes sur la totalité du financement. Ces documents sont remis suivant le calendrier convenu lors de la phase de négociation du projet.

L'autorité contractante notifie par écrit ses commentaires, objections ou demandes d'informations complémentaires par

rapport aux documents soumis par l'attributaire provisoire, dans un délai de quinze jours calendaires à compter de leur remise.

En cas d'échec de la négociation avec l'attributaire, l'autorité contractante peut solliciter les autres soumissionnaires dans l'ordre de classement.

Article 46 : Société de projet

Dans les conditions fixées par le dossier d'appel à concurrence, l'attributaire définitif peut créer une société de projet.

La société de projet est constituée, pour une durée limitée, à titre exclusif en vue de l'exécution du contrat de partenariat public-privé.

Les modalités de participation des opérateurs privés nationaux dans le capital de la société de projet sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.

Article 47 : Signature du contrat

Au terme des négociations visées à l'article 44 de la présente loi, l'autorité contractante soumet le projet de contrat pour contrôle de conformité de la direction nationale de contrôle des marchés publics, après avis favorable de la cellule d'appui au partenariat public-privé et de l'Autorité de régulation sectorielle lorsque la réglementation applicable le prévoit.

Le contrat ne peut, à peine de nullité, être signé avant l'expiration d'un délai de recours de quinze jours ouvrables suivant la notification de la décision de sélection du partenaire privé.

Le recours est porté devant l'Autorité de régulation des marchés publics conformément à la procédure prévue à cet effet. L'expiration des délais de recours ouvre droit à la signature du contrat.

Après validation, le contrat est signé successivement par l'attributaire constitué, le cas échéant, en société de projet, et par l'autorité contractante.

Article 48 : Approbation

Tout contrat de partenariat public-privé signé par les parties est transmis pour approbation au Conseil des ministres, Ce contrat est accompagné du procès-verbal de clôture de la mise au point et de l'annexe fiscale, le cas échéant.

Une copie de tout contrat approuvé est, quelle que soit l'autorité approbatrice, transmise par l'autorité contractante à la cellule d'appui au partenariat public-privé et à la direction nationale de contrôle des marchés publics.

Article 49 : Attribution définitive, notification et publication

Le contrat est notifié au titulaire dans un délai de quinze jours calendaires à compter de son approbation.

Dans un délai de trente jours calendaires à compter de cette notification, l'autorité contractante publie un avis d'attribution au Journal officiel ou dans un journal d'annonces légales agréé.

Article 50 : Arrêt de la procédure et compensation de l'attributaire provisoire

L'autorité contractante peut, à tout moment et avant l'approbation du contrat, mettre fin à la procédure d'appel d'offres. Cette décision ne peut faire l'objet d'aucun recours en annulation de la part des candidats. Ils peuvent néanmoins, le cas échéant, bénéficier d'une compensation financière.

Le montant de cette compensation est déterminé par l'Autorité de régulation des marchés publics, sur la base d'une expertise indépendante et ne peut en aucun cas excéder le coût de développement du projet par l'opérateur économique.

Article 51 : Conservation des documents

La direction nationale de contrôle des marchés publics et chaque autorité contractante conservent pendant une durée de dix ans à compter de l'attribution du contrat, les informations liées aux procédures de sélection et d'attribution.

TITRE IV : REGIME FISCAL APPLICABLE AUX CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Article 52 : Généralités

Le régime fiscal applicable aux contrats de partenariat public privé s'applique aux phases :

- de conception, réalisation, extension et renouvellement des investissements entrant dans le cadre du projet objet du partenariat public-privé ;

- d'exploitation ou de gestion du projet objet du partenariat public-privé.

Pour chaque phase, le régime fiscal applicable concerne la fiscalité de porte et la fiscalité intérieure.

Le régime fiscal accordé en vertu de la présente loi au titulaire est profitable à ses sous-traitants.

Le régime fiscal applicable est porté à la connaissance des soumissionnaires à travers le dossier d'appel à concurrence.

Il peut faire l'objet de négociation lors de la mise au point du contrat, conformément aux dispositions des articles 53 à 57 de la présente loi.

Article 53 : Régime fiscal en phase de conception, réalisation, extension et renouvellement des investissements.

En phase de conception de réalisation, d'extension et de renouvellement des investissements, les avantages fiscaux accordés sont les suivants :

- fiscalité de porte : exonération totale des droits et taxes perçus à l'entrée, à l'exception de la taxe de voirie, de la taxe de statistique, du timbre douanier, du prélèvement communautaire, du prélèvement communautaire de solidarité et du prélèvement de solidarité ;
- fiscalité intérieure : exonération totale des impôts, droits et taxes perçus par l'Etat et ses démembrements y compris la redevance des marchés, à l'exception des

impôts et taxes versés ou retenus à la source pour le compte d'autrui ;

Les exonérations ne s'appliquent pas aux redevances pour services rendus par des entités publiques ou assimilées.

Article 54 : Régime fiscal en phase d'exploitation ou de gestion du projet.

En phase d'exploitation ou de gestion, le régime fiscal est le droit commun.

Toutefois, si en raison de contraintes imposées par l'Etat ou par l'environnement d'exploitation des investissements objet du contrat, des situations de déséquilibre apparaissent dans l'économie du contrat, l'autorité contractante peut octroyer au partenaire privé, en phase d'exploitation ou de gestion, des privilèges fiscaux dérogatoires au droit commun.

Les privilèges fiscaux visés au présent article sont prévus dans le dossier d'appel à concurrence ou négociés lors de la phase de mise au point du contrat.

Article 55 : Régime d'admission temporaire

Quelle que soit la phase du projet, les matériels et équipements professionnels, les engins, les machines et matériels de transport à usage spécial ou de chantier destinés de manière temporaire à la réalisation et/ou à l'exploitation des investissements bénéficient du régime d'admission temporaire.

Article 56 : Changement de régime fiscal en cours de contrat

Pendant la durée du contrat de partenariat public-privé, lorsqu'une évolution de la législation fiscale applicable entraîne un déséquilibre dans l'économie du contrat, des mesures spécifiques de remédiation sont proposées par l'autorité contractante. Elles peuvent porter sur la fiscalité applicable ou sur d'autres conditions de mise en œuvre du contrat.

Les modalités d'appréciation des déséquilibres et les conditions d'ajustement des dispositions du contrat de partenariat public-privé en cas de changement de la fiscalité, sont prévues dans le dossier d'appel à concurrence ou négociées lors de la phase de mise au point du contrat.

Article 57 : Autres dispositions fiscales

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les contrats de partenariat public-privé à financement privé restent soumis aux autres obligations fiscales en vigueur en République du Bénin.

Les personnes physiques ou morales bénéficiant des avantages fiscaux et douaniers prévus par la présente loi sont exclues du bénéfice de ceux prévus par le code des investissements en République du Bénin.

TITRE V : CONTENU, EXECUTION, CONTRÔLE ET FIN DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

CHAPITRE PREMIER : CONTENU DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Article 58 : Contenu général

Les mentions obligatoires de tout contrat de partenariat public-privé sont relatives :

- à son objet ;
- à sa durée ;
- aux conditions préalables, à savoir :
 - o les conditions préalables à la date de prise d'effet ;
 - o le certificat de satisfaction des conditions préalables ;
 - o les engagements des parties, relatifs à la satisfaction des conditions préalables ;
 - o les cas de non réalisation des conditions préalables à l'expiration de la date butoir ;
 - o Les cas de non satisfaction imputable au titulaire, des conditions préalables et la garantie de bonne exécution ;
 - o les conséquences de la non satisfaction imputable à l'Etat des conditions préalables et le remboursement des coûts de développement ;
 - o l'évènement négatif intervenant avant la date de prise d'effet.

- aux autres conditions dans lesquelles est établi le partage des risques entre l'autorité contractante et le partenaire privé ;
- aux objectifs de performance assignés au partenaire privé, notamment en ce qui concerne la qualité des prestations de service, la qualité des ouvrages, équipements ou biens immatériels et leur niveau de fréquentation ;
- à la rémunération du partenaire privé et aux conditions dans lesquelles sont pris en compte et distingués pour son calcul :
 - o les coûts d'investissement comprenant en particulier les coûts d'étude et de conception,
 - o les coûts annexes à la construction et les frais financiers intercalaires,
 - o les coûts de fonctionnement et les coûts de financement et, le cas échéant,
 - o les recettes que le partenaire privé peut être autorisé à se procurer en exploitant le domaine, les ouvrages, les équipements ou biens immatériels à l'occasion d'activités étrangères aux missions de service public de l'autorité contractante et qui ne leur portent pas préjudice, aux motifs et modalités de ses variations pendant la durée du contrat et aux modalités de paiement, notamment aux conditions dans lesquelles, chaque année, les sommes dues par l'autorité contractante au partenaire privé et celles dont celui-ci est redevable au titre de pénalités ou sanctions font l'objet d'une compensation ;

- le cas échéant, à l'annexe fiscale précisant les facilités accordées pour la réalisation du projet d'investissement ;
- aux conditions dans lesquelles l'autorité contractante constate que les investissements ont été réalisés conformément au contrat de partenariat public-privé ;
- aux obligations du partenaire privé ayant pour objet de garantir le respect de l'affectation des ouvrages, équipements ou biens immatériels au service public dont l'autorité contractante est chargée et le respect des exigences du service public ;
- aux modalités de contrôle par l'autorité contractante, de l'exécution du contrat de partenariat, notamment du respect des objectifs de performance particulièrement en matière de développement durable ;
- aux conditions dans lesquelles s'opèrent les études d'impact environnemental et des modalités de préservation de l'environnement ;
- aux conditions dans lesquelles le partenaire privé fait appel à d'autres entreprises ou à des sous-traitants pour l'exécution du contrat ;
- aux sanctions et pénalités applicables au partenaire privé en cas de manquement à ses obligations, notamment en cas de non-respect des objectifs de performance ;
- aux conditions dans lesquelles le contrat peut être révisé ainsi que les éventuelles compensations financières

ou indemnisations pouvant en résulter et leurs modalités de calcul ;

- aux conditions dans lesquelles il peut être procédé à la résiliation du contrat ;
- au contrôle qu'exerce l'autorité contractante sur le transfert direct ou indirect, partiel ou total du partenariat public-privé ;
- aux conditions dans lesquelles, en cas de défaillance du partenaire privé, la continuité du service public est assurée, notamment lorsque la résiliation du partenariat public-privé est prononcée ;
- aux conséquences de la fin, anticipée ou non, du contrat de partenariat, notamment en ce qui concerne la propriété des ouvrages, équipements ou biens immatériels ;
- aux modalités de prévention et de règlement des litiges et aux conditions dans lesquelles il peut, le cas échéant, être fait recours à l'arbitrage.

Article 59 : Garanties et autres sûretés

Le partenaire privé souscrit les polices d'assurance, les garanties et autres sûretés requises, conformément à la législation en vigueur notamment à l'Acte uniforme de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires relatif à l'organisation des sûretés.

CHAPITRE II : EXECUTION DU CONTRAT

Article 60 : Contrats de sous-traitance

Le titulaire du contrat est personnellement responsable de l'exécution de ses obligations.

Il peut néanmoins confier la réalisation de certaines de ces obligations à des tiers sous sa responsabilité. Dans ce cas, il informe l'autorité contractante des contrats de sous-traitance.

Le contrat de partenariat public-privé détermine les aspects du projet susceptibles de faire l'objet de sous-traitance.

En cas de sous-traitance par le partenaire privé, les opérations de sous-traitance sont prioritairement réservées à des entreprises ressortissantes de l'un des Etats membres de l'Union économique et monétaire ouest africaine. A défaut d'entreprises intéressées ressortissantes de l'un des Etats membres de cette union, le contrat de sous-traitance peut être attribué à tout autre prestataire.

Toutefois, le partenaire privé demeure seul responsable des obligations qu'il a souscrites vis-à-vis de l'autorité contractante.

En aucun cas, la sous-traitance ne peut porter sur la totalité du projet.

Article 61 : Avenants

Les contrats de partenariat public-privé peuvent être modifiés, notamment pour des motifs d'intérêt général ou en cas

de modification de la durée du contrat, ou des obligations contractuelles.

Les modifications ne peuvent avoir pour effet de changer substantiellement l'économie générale du contrat.

En cas de bouleversement de l'équilibre économique du contrat lié à la survenance d'événements imprévisibles et extérieurs aux parties, la modification du contrat nécessaire au rétablissement de l'équilibre économique ne doit pas affecter substantiellement le partage des risques.

Les modifications font l'objet d'un avenant au contrat. Cet avenant est approuvé suivant les mêmes modalités que le contrat initial.

61.1 : Modification non-substantielle

La modification non-substantielle du contrat ne nécessite pas une nouvelle procédure d'attribution, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

- la modification est rendue nécessaire à l'exécution du contrat par des circonstances que l'autorité contractante ne pouvait prévoir ;
- la modification est rendue nécessaire lorsqu'elle ne peut être techniquement ou économiquement séparée du contrat initial et est strictement nécessaire à son parfait achèvement ;
- la modification ne change pas la nature globale du contrat ;
- l'éventuelle augmentation du prix ne dépasse pas 10% du montant du contrat initial.

61.2 : Modification substantielle

Une modification est considérée comme substantielle lorsqu'elle :

- introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure initiale d'attribution, auraient permis la sélection d'un autre candidat que celui retenu initialement ;
- rompt l'équilibre économique du contrat en faveur de l'une des parties ;
- change considérablement le champ d'application du contrat, notamment lorsque la modification a pour effet ou pour objet de substituer un autre contrat au contrat initial, soit en bouleversant l'économie du contrat, soit en changeant l'objet.

En cas de modification substantielle du contrat en cours d'exécution, la cellule d'appui au partenariat public-privé est consultée. Le contrat peut alors être résilié et une nouvelle procédure d'appel d'offres peut être relancée pour permettre à l'autorité contractante de bénéficier d'un contrat conforme à ses besoins.

Article 62 : Modification de la durée

La durée du contrat de partenariat public-privé ne peut être prorogée que dans les cas suivants :

- pour des motifs d'intérêt général déterminés par l'autorité contractante ;
- en cas de retard d'achèvement ou d'interruption de la gestion dus à la survenance d'événements imprévisibles et étrangers à la volonté des parties au contrat ;

- lorsque le partenaire privé est contraint, pour la bonne exécution du service objet du contrat et à la demande de l'autorité contractante ou avec son accord, de réaliser de nouveaux travaux non prévus au contrat initial, de nature à modifier l'économie générale du contrat.

Lorsque la durée du contrat de partenariat public-privé est prorogée pour des motifs d'intérêt général, cette prorogation ne peut excéder le cinquième de la durée initiale du contrat.

Dans les autres cas, la durée de la prorogation est limitée aux délais nécessaires au rétablissement de l'équilibre financier du contrat et à la préservation de la continuité du service public.

La prorogation de la durée du contrat ne peut intervenir qu'une seule fois. Elle intervient à la demande des parties sur la base d'un rapport dûment motivé établi par l'autorité contractante et justifiant la prorogation.

Article 63 : Modifications relatives à l'étendue du périmètre d'activités

Les modifications relatives à l'étendue du périmètre d'activités du partenaire privé ou de ses obligations contractuelles ou à la durée du contrat de partenariat public-privé font l'objet d'un avenant au contrat initial signé par les deux parties.

L'avenant est transmis pour approbation, suivant les mêmes modalités que le contrat initial.

Après approbation, l'avenant est transmis par l'autorité contractante, à la cellule d'appui au partenariat public-privé et à la direction nationale de contrôle des marchés publics.

L'avenant est notifié au partenaire privé dans un délai de quinze jours ouvrables suivant sa signature.

Dans un délai de trente jours ouvrables à compter de cette notification, la personne publique publie un avis d'attribution au Journal officiel ou dans un journal d'annonces légales agréé.

CHAPITRE III : CONTRÔLE DES OBLIGATIONS DU PARTENAIRE PRIVE

Article 64 : Suivi et contrôle

Outre le contrôle exercé par l'Etat et les organismes habilités en vertu de la réglementation en vigueur, l'autorité contractante contrôle, selon les modalités définies par le contrat, l'atteinte des objectifs de performance et les conditions dans lesquelles le titulaire a confié une partie de l'exécution du contrat à des sous-traitants.

Le contrat prévoit, le cas échéant, les conditions de nomination d'un expert indépendant par l'autorité contractante afin de contrôler l'exécution du contrat.

Tout titulaire d'un contrat de partenariat public-privé produit au titre de chaque année budgétaire à l'autorité contractante, un rapport qui présente l'état d'avancement du projet.

Ce rapport est communiqué par l'autorité contractante à la cellule d'appui au partenariat public-privé et à la direction nationale de contrôle des marchés publics.

Article 65 : Pénalités

Des pénalités sont prévues dans le contrat de partenariat public-privé pour sanctionner les entraves du partenaire privé aux contrôles exercés par l'autorité contractante ainsi que les manquements aux obligations contractuelles d'information et de communication mises à sa charge.

CHAPITRE IV : CESSION OU TRANSFERT DU CONTRAT DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Article 66 : Cession des droits et obligations au titre du projet de partenariat public-privé

Les droits et obligations du partenaire privé découlant d'un contrat de partenariat public-privé ne peuvent, sous peine de nullité être cédés à des tiers sans le consentement préalable et écrit de l'autorité contractante.

Le contrat de partenariat public-privé peut énoncer les conditions dans lesquelles l'autorité contractante donne son consentement à une cession de ces droits et obligations y compris l'acceptation par le nouveau titulaire de toutes les obligations souscrites au titre de ce contrat et la production par lui des preuves qu'il possède les capacités techniques et financières nécessaires pour assurer l'exécution du contrat.

Article 67 : Transfert du contrat de partenariat public-privé

Le partenaire privé ne peut transférer le contrat de partenariat public-privé à un tiers qu'avec l'accord préalable et écrit de l'autorité contractante et dans les conditions prévues par le contrat.

Le partenariat public-privé peut notamment prévoir un transfert, soit au profit des institutions ayant financé tout ou partie du projet, soit au profit d'un tiers proposé par ces institutions.

Le tiers auquel le contrat de partenariat public-privé est transféré, doit présenter des garanties financières, techniques et juridiques suffisantes et être, selon le contrat en cause, capable d'assurer la continuité du service et l'égalité des usagers devant le service public.

Article 68 : Changement de contrôle

Sauf stipulations contraires du contrat de partenariat public-privé, un intérêt majoritaire dans la société ou l'entité titulaire du contrat ne peut être transféré à des tiers sans le consentement de l'autorité contractante.

Le contrat de partenariat public-privé énonce les conditions dans lesquelles ce consentement peut être donné.

Article 69 : Substitution des partenaires financiers et des titulaires

L'autorité contractante peut convenir avec les entités octroyant un financement pour un projet d'infrastructures ou avec le titulaire, de prévoir la substitution à ce dernier d'une nouvelle entité ou personne désignée pour exécuter le projet dans le

cadre du partenariat public-privé en vigueur, en cas de faute grave du titulaire initial ou de survenance d'autres événements pouvant autrement justifier la résiliation du contrat dans les conditions prévues à l'article 70 de la présente loi.

CHAPITRE V : RESILIATION

Article 70 : Cas de résiliation

Le contrat de partenariat public-privé peut être résilié dans les cas suivants :

- défaillance de l'autorité contractante ;
- faute grave du partenaire privé ;
- force majeure dans les conditions prévues par le contrat ;
- remise en cause de l'équilibre financier du contrat par l'action de l'autorité contractante sans juste compensation au profit du partenaire privé ;
- motif d'intérêt général ;
- fait du prince.

La résiliation pour défaillance de l'autorité contractante, faute grave, fait du prince et d'intérêt général est prononcée par le juge à la demande des parties intéressées.

En cas de résiliation unilatérale du contrat de partenariat public-privé par l'autorité contractante sans faute grave du partenaire privé, celui-ci peut obtenir une juste compensation correspondant au montant de l'investissement non encore amorti.

Un encadrement de la notion de faute grave est convenu par les parties dans le contrat de partenariat public-privé.

Article 71 : Contestation

Hormis les cas de règlement amiable des litiges prévus au contrat, le titulaire peut contester la résiliation du contrat devant les juridictions prévues à l'article 72 de la présente loi, en cas de remise en cause de l'équilibre financier.

Il peut contester dans les mêmes conditions, le montant des indemnités qui lui est proposé par l'autorité contractante.

TITRE VI : RECOURS, REGLEMENT DES LITIGES, SANCTIONS ET DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE PREMIER : RECOURS, REGLEMENT DES LITIGES ET SANCTIONS

Article 72 : Recours

Les contestations nées des procédures de sélection du titulaire d'un contrat de partenariat public-privé sont portées devant l'Autorité de régulation des marchés publics.

La procédure de recours est fixée par l'Autorité de régulation des marchés publics.

Les décisions prises par l'Autorité de régulation des marchés publics, en application du présent article, sont susceptibles de recours.

Seuls les candidats soumissionnaires évincés de la procédure de sélection peuvent saisir l'Autorité de régulation des marchés publics de contestations nées de cette procédure.

La saisine est adressée dans les quinze jours ouvrables qui suivent la notification de la décision de sélection du partenaire privé.

L'Autorité de régulation des marchés publics statue sur les contestations au plus tard dans les trente jours ouvrables à compter de sa saisine.

Les litiges liés à la passation du contrat de partenariat ne peuvent donner lieu qu'à une indemnisation des candidats non retenus.

Article 73 : Règlement des différends

Avant toute action contentieuse, les parties au contrat de partenariat public-privé tentent de régler leurs différends à l'amiable.

Elles peuvent saisir de leur différend, soit l'Autorité de régulation des marchés publics, soit un médiateur ou conciliateur ad hoc désigné d'un commun accord.

En cas d'échec de la procédure amiable, le différend peut être soumis à la juridiction nationale compétente ou à un tribunal arbitral dans les conditions prévues par l'Acte uniforme de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires relatif à l'arbitrage ou à tout autre arbitrage international.

Il peut également être fait recours à d'autres modes alternatifs de règlement des différends.

Dans tous les cas, le contrat de partenariat public-privé prévoit le mode de règlement des litiges.

Article 74 : Sanctions

Les infractions et manquements aux dispositions de la présente loi sont réprimés conformément aux dispositions des lois pénales en vigueur, sans préjudice des sanctions administratives et disciplinaires applicables.

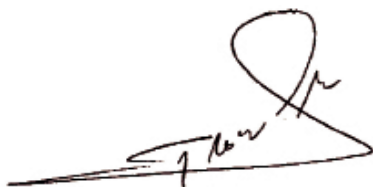
CHAPITRE II : DISPOSITIONS FINALES

Article 75 : Dispositions finales

La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera exécutée comme Loi de l'Etat.

Fait à Cotonou, le 23 juillet 2024

Par le Président de la République,
Chef de l'État, Chef du Gouvernement,

A handwritten signature in dark ink, featuring a large, stylized loop at the top and a horizontal line extending to the left.

Patrice TALON

Le ministre de l'Economie
et des Finances,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Romulad Wadagni', enclosed within a thin black rectangular border.

Romulad WADAGNI

Le Garde des Sceaux, Ministre
de la Justice et de la Législation,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Yvon Detchenou', enclosed within a thin black rectangular border.

Yvon DETCHENOU

AMPLIATIONS : PR : 6 ; AN : 4 ; CC : 2 ; CS 2 , C.COM 2 ;
CES MINISTÈRES : 19 ; SGG : 4 ; JORB : 1. 2 ; HAAC : 2 ;
HCJ : 2 ; MEF : 2 ; MJL : 2 ; AUTRES

II- DECRETS D'APPLICATION



ARMP AUTORITÉ DE
RÉGULATION DES
MARCHÉS PUBLICS
PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

DECRET N° 2024 - 1060 DU 24 JUILLET 2024
FIXANT LES MODALITÉS DE CONTRÔLE ET DE SUIVI,
DE RÉGULATION DES PROCÉDURES DE PASSATION
ET DE GESTION DES CONTRATS DU PARTENARIAT
PUBLIC-PRIVÉ EN RÉPUBLIQUE DU BÉNIN.



ARMP AUTORITÉ DE
RÉGULATION DES
MARCHÉS PUBLICS
PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

**DÉCRET N° 2024 - 1060 DU 24 JUILLET 2024
FIXANT LES MODALITÉS DE CONTRÔLE ET DE SUIVI,
DE RÉGULATION DES PROCÉDURES DE PASSATION
ET DE GESTION DES CONTRATS DU PARTENARIAT
PUBLIC-PRIVÉ EN RÉPUBLIQUE DU BÉNIN**

**LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
CHEF DE L'ÉTAT,
CHEF DU GOUVERNEMENT,**

- Vu** la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, telle que modifiée par la loi n° 2019-40 du 07 novembre 2019 ;
- Vu** la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin et ses décrets d'application ;
- Vu** la loi n° 2024-30 du 23 juillet 2024 portant cadre juridique du partenariat public-privé en République du Bénin ;
- Vu** la décision portant proclamation, le 21 avril 2021 par la Cour constitutionnelle, des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 11 avril 2021 ;
- Vu** le décret n° 2024-892 du 11 avril 2024, portant composition du Gouvernement ;
- Vu** le décret n° 2021-401 du 28 juillet 2021 fixant la structure-type des ministères, tel que modifié par le décret n° 2022-476 du 03 août 2022 ;

- Vu** le décret n° 2023-315 du 14 juin 2023 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère du Développement et de la Coordination de l'Action gouvernementale ;
- Vu** le décret n° 2023-357 du 12 juillet 2023 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de l'Economie et des Finances ;
- Sur** proposition conjointe du Ministre du Développement et de la Coordination de l'Action gouvernementale et du Ministre de l'Economie et des Finances ;
- Le** Conseil des Ministres entendu en sa séance du 24 juillet 2024 ;

DÉCRÈTE

CHAPITRE PREMIER : CHAMPS D'APPLICATION

Article premier : Objet

Le présent décret fixe les modalités de contrôle et de suivi des contrats de partenariat public-privé en République du Bénin.

CHAPITRE II : ORGANES DE CONTRÔLE

Article 2 : Direction nationale de contrôle des marchés publics

La Direction nationale de contrôle des marchés publics est l'organe de contrôle des opérations de passation des contrats de partenariat public-privé.

Article 3 : Cellule d'appui au partenariat public-privé

La Cellule d'appui au partenariat public-privé est l'organe technique de l'Etat chargé d'appuyer les autorités contractantes dans l'identification de projets pouvant faire l'objet de partenariat public-privé, dans leur priorisation, dans la réalisation d'études sur leur viabilité économique et dans le suivi de leurs exécutions.

Article 4 : Commission de contrôle et de suivi du contrat de partenariat public-privé

Nonobstant le contrôle exercé par l'État et les organismes habilités en vertu de la réglementation en vigueur, les contrats de partenariats public-privé prévoient la création, par acte réglementaire de l'autorité contractante, d'une commission de contrôle et de suivi du contrat de partenariat public-privé, qui est l'organe de suivi et de contrôle de l'exécution du contrat. Le cas échéant, ce contrôle est exercé par un expert indépendant nommé par l'autorité contractante et dont les modalités sont fixées dans le contrat.

La Commission de contrôle et de suivi du contrat de partenariat public-privé ou l'expert indépendant est mis en place dans les soixante jours ouvrables suivant la signature du contrat de partenariat public-privé.

Article 5 : Autorité de Régulation des Marchés Publics

L'Autorité de régulation des marchés publics est l'organe de

régulation des procédures de passation des contrats de partenariat public-privé. Elle est l'organe de recours et de facilitation du dialogue entre les parties en cas de différends.

CHAPITRE III : CONTROLE DE LA DIRECTION NATIONALE DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS

Article 6 : Contrôle a priori des opérations de passation des contrats de partenariat public-privé

La Direction nationale de contrôle des marchés publics assure le contrôle a priori des opérations de passation des contrats de partenariat public-privé. A ce titre, elle procède à la validation :

- de l'avis de préqualification avant le lancement de la mise en concurrence et la publication correspondante ;
- du rapport d'analyse comparative des propositions et de la liste des candidats pré-qualifiés ;
- des dossiers d'appel d'offres avant leur transmission à chaque candidat préqualifié par l'autorité contractante ;
- du rapport d'analyse comparative des propositions et du procès-verbal d'attribution provisoire avant la mise au point du contrat de partenariat public-privé.

La Direction nationale de contrôle des marchés publics doit impérativement donner son avis dans les délais ci-après :

- sur l'avis de préqualification avant le lancement de la mise en concurrence et la publication correspondante, dix (10) jours ouvrables à compter de sa saisine ;
- pour la validation du rapport d'analyse comparative des propositions et de la liste des candidats pré-qualifiés, vingt (20) jours ouvrables à compter de sa saisine ;
- pour la validation des dossiers d'appel d'offres avant leur transmission à chaque candidat pré-qualifié par l'autorité contractante, dix (10) jours ouvrables à compter de sa saisine ;
- pour la validation du rapport d'analyse comparative des propositions et du procès-verbal d'attribution provisoire avant la mise au point du contrat de partenariat public-privé, vingt (20) jours ouvrables à compter de sa saisine ;
- pour marquer son accord dans le cadre du recours à la procédure de négociation directe, dix (10) jours ouvrables suivant l'avis de la Cellule d'appui au partenariat public-privé.

La Direction nationale de contrôle des marchés publics donne son accord après l'avis de la Cellule d'appui au partenariat public-privé.

Article 7 : Contrôle des modifications des contrats de partenariat public-privé

En cas de recours à un avenant affectant une disposition essentielle du contrat de partenariat public-privé telles que, les

modifications relatives à l'étendue du périmètre d'activités du partenaire privé, ses obligations contractuelles ou la durée du contrat de partenariat public-privé, l'autorité contractante sollicite l'avis de la Direction nationale de contrôle des marchés publics après celui de la Cellule d'appui au partenariat public-privé, avant de soumettre cet avenant à l'autorité approbatrice.

La Direction nationale de contrôle des marchés publics s'assure que la modification proposée n'affecte pas le périmètre et l'objet du contrat, les normes techniques ainsi que les indicateurs de performance, le prix au-delà de 10% du montant initial du contrat, mentionné dans l'appel d'offres ayant prévalu à la conclusion du contrat de partenariat public-privé.

La Direction nationale de contrôle des marchés publics donne son avis sur l'avenant, après l'avis de la Cellule d'appui au partenariat public-privé, dix (10) jours ouvrables à compter de sa saisine.

CHAPITRE IV : AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

Article 8 : Saisine de l'Autorité de régulation des marchés publics

En cas de non-respect des délais prescrits aux articles 6 et 7 du présent décret, l'autorité contractante saisit l'Autorité de régulation des marchés publics qui met en demeure la

Direction nationale de contrôle des marchés publics d'avoir à s'exécuter dans un délai de soixante-douze (72) heures pour compter de la date de notification. Passé ce délai, l'Autorité de régulation des marchés publics enjoint au Directeur national de contrôle des marchés publics de faire poursuivre la procédure de passation du contrat de partenariat public-privé sans délai.

CHAPITRE V : CONTROLE DE LA CELLULE D'APPUI AU PARTENARIAT PUBLIC- PRIVE

Article 9 : Contrôle de la Cellule d'appui au partenariat public-privé

La Cellule d'appui au partenariat public-privé est chargée :

- d'émettre des avis techniques sur les projets de partenariat public-privé dans des cas définis par le présent décret ;
- d'émettre un avis technique préalable, sur tout projet de modification de contrat, de cessions de droits et obligations du titulaire, de transfert de contrat au profit d'un tiers ;
- d'alerter le Gouvernement et notamment le ministère en charge des Finances et, le cas échéant, le ministère sectoriel sur tout manquement lié à l'exécution du contrat ou sur toute situation ou dysfonctionnement qui entrave la bonne exécution du contrat.

La Cellule d'appui au partenariat public-privé donne son avis dans les délais suivants :

- sur l'avis de préqualification avant le lancement de la mise en concurrence et la publication correspondante, dix (10) jours ouvrables à compter de sa saisine ;
- pour la validation du rapport d'analyse comparative des propositions et de la liste des candidats préqualifiés, vingt (20) jours ouvrables à compter de sa saisine ;
- pour la validation des dossiers d'appel d'offres avant leur transmission à chaque candidat préqualifié par l'autorité contractante, dix (10) jours ouvrables à compter de sa saisine ;
- pour la validation du rapport d'analyse comparative des propositions et du procès-verbal d'attribution provisoire avant la mise au point du contrat de partenariat public-privé, vingt (20) jours ouvrables à compter de sa saisine ;
- pour marquer son accord dans le cadre du recours à la procédure de négociation directe, dix (10) jours ouvrables suivant l'avis de la Cellule d'appui au partenariat public-privé.

Article 10 : Cession ou transfert du contrat de partenariat public privé

En application des dispositions des articles 66 et 67 de la loi n °2024-30 du 23 juillet 2024 portant cadre juridique du partenariat public-privé en République du Bénin, les cessions des droits et obligations au titre du projet de partenariat public-privé ou de transfert du contrat sont soumis à l'accord préalable et écrit de l'autorité contractante.

L'accord préalable et écrit de l'autorité contractante est précédé de l'avis favorable de la Cellule d'appui au partenariat public-privé puis de la Direction nationale de contrôle des marchés publics dans les conditions prévues à l'article 7 du présent décret.

CHAPITRE VI : CONTRÔLE DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE ET DE SUIVI DU CONTRAT DE PARTENARIAT

Article 11 : Audit annuel

Les contrats de partenariat public-privé sont soumis à un audit annuel confié à un auditeur indépendant, préalablement recruté dans le respect de la réglementation en vigueur.

L'audit pourra également se faire a posteriori et de façon aléatoire, pour les contrats de partenariat public-privé des collectivités territoriales, en particulier les communes à statut intermédiaire ou ordinaire.

L'audit porte sur les conditions et modalités d'exécution du contrat de partenariat public-privé.

Le rapport d'audit est adressé à la commission de contrôle et de suivi du contrat de partenariat public-privé qui en adresse copie à la Cellule d'appui au partenariat public-privé.

Article 12 : Attributions de la Commission de contrôle et de suivi du contrat de partenariat public-privé

La Commission de contrôle et de suivi des contrats, est chargée :

- d'assurer le contrôle de l'exécution du contrat de partenariat public-privé et la façon dont le partenaire privé respecte les modalités d'exécution du contrat, notamment les objectifs de performance et la qualité de service convenus, ainsi que les conditions dans lesquelles il fait appel à d'autres entreprises pour l'exécution du contrat ;
- d'apprécier, par écrit, le rapport d'exécution du projet établi à l'issue de chaque année civile par le partenaire privé et adressé au président de la Commission dans les soixante (60) jours suivant la fin de l'année civile ;
- d'apprécier le rapport de l'auditeur indépendant ;
- d'émettre un avis sur tout projet d'avenant au contrat, préalablement aux avis de la Cellule d'appui au partenariat public-privé, et de ceux de la Direction nationale de contrôle des marchés publics ;
- d'émettre, préalablement aux avis de la Cellule d'appui au partenariat public-privé et de la Direction nationale de contrôle des marchés publics, un avis sur tout projet de cession de droits et obligations et sur tout projet de transfert de contrat au profit d'un tiers ;

- d'émettre, sur la base du rapport de l'auditeur indépendant, un rapport annuel global d'exécution du projet.

Pendant la phase de réalisation des investissements, la Commission effectue au moins une fois par an, un contrôle visant à s'assurer de l'effectivité des investissements réalisés et leur conformité au contrat. Elle constate la fin de la période de réalisation des investissements dès lors que les investissements ont été entièrement réalisés. A cette fin, le titulaire du contrat lui produit le rapport d'exécution du projet comprenant la liste détaillée des investissements réalisés. La Commission délivre une attestation de fin d'installation au titulaire après contrôle de l'effectivité des investissements. Le rapport d'exécution du projet établi par le partenaire privé ainsi que l'attestation de fin d'installation sont adressés par le président de la Commission à la Cellule d'appui au partenariat public-privé.

Pendant la phase d'exploitation, la Commission effectue, au moins une fois par an, un contrôle visant à s'assurer de la conformité des services rendus au contrat. En outre elle valide les indicateurs de performance contenus dans le rapport annuel d'exécution du projet.

Les contrôles effectués par la Commission font l'objet d'un rapport dûment signé par le président de la commission et son secrétaire et dont copie est adressée à la Cellule d'appui au partenariat public-privé.

Dans le cadre de sa mission de contrôle, la Commission peut obtenir, à tout moment, auprès des administrations des douanes et des impôts, la situation de chaque investisseur au regard de la liste des équipements importés, des exonérations accordées et de toute autre information utile à l'exécution de sa mission.

La Commission peut recourir à des consultants ou des cabinets d'audit notamment en ce qui concerne l'exercice de ses attributions de contrôle ou d'audit annuel.

La Commission de contrôle et de suivi du contrat de partenariat public-privé est dotée d'un règlement intérieur approuvé par ses membres.

Article 13 : Composition de la Commission de contrôle et de suivi du contrat de partenariat public-privé

La Commission de contrôle et de suivi du contrat de partenariat public-privé est composée au minimum de la Personne responsable des marchés publics et du directeur financier de l'autorité contractante, du juriste de l'autorité contractante ou d'un juriste, d'un représentant du partenaire privé et, le cas échéant, du représentant du ministère sectoriel et lorsqu'il s'agit d'une collectivité territoriale, du Secrétaire exécutif.

La Commission de contrôle et de suivi du contrat de partenariat public-privé est présidée par la Personne responsable

des marchés publics qui rend compte à l'autorité contractante. Lorsqu'il s'agit d'une collectivité territoriale, elle est présidée par le Secrétaire exécutif.

Article 14 : Rapport annuel de la Commission de contrôle et de suivi du contrat de partenariat public-privé

La Commission de contrôle et de suivi du contrat de partenariat public-privé établit chaque année un rapport global annuel des projets en cours et en adresse copie à la Cellule d'appui au partenariat public-privé.

Article 15 : Modalités d'organisation des réunions de la Commission de contrôle et de suivi du contrat de partenariat public-privé

La Commission de contrôle et de suivi du contrat de partenariat public-privé se réunit sur convocation de son président. Elle délibère valablement en présence de la majorité de ses membres.

Article 16 : Financement des travaux de la Commission de contrôle et de suivi du contrat de partenariat public-privé

Les besoins de financement de la Commission sont imputés au budget de l'autorité contractante.

CHAPITRE VII : CONDITIONS SPECIFIQUES RELATIVES A LA REGULATION DES PROCEDURES DE PASSATION ET D'EXECUTION DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

SECTION 1 : CONDITIONS SPECIFIQUES DE REGLEMENT DES LITIGES ET CONTENTIEUX LIES A LA PASSATION DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Article 17 : Règlement des litiges et contentieux liés à la passation des contrats de partenariat public-privé

Les contestations nées des procédures de sélection du partenaire privé sont portées devant l'Autorité de régulation des marchés publics. Le recours peut porter sur la décision d'attribuer ou de ne pas attribuer le contrat, sur les conditions de publication des avis, les règles relatives à la participation des candidats et aux capacités et garanties exigées, le mode de passation et la procédure de sélection retenus, la conformité des documents de la consultation à la réglementation, les spécifications techniques retenues et les critères d'évaluation. Le recours doit invoquer une violation caractérisée de la réglementation applicable aux partenariats public-privé.

Article 18 : Recevabilité des recours

Pour être recevable, le recours est exercé dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la notification de la décision de

sélection du partenaire privé ou dans les trente (30) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission par requête écrite adressée au président de l'Autorité de régulation des marchés publics. La requête respecte les exigences suivantes :

- être datée des jours, mois, et an ;
- être signée du requérant ou de son mandataire ;
- indiquer les noms, prénoms usuels, domicile, nationalité, profession et responsabilité du demandeur ;
- préciser l'objet, les motifs et la violation dont la réparation est demandée ;
- être accompagnée de la preuve de l'information préalable de l'autorité contractante sur le recours adressé à l'Autorité de régulation des marchés publics.

Article 19 : Recours contre les décisions d'arrêt de la procédure d'appel d'offres

La décision unilatérale de l'autorité contractante visant à mettre fin à la procédure d'appel d'offres, ne peut faire l'objet d'aucun recours de la part des candidats.

Elle peut donner lieu à une compensation financière déterminée, dans ce cas, par l'autorité contractante dans le dossier d'appel d'offres sous le contrôle de l'Autorité de régulation des marchés publics. Dans ce cas, les soumissionnaires intéressés saisissent l'Autorité de régulation des marchés publics d'une

requête aux fins de compensation dans le délai de quinze (15) jours suivant la décision de l'autorité contractante.

Article 20 : Recours contre les décisions d'attribution de contrat

L'Autorité de régulation des marchés publics est compétente pour traiter les recours en matière d'attribution de contrat.

Le recours a pour effet de suspendre la procédure d'attribution jusqu'à la décision définitive de l'Autorité de régulation des marchés publics.

L'Autorité de régulation des marchés publics une fois saisie, se prononce dans les dix (10) jours sur la recevabilité du recours.

Article 21 : Recours contre les décisions de l'Autorité de régulation des marchés publics

Les décisions de l'Autorité de régulation des marchés publics peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif qui statue en procédure d'urgence. Ce recours n'a pas d'effet suspensif.

Article 22 : Délais d'examen du recours par l'Autorité de régulation des marchés publics

En cas de recevabilité, l'Autorité de régulation des marchés publics met en place une Cellule d'enquête et d'investigation

composée de cinq (05) membres dont un membre provenant des représentants de l'administration, un (1) du secteur privé et un (1) des organisations de la société civile, le Secrétaire permanent et le Directeur de la réglementation et des affaires juridiques de l'Autorité de régulation des marchés publics. Cette cellule produit son rapport dans les dix (10) jours ouvrables à compter de la date de sa mise en place.

Sur la base du rapport d'enquête et d'investigation, un projet de rapport d'instruction et un projet de décision sont élaborés et adoptés par la Commission de règlement des différends dans les dix (10) jours ouvrables. Ces projets sont soumis au Conseil de régulation de l'Autorité de régulation des marchés publics qui statue sur la contestation et rend sa décision dans les dix (10) jours à compter de sa saisine.

En tout état de cause, l'Autorité de régulation des marchés publics statue sur les contestations dans un délai de trente (30) jours ouvrables à compter de sa saisine. Si le recours est déclaré irrecevable, l'Autorité de régulation des marchés publics le notifie à toutes les parties.

Article 23 : Effet des décisions de l'Autorité de régulation des marchés publics

Les décisions de l'Autorité de régulation des marchés publics ne peuvent avoir pour effet que de corriger la violation constatée ou d'empêcher que d'autres dommages soient causés aux

intérêts concernés, de suspendre ou de faire rapporter la décision litigieuse ou d'annuler la procédure de passation.

En cas de décision constatant la violation de la réglementation applicable, l'autorité contractante doit s'y conformer en prenant, dans un délai de dix (10) jours ouvrables, les mesures de nature à remédier aux irrégularités constatées.

La décision de l'Autorité de régulation des marchés publics est immédiatement exécutoire. Les décisions prises par l'Autorité de Régulation des Marchés publics sont susceptibles d'un recours pour excès de pouvoir. Ce recours est exercé dans les conditions de forme prévues en matière de recours pour excès de pouvoir. Il n'a pas d'effet suspensif.

Article 24 : Indemnisation du préjudice

Sans préjudice des pouvoirs de l'Autorité de régulation des marchés publics au titre de l'article 5 du présent décret, en cas de violation grave et manifeste de la loi, les litiges liés à la passation du contrat de partenariat public-privé ne peuvent donner lieu, au plan civil, qu'à une indemnisation du préjudice du ou des candidats non retenus.

SECTION 2 : REGLES SPECIFIQUES DE REGLEMENT DES LITIGES ET CONTENTIEUX LIES A L'EXÉCUTION DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Article 25 : Règlement des litiges et différends

Les litiges ou différends liés à l'exécution des contrats de partenariat public-privé sont réglés conformément aux stipulations contractuelles.

Avant toute action contentieuse, les parties au contrat tentent de régler leur litige à l'amiable.

Les litiges sont réglés conformément au droit applicable.

En cas de silence, les parties au contrat peuvent saisir, soit l'Autorité de régulation des marchés publics, soit un médiateur ou conciliateur ad hoc désigné d'un commun accord. Le règlement à l'amiable doit intervenir dans un délai de trente (30) jours.

En cas d'échec du règlement à l'amiable, les litiges nés à l'occasion de l'exécution des contrats de partenariat public-privé sont réglés prioritairement par la procédure arbitrale.

Toutefois, si les parties le souhaitent, elles ont la possibilité de soumettre le litige aux juridictions étatiques compétentes.

CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 26 : Communication

L'autorité contractante transmet à la Direction nationale de contrôle des marchés publics et à la Cellule d'appui au partenariat public-privé, copie du contrat de partenariat public-privé après sa signature et son approbation et tout amendement ultérieur signé.

Article 27 : Application et abrogation

Le Ministre du Développement et de la Coordination de l'Action gouvernementale, le Ministre de l'Economie et des Finances et le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret.

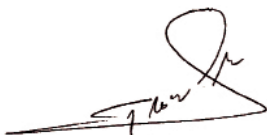
Le présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, abroge toutes dispositions antérieures contraires.

Il sera publié au Journal officiel.

Fait à Cotonou, le 24 juillet 2024

Par le Président de la République,
Chef de l'État, Chef du Gouvernement,

Le ministre de l'Economie
et des Finances,

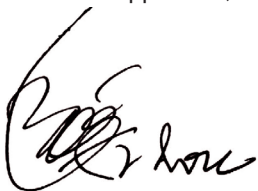


Patrice TALON



Romulad WADAGNI

Le ministre d'Etat, chargé du plan
et du développement,



Abdoulaye BIO TCHANE

Le Garde des Sceaux, Ministre
de la Justice et de la Législation,



Yvon DETCHENOU

AMPLIATIONS : PR : 06. AN : 4 ; CS : 2 ; C.COM : 2 ; CES : 2 ; HAAC : 2
; HCJ : 2 ; MDC : 2 ; MEF : 2 ; MJL : 2 ; AUTRES MINISTÈRES : 18 ; SGG
: 4 ; JORB 1.

DÉCRET N° 2024 - 1112 DU 18 SEPTEMBRE 2024
FIXANT LA PROCÉDURE SIMPLIFIÉE
DE PASSATION DU PARTENARIAT
PUBLIC-PRIVÉ EN RÉPUBLIQUE DU BÉNIN.



ARMP AUTORITÉ DE
REGULATION DES
MARCHES PUBLICS
PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

**DÉCRET N° 2024 - 1112 DU 18 SEPTEMBRE 2024
FIXANT LA PROCÉDURE SIMPLIFIÉE DE PASSATION
DU PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ EN
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN**

**LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
CHEF DE L'ÉTAT,
CHEF DU GOUVERNEMENT,**

- Vu** la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, telle que modifiée par la loi n° 2019-40 du 07 novembre 2019 ;
- Vu** la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin et ses décrets d'application ;
- Vu** la loi n° 2024-30 du 23 juillet 2024 portant cadre juridique du partenariat public-privé en République du Bénin ;
- Vu** la décision portant proclamation, le 21 avril 2021 par la Cour constitutionnelle, des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 11 avril 2021 ;
- Vu** le décret n°2024-892 du 11 avril 2024 portant composition du Gouvernement ;
- Vu** le décret n° 2021-401 du 28 juillet 2021 fixant la structure-type des ministères, tel que modifié par le décret n° 2022-476 du 03 août 2022 ;
- Vu** le décret n°2023-315 du 14 juin 2023 portant attributions,

organisation et fonctionnement du Ministère du Développement et de la Coordination de l'Action gouvernementale ;

Sur proposition conjointe du Ministre du Développement et de la Coordination de l'Action gouvernementale et du Ministre de l'Économie et des Finances ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 18 septembre 2024.

DÉCRÈTE

CHAPITRE PREMIER : OBJET - CHAMP D'APPLICATION

Article premier : Objet

Le présent décret fixe les dispositions spéciales de la procédure simplifiée de passation des contrats de partenariat public-privé.

Article 2 : Champ d'application

La procédure simplifiée de passation des contrats de partenariat public-privé s'applique aux contrats à financement public ou à paiement public, conclus par l'État central, les établissements publics et les collectivités territoriales, et dont le montant hors taxe est inférieur à 1 milliard de francs CFA pour l'État central, 200 millions de francs CFA pour les établissements publics, 100 millions de francs CFA pour les communes

à statut ordinaire, 250 millions de francs CFA pour les communes à statut intermédiaire et 500 millions de francs CFA pour les communes à statut particulier. Ces seuils sont portés au double pour les contrats de partenariat public-privé à paiement par les usagers n'impliquant pas un financement public.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIALES DE SIMPLIFICATION APPLICABLES À CERTAINS CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ

Article 3 : Autorité approbatrice

En application des dispositions de l'article 18 de la loi n ° 2024-30 du 23 juillet 2024 portant cadre juridique du partenariat public-privé en République du Bénin, l'autorité approbatrice des contrats de partenariat public-privé conclus par les collectivités territoriales est représentée par le conseil communal.

L'autorité approbatrice des contrats de partenariat public-privé visés à l'article 2 du présent décret, conclus par l'État central ou les établissements publics, est représentée par le ministre chargé des Finances dont la signature est matérialisée sur le contrat.

Article 4 : Procédure simplifiée de passation des contrats de partenariat public-privé

La procédure simplifiée de passation des contrats de partenariat public-privé est une procédure de mise en concurrence

avec ou sans publicité, pour laquelle la préqualification de candidats n'est pas nécessaire.

En l'absence de publicité, l'autorité contractante doit comparer au moins trois (3) offres reçues de soumissionnaires invités préalablement.

La procédure simplifiée se déroule toujours en une seule étape.

Les études préalables prévues à l'article 20 de la loi n° 2024-30 du 23 juillet 2024 portant cadre juridique du partenariat public-privé en République du Bénin sont simplifiées et comprennent :

- une étude de faisabilité technique et financière comprenant :
 - o un résumé du projet indiquant sa viabilité générale ;
 - o une description du projet ;
 - o les motifs justifiant le recours à la procédure simplifiée ;
 - o la faisabilité technique notamment en matière de technologie, d'équipements et de personnel, etc. ainsi que, le cas échéant, des indicateurs de performance du projet ;

- o la soutenabilité budgétaire incluant un provisionnel sur dix (10) années ou sur la durée du contrat lorsque cette dernière est inférieure à dix (10) années, les indicateurs de viabilité économique, notamment le taux interne de rentabilité, le taux de profitabilité, le délai de récupération des capitaux investis, etc.. ;
- o une étude de marché ,
- une étude des externalités afin de déterminer les coûts et bénéfices attendus pour la personne publique ;
- une étude d'impact environnemental et social.

Les dossiers-type d'appel à concurrence prévus à l'article 34 de la loi n° 2024-30 du 23 juillet 2024 portant cadre juridique du partenariat public-privé en République du Bénin sont simplifiés. Leurs éléments de contenu sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 5 : Procédures en cours

Les procédures en cours avant l'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent conformément à la réglementation antérieure, sauf renonciation du partenaire au profit de la procédure prévue par le présent décret.

Article 6 : Application

Le Ministre du Développement et de la Coordination de l'Action gouvernementale, le Ministre de l'Économie et des Finances et le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret.

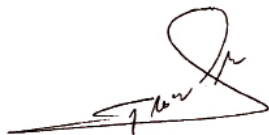
Article 7 : Date d'effet

Le présent décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, abroge les dispositions du décret n°2024-1061 du 24 juillet 2024 ainsi que toutes autres dispositions antérieures contraires.

Il sera publié au Journal officiel.

Fait à Cotonou, le 18 septembre 2024

Par le Président de la République,
Chef de l'État, Chef du Gouvernement,



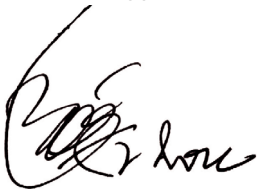
Patrice TALON

Le ministre de l'Economie
et des Finances,



Romulad WADAGNI

Le ministre d'Etat, chargé du plan
et du développement,



Abdoulaye BIO TCHANE

Le Garde des Sceaux, Ministre
de la Justice et de la Législation,



Yvon DETCHENOU

AMPLIATIONS : PR : 06, AN : 4 ; CS : 2 ; C.COM : 2 ; CES : 2 ; HAAC : 2 ; HCJ :
2 ; MDC : 2 ; MEF : 2 ; MJL : 2 ; AUTRES MINISTÈRES : 18 ; SGG : 4 ; JORB 1.

TABLE DES MATIERES

LOI N° 2020-26 DU 29 SEPTEMBRE 2020 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS EN REPUBLIQUE DU BENIN	11
TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES	11
CHAPITRE PREMIER : DEFINITIONS	11
CHAPITRE II : OBJET ET CHAMP D'APPLICATION	25
CHAPITRE III : PRINCIPES GENERAUX.....	29
CHAPITRE PREMIER : ORGANES DE PASSATION	30
CHAPITRE PREMIER : DETERMINATION DES BESOINS ET PLANIFICATION DES MARCHES PUBLICS.....	39
CHAPITRE II : PROCEDURES SPECIFIQUES AUX MARCHES DE FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES	43
CHAPITRE VI : PUBLICITE ET DELAI DE REMISE DES SOUMISSIONS.....	78
CHAPITRE VII : SOUMISSIONNAIRES.....	81
CHAPITRE VIII : PRESENTATION, RECEPTION ET OUVERTURE DES OFFRES...92	
CHAPITRE IX : EVALUATION DES OFFRES	98
CHAPITRE X : ATTRIBUTION DES MARCHES PUBLICS	107
TITRE IV : EXECUTION ET REGLEMENT DES MARCHES PUBLICS	118
CHAPITRE PREMIER : RECEPTION DES PRESTATIONS	118
CHAPITRE III : PRIX DES MARCHES PUBLICS	125
CHAPITRE VI : NANTISSEMENT ET CESSION DE CREANCE	134
CHAPITRE VII : CONTROLE DE L'EXECUTION ET RESILIATION.....	137
CHAPITRE PREMIER : CONTENTIEUX DE LA PASSATION DES MARCHES	

TABLE DES MATIERES

PUBLICS	148
CHAPITRE III : INCOMPATIBILITES	153
CHAPITRE IV : SANCTIONS APPLICABLES EN CAS DE VIOLATION DE LA REGLEMENTATION EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS	154
TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES	162
DECRET N° 2020 - 595 DU 23 DECEMBRE 2020 PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS	169
CHAPITRE PREMIER : MISSION ET ATTRIBUTIONS DE L'AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS.....	170
SECTION I : LE CONSEIL DE REGULATION	175
SECTION I : CADRE GENERAL DU BUDGET	201
SECTION II : RESSOURCES ET EMPLOIS	202
SECTION III : GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE	204
DECRET N°2020-596 DU 23 DECEMBRE 2020 PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS ET DE LA COMMISSION D'OUVERTURE ET D'EVALUATION.....	213
CHAPITRE PREMIER : PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS	214
DECRET N° 2020 - 597 DU 23 DECEMBRE 2020 PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES CELLULES DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS EN REPUBLIQUE DU BENIN	227

TABLE DES MATIERES

CHAPITRE PREMIER : CELLULE DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS	228
CHAPITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES	233
DECRET N° 2020 - 598 DU 23 DECEMBRE 2020 PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION NATIONALE DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS.....	239
CHAPITRE PREMIER : MISSION ET ATTRIBUTIONS DE LA DIRECTION NATIONALE DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS	240
CHAPITRE II : ORGANISATION DE LA DIRECTION NATIONALE DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS	245
SECTION I : CELLULE D'ETUDE ET D'ANALYSE.....	248
SECTION II : DIRECTIONS TECHNIQUES PARAGRAPHE 1 : DIRECTION DE LA GESTION DES RESSOURCES	250
PARAGRAPHE 2 : DIRECTION DU CONTROLE	250
CHAPITRE III : FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION NATIONALE DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS.....	256
DECRET N° 2020 - 599 DU 23 DECEMBRE 2020 FIXANT LES SEUILS DE PASSATION, DE SOLlicitATION DE PRIX, DE DISPENSE ET DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS	263
DECRETE	264
CHAPITRE PREMIER : SEUILS DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS	264
CHAPITRE II : SEUIL DE DISPENSE ET CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES DE SOLlicitATION DE PRIX	268
CHAPITRE III : SEUILS COMMUNAUTAIRES DE LA COMMANDE PUBLIQUE.....	269

TABLE DES MATIERES

CHAPITRE IV : SEUIL DE COMPETENCE DES ORGANES DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS	270
CHAPITRE V : AUTRES DISPOSITIONS	274
DECRET N° 2020 - 600 DU 23 DECEMBRE 2020 FIXANT LES DELAIS IMPARTIS AUX ORGANES DE PASSATION, DE CONTROLE ET D'APPROBATION DES MARCHES PUBLICS	279
CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES	280
CHAPITRE III : ORGANES DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS	283
CHAPITRE IV : AUTORITES APPROBATRICES	285
CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES	286
DECRET N°2020-601 DU 23 DECEMBRE 2020 PORTANT CODE D'ETHIQUE ET DE DEONTOLOGIE DANS LA COMMANDE PUBLIQUE	291
TITRE PRELIMINAIRE : DISPOSITIONS GENERALES	292
CHAPITRE PREMIER : OBJET	292
CHAPITRE II : DEFINITIONS	292
TITRE II : VALEURS ET PRINCIPES GENERAUX INHERENTS A TOUTE ACTIVITE PUBLIQUE	297
CHAPITRE PREMIER : OBLIGATIONS EN MATIERE D'ETHIQUE ET DE DEONTOLOGIE	297
CHAPITRE II : VALEURS DE REFERENCE DES AGENTS PUBLICS	299
TITRE III : NORMES DE COMPORTEMENT EN MATIERE DE PROCEDURES DE LA COMMANDE PUBLIQUE	303

TABLE DES MATIERES

CHAPITRE PREMIER : REGLES SPECIFIQUES D'ETHIQUE ET DE DEONTOLOGIE APPLICABLES AUX ACTEURS PUBLICS.....	303
CHAPITRE II : RESPECT DES REGLES DE PROCEDURE.....	306
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES	324
DECRET N° 2020 - 602 DU 23 DECEMBRE 2020 PORTANT APPROBATION DES DOCUMENTS TYPES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS EN REPUBLIQUE DU BENIN.....	329
DECRET N° 2020 - 603 DU 23 DECEMBRE 2020 FIXANT LES PROCEDURES ET MODALITES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS RELATIFS AUX BESOINS DE DEFENSE ET DE SECURITE NATIONALES EXIGEANT LE SECRET	335
CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES	336
CHAPITRE II : CHAMP D'APPLICATION	337
CHAPITRE III MODES ET PROCEDURES DE PASSATION.....	339
CHAPITRE IV : CREATION ET ATTRIBUTIONS DES COMMISSIONS SPECIALES DES MARCHES PUBLICS DE DEFENSE, DE SECURITE ET ASSIMILES	343
CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES.....	344
DECRET N° 2020 - 604 DU 23 DECEMBRE 2020 PORTANT MODALITES SPECIFIQUES D'EXCLUSION D'OPERATIONS D'ACHAT OU D'ENTITES DU CHAMP D'APPLICATION DU CODE DES MARCHES PUBLICS.....	349
DÉCRET N° 2020 - 605 DU 23 DECEMBRE 2020 FIXANT LES REGLES ET MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES DE SOLlicitation DE PRIX.....	357

TABLE DES MATIERES

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES.....	358
CHAPITRE II : ORGANES DE PASSATION ET DE CONTROLE EN PROCEDURE DE SOLLICITATION DE PRIX.....	362
CHAPITRE IV : PUBLICATION ET DELAI DE RECEPTION DES SOLLICITATIONS DES PRIX.....	365
CHAPITRE V : RECEPTION, ANALYSE ET ATTRIBUTION DES SOLLICITATIONS DE PRIX.....	368
CHAPITRE VI : SIGNATURE, APPROBATION ET REGLEMENT DES SOLLICITATIONS DE PRIX.....	370
CHAPITRE VII : AUTRES DISPOSITIONS.....	372
DÉCRET N° 2025 - 169 DU 09 AVRIL 2025 PORTANT MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME D'INFORMATION ET DE GESTION ÉLECTRONIQUE DE LA COMMANDE PUBLIQUE EN RÉPUBLIQUE DU BÉNIN	377
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR LE SYSTEME D'INFORMATION ET DE GESTION ÉLECTRONIQUE DE LA COMMANDE PUBLIQUE.....	378
CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES.....	378
CHAPITRE II : OBJET ET CHAMP D'APPLICATION.....	384
CHAPITRE III : HEBERGEMENT - FONCTIONS - GESTION ET UTILISATEURS DU SYSTEME D'INFORMATION.....	386
CHAPITRE IV : MESURES DE CONFIDENTIALITÉ ET D'INTEGRITÉ	391
SECTION PREMIÈRE : CERTIFICAT ÉLECTRONIQUE ETSIGNATURE ÉLECTRONIQUE QUALIFIÉS	397
SECTION II : RÉFÉRENTIEL DES PRIX	397

TABLE DES MATIERES

SECTION III : E-CATALOGUE	398
SECTION PREMIERE : PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL	398
SECTION II : GESTION ÉLECTRONIQUE DE LA DOCUMENTATION RELATIVE À LA COMMANDE PUBLIQUE	400
SECTION IV : ARCHIVAGE DES DONNÉES	404
SECTION PREMIÈRE : EXIGENCES DES MOYENS D'ÉCHANGES D'INFORMATIONS ET DE COMMUNICATIONS SUR LE SYSTÈME D'INFORMATION	405
SECTION II : GESTION DES DONNÉES	410
CHAPITRE PREMIER: OPÉRATIONS DE PASSATION ET DE CONTROLE DE LA COMMANDE PUBLIQUE	412
SECTION PREMIÈRE : RÈGLES APPLICABLES À LA PASSATION ET AU CONTRÔLE DE LA COMMANDE PUBLIQUE SUR LE SYSTÈME D'INFORMATION	412
SECTION II : PLANIFICATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE ET PUBLICATION SUR LE SYSTÈME D'INFORMATION.....	414
SECTION III : ÉLABORATION ET VALIDATION DU DOSSIER D'APPEL À CONCURRENCE, LANCEMENT DE LA CONCURRENCE ET RETRAIT DES DOSSIERS D'APPEL À CONCURRENCE	415
SECTION VI : ÉLABORATION, EXAMEN, APPROBATION, AUTHENTIFICATION, NOTIFICATION ET ENREGISTREMENT DES MARCHÉS PUBLICS.....	428
SECTION VII : MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DES ENCHÈRES ÉLECTRONIQUES.....	429
SECTION PREMIÈRE : DÉFINITIONS - OBJET ET CHAMP D'APPLICATION	429

TABLE DES MATIERES

SECTION II : CONDITIONS PRÉALABLES À L'EXÉCUTION DE LA COMMANDE PUBLIQUE	438
SECTION III : RÈGLES SPÉCIFIQUES AUX MARCHÉS DE TRAVAUX	439
SECTION V : RÈGLES SPÉCIFIQUES AUX MARCHÉS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES	441
SECTION VI : MODIFICATIONS EN COURS D'EXÉCUTION DES MARCHÉS	442
SECTION VII : GESTION DES PAIEMENTS SUR LE SYSTÈME D'INFORMATION...	445
SECTION VIII : GESTION DES GARANTIES	449
SECTION IX : MODALITÉS DE PAIEMENT DES SOUS-TRAITANTS ET CO-TRAITANTS	450
SECTION X : MODALITÉS DE PAIEMENT DES MARCHÉS MIS EN RÉGIE ET DES PRESTATIONS EXÉCUTÉES EN RÉGIE	450
SECTION PREMIERE : DÉFINITIONS - OBJET ET CHAMP D'APPLICATION	453
SECTION II : RECOURS PRÉALABLE	460
SECTION III : RECOURS DEVANT L'ARMP	461
SECTION IV : ARBITRAGE ENTRE ORGANES INTERVENANT DANS LES MARCHÉS PUBLICS	464
SECTION V : RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS RELATIFS À L'EXÉCUTION D'UN MARCHÉ PUBLIC SUR LE SYSTÈME D'INFORMATION	465
SECTION VI : AVIS RELATIFS AUX PROCÉDURES DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS	466
SECTION VII: AVIS RELATIFS À L'EXÉCUTION DE LA COMMANDE PUBLIQUE	470

TABLE DES MATIERES

SECTION VIII : MODALITÉS DES DÉNONCIATIONS RELATIVES À LA COMMANDE PUBLIQUE	473
SECTION IX : AUTO-SAISINE DE L'ARMP DANS LA COMMANDE PUBLIQUE	474
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES	474
LOI N°2024-30 DU 23 JUILLET 2024 PORTANT CADRE JURIDIQUE DU PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ EN RÉPUBLIQUE DU BÉNIN	483
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES	483
CHAPITRE PREMIER : DEFINITIONS	483
TITRE II : CADRE INSTITUTIONNEL	498
CHAPITRE PREMIER : ORGANE DE PASSATION	498
CHAPITRE III : ORGANE D'EXPERTISE	499
CHAPITRE IV : ORGANES DE REGULATION	500
CHAPITRE V : AUTORITES CHARGEES DE LA SIGNATURE ET DE L'APPROBATION DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	501
TITRE III : PASSATION DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE.....	501
CHAPITRE PREMIER : CONDITIONS PREALABLES A LA CONCLUSION DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE.....	501
CHAPITRE II : PROCEDURES DE DROIT COMMUN	504
CHAPITRE V : PROCEDURE DE PASSATION SIMPLIFIEE	516
TITRE V : CONTENU, EXECUTION, CONTRÔLE ET FIN DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	539
CHAPITRE PREMIER : CONTENU DES CONTRATS DE PARTENARIAT	

TABLE DES MATIERES

PUBLIC-PRIVE.....	539
CHAPITRE III : CONTRÔLE DES OBLIGATIONS DU PARTENAIRE PRIVE	547
CHAPITRE IV : CESSION OU TRANSFERT DU CONTRAT DE PARTENARIAT	
PUBLIC-PRIVE.....	548
CHAPITRE V : RESILIATION.....	550
CHAPITRE PREMIER : RECOURS, REGLEMENT DES LITIGES ET SANCTIONS...	551
CHAPITRE II : DISPOSITIONS FINALES.....	553
DÉCRET N° 2024 - 1060 DU 24 JUILLET 2024 FIXANT LES MODALITÉS DE CONTRÔLE ET DE SUIVI, DE RÉGULATION DES PROCÉDURES DE PASSATION ET DE GESTION DES CONTRATS DU PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ EN RÉPUBLIQUE DU BÉNIN	559
CHAPITRE PREMIER : CHAMPS D'APPLICATION.....	560
CHAPITRE III : CONTROLE DE LA DIRECTION NATIONALE DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS	562
CHAPITRE V : CONTROLE DE LA CELLULE D'APPUI AU PARTENARIAT	
PUBLIC- PRIVE.....	565
CHAPITRE VI : CONTRÔLE DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE ET DE SUIVI DU CONTRAT DE PARTENARIAT	567
CHAPITRE VII : CONDITIONS SPECIFIQUES RELATIVES A LA REGULATION DES PROCEDURES DE PASSATION ET D'EXECUTION DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	572
SECTION 1 : CONDITIONS SPECIFIQUES DE REGLEMENT DES LITIGES ET CONTENTIEUX LIES A LA PASSATION DES CONTRATS DE PARTENARIAT	

TABLE DES MATIERES

PUBLIC-PRIVE.....	572
SECTION 2 : REGLES SPECIFIQUES DE REGLEMENT DES LITIGES ET CONTENTIEUX LIES A L'EXÉCUTION DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE.....	577
CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES.....	578
DÉCRET N° 2024 - 1112 DU 18 SEPTEMBRE 2024 FIXANT LA PROCÉDURE SIMPLIFIÉE DE PASSATION DU PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ EN RÉPUBLIQUE DU BÉNIN	583
CHAPITRE PREMIER : OBJET - CHAMP D'APPLICATION	584
CHAPITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIALES DE SIMPLIFICATION APPLICABLES À CERTAINS CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ.....	585
CHAPITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.....	587